

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНО- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

В двух частях

Часть 1

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО

*Рекомендовано
Министерством внутренних дел Республики Беларусь
в качестве учебника для обучающихся учреждений высшего образования
Министерства внутренних дел Республики Беларусь
по специальностям 1-24 01 02 «Правоведение»,
1-24 01 03 «Экономическое право»,
1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы»*

Под общей редакцией
кандидата юридических наук, доцента С.В. Добрияна

Минск
Академия МВД
2020

Авторы:

В.Н. Крюков (параграфы 1.1, 1.3, 1.4, 8.1, 8.2); *Д.А. Егоров* (параграф 1.2);
И.И. Мах (глава 2); *Д.П. Семенюк* (глава 3, параграфы 6.1, 6.2, 6.3, глава 8);
С.В. Добрийн (главы 4, 7, параграф 11.2); *И.В. Козелецкий* (глава 5);
А.А. Постникова (параграф 6.4); *С.А. Старовойт* (параграфы 7.2, 10.2–10.4);
А.С. Кривонощенко (параграф 9.1); *В.В. Зиновенко* (параграф 9.2);
О.И. Левшук (параграф 10.1); *Д.В. Гвоздев* (параграфы 11.1, 11.3),
В.С. Климченя (параграф 11.1), *А.И. Федорако* (параграф 11.1)

Рецензенты:

кафедра административной деятельности факультета милиции
Могилевского института МВД Республики Беларусь;
главное управление охраны правопорядка и профилактики
милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь;
кандидат юридических наук, доцент *Е.В. Семашко*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Понятие, задачи и система административно-деликтного права. Наука административно-деликтного права. Административно-деликтный закон	6
1.1. Понятие административно-деликтного права, его задачи и источники	6
1.2. Наука административно-деликтного права	15
1.3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях как источник административно-деликтного права	20
1.4. Принципы действия Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в пространстве и по кругу лиц. Действие Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях во времени, правила обратной силы административно-деликтного закона	26
Глава 2. Общие положения об административном правонарушении. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением	30
2.1. Понятие и признаки административного правонарушения	30
2.2. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением	37
Глава 3. Объективные и субъективные признаки состава административного правонарушения	44
3.1. Понятие и значение состава административного правонарушения	44
3.2. Объективные признаки состава административного правонарушения	49
3.3. Субъективные признаки состава административного правонарушения	53
Глава 4. Оконченное и длящееся административное правонарушение. Покушение на административное правонарушение. Соучастие в административном правонарушении. Множественность административных правонарушений	61
4.1. Стадии административного правонарушения	62
4.2. Соучастие в административном правонарушении	67
4.3. Множественность административных правонарушений	74
Глава 5. Административно-правовое принуждение как средство борьбы с административными правонарушениями. Понятие и характерные черты административной ответственности	79
5.1. Понятие и виды административно-правового принуждения как средства борьбы с совершением административных правонарушений	79
5.2. Понятие, основные черты и принципы административной ответственности	98
5.3. Субъекты административной ответственности	106

Глава 6. Наложение административных взысканий. Основания освобождения от административной ответственности и административного взыскания	110
6.1. Понятие, цели и основания применения административного взыскания	110
6.2. Система и виды административных взысканий	114
6.3. Общие правила наложения административного взыскания	123
6.4. Основания для освобождения от административной ответственности и административного взыскания	132

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 7. Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, собственности, против здоровья населения, общественного порядка и нравственности	145
7.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина	145
7.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против собственности	164
7.3. Общая характеристика и виды административных правонарушений против здоровья населения	178
7.4. Общая характеристика и виды административных правонарушений против общественного порядка и нравственности	188
Глава 8. Административные правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения и таможенного регулирования	207
8.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности	207
8.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности	213
8.3. Общая характеристика и виды административных правонарушений против порядка налогообложения	238
8.4. Общая характеристика и виды административных правонарушений против порядка таможенного регулирования	240
Глава 9. Административные правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, против безопасности движения и эксплуатации транспорта	241
9.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования	241
9.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта	254

Глава 10. Административные правонарушения в области охраны историко-культурного наследия, против порядка использования топливно-энергетических ресурсов, порядка архитектурной и градостроительной деятельности, строительства и благоустройства, в области связи и информации	276
10.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области охраны историко-культурного наследия	276
10.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против порядка использования топливно-энергетических ресурсов	291
10.3. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями	293
10.4. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области связи и информации	299
Глава 11. Административные правонарушения против порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета	321
11.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений против порядка управления	321
11.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной и административной юрисдикции	403
11.3. Административные правонарушения против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета	421

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1

ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРАВА. НАУКА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРАВА. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ЗАКОН

1.1. Понятие административно-деликтного права, его задачи и источники

Административно-деликтное право является одной из отраслей права, которому присущи признаки, свойственные праву в целом. В то же время оно характеризуется самостоятельным содержанием, вытекающим из специфики отраслевой принадлежности. Административно-деликтное право является отраслью права, которая регулирует общественные отношения, связанные с административным правонарушением.

Предметом административно-деликтного права являются следующие общественные отношения: охранительные административно-деликтные правовые отношения; общественные отношения, возникающие при предупреждении административных правонарушений; общественные отношения, возникающие при защите от общественно опасных посягательств; причинении вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение; обоснованном риске.

Охранительные административно-деликтные правовые отношения возникают в связи с совершением административного правонарушения. Лицо, совершившее такое правонарушение, обязано понести соответствующее взыскание. Компетентные органы (должностные лица) обязаны привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к административной ответственности. Субъекты правоотношений наделены определенными субъективными правами и юридическими обязанностями. Эти отношения регулируются нормами административно-деликтного права. Содержанием охранительных административно-деликтных правовых отношений является реализация административной ответственности и административного взыскания, связанная с совершением административного правонарушения.

Общественными отношениями, возникающими при предупреждении административных правонарушений, являются такие общественные отношения, которые связаны с удержанием от совершения административных правонарушений лиц, склонных к антиобщественному поведению, посредством угрозы применения административного взыскания.

Общественные отношения, возникающие при защите от общественно опасных посягательств; в случае причинения вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение; обоснованном риске – это такие общественные отношения, которые возникают в случаях использования обстоятельств, исключающих признание деяния административным правонарушением.

К таким обстоятельствам относятся необходимая оборона, причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение, крайняя необходимость, обоснованный риск, иные обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением.

Административно-деликтное право регулирует общественные отношения в различных сферах жизнедеятельности общества путем установления запретов на совершение противоправных деяний под угрозой применения административного взыскания. Регулирующая роль административно-деликтного права выражается как в том, что субъект права действует в соответствии с его предписаниями или требует от других лиц соответствующего поведения, так и в том, что нарушение требований административно-деликтного права вызывает применение к нарушителю мер воздействия государства в лице его уполномоченных органов. В обществе нормы административно-деликтного права выполняются, как правило, добровольно и сознательно в силу того, что их требования соответствуют интересам и потребностям людей. Вместе с тем эти нормы обеспечиваются и принудительными мерами, которые применяются в случае их нарушения.

Таким образом, предметом правового регулирования административно-деликтного права являются общественные отношения, возникающие в связи с предупреждением и совершением административных правонарушений; при защите от общественно опасных посягательств и в случае причинения вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение; обоснованном риске.

Административно-деликтное право как составная часть национального права находится в системной взаимосвязи с другими отраслями права. Административно-деликтное право связано с конституционным

правом. Принцип презумпции невиновности (ст. 26 Конституции), недопустимости придания обратной силы законам, которые устанавливают или усиливают ответственность (часть шестая ст. 104 Конституции) распространяют свое действие на административные правонарушения. Связь административно-деликтного права с гражданским, финансовым, налоговым, таможенным, экологическим, информационным и т. д. правом проявляется в том, что нормы административно-деликтного права обеспечивают соблюдение запрета на совершение административных правонарушений в этих отраслях права. Административно-деликтное право связано с уголовным правом. В отдельных случаях уголовная ответственность наступает за повторное совершение административного правонарушения, т. е. речь идет об административной преюдиции. При этом за совершение некоторых преступлений лицо может быть в порядке ст. 86 УК освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной.

Административно-деликтное право связано с административным правом. Предметом правового регулирования административного права являются общественные отношения, которые возникают, развиваются и прекращаются в сфере государственного управления. В данных общественных отношениях обязательным субъектом является орган государственного управления, способный в силу предоставленных ему властных полномочий подчинять поведение иных участников этих отношений своим односторонним волеизъявлением. На современном этапе в предмет административного права не включаются общественные отношения, регулируемые материальными нормами, изложенными в КоАП. Для административной ответственности характерна множественность правовых норм, которые регулируют не только общественные отношения в сфере государственного управления, но и такие, которые создают благоприятные условия для нормальной деятельности всех органов управления, предприятий, учреждений, организаций, реализации прав и законных интересов граждан. В общественных отношениях, регулируемых нормами административно-деликтного права, не обязательно участие субъекта исполнительной власти (например, клевета, оскорбление и т. д.). Следовательно, предмет правового регулирования административно-деликтного права отличается от предмета регулирования административного права¹.

При разграничении отраслей права учитываются особенности как предмета, так и метода правового регулирования, под которым по-

нимаются формы, приемы, способы, применяемые государством для регулирования общественных отношений определенного вида.

Государство, используя тот или иной метод правового регулирования, воздействует на общественные отношения в определенных сферах жизнедеятельности общества и придает их развитию желаемое направление.

Метод правового регулирования охранительных административно-деликтных правовых отношений – это административно-правовое принуждение, выражающееся в применении взыскания за нарушение установленного государством административно-правового запрета.

Метод правового регулирования общественных отношений, возникающих при предупреждении административных правонарушений, – это угроза применения административного взыскания путем его законодательного закрепления за нарушение установленного государством административно-правового запрета.

Административно-деликтные правоотношения представляют собой юридическую связь между участниками урегулированных административно-деликтным правом общественных отношений, выражающуюся в наличии у них взаимных субъективных прав и юридических обязанностей либо только прав и соответствующих им обязанностей.

При исследовании предмета административно-деликтного права необходимо раскрыть его сущностную сторону, которую характеризуют его функции. Эти функции можно рассматривать как способы воздействия на административно-деликтные правовые отношения.

Функции административно-деликтного права:

- регулятивная;
- предупредительная;
- охранительная;
- воспитательная.

Регулятивная функция заключается в воздействии административно-деликтного права на общественные отношения путем закрепления в законе запретов на совершение общественно опасных деяний под угрозой применения административного взыскания.

Предупредительная функция административно-деликтного права проявляется в том, что оно в первую очередь направлено на предупреждение административных правонарушений.

Охранительная функция административно-деликтного права – это такой вид правового воздействия, который предусматривает защиту регулируемых этой отраслью права общественных отношений.

Воспитательная функция административно-деликтного права проявляется прежде всего в том, что она направлена на убеждение граждан

¹ См.: Василевич С.Г., Добрян С.В. Административно-деликтное право : учеб. пособие. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. С. 16–17.

в справедливости закрепленных в нормативных правовых актах общеобязательных правил поведения, на формирование у граждан правовой культуры.

Систему административно-деликтного права можно условно подразделить на две части: Общую и Особенную. К общей части административно-деликтного права относятся: общие положения административно-деликтного права; административно-деликтный закон; административное правонарушение; административная ответственность; обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением; административные взыскания; наложение административных взысканий; обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность; основания освобождения от административной ответственности. Особенная часть включает конкретные составы административных правонарушений в различных областях.

Право, как общественное явление, имеет формы своего внешнего выражения объективного существования и функционирования. Формы, при помощи которых фиксируются юридические нормы, являются источниками права. В юридическом смысле источники права – это способы официального выражения, закрепления правовых норм, придания им общеобязательной юридической силы. Юридической науке известно несколько видов исторически сложившихся источников права: правовые обычаи, юридические прецеденты, нормативные правовые акты, нормативные договоры, юридические доктрины, религиозные писания¹. Нормативные правовые акты занимают доминирующее положение в национальной правовой системе Беларуси.

К источникам административно-деликтного права следует отнести Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, декреты и указы Президента Республики Беларусь, содержащие нормы, в которых предусмотрены составы отдельных административных правонарушений, а также административные взыскания за их совершение. (Например, Декрет Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г. № 5 «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков», Указ Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 49 «Об обеспечении порядка при осуществлении валютных операций»). Соответствующие нормы актов Президента Республики Беларусь, предусматривающие административную ответственность, действуют до включения их в КоАП.

¹ См.: Вишневский А.Ф., Горбатов Н.А., Кучинский В.А. Общая теория государства и права : учебник ; под ред. В.А. Кучинского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». 2-е изд. Минск : Акад. МВД, 2014. С. 250.

Административно-деликтное право состоит из совокупности правовых норм, которые представляют собой правила, установленные в КоАП и определяющие меру поведения (права и обязанности) субъектов административно-деликтных отношений. Административно-деликтная норма содержится в статье КоАП, а если статья состоит из нескольких частей, то в частях статьи.

Статьи Общей и Особенной частей КоАП различаются по своей структуре. Статьи Общей части состоят из одного элемента – диспозиции, в которой формулируются нормы-принципы, нормы-декларации или нормы-определения. К таким статьям относятся, например, ст. 1.2, 2.1, 4.1, 4.2 и др., в которых формулируются задачи КоАП, даются разъяснения его отдельных терминов, действие во времени и пространстве, понятие административного правонарушения, признаки административной ответственности, декларируются принципы административной ответственности, раскрывается их содержание и др.

Статьи Особенной части обычно состоят из двух частей – диспозиции и санкции. Имеются также нормы, лишенные санкции (нормы-определения). К ним, в частности, относятся нормы, определяющие понятие транспортного средства (примечание к ст. 18.9), нестандартность регистрационного знака транспортного средства (примечание к ст. 18.12), понятие создания аварийной обстановки участниками дорожного движения (примечание к ст. 18.14) и др.¹

Нормы Общей части по своему предназначению можно классифицировать на следующие: нормы-начала, нормы-принципы, нормы-дефиниции, устанавливающие нормы.

Нормы-начала устанавливают базовые подходы к регулированию отношений. Например, ст. 1.1 КоАП определяет его главное назначение, ст. 1.2 – основные задачи. Нормы-начала получают развитие в других правовых нормах Общей и Особенной частей.

Нормы-принципы – руководящие идеи, которыми следует руководствоваться при установлении, применении и исполнении административно-деликтных норм².

Нормы-дефиниции – определения, которые даются в Общей части КоАП и которыми следует руководствоваться при реализации статей КоАП. Например, в ст. 1.3 дается разъяснение отдельных терминов, в ст. 2.1 раскрывается понятие административного правонарушения.

¹ См.: Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. Ч. 2 : Административно-деликтное право. Процессуально-исполнительное право / А.И. Сухаркова [и др.]. С. 43.

² См.: Василевич Г.А., Василевич С.Г., Добрян С.В. Административно-деликтное право : учеб. пособие. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. С. 35.

Устанавливающие нормы определяют общее требование, которым следует руководствоваться при решении вопроса о привлечении к административной ответственности (ст. 1.4 – действие КоАП в пространстве, ст. 1.5 – во времени, ст. 4.3–4.9 – условия административной ответственности).

Нормы Особенной части КоАП можно классифицировать согласно их предназначению: нормы-запреты, нормы-примечания, нормы, устанавливающие меры административного принуждения.

Нормы-запреты определяют, какие деяния не следует совершать, а в случае совершения противоправного деяния наступает административная ответственность.

Нормы-примечания содержат правила, в которых оговариваются определенные условия. Например, в примечании к ст. 10.5 оговаривается, что следует понимать под мелким хищением, в примечании к ст. 11.36 указано в каких случаях не применяется административная ответственность по ст. 11.36 и 11.37.

Нормы, устанавливающие меры административно-правового принуждения, предусматривают вид и размеры административных взысканий¹.

В юридической литературе представлены различные точки зрения относительно классификации правоотношений. В зависимости от функций права выделяются регулятивные и охранительные правоотношения; в зависимости от отраслей права – конкретные отраслевые правоотношения; в зависимости от служебной роли в правовом механизме – правотворческие, правоприменительные и правореализующие²; по содержанию – материальные и процессуальные. Общепринятые классификации правоотношений нуждаются в дополнении за счет исследования специфических правоотношений, к которым относятся административно-деликтные отношения.

Профессор А.П. Корнев утверждает, что административно-правовые отношения, порожденные неправомерными фактами, именуются деликтными³. Специфика административно-деликтных отношений заключается в том, что их возникновение напрямую связано с фактом совершения административного деликта. Административно-деликтные отношения – юридическое выражение ответственности за административные правонарушения. Отношения между соответствующим органом

¹ См.: Василевич Г.А., Василевич С.Г., Добриян С.В. Административно-деликтное право : учеб. пособие. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. С. 35.

² См.: Дюрягин И.Я. Право и управление. М., 1981. С. 95–96.

³ См.: Корнев А.П. Административное право России : учебник : в 3-х ч. Ч. I. М., 1996. С. 55.

(должностным лицом) и правонарушителем связаны с юрисдикционной деятельностью органов государственного управления и судов по применению административно-правовых норм.

Основанием для возникновения административно-деликтного отношения является факт совершения административного правонарушения. События, как явления, независимые от воли людей, не способны порождать административно-деликтные отношения, хотя могут служить основанием для их прекращения. Например, смерть лица является обстоятельством для прекращения административного процесса либо для прекращения исполнения постановления о наложении административного взыскания.

Еще одной специфической чертой административно-деликтных отношений является то, что они получают свое развитие исключительно по инициативе стороны, обладающей государственно-властными полномочиями, уполномоченной осуществлять от имени государства деятельность по выявлению и пресечению административных правонарушений.

Особенность административно-деликтных отношений состоит в том, что связь между соответствующим органом государственного управления (должностным лицом) и правонарушителем осуществляется в рамках обязанности органа, обладающего государственно-властными полномочиями, выявить административное правонарушение, и обязанности делинквента (правонарушителя) нести административную ответственность за виновно совершенное деяние.

В рамках правоприменительных отношений «властное воздействие на поведение непосредственных субъектов права происходит в ходе рассмотрения индивидуальных дел и вынесения по ним конкретных авторитарно-правовых предписаний, а также в ходе реального претворения в жизнь этих предписаний».¹ Властный характер административно-деликтных отношений проявляется не только в вынесении правоприменительного (юрисдикционного) акта по одностороннему волеизъявлению компетентного органа (должностного лица), но и в возможности применения к делинквенту мер принудительного характера. В частности, пресечение сотрудником ОВД административного правонарушения, например, мелкого хулиганства, расценивается не как применение правовой нормы, устанавливающей административную ответственность за данное административное правонарушение, а как реализацию предоставленного ему законом права применять меры административ-

¹ Галаган И.А., Василенко А.В. К проблемам теории правоприменительных отношений // Государство и право. 1998. № 3. С. 13.

ного принуждения в тех случаях, когда это необходимо для выполнения возложенных на него обязанностей, в том числе и по охране общественного порядка.

Особенность административно-деликтных отношений, во-первых, обусловлена тем, что административная ответственность персонафицирована, следовательно, субъект, привлекаемый к ответственности, всегда индивидуален и конкретен. Во-вторых, в рамках административно-деликтного отношения обязанность делинквента претерпевать ограничения может корреспондироваться с правом и обязанностью органов государственного управления (должностных лиц) выявлять административные правонарушения, осуществлять юрисдикционную деятельность, исполнять решение о наложении административного взыскания. В-третьих, в рамках административно-деликтных отношений вся деятельность органов государственной власти (должностных лиц) должна иметь своим результатом «преодоление деликтной ситуации, позитивное ее разрешение, конструктивное преобразование как ситуации, так и личности делинквента»¹.

Основными признаками административно-деликтных отношений являются:

возникновение в сфере государственного управления в связи с нарушением материальных норм права, предусматривающих административную ответственность, и опосредуют взаимосвязь органа исполнительной власти, наделенного административно-юрисдикционными полномочиями, и субъекта административного правонарушения (деликта);

связаны с деятельностью правоохранительных органов: по выявлению и пресечению деликтов; рассмотрению дела об административном правонарушении; исполнению постановления о наложении административного взыскания; общей и индивидуальной профилактике правонарушений и преступлений;

имеют собственное нормативное правовое регулирование, основанное на сочетании материальных и процессуальных норм права;

характеризуются наличием значительного числа административно-юрисдикционных органов, применением мер административного принуждения, вторжением в сферу прав и свобод граждан.

Таким образом, административно-деликтное право – отрасль права, которая регулирует общественные отношения, связанные с совершением административного правонарушения.

Предметом правового регулирования административно-деликтного права являются общественные отношения, возникающие в связи с со-

вершением административного правонарушения, предупреждением административных правонарушений и при защите от общественно опасных посягательств; в случае причинения вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение; при обоснованном риске.

Метод правового регулирования административно-деликтного права – это административно-правовое принуждение, выражающееся в применении взыскания за нарушение установленного государством административно-правового запрета.

Административно-деликтные отношения представляют собой разновидность правоотношений, возникают в одностороннем порядке по инициативе уполномоченного на то органа (должностного лица) как реакция на нарушение нормы права, предусматривающей административную ответственность, связаны с выявлением и фиксацией факта совершения административного деликта, рассмотрением дела об административном правонарушении, а также исполнением принятого по делу решения.

1.2. Наука административно-деликтного права

С общетеоретических позиций наука представляет собой творческую познавательную деятельность специальных субъектов – ученых, направленную на получение качественно новых, объективных и системно организованных знаний о закономерностях функционирования и развития природы и общества, совокупность которых образует научную картину мира.

Интегрируя в себе функциональный и результативный аспекты, наука способствует приращению новых знаний и выработке максимально эффективных механизмов их реализации в общественной практике для удовлетворения потребностей человека и стимулирования поступательного развития общества.

Будучи единым, научное знание не исключает его дифференциацию по предметному признаку и (или) кругу решаемых проблем, среди которых ключевыми являются вопросы возникновения, социальной природы и сущности государства и права, их роли и значения в жизни общества, тенденций развития государственно-правовой действительности. Сложность и многогранность таких объектов обуславливают их изучение рядом фундаментальных, отраслевых и специальных юридических наук, что свидетельствует о высоком уровне специализации и дисциплинарной организации юридического знания.

Неотъемлемой частью юридической науки является наука административно-деликтного права, имеющая собственные задачи, предмет и ме-

¹ Беляев В.Г. Применение уголовного закона : учеб. пособие. Волгоград, 1998. С. 4.

тоды исследования, сформированный категориальный аппарат, теоретическую и нормативную основы, структуру системы и методологию.

Выбор ключевых направлений исследования науки административно-деликтного права обусловлен множеством факторов (иерархичность национального законодательства, сложность структуры системы субъектов его реализации, уровень их правовой культуры и др.), определяющими среди которых выступают потребности правотворческой и правоприменительной практики, ставящие перед исследователями новые познавательные задачи.

В связи с этим задачи науки административно-деликтного права охватывают концептуальные, нормативно-правовые и правоприменительные аспекты функционирования одноименной отрасли права и в качестве основных включают определение исторических закономерностей ее развития; выявление проблем (пробелов, коллизий и правовой неопределенности) в административно-деликтном законодательстве; определение сложностей в правоприменительной практике и выработку путей их преодоления посредством доктринального толкования административно-правовых норм, разработки новых понятий и принципов, направленных на совершенствование и повышение эффективности деятельности уполномоченных органов и их должностных лиц, что в совокупности играет основополагающую роль для реализации основных направлений административно-деликтной политики Республики Беларусь.

Необходимость разработки указанных научно-теоретических и прикладных задач предопределяет и особенности предмета науки административно-деликтного права, который составляют:

проблемы происхождения и формирования административно-деликтного права, реконструкция, описание и теоретическое осмысление закономерностей становления института административной ответственности и основных этапов его исторического развития;

проблемы административных деликтов (понятие и признаки административного правонарушения, его юридический состав, вопросы квалификации и критерии отграничения от иных видов противоправного поведения; проблемы оконченного правонарушения и его отличия от покушения на административное правонарушение; особенности применения институтов покушения и соучастия в административно-деликтном процессе; вопросы теории и практики привлечения к административной ответственности за повторное правонарушение, либо их совокупность);

теоретические и практические проблемы административной ответственности (классификация субъектов административной ответствен-

ности; проблемы квалификации административных правонарушений со специальным субъектом; критерии невменяемости физических лиц; вопросы реализации принципа диспозитивности при привлечении лица к административной ответственности по требованию и т. д.);

теоретико-прикладные и методологические основы института административных взысканий (проблемы соотношения карательной и воспитательной природы административных взысканий, юридические, фактические и процессуальные основания их применения, а также вопросы системно-иерархического единства указанных мер административной ответственности);

проблемы правовой регламентации оснований освобождения от административной ответственности. Приоритетными направлениями научных исследований в данном направлении являются теоретическое обоснование экономического (делового) риска и применение его условий в области предпринимательской деятельности; определение условий крайней необходимости и ее отличие от необходимой обороны; определение критериев административно-правовой оценки вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение, и т. д.;

научная разработка проблем эффективности норм административно-деликтного права (содержание реализации, виды, критерии, показатели и условия эффективности административно-деликтных норм, их качественная характеристика, а также доктринальное обоснование концепции развития теории эффективности административно-деликтного закона в целом).

Широта и сложность предмета науки административно-деликтного права обуславливает необходимость системной организации ее структуры, к основным элементам (разделам) которой условно относятся:

- история административно-деликтного права;
- общие положения административно-деликтного права;
- административно-деликтный закон;
- административное правонарушение;
- административная ответственность;
- обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением;
- административные взыскания;
- наложение административных взысканий;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность;
- основания освобождения от административной ответственности;

конкретные составы административных правонарушений в различных областях и сферах;

административно-деликтное право в других государствах¹.

Выработка комплексного подхода к исследованию указанных элементов обуславливает необходимость применения находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости обще- и частнонаучных методов научного исследования, базирующихся на мировоззренческих основаниях диалектико-материалистической трактовки государства и права, философском понятийно-категориальном аппарате, отражающем сущность, структуру, содержание, форму, а также концептуальных положениях общей теории государства и права, науки административного права, административной деликтологии.

В теории права выделяются следующие методы научного познания, используемые и наукой административно-деликтного права.

Всеобщий философский метод применяется во всех науках и на всех стадиях, этапах научного познания. Будучи универсальным, он выступает в качестве необходимого условия решения конкретных научно-познавательных задач. В данном контексте основополагающим выступает метод диалектического материализма, отражающий историческое развитие науки административно-деликтного права во взаимосвязи и взаимозависимости со становлением государства и права в целом. В соответствии с требованиями этого метода, все явления государственно-правовой действительности рассматриваются в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Как отмечал И.А. Галаган, «единой методологической, мировоззренческой основой познания любых правовых явлений, в том числе и юридической ответственности, служат категории диалектического и исторического материализма вообще и в особенности те из них, которые указывают на взаимосвязь и взаимообусловленность правовых явлений и институтов с государством, государственной властью и деятельностью по ее осуществлению»².

Общие методы – сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования, системно-структурного подхода, восхождения от абстрактного к конкретному и др. Не все указанные способы познания одинаковы по частоте и эффективности использования, однако каждый из них играет важную роль в получении объективных и достоверных знаний о вопросах, входящих в предмет науки административно-деликтного права. Напри-

мер, с использованием системного метода административно-деликтное право может быть представлено в качестве целостной системы норм, находящихся в неразрывном единстве друг с другом и объединенных единством цели. Применяя методы анализа и синтеза, административно-деликтное право может быть познано на основе исследования отдельных правовых проявлений, определения закономерностей их развития и последующего объединения в единое правовое образование – самостоятельную отрасль права.

Специальные методы – статистические, конкретно-социологические, психологические, математические и др. Статистический метод направлен на получение количественных данных, отражающих состояние, динамику и тенденции развития административно-правовых явлений в рассматриваемой сфере. Суть социологического метода состоит в исследовании рассматриваемой отрасли права во взаимосвязи с социальной реальностью на основе собранных фактических данных, характеризующих социальную необходимость правового регулирования, его предпосылки, реальное действие, эффективность и т. д.

Частные методы. К их числу относятся методы толкования правовых норм, формально-юридический, сравнительно-правовой, методы выработки правовых решений и др. Например, сравнительно-правовой метод используется при сравнении аналогичных отечественных и зарубежных актов законодательства об административных правонарушениях в целях выработки наиболее оптимального и рационального способа воздействия на правонарушение и лицо, его совершившее, либо формирования единого подхода к определенным категориям правонарушений в рамках межгосударственных образований.

Многоуровневая методологическая основа науки административно-деликтного права предполагает и прочную теоретическую основу ее функционирования и развития, которую составляют другие науки (философия, общая теория государства и права, наука государственного управления, административное право, уголовное право, криминология, административная деликтология, социология), а также исследования отечественных и зарубежных ученых, внешней формой выражения которых выступают монографии, научные статьи, учебники и учебные пособия.

Основными направлениями научных исследований в Республике Беларусь и за рубежом в разное время становились: проблемы административной деликтологии, административных деликтов (А.Б. Агапов, В.В. Денисенко, В.А. Круглов, Б.В. Россинский, А.П. Шергин и др.); проблемы административных взысканий (А.Б. Агапов, А.С. Дугенец, М.Я. Масленников, А.А. Осипов, Е.В. Шестакова, А.Ю. Якимов и др.);

¹ См.: Попов Л.Л., Круглов В.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие. М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2005. С. 29.

² Иван Александрович Галаган и его научное наследие / под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж, 2010. С. 96.

особенности административной ответственности отдельных категорий субъектов (А.А. Демин, М.Я. Масленников, М.П. Петров, А.П. Солдатов и др.); особенности административных правонарушений в различных отраслях и сферах государственного управления (О.В. Гиммельрейх, В.В. Зиновенко, С.М. Зырянов, И.Ш. Киясханов, М.С. Колтышев, А.С. Кривонощенко, М.Я. Масленников, С.А. Старовойт, И.Л. Федчук); проблемные аспекты теории и практики развития административно-деликтного процесса (Д.Н. Бахрах, А.С. Дугенец, М.Я. Масленников, Ю.Н. Стариков, А.П. Шергин и др.); зарубежный опыт законодательного регулирования в сфере административной ответственности (Л.В. Гаврилова, В.Г. Татарян и др.).

Наибольший вклад в развитие науки административно-деликтного права Республики Беларусь государства внесли белорусские ученые, среди которых Г.А. Василевич, Д.А. Гавриленко, А.Н. Крамник, В.А. Круглов, И.И. Мах, А.А. Постникова, Л.М. Рябцев, А.И. Сухаркова, К.В. Хомич, О.И. Чуприс и др.

Систематическая и планомерная разработка научных основ административно-деликтного права осуществляется и профессорско-преподавательским составом кафедры административной деятельности органов внутренних дел Академии МВД Республики Беларусь. Помимо исследования основных направлений совершенствования административно-деликтного и процессуально-исполнительного законодательства и практики его применения, к числу актуальных направлений научных исследований, проводимых на кафедре, относятся актуальные проблемы правового регулирования деятельности правоохранительных органов по противодействию насилия в семье; правовые и организационные аспекты совершенствования деятельности правоохранительных органов по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; проблемные вопросы противодействия административным правонарушениям в сфере антиалкогольного и антинаркотического законодательства; совершенствование организации и правового регулирования противодействия административным правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения.

1.3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях как источник административно-деликтного права

Основным источником административно-деликтного права является КоАП Республики Беларусь, принятый 21 апреля 2003 г. и вступивший в силу 1 марта 2007 г.

КоАП – закон, обеспечивающий полную и системную правовую регламентацию административной ответственности физических и юридических лиц. Правовые нормы расположены в КоАП в определенном порядке, отражающем его структуру.¹

КоАП имеет некоторые особенности: он включает в себя только материальные нормы; является единственным законом об административных правонарушениях, действующим на территории Республики Беларусь; нормы других законодательных актов, предусматривающие административную ответственность, подлежат включению в КоАП; основывается на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах международного права.

Положения КоАП не исключают того, что вопросы административной ответственности могут регулироваться иными нормативными актами, однако таковыми могут быть только законодательные акты. К законодательным актам кроме конституции и законов относятся декреты и указы президента. Следовательно, за президентом сохраняется право устанавливать административную ответственность, однако нормы декретов и указов должны включаться в КоАП в качестве соответствующей статьи, пункта статьи путем издания закона².

Согласно части первой ст. 2 Конституции Республики Беларусь человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. В Основном Законе также установлено, что государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности (часть первая ст. 25), гарантирует каждому право собственности (часть первая ст. 44). В соответствии с положениями конституции определяется содержание КоАП – система общеобязательных правил поведения, устанавливаемых и обеспечиваемых государством в целях защиты здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина (гл. 9), права собственности (гл. 10), общественного порядка и нравственности (гл. 17) и др.

Некоторые положения КоАП основываются на общепризнанных принципах и нормах международного права, поскольку в части первой ст. 8 Конституции установлено, что Республика Беларусь признает при-

¹ См.: Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях / Г.А. Василевич [и др.] ; под науч. ред. Г.А. Василевича, Л.М. Рябцева. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. С. 8.

² См.: Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. Ч. 2 : Административно-деликтное право. Процессуально-исполнительное право / А.И. Сухаркова [и др.]. С. 39.

оритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства¹.

КоАП определяет, какие деяния являются административными правонарушениями, закрепляет основания и условия административной ответственности, устанавливает административные взыскания, которые могут быть применены к физическим лицам, совершившим административные правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным виновными и подлежащими административной ответственности в соответствии с КоАП.

Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответственен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.

Согласно ст. 59 Конституции государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь.

Государственные органы, должностные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности.

Задачами КоАП являются:

защита человека, его прав и свобод, законных интересов, прав юридических лиц, окружающей среды и санитарно-эпидемического благополучия населения, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка, а также защита установленного правопорядка от административных правонарушений;

предупреждение административных правонарушений.

КоАП состоит из двух частей: Общей и Особенной. Общая часть включает в себя разделы и главы, Особенная – только главы. Каждая глава подразделяется на статьи, включающие в себя административно-деликтные нормы. Наибольшее количество статей содержится в Особенной части. Общая и Особенная части КоАП представляют собой неразрывное целое. Их объединяет единство принципов и задач административной ответственности; их нормы взаимодействуют в процессе правоприменительной деятельности, так как в случае применения нормы, содержащейся в Особенной части, используется и Общая

часть. В частности, привлекая к административной ответственности по конкретной статье Особенной части, используется норма Общей части, устанавливающая возраст привлечения к административной ответственности.

Общая часть КоАП состоит из трех разделов и восьми глав. Раздел 1 «Общие положения» включает главу «Задачи и действие Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», в которой содержатся задачи КоАП, разъяснение отдельных терминов, действие КоАП в пространстве, по кругу лиц и во времени.

Раздел 2 «Административное правонарушение. Административная ответственность» состоит из четырех глав. Глава 2 «Административное правонарушение» содержит понятие административного правонарушения, оконченное административное правонарушение, покушение на административное правонарушение, соучастие, повторность и совокупность административных правонарушений. Наряду с ответственностью за оконченное правонарушение введена ответственность за покушение на административное правонарушение в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части КоАП (ст. 10.5 «Мелкое хищение», ст. 14.1 «Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время», ст. 15.35 «Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных» и др.). Статьей 2.4 КоАП предусмотрена ответственность за соучастие в административном правонарушении. К соучастникам административного правонарушения относятся: исполнитель, организатор, пособник. Административная ответственность пособника наступает только за соучастие в административных правонарушениях, указанных в ч. 7 ст. 2.4 КоАП.

Глава 3 «Вина» содержит понятие вины физического лица и его формы. Впервые в КоАП закреплено понятие вины юридического лица. Согласно ст. 3.5 КоАП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и данным лицом не были приняты меры по их соблюдению.

Глава 4 «Принципы и условия административной ответственности» включает в себя понятие и принципы административной ответственности, возраст, с которого она наступает, невменяемость, деяния, влекущие административную ответственность по требованию, ответственность несовершеннолетних, военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных

¹ См.: Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях / Г.А. Василевич [и др.] ; под науч. ред. Г.А. Василевича, Л.М. Рябцева. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. С. 9.

положений о дисциплине, индивидуального предпринимателя и юридического лица, собственников (владельцев) транспортных средств. В законодательстве закреплена административная ответственность юридических лиц и только в случаях, если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом наложение административного взыскания на юридическое лицо не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное должностное лицо юридического лица, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности должностного лица юридического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо, за исключением случая освобождения от административной ответственности за правонарушение, не связанное с получением выгоды имущественного характера.

В ч. 1 ст. 4.8 КоАП закреплено, что физическое лицо подлежит административной ответственности как индивидуальный предприниматель, если совершенное административное правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью и прямо предусмотрено статьей Особенной части КоАП. Привлечение индивидуального предпринимателя к административной ответственности исключает наложение на него административного взыскания, предусмотренного той же статьей Особенной части КоАП для физического лица.

В КоАП закреплены особенности привлечения к административной ответственности собственников (владельцев) транспортных средств в случаях фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки и стоянки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

В гл. 5 рассматриваются обстоятельства, исключающие признание деяний административным правонарушением, к которым относятся необходимая оборона, причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение, крайняя необходимость, обоснованный риск, иные обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением.

Раздел 3 «Административное взыскание» состоит из трех глав. В гл. 6 содержатся понятие, цели и виды административных взысканий. Отдельно выделены цели административных взысканий, налагаемых на физическое и юридическое лицо. Предусмотрена законодательная классификация административных взысканий на основные (предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест), основные и дополнительные (лишение специального права, лишение

права заниматься определенной деятельностью, депортация), дополнительные (конфискация, взыскание стоимости).

Глава 7 «Наложение административного взыскания» содержит общие правила наложения административного взыскания, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, наложение административного взыскания при совершении нескольких административных правонарушений, сроки наложения административного взыскания. При наложении административного взыскания на юридическое лицо учитываются характер административного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, а также финансово-экономическое положение юридического лица.

Глава 8 содержит основания для освобождения от административной ответственности: малозначительность деяния; с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность; в связи с примирением с потерпевшим; военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине; жертв торговли людьми. Статья 8.6 КоАП предусматривает освобождение от административного взыскания или его замену более мягким вследствие заболевания.

В Особенной части КоАП содержатся конкретные составы административных правонарушений, которые структурированы по главам: административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина; собственности; финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности; предпринимательской деятельности; порядка налогообложения; порядка таможенного регулирования; экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования; здоровья населения, общественного порядка и общественной нравственности; безопасности движения и эксплуатации транспорта; охраны историко-культурного наследия; порядка использования топливно-энергетических ресурсов; архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями; связи и информации; порядка управления; правосудия и деятельности органов уголовной и административной юрисдикции; порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.

Согласно ч. 2 ст. 1.1 КоАП является единственным законом об административных правонарушениях, действующим на территории Республики Беларусь. Административную ответственность могут предусматривать нормы других законодательных актов, которые подлежат включению в КоАП. Новые статьи, предусматривающие административную

ответственность, включаются в КоАП, а отмененные статьи исключаются из КоАП путем принятия законов о внесении изменений и дополнений в КоАП. Порядок принятия законов регламентируется Конституцией Республики Беларусь, Законом «О нормативных правовых актах».

1.4. Принципы действия Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в пространстве и по кругу лиц.

Действие Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях во времени, правила обратной силы административно-деликтного закона

Нормативные правовые акты создаются с целью урегулировать определенные общественные отношения, придать им устойчивость, организованность, системный характер. Юридическое действие нормативного правового акта означает его способность вызывать определенные правовые последствия. Установление принципов действия нормативных правовых актов имеет важное значение для обеспечения эффективного правового регулирования. С принципами действия нормативных актов связано осуществление прав, свобод, законных интересов и обязанностей субъектов права во всех сферах общественных отношений.

Действие КоАП в пространстве.

Действие нормативного правового акта в пространстве означает его применимость на определенной территории. Пространственное действие актов в первую очередь связано с понятием территории государства. Под государственной территорией понимается часть земного шара, которая принадлежит определенному государству и в пределах которой оно осуществляет свое территориальное верховенство. В состав территории государства входит вся суша в пределах его границ, включая недра, внутренние (национальные) и территориальные воды (воды морей и океанов, омывающих сушу государства, ширина которых определяется международным правом), воздушное пространство в пределах границ государства, военные суда под флагом государства, невоенные суда под флагом государства в открытом море и международном воздушном пространстве, космические корабли (станции) со знаком государства, зарегистрировавшего объект¹.

Согласно ч. 1 ст. 1.4 КоАП физическое или юридическое лицо, при-

¹ См.: Вишневский А.Ф., Горбатов Н.А., Кучинский В.А. Общая теория государства и права : учебник / под ред. В.А. Кучинского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». 2-е изд. Минск : Акад. МВД, 2014. С. 277.

знанное виновным в совершении административного правонарушения на территории Республики Беларусь, подлежит административной ответственности. В соответствии с ч. 3 ст. 1.4 КоАП физическое лицо, совершившее административное правонарушение на судне под флагом Республики Беларусь, находящемся вне пределов внутренних вод Республики Беларусь, или на воздушном судне, зарегистрированном в Республике Беларусь, находящемся в воздушном пространстве вне пределов Республики Беларусь, на военном корабле или военном воздушном судне Республики Беларусь независимо от места их нахождения, а также на территории официального представительства Республики Беларусь, на которую распространяется административная юрисдикция Республики Беларусь, подлежит административной ответственности.

Действие КоАП распространяется на всю территорию Республики Беларусь (территориальное действие), а в определенных случаях – на территории, находящиеся за пределами Республики Беларусь (экстерриториальное действие). В состав государственной территории входят суша и воды с находящимися под ними недрами, а также лежащее над сушей и водами воздушное пространство, пределы которых определяются государственной границей¹. Согласно абз. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь» Государственная граница Республики Беларусь – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы территории Республики Беларусь (суши, вод, недр, воздушного пространства). Согласно абз. 21 ст. 1 Воздушного кодекса Республики Беларусь воздушное пространство Республики Беларусь – часть воздушной сферы, расположенная в пределах территории Республики Беларусь.

Экстерриториальное действие КоАП характеризуется тем, что оно распространяется на территории, находящиеся вне Государственной границы Республики Беларусь, но на которые распространяется ее юрисдикция. К таким территориям относятся судна под флагом Республики Беларусь, находящиеся вне пределов внутренних вод Республики Беларусь; воздушные судна, зарегистрированные в Республике Беларусь, находящиеся в воздушном пространстве вне пределов Республики Беларусь; военные корабли или военные воздушные судна Республики Беларусь независимо от места их нахождения; территории официального представительства Республики Беларусь, на которую распространяется административная юрисдикция Республики Беларусь.

¹ См.: Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях / Г.А. Василевич [и др.] ; под науч. ред. Г.А. Василевича, Л.М. Рябцева. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. С. 14.

Одна из особенностей действия КоАП в пространстве – возможность его применения к гражданам Республики Беларусь и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и находящимся за границей. В соответствии с ч. 5 ст. 1.4 КоАП гражданин Республики Беларусь и лицо без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, совершившие административные правонарушения вне пределов Республики Беларусь, подлежат ответственности по КоАП, если совершенные ими деяния признаны в Республике Беларусь административными правонарушениями и наказуемы в государстве, на территории которого они были совершены, и если эти лица не были привлечены к ответственности в этом государстве. В указанных случаях административное взыскание налагается на лицо в пределах санкции статьи Особенной части КоАП, но не должно превышать верхний предел санкции, предусмотренной законом государства, на территории которого было совершено правонарушение.

Действие КоАП по кругу лиц.

С действием нормативных правовых актов в пространстве тесно связано их действие по кругу лиц. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц означает их применимость к определенным категориям субъектов права.

Согласно ч. 2 ст. 1.4 КоАП находящиеся на территории Республики Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные юридические лица подлежат административной ответственности на общих основаниях с гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь, если иное не установлено настоящей статьей.

Согласно ч. 4 ст. 1.4 КоАП вопрос об ответственности за административное правонарушение, совершенное на территории Республики Беларусь иностранным гражданином, который в соответствии с международными договорами Республики Беларусь пользуется иммунитетом от административной юрисдикции государства пребывания, разрешается дипломатическим путем.

Действие КоАП во времени.

Время действия акта начинается с момента вступления его в юридическую силу и сохраняется до момента утраты юридической силы. Определение времени начала действия нормативного правового акта связано с его опубликованием. Согласно ст. 104 Конституции Республики Беларусь законы подлежат немедленному опубликованию после их подписания и вступают в силу через 10 дней после опубликования, если в самом законе не установлен иной срок. Декреты Президента Республики Беларусь публикуются, вступают в силу в таком же порядке. Указы Президента Республики Беларусь вступают в силу со дня их включе-

ния в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, если в самом указе не оговорен иной срок вступления в силу.

Нормативные правовые акты действуют бессрочно, если в их текстах не оговорено иное. Определенный срок действия может быть установлен как для всего акта, так и для его части. Время действия акта может быть ограничено и наступлением указанного в нем события. Большое значение имеет определение времени утраты нормативным правовым актом юридической силы. Действие нормативного правового акта прекращается после истечения срока, на который он был принят, или изменения обстоятельств, на которые он был рассчитан, а также в случае его официальной отмены¹. В соответствии со ст. 69 Закона «О нормативных правовых актах» нормативные правовые акты прекращают свое действие в случаях: истечения срока, на который был рассчитан временный акт; признания нормативного правового акта неконституционным; признания нормативного правового акта утратившим силу; отмены нормативного правового акта в случаях, предусмотренных Конституцией и иными законодательными актами.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП противоправность деяния и административная ответственность определяются актом законодательства, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения деяния признается время осуществления противоправного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Правила обратной силы административно-деликтного закона.

Обратная сила закона означает распространение действия нормативного правового акта на те отношения, которые возникли до вступления его в юридическую силу. В соответствии со ст. 104 Конституции закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан. Таким образом, закон распространяется только на те отношения, которые возникли с момента введения его в действие. При совершении противоправного деяния дело должно рассматриваться на основании нормативных правовых актов, которые действовали на момент совершения деяния. При этом никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.

Согласно ч. 2 ст. 1.5 КоАП акт законодательства, устраняющий противоправность деяния, смягчающий или отменяющий ответственность или иным образом улучшающий положение физического или юридического лица, совершившего административное правонарушение, име-

¹ См.: Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А. Общая теория государства и права : учебник / под ред. В.А. Кучинского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». 2-е изд. Минск : Акад. МВД, 2014. С. 275.

ет обратную силу, т. е. распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого акта законодательства в силу и в отношении которого постановление о наложении административного взыскания не исполнено. Со дня вступления в силу акта законодательства, устраняющего противоправность деяния, соответствующее деяние, совершенное до его вступления в силу, не считается административным правонарушением.

Согласно ч. 3 ст. 1.5 КоАП акт законодательства, устанавливающий противоправность деяния, усиливающий ответственность или иным образом ухудшающий положение физического или юридического лица, обратной силы не имеет.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРИЗНАНИЕ ДЕЯНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ

2.1. Понятие и признаки административного правонарушения

Понятие административного проступка в Республике Беларусь законодательно было впервые введено в 1980 г. ст. 7 «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях». В ст. 10 КоАП 1984 г. под административным правонарушением (проступком) признавалось посягающее на государственный или общественный порядок, социалистическую собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. Это определение остается по сути неизменным до сих пор¹.

Согласно ст. 2.1 КоАП под административным правонарушением признается противоправное виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными КоАП, деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная ответственность.

Основные признаки административного правонарушения: деяние (действие или бездействие); противоправность деяния; виновно совер-

¹ См.: Мах И.И. Административное право : курс лекций. 2-е изд. перераб. и доп. Минск : Амалфея. 2012. С. 354.

шенное деяние, за которое виновный может быть подвергнут административному взысканию.

Деяние (действие или бездействие) – административное законодательство признает правонарушением только конкретное поведение человека, а не его мысли и убеждения. Этот признак имеет существенное значение: из него следует вывод о том, что нельзя привлекать человека к административной ответственности за мысли и убеждения. В этом проявляется гуманизм законодательства «никто не может быть заключен в тюрьму либо лишен своей собственности, либо другого права на основании морального характера и т. п.» *Действие (деяние)* – это активное поведение человека, направленное на достижение определенной цели (например, мелкая спекуляция).

Как фактический признак административного правонарушения, действие не всегда является признаком административного правонарушения, поскольку действия могут быть правомерными, неправомерными, нейтральными. Это деление условно, ибо совершенные одни и те же действия могут быть в одной ситуации нейтральными, а в другой – уже неправомерными (например, распитие спиртных напитков).

К правомерным можно отнести действия, направленные на исполнение собственных обязанностей, исполнение закона (например, применение приемов самбо милиционерами при задержании правонарушителя). *Бездействие* – это невыполнение своих обязанностей или неприменение своих прав по роду своей деятельности.

Противоправность деяния признается проступком только тогда, когда оно запрещено административным законодательством. Правонарушение всегда является нарушением норм законодательства, однако противоправность может выражаться не только в нарушении, но и неисполнении нормы права. Таким образом, административное правонарушение может выражаться не только в действии, но и бездействии.

Виновно совершенное деяние включает психическое отношение лица к нему. Одни административные проступки совершаются умышленно (мелкое хищение), другие – по неосторожности.

Деяние, за которое виновный может быть подвергнут административному взысканию, может быть признано правонарушением, если в законодательстве за него установлено административное взыскание. Для квалификации конкретного деяния как административного проступка необходимо не только установить, что оно противоречит закону или иному нормативному акту, но и наличие такой нормы, которая предусматривала бы вид и форму взыскания.

Характеристика административного правонарушения может быть расширена и другими признаками, к которым относятся место и вре-

мя совершения административного правонарушения. Они являются очень важными для дела признаками, хотя в законодательстве не указаны. Отсутствует в законе и правовое закрепление такого признака административного правонарушения, как *общественная опасность*, содержание которого является объектом бурных дискуссий ученых-правоведов.

Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка.

Административное правонарушение, как один из видов правонарушений, имеет свои отличия от преступления и дисциплинарного проступка.

В частности, все эти виды правонарушений различаются по степени общественной опасности. Различия административного правонарушения, преступления и дисциплинарного проступка можно обнаружить и в источниках норм, которыми они устанавливаются. Преступление – это деяние, ответственность за которое установлена уголовным законом, административное правонарушение – это деяние, запрещенное административным и иным законодательством.

К числу отличий преступления от административного правонарушения относятся состояние судимости в первом случае и административной наказанности во втором.

Различия административного правонарушения и дисциплинарного проступка, кроме упомянутых выше общественной опасности и правовых норм, устанавливающих эти виды правонарушений, можно также обнаружить в характере правоотношений между правонарушителем и лицом, имеющим право налагать дисциплинарные взыскания (правоотношения начальника и подчиненного), оценка деяния как административного правонарушения осуществляется представителем государственной власти применительно к неподчиненным ему лицам. Субъектами административного правонарушения могут быть как физические, так и юридические лица. К дисциплинарной ответственности может быть привлечен только гражданин, являющийся работником (сотрудником) определенного предприятия, организации, учреждения.

В отдельных случаях одно и то же деяние может быть расценено как административное правонарушение, так и дисциплинарный проступок. Речь идет о распитии спиртных напитков на рабочем месте, ответственность за которое предусмотрена ст. 17.3 КоАП. Дисциплинарная ответственность за данное деяние предусматривается в соответствующих ведомственных актах, регулирующих отношения трудовой, служебной или военной дисциплины.

Классификация административных правонарушений.

Характеристика общего состава административного проступка предполагает анализ особенностей отдельных категорий дел об административных правонарушениях, которые различаются по объекту (экономические, таможенные, налоговые и др.) и по субъекту (индивидуальные, коллективные), по форме вины (умышленные, неосторожные, совмещенные).

У административных проступков нет единого критерия классификации из-за их разнообразия и распространенности. В его качестве выступает комплексный критерий, объединяющий совокупность признаков, характеризующих единством правового регулирования, относительной устойчивостью и повторяемостью возникающих при этом административных правонарушений.

Комплексный критерий классификации видов административных правонарушений включает родовой (специальный) объект посягательства (например, порядок управления, собственность) и отраслевую направленность проступка, т. е. конкретную область государственного управления (например, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, торговля). В целом эти виды охарактеризованы в КоАП (гл. 9–25).

Глава 9. Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина.

Глава 10. Административные правонарушения против собственности.

Глава 11. Административные правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности.

Глава 12. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.

Глава 13. Административные правонарушения против порядка налогообложения.

Глава 14. Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования (административные таможенные правонарушения).

Глава 15. Административные правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования.

Глава 16. Административные правонарушения против здоровья населения.

Глава 17. Административные правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности.

Глава 18. Административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Глава 19. Административные правонарушения в области охраны историко-культурного наследия.

Глава 20. Административные правонарушения против порядка использования топливно-энергетических ресурсов.

Глава 21. Административные правонарушения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями.

Глава 22. Административные правонарушения в области связи и информации.

Глава 23. Административные правонарушения против порядка управления.

Глава 24. Административные правонарушения против правосудия и деятельности органов уголовной и административной юрисдикции.

Глава 25. Административные правонарушения против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.

В свою очередь, административные правонарушения, объединенные родовыми объектами посягательства, могут быть дифференцированы по видовому и непосредственному объекту. В частности, правонарушения, объединенные гл. 15, могут быть разделены на правонарушения против экологической безопасности (ст. 15.2–15.5), окружающей среды (ст. 15.1), порядка природопользования (ст. 15.8–15.12). В гл. 18 могут быть выделены правонарушения в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 18.3, 18.4), воздушного (ст. 18.5, 18.6), водного (ст. 18.7, 18.8) автотранспорта (ст. 18.14, 18.7, 18.8). Кроме того, правонарушения, предусмотренные в данной главе, могут быть разделены на правонарушения, связанные с движением транспортных средств и их эксплуатацией. Аналогичные классификации правонарушений могут быть проведены и в рамках других глав КоАП.

Квалификация административных правонарушений. Понятие «квалификация» от лат. qualificatio «определение качества, оценка чего-либо» предполагает отнесение предмета или явления к определенному разряду, группе, в зависимости от качественных критериев. В юридическом понимании применительно к административным правонарушениям, под квалификацией понимается установление соответствия фактических признаков конкретного совершенного лицом деяния с признаками конкретного состава правонарушения, предусмотренного соответствующей статьей КоАП.

В процессе квалификации правонарушения учитываются лишь те признаки совершенного лицом деяния, которые характеризуют состав

административного правонарушения. Результатом квалификации является правовая оценка совершенного лицом деяния, которая определяет, является ли оно административным правонарушением либо нет.

Процесс квалификации в той или иной степени имеет место на всех стадиях административного процесса, при составлении протокола об административном правонарушении, подготовке дела к рассмотрению, в процессе рассмотрения, а также в случае обжалования решения по делу.

Квалификация административных правонарушений является одним из важных этапов правоприменительной деятельности. Его целью служит применение мер административного принуждения к лицам, совершившим административные правонарушения.

Правильность квалификации зависит от ряда условий, в их числе полнота и достоверность имеющейся по делу информации, а также способность лица, осуществляющего ее, систематизировать и анализировать.

При оценке того или иного деяния, являющегося предметом квалификации, прежде всего оцениваются внешние признаки его проявления, характеризующие объективную сторону административного правонарушения. Их описание можно обнаружить в соответствующей норме КоАП. Именно они позволяют выявить противоправность совершенного лицом деяния.

Квалификация административного правонарушения по объективной стороне осуществляется путем сопоставления признаков конкретного совершенного деяния с его характеристикой в соответствующей статье КоАП. В тех случаях, когда эти признаки имеют достаточную сходность с наименованием и содержанием соответствующей статьи, квалификация административного правонарушения, как правило, не представляет большой сложности. В качестве примера подобного случая можно назвать ст. 10.5 «Мелкое хищение», где достаточно полно дается разъяснение понятия «мелкое хищение», его денежная характеристика, либо ст. 11.60 «Непредставление, несвоевременное представление и (или) представление недостоверных сведений о выданных и (или) перечисленных денежных средствах, поступивших из-за границы» наименование и содержание которой дает достаточно полную характеристику деяния, которое может быть квалифицировано как соответствующее административное правонарушение. В КоАП имеются и другие аналогичные несложные с точки зрения квалификации статьи. Таким образом, как показывает анализ наименования и содержания многих статей КоАП, в них не всегда дается подробная характеристика того или иного противоправного деяния, в ряде случаев она содержит лишь его общие

признаки. В этих случаях от правоприменителя требуется особый профессиональный опыт и уровень знаний, навыки.

Сложность квалификации административного правонарушения по объективной стороне возникает и в тех случаях, когда диспозиция выбранной в процессе квалификации того или иного деяния как административного правонарушения нормы носит бланкетный или отсылочный характер, например ст. 9.17 «Нарушение требований по охране труда», ст. 18.10 «Нарушение правил пользования метрополитеном» отсылают нас к иным нормативным правовым актам, содержащим такие правила.

К следующему этапу процесса квалификации совершенного деяния как административного правонарушения можно отнести анализ и сравнение признаков его объекта, субъекта и субъективной стороны с признаками избранной нормы КоАП.

В числе проблем, возникающих в связи с квалификацией административного правонарушения по объекту посягательства, можно упомянуть: отсутствие в большинстве норм КоАП прямого указания на непосредственный объект правонарушения, а также возможности непосредственного восприятия самого объекта посягательства у правоприменителя. Как правило, его оценка может быть осуществлена лишь в результате анализа события правонарушения, обстановки совершения квалифицируемого деяния, места его совершения, предмета противоправного посягательства и др.

Важное место в процессе квалификации деяния как административного правонарушения занимает анализ предмета посягательства, в первую очередь его свойства, стоимость, количество. В ряде случаев эти характеристики отделяют правонарушение от преступления. Так, согласно примечанию к ст. 10.5 «Мелкое хищение» под мелким хищением понимаются хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, и хищения имущества физического лица в сумме, не превышающей двухкратного размера базовой величины. Следовательно, если у юридического либо у физического лица будут похищены соответственно большие суммы денежных средств, данные деяния не будут квалифицироваться как административные правонарушения, а станут, по всей вероятности, объектом квалификации в рамках уголовного законодательства.

Квалификация по субъектам административного правонарушения связана с установлением соответствия признаков, характеризующих лицо, совершившее деяние, с признаками субъекта. В первом случае имеется документальное подтверждение, связанное с датой рождения лица, во-втором – соответствующее экспертное заключение о психическом заболевании или состоянии. Признаки специальных субъектов

(водители, иностранные граждане, индивидуальные предприниматели) также устанавливаются на основании соответствующих документов (паспорта, водительского удостоверения и др.)

Задачей квалификации деяния как административного правонарушения по субъективной стороне служит установление соответствия между психическим отношением лица к содеянному и его последствиями.

В большинстве случаев для установления наличия административного правонарушения достаточно лишь наличия факта того, что деяние совершено виновно. Как правило, форма вины не влияет на правовую оценку содеянного. Вместе с тем ее установление (формы вины) в процессе квалификации деяния как административного правонарушения является обязательным. Особенно в тех случаях, когда изучение дела указывает на то, что лицо не имело умысла на его совершение и не допускало неосторожности. Речь идет о (казусе) случае, не образующем состава административного правонарушения. Например, во время управления автомобилем водителю стало плохо, он был вынужден остановиться в запрещенном для стоянки автомобилей месте и вызвать скорую медицинскую помощь. В основе квалификации по субъективной стороне деяния и определению вины юридического лица согласно ст. 3.5 КоАП лежит факт непринятия им всех мер по соблюдению норм и правил, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

2.2. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением

В некоторых случаях действия, причиняющие вред и внешне сходные с правонарушением, а иногда и с преступлением, не могут считаться таковыми, в связи с тем, что они носят вынужденный характер и направлены на защиту прав и законных интересов граждан. Обусловленность таких действий связана с тем, что они совершаются в общественно полезных целях и приносят меньший вред, чем вред, который мог наступить, если бы эти действия не были предприняты. Именно в силу этого закон устанавливает правомерность их применения, относя их к обстоятельствам, исключающим признание деяния административным правонарушением.

Под обстоятельствами, исключающими признание деяния административным правонарушением, можно понимать ситуации, при которых совершаются предусмотренные в административно-деликтном законе действия, причиняющие вред одной стороне в целях защиты законных прав и интересов другой стороны.

Перечень этих обстоятельств дан в гл. 5 КоАП. В их числе: необходимая оборона; причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение; крайняя необходимость; обоснованный риск. Выделяет законодатель в отдельную группу и иные обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением.

Необходимая оборона, как право граждан на защиту правоохраняемых интересов закреплена в ст. 5.1 КоАП. Согласно ей каждое физическое лицо имеет право на защиту от противоправного посягательства. Это право принадлежит ему независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим физическим лицам или уполномоченным государственным органам.

Действия, совершенные в рамках необходимой обороны, и в первую очередь причиненный ими вред лицу, посягающему на законные права и интересы обороняющегося, может быть признан правомерным при определенных условиях, характеризующих как само посягательство, так и защиту от этого посягательства.

В уголовно-правовой литературе выделяются следующие условия правомерности необходимой обороны, относящейся к посягательству: оно должно быть общественно опасным, наличным, действительным¹.

Характеристика первого условия посягательства определяется степенью общественной опасности. Необходимая оборона возможна только против общественно опасного деяния. Это означает, что:

необходимая оборона возможна только против общественно опасных деяний, т. е. тех, которые причиняют вред охраняемым общественным отношениям или создают угрозу причинения такого вреда;

возможно осуществление необходимой обороны третьим лицом в интересах лица, подвергающегося нападению;

недопустима необходимая оборона от правомерных действий (например, при задержании правонарушителя).

Посягающий должен быть физическим лицом, в том числе и не обладающим признаками субъекта правонарушения (например, лицом, страдающим психическим заболеванием, не достигнувшим возраста административной ответственности).

Второе условие правомерности необходимой обороны заключается в наличии общественно опасного посягательства. Необходимая оборона возможна только против наличного, действительного посягательства. Имеется в виду такое посягательство, которое началось, действительно причиняет вред и еще не закончилось, или существует непосредственная

¹ См.: Саркисова Э.А. Уголовное право. Общая часть : учебник ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2014. С. 292.

и реальная угроза причинения такого вреда уже в следующий момент. Таким образом, не будут считаться необходимой обороной действия, совершенные в случае, когда правонарушитель достиг своей цели (например, прекратил действия, предусмотренные ст. 9.1 КоАП, в результате которых лицу уже были нанесены побои, причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья, либо боль и оборона ему уже не нужна). Недопустима необходимая оборона и после окончания посягательства, в случае, если обороняющийся предотвратил посягательство и отпала угроза правоохраняемым интересам.

Причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение.

Как показывает практика, в ряде случаев в целях обеспечения общественного порядка и безопасности специально уполномоченные лица органов правоохраны вынуждены производить задержание лиц, совершающих преступление либо административное правонарушение, с применением физической силы и специальных средств. В результате таких действий может быть причинен вред физическому лицу.

Согласно ст. 5.2 КоАП не является административным правонарушением причинение вреда физическому лицу, совершившему преступление или административное правонарушение, при его задержании для передачи уполномоченным государственным органам и пресечения возможности совершения им новых преступлений или административных правонарушений, когда оно пытается или может скрыться от органа уголовного преследования, суда или органа, ведущего административный процесс, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным.

К условиям правомерности причинения вреда при задержании физического лица, совершившего преступление, но и административное правонарушение можно отнести следующие:

условия, относящиеся к задержанию лица, совершившего преступление либо административное правонарушение;

условия, относящиеся к причинению вреда лицу, совершившему преступление либо административное правонарушение.

К условиям правомерности задержания могут быть также отнесены своевременность и необходимость задержания.

Комментируя первую группу, и основываясь на содержании ст. 5.2 КоАП, следует отметить, что в ней нет указания на то, кто имеет право задерживать лицо, совершившее преступление либо административное правонарушение. Следовательно, действия, связанные с задержанием,

могут осуществлять как граждане, так и специально уполномоченные на то лица.

Задержано может быть только лицо, совершившее преступление либо административное правонарушение. Задерживающий должен быть уверен, что задерживаемый является правонарушителем, при этом следует максимально исключить ситуацию, при которой задерживается лицо, не совершившее преступление либо административное правонарушение, быть убежденным в этом, ясно представлять себе, какие действия считаются противозаконными.

Задержание должно преследовать конкретные цели. Целями задержания служат передача лица, которое действительно совершает преступление либо административное правонарушение, уполномоченным государственным органам либо пресечение возможности совершения им новых преступлений или административных правонарушений, когда оно пытается или может скрыться от органа уголовного преследования, суда или органа, ведущего административный процесс.

Задержание лица, совершившего административное правонарушение, осуществляется не во всех случаях. Согласно содержанию ч. 2 ст. 8.2 ПИКоАП не являются задержанием действия, связанные с составлением протокола об административном правонарушении на месте выявления (совершения) административного правонарушения. В этом случае имеется факт удержания.

Необходимым условием правомерности задержания является его своевременность. Задержание может быть осуществлено в период с момента завершения преступления либо административного правонарушения и прекращается с истечением сроков давности привлечения к ответственности. В частности, сроки наложения административного взыскания определены в ст. 7.6 КоАП.

Крайняя необходимость – ситуация, при которой имеющийся между двумя сторонами конфликт интересов можно разрешить лишь путем нанесения ущерба интересам одной стороны для защиты интересов другой. Как правило, данный конфликт возникает по поводу субъективных прав, когда право одной стороны может быть реализовано за счет права другой.

Содержание крайней необходимости, как условия, исключающего признание деяния административным правонарушением, раскрывается в ст. 5.3 КоАП, согласно которой не является административным правонарушением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, т. е. для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица

или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред не является более значительным, чем предотвращенный.

Согласно ч. 2 данной статьи состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия, совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на усилия физического лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить.

К условиям правомерности крайней необходимости следует отнести условия, относящиеся к грозящей опасности; защите от грозящей опасности.

В первую группу входят следующие условия:

источниками опасности могут быть различные обстоятельства, создающие угрозу для правоохраняемых объектов (кроме общественно опасного посягательства);

опасность должна быть наличной;

опасность должна быть реальной.

Обстоятельствами, вызвавшими опасность, могут служить стихийные бедствия, вызванные силами природы, например наводнения, смерчи, ураганы, снежные заносы и т. п. либо носить техногенный характер: например, техническая авария на предприятии, возникшая в результате невыполнения необходимых профилактических работ и создавшая опасность для окружающей среды; неполадки в работе транспортных средств и др.

Наличность грозящей опасности означает, что она уже началась, существует, налично и неминуемо причинение ею вреда. Опасность считается наличной и в случае, когда она еще не возникла, процесс причинения вреда не начался, но имеется реальная угроза ее возникновения. Например, при пожаре в жилом доме и возникновении возможности повреждения при этом газопровода могут быть эвакуированы не только жители той квартиры, где он возник, но и квартир, находящихся в непосредственной близости к источнику возгорания.

Реальность грозящей опасности означает, что она должна быть очевидной, уже существующей, а не носить характер возможной, предполагаемой существующей в представлении лица.

Ко второй группе условий правомерности крайней необходимости относятся следующие:

возникшая опасность в данных условиях не могла быть устранена другими средствами;

причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.

Первое условие означает, что причинение вреда было вынужденным, у лица не было иных возможностей устранения опасности.

Согласно второму причиненный в результате действий лица вред не должен быть более значительным, чем предотвращенный, меньшим либо равным ему.

Обоснованный риск. Обоснованный риск как условие, исключающее признание деяния административным правонарушением, раскрывается в ст. 5.4 КоАП. В частности, не является административным правонарушением причинение вреда охраняемым КоАП законным интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели.

Статья включает в себя две части, раскрывающие содержание условий обоснованного риска. Так, риск признается обоснованным, если совершенное деяние соответствует современным научно-техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и физическое или юридическое лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предприняло все возможные меры для предотвращения вредных последствий.

Согласно ч. 3 указанной статьи экономический (деловой) риск может признаваться обоснованным, если поставленная цель могла быть достигнута и нерискованными деяниями (решениями), но с меньшим экономическим результатом.

В юридической литературе выделяют несколько видов обоснованного риска, среди них:

производственный риск (стремление достичь общественно полезную цель или предотвратить вредный результат производственной деятельности путем поставления в опасность правоохраняемые интересы);

хозяйственный риск (стремление получить экономическую выгоду путем постановки в опасность правоохраняемые материальные интересы);

коммерческий риск (стремление получить выгоду в результате использования конъюнктуры рынка в банковской, биржевой, инвестиционной и других видах предпринимательской деятельности);

научно-технический риск (стремление внедрить в практику новые методики, разработки, исследования);

организационно-управленческий риск (стремление перейти, например, к новой системе государственного управления, что может

повлечь за собой непредвиденные последствия и т. д.; наличным; действительным)¹.

К признакам правомерности обоснованного риска можно отнести следующие:

достижение общественно полезной цели;

невозможность достигнуть цели не связанными с риском действиями (бездействием);

обязательность принятия лицом, допускающим риск, достаточных мер для предотвращения вреда охраняемых законом интересов.

Правомерно необоснованным признается риск, который заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих людей, экологической катастрофы или общественного бедствия.

Иные обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением.

В КоАП кроме перечисленных выше обстоятельств, исключающих признание деяния административным правонарушением, дается перечень и иных обстоятельств данной категории. Они закреплены в ст. 5.5 согласно которой они не являются административными правонарушениями при условии устранения нарушений и (или) возмещения причиненного государству или иным лицам вреда не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта проверки, проведенной в соответствии с законодательными актами, а также международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза:

неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом (за исключением должностного лица юридического лица) налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в республиканский или местные бюджеты, учет которых осуществляется налоговыми органами, в размере не более одного процента от исчисленных такими лицами сумм налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, учет которых осуществляется налоговыми органами, по итогам каждого календарного года (его части, если проверке подлежала часть календарного года);

неуплата или неполная уплата должностным лицом юридического лица налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, учет которых осуществляется налоговыми органами, если сумма доначисленных налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей за период выполнения должностным лицом соответствующих функций (но не более чем за проверенный период) не превышает одного процента от общей суммы исчисленных плательщиком, иным обязанным лицом за

¹ См.: Курс уголовного права. В 5 т. Том 1. Общая часть: Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002. С. 81.

указанный период сумм налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, учет которых осуществляется налоговыми органами;

неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, повлекших причинение имущественного вреда, в том числе завышение стоимости таких обязательств перед бюджетом, в размере не более одного процента от подлежащих исполнению обязательств за определенный период (для должностного лица юридического лица – за период выполнения им соответствующих функций, но не более чем за определенный период), а также использование денежных средств и товарно-материальных ценностей с нарушением требований законодательства на сумму не более десяти базовых величин;

неуплата или неполная уплата в установленный срок юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем таможенного платежа, в том числе совершенные должностным лицом юридического лица, в размере не более одного процента от уплаченных сумм таможенных платежей за каждый календарный год, в котором было совершено такое деяние.

Исходя из содержания ст. 5.5 КоАП к основным признакам правомерности перечисленных в ней обстоятельств, исключающих признание деяния административным правонарушением, можно отнести:

условия устранения в установленный срок нарушений и (или) возмещения причиненного государству или иным лицам выявленного в процессе проверки вреда;

условия незначительного, возмещаемого в установленный срок финансового и материального ущерба в области налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей.

ГЛАВА 3

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

3.1. Понятие и значение состава административного правонарушения

Рассмотренное во второй теме понятие административного правонарушения следует отличать от понятия состава административного правонарушения, которое является не менее важным в административно-деликтном праве. Оно не закреплено в законодательстве, но раскрывается в юридической литературе. Мнения различных авторов имеют семантическое сходство.

А.И. Сухаркова устанавливает, что «состав административного правонарушения можно считать своеобразной правовой моделью проступка, включающей в себя совокупность определенных признаков»¹.

Другие ученые определяют состав правонарушения как совокупность объективных и субъективных признаков, которые характеризуют деяние как административное правонарушение. По их мнению, именно состав правонарушения позволяет квалифицировать деяние и отнести его к конкретному виду правонарушения².

Как отмечает А.Н. Крамник, «административное правонарушение и состав правонарушения не идентичные понятия. Правонарушение – явление реальной действительности, оно представляет собой конкретное деяние, совершаемое в объективном мире. Состав правонарушения – логическая модель (конструкция), нормативное понятие о нем, отражающее типичные признаки, наиболее существенные свойства реального деяния.

Правонарушение обладает множеством индивидуальных признаков. Законодатель отбирает лишь наиболее важные, существенные и определяет составы. Те из них, которые получили правовое закрепление, являются обязательными, остальные не имеют значения для состава правонарушения, его квалификации, т. е. они не оказывают влияния на квалификацию»³.

Таким образом, состав административного правонарушения можно представить как описание абстрактных признаков, присущих конкретному виду правонарушений.

Его *правовое значение* в том, что, во-первых, в диспозиции правовой нормы описан конкретный состав административного правонарушения и таким образом устанавливается запрет на совершение описанных деяний; во-вторых, состав правонарушения необходим для квалификации.

Квалифицировать деяние – значит дать ему правовую оценку с указанием на нарушенную норму КоАП (либо законодательного акта, предусматривающего административную ответственность).

Квалификация административного правонарушения осуществляется при наличии фактического и юридического оснований. В качестве фак-

¹ Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внут. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внут. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013, ч. 2 : Административно-деликтное право. Процессуально-исполнительное право / И.В. Козелецкий [и др.]. С. 78.

² См.: Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добрян. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. С. 50.

³ Крамник А.Н. Административное право. Ч. 2. Административно-деликтное право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. заведений по юрид. специальностям. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Изд. центр БГУ, 2009. С. 104–105.

тического основания выступают установленные в административно-процессуальном порядке доказательства, указывающие на противоправное деяние. Часть 2 ст. 2.1 КоАП предусматривает два вида такого деяния: оконченное административное правонарушение и покушение на него. Указанные доказательства собираются в административном процессе путем опросов, осмотров, производства экспертиз и других процессуальных действий, установленных ПИКоАП. Например, такие доказательства содержит протокол об административном правонарушении, протокол опроса и другие процессуальные документы.

Правовым основанием квалификации административного правонарушения является административно-деликтная норма, описывающая признаки административного правонарушения определенного вида, которые в теории права и правоприменительной практике называют признаками состава правонарушения. Данные признаки описаны в диспозиции статьи.

Таким образом, квалификацию можно рассматривать и как процесс сравнения признаков конкретного правонарушения с признаками состава административного правонарушения, закреплённого в нормативном правовом акте.

Например, лицо тайно похищает в магазине килограмм продуктов на сумму пять базовых величин на день совершения деяния. При задержании такого лица за линией кассового контроля начинается административный процесс и составляются все необходимые процессуальные документы, в которых закрепляются доказательства, указывающие на вид деяния, способ его совершения, время и место его совершения, размер имущественного вреда, сведения о лице, форма вины, мотив и др. Затем все установленные признаки конкретного правонарушения сравниваются с признаками состава правонарушения, закреплённого в ст. 10.5 «Мелкое хищение» КоАП.

Если в процессе квалификации установлено соответствие всех признаков общественно вредного противоправного виновного деяния признакам конкретного состава, делается вывод о наличии в деянии лица состава административного правонарушения. Если хотя бы один из признаков не совпадает, то речь идет об отсутствии в деянии состава административного правонарушения. В соответствии с п. 2 ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 9.6 ПИКоАП это является обстоятельством, исключающим административный процесс.

Все признаки состава административного правонарушения можно классифицировать на *основные* и *факультативные*. Основные признаки содержатся во всех составах административного правонарушения. Например, объект правонарушения, противоправное деяние, вина. Факультативные признаки содержатся не во всех составах. Например, время, место, способ совершения правонарушения и др.

Признаки, которые включает конкретный состав административного правонарушения, именуются *конструктивными*, они могут состоять из основных и факультативных признаков. Например, к конструктивным признакам мелкого хулиганства наряду с иными относятся: противоправное деяние – оскорбительное приставание к гражданам, который является основным признаком, и мотив – хулиганские побуждения, являющийся факультативным.

В составе административного правонарушения можно выделить внутреннюю структуру, которая состоит из четырех элементов. *Элемент состава административного правонарушения – группа однородных признаков, объединенных определенными связями.* Два из них характеризуют внешнюю сторону правонарушения и именуются *объективными элементами*, а два характеризуют внутреннюю сторону правонарушения и называются *субъективными элементами*.

К *объективным элементам* правонарушения относятся *объект* и *объективная сторона*, а к *субъективным* – *субъект* и *субъективная сторона*.

Как правильно подчеркивает А.Н. Крамник, «все элементы правонарушения взаимосвязаны и образуют органическое единство. Только в единстве и взаимосвязи они могут составить юридическое понятие – основание административной ответственности»¹.

Закреплённые в Особенной части КоАП составы административных правонарушений можно классифицировать по различным основаниям, разделив их на виды.

Наиболее распространенной является классификация по конструкции объективной стороны, в соответствии с которой составы разделяются на *материальные* и *формальные*. Если в диспозиции статьи описаны материальные последствия административного правонарушения, то такие составы называются *материальными*. Например, материальный состав закреплён в ст. 10.9 «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества» КоАП. В соответствии с конструкцией объективной стороны ответственность наступает за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления.

Примером формального состава является диспозиция ст. 9.6 «Отказ в предоставлении гражданину информации» КоАП, в соответствии с

1 Крамник А.Н. Административное право. Ч. 2. Административно-деликтное право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. заведений по юрид. специальностям. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Изд. центр БГУ, 2009. С. 108.

которой ответственность наступает за незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его права, свободы и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно искаженной информации, если в этих деяниях нет состава преступления.

В теории права по степени общественной опасности составы правонарушений принято классифицировать на основные составы, квалифицированные составы и составы со смягчающими обстоятельствами.

Основной состав включает конструктивные признаки конкретного правонарушения без указания наотячающие и смягчающие обстоятельства.

Квалифицированный состав наряду с конструктивными признаками основного состава дополнительно содержит одно или более отягчающих обстоятельств (квалифицирующих признаков). Закрепление таких признаков свидетельствует о более высокой степени общественной опасности правонарушения с основным составом и, соответственно, административно-правовая норма содержит более строгую санкцию.

Состав со смягчающими обстоятельствами (привилегированный) наряду с конструктивными признаками основного состава правонарушения содержит смягчающие обстоятельства, свидетельствующие о меньшей степени общественной вредности данного правонарушения по сравнению с правонарушением с основным составом. Данное обстоятельство отражается в санкции статьи, которая является более мягкой, чем санкция соответствующего основного состава.

Данные теоретические правила классификации более характерны для построения статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, в котором основные составы преступления закрепляются, как правило, в первых частях статей Особенной части, а квалифицированные – во второй. В ряде статей предусмотрены и особо квалифицированные составы, содержащие еще более отягчающие в сравнении с квалифицированными составами признаки.

Например, основной состав убийства закреплен в ч. 1 ст. 139 УК, квалифицированный (убийство двух и более лиц и др.) в ч. 2 данной статьи, а составы со смягчающими обстоятельствами в ст. 140–143 УК.

Для административно-деликтного законодательства данная классификация менее характерна и выражается только в отдельных статьях.

Например, в ч. 1 ст. 10.5 КоАП предусмотрен основной состав мелкого хищения как хищения имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушения на такое хищение. В санкции данной нормы преду-

сматривается наказание в виде наложения штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест. В ч. 2 этой же статьи закрепляется квалифицированный состав мелкого хищения с указанием на квалифицирующие признаки: такие же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения. В санкции данной нормы предусматривается наказание в виде наложения штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

3.2. Объективные признаки состава административного правонарушения

Объектом административного правонарушения являются охраняемые нормами административно-деликтного права общественные отношения, которым причиняется вред или создается угроза причинения такого вреда.

Объект как элемент состава административного правонарушения включает в себя признаки:

объект административного правонарушения (как признак);
предмет;
потерпевший.

Объект административного правонарушения является основным признаком, а предмет и потерпевший факультативными.

По мнению А.Н. Сухарковой, в качестве объекта административного правонарушения могут выступать отношения, урегулированные нормами различных отраслей права: финансового, гражданского и др. Основная часть общественных отношений, выступающих в качестве объектов административных правонарушений, регулируется нормами административного права. Все общественные отношения, признаваемые объектами административных правонарушений, охраняются при помощи административно-правового запрета, основанного на угрозе применения взысканий, предусмотренных в санкциях норм административного права. Законодательством об административных правонарушениях охраняется множество общественных отношений, складывающихся в различных сферах государственного управления, совокупность названных общественных отношений является объектом административных правонарушений¹.

¹ См.: Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013, ч. 2 : Административно-деликтное право. Процессуально-исполнительное право / И.В. Козелецкий [и др.]. С. 79–80.

В юридической литературе выделяются различные виды объекта: *общий, родовой и непосредственный объект административного правонарушения*.

Общим объектом административного правонарушения являются все общественные отношения, охраняемые законодательством об административных правонарушениях и перечисленные в ст. 1.2 КоАП. К ним законодатель относит общественные отношения по поводу здоровья человека, его прав и свобод, законных интересов, прав юридических лиц, окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечением установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка, а также установленного правопорядка.

Родовым объектом признаются однородные общественные отношения, охраняемые нормами отдельной главы КоАП.

Каждый родовой объект является частью общего объекта. Значение родового объекта в том, что на его основе проведено объединение статей в главы, которые сформированы по признаку родового объекта. Особенная часть КоАП включает 17 родовых объектов (с 9 по 25 главу КоАП). Например, нормы гл. 9 охраняют общественные отношения по поводу здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина.

Видовой объект (в юридической литературе также именуется групповым объектом) – часть родового объекта, регулирующего сходные общественные отношения. Например, родовой объект, охраняемый нормами гл. 9, включает три видовых объекта: первый – общественные отношения по поводу здоровья человека; второй – общественные отношения по поводу чести и достоинства человека, а третий – общественные отношения по поводу прав и свобод человека и гражданина. Видовой объект необходим для создания структуры главы, так как каждая статья включена в главу в соответствии с видовым объектом.

Непосредственный объект – общественные отношения, охраняемые нормами конкретной статьи. Например, в мелком хулиганстве непосредственным объектом являются общественные отношения по поводу общественного порядка.

В отдельных составах могут быть закреплены два и более непосредственных объекта. В этом случае выделяют основной, дополнительный и факультативный непосредственные объекты. Например, непосредственным объектом оскорбления (ст. 9.3 КоАП) являются общественные отношения по поводу чести и достоинства человека, а непосредственными объектами оскорбления должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.5 КоАП) являются основной объект –

установленный порядок управления и дополнительный – честь и достоинство человека.

Предмет административного правонарушения – вещь материального мира, по поводу которой складываются общественные отношения, охраняемые нормами административного права.

Описание предмета присутствует не во всех составах, поэтому данный признак и является факультативным. Например, в примечании к ст. 10.5 «Мелкое хищение» КоАП описан предмет данного правонарушения, которым является имущество юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, а также имущество физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния. Превышение стоимости установленных размеров повлечет квалификацию деяния как преступления.

Предмет административного правонарушения непосредственно связан с объектом, т. е. с охраняемыми законодательством общественными отношениями. По поводу предмета возникают связанные с ним общественные отношения.

Потерпевшим является физическое лицо, которому административным правонарушением причинены вред жизни или здоровью либо имущественный или моральный вред, а также юридическое лицо, которому причинен имущественный вред или вред деловой репутации (ч. 1 ст. 4.2 ПИКоАП). Например, рассматриваемый признак закреплен в ст. 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания» КоАП.

Объективная сторона состава административного правонарушения – это совокупность указанных в административно-деликтной норме признаков, характеризующих внешнее проявление правонарушения.

Значение объективной стороны заключается в важности ее для квалификации, так как административное правонарушение часто и отождествляется с совершенным противоправным деянием.

Таким образом, обязательным признаком объективной стороны является *деяние* в форме *действия* либо *бездействия*.

Факультативными признаками являются: последствия совершенного деяния; причинная связь между деянием и его последствиями; место; время; способ; орудия и средства совершения административного правонарушения.

Действие – это активное поведение лица, которое нарушает установленные запреты. Например, клевета, т. е. распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (ст. 9.2 КоАП), оскорбление,

т. е. умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (ст. 9.3 КоАП) и др.

Бездействие – это пассивное поведение, выражающееся в нарушении установленных законодательством правил. Например, невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4 КоАП).

Отдельные правонарушения могут быть совершены как в форме действия, так и бездействия. Например, невыполнение законного требования сотрудника ОВД пройти освидетельствование на определение состояния опьянения. Водитель транспортного средства убегает от него и тем самым уклоняется от освидетельствования, совершая административное правонарушение, или отказывается от прохождения освидетельствования (ч. 1 ст. 18.16 КоАП).

Каждое административное правонарушение как событие объективной реальности порождает определенные *последствия*.

Для квалификации правовое значение имеют только те последствия, которые описаны в диспозиции административно-деликтной нормы. Например, мелким хулиганством (ст. 17.1 КоАП) могут быть признаны оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Как следует из диспозиции, состав не содержит описание противоправных последствий, и правонарушение будет считаться оконченным с момента совершения данных деяний.

В ст. 9.4 «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей» КоАП деянием будет являться невыполнение возложенных на родителей обязанностей, а последствиями – совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления. Правонарушение будет оконченным с момента наступления последствий.

Причинная связь между противоправным деянием и наступившими последствиями – факультативный признак, который подлежит установлению только в правонарушениях с материальными составами.

Место совершения правонарушения – часть территории Республики Беларусь, на которой совершается правонарушение и установление которого имеет значение для квалификации. Так в ст. 17.3 КоАП указано, что правонарушением будет являться распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для их употребления.

Время совершения правонарушения – время, в которое совершается деяние и в связи с этим деяние считается противоправным. Совершение

этого же деяния в другое время не будет признано правонарушением. Например, охота в запретное время (ч. 1 ст. 15.37 КоАП).

Обстановка совершения правонарушения – это объективные (внешние) условия совершения противоправного деяния, закрепленные в диспозиции статьи и влияющие на квалификацию правонарушения. Например, невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов, указаний светофора или регулировщика, повлекшее создание аварийной обстановки (ч. 10 ст. 18.14 КоАП). В данной статье под созданием аварийной обстановки понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц.

Орудия и средства совершения административного правонарушения – предметы, которые используются для совершения правонарушения в качестве орудий либо средств достижения поставленной цели. Например, охота запрещенными орудиями (ч. 1 ст. 15.37 КоАП).

Способ совершения правонарушения – это прием (метод), с помощью которого оно осуществляется. Например, охота запрещенными правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты способами (ч. 1 ст. 15.37 КоАП).

По конструкции объективной стороны составы классифицируются на формальные и материальные. В теории административно-деликтного права составы, в которых момент окончания правонарушения совпадает с моментом совершения деяния называются формальными, а правонарушения, связанные с фактическим наступлением последствий, указанных в статьях Особенной части КоАП, признаются материальными.

3.3. Субъективные признаки состава административного правонарушения

Субъект административного правонарушения – элемент состава административного правонарушения, представляющий группу признаков, характеризующих лицо, совершившее административное правонарушение.

Существует и другая точка зрения. Так, А.Н. Крамник считает субъектом административного правонарушения лицо, которое непосредственно совершило, совершает правонарушение или участвовало в его совершении¹.

Административно-деликтное законодательство выделяет три вида лиц, подлежащих ответственности:

¹ См.: Крамник А.Н. Административное право. Ч. 2. Административно-деликтное право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. заведений по юрид. специальностям. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Изд. центр БГУ, 2009. С. 148.

физическое лицо;
индивидуальный предприниматель;
юридическое лицо.

Физическое лицо – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства.

В характеристике физического лица выделяют *общий субъект* и *специальный субъект*.

Общий субъект – это физическое вменяемое лицо, достигшее установленного возраста административной ответственности, совершившее общественно вредное деяние, предусмотренное административно-деликтным законодательством. Таким образом, общему субъекту присущи признаки – *возраст* и *вменяемость*.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.3 КоАП административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста.

Данный возраст принято считать общим возрастом административной ответственности.

Часть 2 ст. 4.3 КоАП определяет перечень статей, являющихся исключением из данного правила и устанавливающих ответственность с более раннего возраста.

Так, физическое лицо, совершившее запрещенное КоАП деяние в возрасте от 14 до 16 лет, подлежит административной ответственности:

- за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия (ст. 9.1);
- мелкое хищение (ст. 10.5);
- умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9);
- нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (ст. 15.29);
- жестокое обращение с животными (ст. 15.45);
- разведение костров в запрещенных местах (ст. 15.58);
- мелкое хулиганство (ст. 17.1);
- нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте (ч. 1–3, 5 ст. 18.3);
- нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта (ст. 18.4);
- нарушение правил пользования транспортным средством (ст. 18.9);
- нарушение правил пользования метрополитеном (ст. 18.10);
- нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте (ст. 18.34);

уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности (ст. 19.4);

нарушение порядка вскрытия воинских захоронений или проведения поисковых работ (ст. 19.7);

незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия (ст. 23.46);

незаконные действия в отношении холодного оружия (ст. 23.47).

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее возраста, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 4.3 КоАП, если будет установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно сознавать его фактический характер или противоправность.

Исключением также является правонарушение, закрепленное в ст. 17.4 «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение» КоАП, ответственность за которое наступает с 18-летнего возраста.

Вменяемость является еще одним признаком общего субъекта. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения деяния находилось в состоянии *невменяемости*, однако административно-деликтное законодательство не закрепляет понятие вменяемости. Статья 4.4 КоАП раскрывает содержание невменяемости, на основании которого можно сформулировать данное определение.

Невменяемость – это неспособность лица во время совершения противоправного общественно вредного деяния сознавать фактический характер и противоправность своего действия (бездействия) или руководить им вследствие психического расстройства (заболевания).

В приведенном определении понятия невменяемости можно выделить медицинский и юридический (психологический) критерии, которые в юридической литературе также называются медицинским и юридическим (психологическим) признаками.

Медицинский критерий невменяемости образует наличие любого болезненного состояния психики лица, вследствие психического расстройства (заболевания). Медицинский критерий невменяемости устанавливается врачами-психиатрами при проведении судебно-психиатрической экспертизы.

Юридический (психологический) критерий определяет неспособность лица во время совершения противоправного деяния сознавать

фактический характер и общественную вредность своего действия (бездействия) или руководить им. Рассматриваемый критерий показывает степень расстройства психической деятельности лица. В юридическом критерии выделяют интеллектуальный и волевой признаки.

Интеллектуальный признак невменяемости заключается в неспособности лица сознавать фактический характер своего деяния (лицо вообще не понимает, что оно делает и где находится) и неспособность сознавать его опасность.

Волевой признак юридического (психологического) критерия определяет неспособность лица во время совершения административного правонарушения руководить своим действием либо бездействием. Это происходит вследствие того, что психическое заболевание не отразилось на правильной оценке лицом фактического характера совершаемого деяния, однако в силу расстройства волевой деятельности лицо не может отказаться от совершения административного правонарушения.

Вопрос о нахождении лица во время совершения противоправного деяния в состоянии невменяемости решает орган, ведущий административный процесс, на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы при полном, всестороннем и объективном анализе признаков состава.

Признание лица на момент совершения им административного правонарушения невменяемым исключает административную ответственность, так лицо не обладает рассматриваемым признаком субъекта. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9.6 ПИКоАП невменяемость физического лица, совершившего деяние, предусмотренное статьей Особенной части КоАП, является обстоятельством, исключающим административный процесс.

Многие административные правонарушения могут совершаться не только физическим вменяемым лицом, достигшим установленного возраста (т. е. общим субъектом), но и лицом, характеризующимся дополнительными специальными признаками. Данные признаки закрепляются в диспозиции административно-деликтной нормы Особенной части КоАП. На основании этого можно определить понятие специального субъекта административного правонарушения.

Специальный субъект административного правонарушения – это совершившее административное правонарушение физическое вменяемое лицо, достигшее установленного возраста и характеризующееся специальными признаками, предусмотренными соответствующими статьями Особенной части КоАП.

Специальными субъектами являются: близкий родственник либо член семьи (ч. 2 ст. 9.1 КоАП), родители или лица, их заменяющие

(ст. 9.4 КоАП), водитель транспортного средства (ч. 1, 3–6 ст. 18.12, 18.13–18.19), должностное лицо и др.

Должностное лицо – физическое лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, либо лицо, уполномоченное в установленном порядке на совершение юридически значимых действий, а также государственный служащий, имеющий право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе.

Например, незаконный отказ *должностного лица* в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его права, свободы и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно искаженной информации, если в этих деяниях нет состава преступления влечет ответственность по ст. 9.6 КоАП. Нарушение работодателем или уполномоченным *должностным лицом* работодателя требований законодательства о своевременном оформлении документов о стаже работы влечет ответственность по ст. 9.14 КоАП.

Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированное в установленном порядке (ст. 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь).

Физическое лицо несет административную ответственность как индивидуальный предприниматель за совершение административного правонарушения, связанного с осуществляемой им предпринимательской деятельностью, если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за совершение административного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования физическое лицо несет административную ответственность как индивидуальный предприниматель при наличии хотя бы одного из указанных в п. 1–6 ч. 1 ст. 4.8 КоАП условий. Например, если совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей либо создана угроза причинения вреда жизни или здоровью людей.

Привлечение индивидуального предпринимателя к административной ответственности исключает наложение на него административного взыскания, предусмотренного той же статьей Особенной части КоАП для физического лица (ч. 2 ст. 4.8 КоАП).

Административная ответственность распространяется не только на физических лиц, но и на юридических. Законодательство об административной ответственности организаций еще не представляет собой систему, сформировавшуюся на основе четкой научной концепции, но данный институт административного права в последние годы динамично развивается и в КоАП значительное место отведено правовым основам назначения административных взысканий юридическим лицам (предприятиям, учреждениям, организациям).

Понятие юридического лица определено в ст. 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая в установленном порядке государственную регистрацию в качестве юридического лица либо признания таковым законодательным актом.

Юридическое лицо несет административную ответственность, если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за совершение административного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования юридическое лицо несет административную ответственность при наличии хотя бы одного из условий, указанных в п. 1–6 ч. 1 ст. 4.8 КоАП.

Субъективная сторона административного правонарушения – это совокупность признаков, характеризующих внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям.

Признаками *субъективной стороны* являются: вина, цель, мотив.

Обязательным признаком субъективной стороны административного правонарушения является *вина*.

Вина – психическое отношение физического лица к совершенному им противоправному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности.

На основании фундаментального принципа административно-деликтного права – принципа презумпции невиновности, вина лица, привлекаемого к административной ответственности, должна быть доказана.

Привлечение и освобождение от административной ответственности осуществляются не иначе как по постановлению (решению) компетентного органа (должностного лица) и на основании КоАП.

Каждое физическое лицо, признанное виновным в совершении административного правонарушения, а также юридическое лицо, вина которого по отношению к совершенному административному правонарушению установлена, подлежат привлечению к административной ответственности.

Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Не может быть привлечено к административной ответственности физическое лицо, совершившее правонарушение в состоянии невменяемости.

Виновным в совершении административного правонарушения может быть признано лишь вменяемое физическое лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности.

Формы вины различаются соотношением *интеллектуальных* и *волевых* моментов, характеризующих внутреннее отношение лица к содеянному и его последствиям.

Интеллектуальные критерии отражают процессы, происходящие в сознании лица, совершающего административное правонарушение, – осознание общественной вредности совершенного деяния и предвидение его последствий.

Волевой критерий характеризует состояние воли лица – его желание (или сознательное допущение) наступления указанных последствий.

Административным правонарушением, совершенным *умышленно*, признается противоправное деяние, совершенное с *прямым* или *косвенным* умыслом.

Административное правонарушение признается совершенным с *прямым умыслом*, если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вредные последствия и желало их наступления.

Административное правонарушение признается совершенным с *косвенным умыслом*, если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вредные последствия, не желало, но сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.

Во многих составах форма вины прямо указывается в названии либо диспозиции статьи. Например, ст. 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания» либо ст. 10.9 «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества» КоАП.

Административным правонарушением, совершенным *по неосторожности*, признается противоправное деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

Административное правонарушение признается совершенным *по легкомыслию*, если физическое лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение.

Административное правонарушение признается совершенным *по небрежности*, если физическое лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления вредных последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. Например, уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, обладающих отличительными духовными, художественными и (или) документальными достоинствами и соответствующих одному из критериев для придания им статуса историко-культурной ценности, совершенные *по неосторожности*, либо их утрата вследствие *небрежного* хранения, если в этих деяниях нет состава преступления (ст. 19.4 КоАП).

Форма вины при совершении административного правонарушения, не связанного с наступлением вредных последствий, устанавливается по отношению физического лица *к противоправному деянию*.

Особенность установления *вины юридического лица* заключается в том, что оно признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и данным лицом не были приняты все меры по их соблюдению.

В ряде статей КоАП не содержится указания на форму вины. В этом случае она устанавливается путем анализа диспозиции. Во многих составах возможна как умышленная, так и неосторожная форма вины. Например, невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4 КоАП).

Факультативным признаком субъективной стороны состава административного правонарушения является цель.

Цель – это факультативный признак субъективной стороны состава административного правонарушения, тот результат, к которому стремится лицо, его совершающее.

Несмотря на наличие у каждого правонарушителя определенной цели, правовое значение будет иметь только конкретная цель, закрепленная в диспозиции административно-деликтной нормы.

Например, нарушением порядка деятельности с редкоземельными металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями (ст. 11.4 КоАП) является приставание (неоднократное предложение) к гражданам с целью купли-продажи изготовленных из драгоценных металлов ювелирных и бытовых изделий, монет, мерных слитков и зубо-протезных дисков, лома указанных изделий, а также сусального золота и серебра, драгоценных камней в сыром и обработанном виде.

Мотив – внутреннее побуждение лица, совершающего правонарушение.

В КоАП мотив предусмотрен в качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность. Например, в п. 6 ч. 1 ст. 7.3 КоАП совершение административного правонарушения по мотивам расовой, национальной либо религиозной розни.

В отдельных статьях мотив прямо не указан, однако является конструктивным признаком, без которого не будет состава административного правонарушения. Например, мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП) предопределяет наличие корыстного мотива, а мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) хулиганского мотива.

ГЛАВА 4

ОКОНЧЕННОЕ И ДЛЯЩЕЕСЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ПОКУШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. СОУЧАСТИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП определены основания и условия административной ответственности. В отличие от УК, где в ч. 1 ст. 10 указаны основания уголовной ответственности, действующее административно-деликтное законодательство не содержит такой нормы. В ранее действовавшем КоАП 1984 г. вопрос об основаниях административной ответственности не поднимался, поскольку единственным основанием административной ответственности было совершение физическим деликтоспособным лицом административного правонарушения.

В результате реформы законодательства об административных правонарушениях, которая завершилась принятием КоАП 2003 г., Общая

часть КоАП пополнилась такими институтами, как покушение на административное правонарушение и соучастие в совершении административного правонарушения. Кроме этого в КоАП появились нормы, определяющие условия привлечения к административной ответственности юридических лиц. Эти новые институты значительно расширили перечень оснований административной ответственности.

Анализ ст. 2–4 КоАП позволяет сделать вывод о том, что действующее административно-деликтное законодательство предусматривает следующие основания административной ответственности:

совершение физическим лицом виновного запрещенного КоАП деяния в виде оконченного административного правонарушения; покушения на административное правонарушение; соучастия в административном правонарушении;

совершение юридическим лицом виновного деяния, за которое установлена административная ответственность юридических лиц.

4.1. Стадии административного правонарушения

Одной из новелл КоАП 2003 г. стало законодательное закрепление двух форм совершения противоправного деяния. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП административным правонарушением может быть деяние в виде:

оконченного административного правонарушения;
покушения на административное правонарушение.

Таким образом, законодательство об административных правонарушениях Республики Беларусь в качестве основания административной ответственности признает не только противоправное деяние, характеризующееся признаками, предусмотренными в статьях КоАП, но и незавершенную деятельность, посягающую на охраняемые общественные отношения.

Процесс совершения административного правонарушения, как и любая сознательная деятельность человека, представляет собой ряд последовательно сменяющих друг друга актов поведения, которые подчинены единой цели. Такие поведенческие акты являются стадиями совершения административного правонарушения.

В теории уголовного права под стадиями совершения умышленного правонарушения понимаются определенные этапы преступной деятельности, различающиеся степенью реализации преступного намерения¹.

Выделяют следующие стадии умышленного преступления: формирование умысла, обнаружение умысла, приготовление к совершению

¹ См.: Саркисова Э.А. Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие. Минск : Тесей, 2005.

преступления, покушение на преступление, оконченное преступление, посткриминальное поведение¹.

Указанные стадии характерны и для умышленного административного правонарушения, которое имеет такую же социальную природу, как и преступление, и отличается от последнего лишь степенью общественной опасности.

Таким образом, стадия умышленного административного правонарушения – это относительно самостоятельный этап совершения противоправного общественно вредного деяния, на котором реализуется определенная часть осознанного посягательства на охраняемые общественные отношения.

Каждой стадии административного правонарушения в зависимости от степени реализации противоправного деяния присуща разная степень общественной опасности, что отражается в соответствующей правовой оценке. Формирование и обнаружение умысла включают в себя процессы, которые происходят в сознании человека и не связаны с совершением каких-либо активных действий, и, следовательно, не представляют реальной опасности охраняемым общественным отношениям, поэтому, как и в уголовном праве, первые две стадии совершения правонарушения не влекут правовых последствий.

В отличие от уголовного закона КоАП не предусматривает ответственности и за приготовление к административному правонарушению. Приготовительные действия, направленные на создание условий для последующего совершения административного правонарушения, не связаны непосредственно с выполнением объективной стороны конкретного состава административного правонарушения, а поэтому не обладают той степенью общественной опасности, которая требует реакции со стороны государства в виде применения административных карательных мер.

Юридическими фактами для наступления административно-деликтных отношений являются такие стадии совершения административного правонарушения, как покушение и оконченное административное правонарушение.

Стадии совершения правонарушения имеют значение для квалификации содеянного с точки зрения того, окончено либо не окончено общественно опасное деяние. При этом следует учитывать, что каждая предшествующая стадия совершения поглощается последующей и самостоятельной квалификации не требует.

В соответствии со ст. 2.2 КоАП административное правонарушение признается оконченным с момента совершения деяния, а правонаруше-

¹ См.: Уголовное право. Общая часть : учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О. Грунтов [и др.] ; под ред. В.М. Хомича. Минск : Тесей, 2002.

ние, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях Особенной части КоАП, признается оконченным с момента фактического наступления этих последствий.

Таким образом, момент окончания административного правонарушения зависит от вида состава административного правонарушения по конструкции объективной стороны и наступает в случае, когда в совершенном лицом деянии содержатся все конструктивные признаки состава правонарушения, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части КоАП, а виновное деликтоспособное лицо достигло результата, который охватывался его умыслом.

Административное правонарушение, состав которого по конструкции объективной стороны является формальным, признается оконченным с момента совершения действия или бездействия, запрещенного соответствующей статьей Особенной части КоАП, независимо от факта наступления негативных последствий такого деяния для охраняемых общественных отношений. Причиненный в результате таких правонарушений вред не влияет на квалификацию совершенного деяния, но учитывается при наложении административного взыскания.

Административное правонарушение, состав которого по конструкции объективной стороны является материальным, признается оконченным с момента наступления указанных в статье Особенной части КоАП вредных последствий совершенного деяния. Так, например, административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 9.1 КоАП, признается оконченным, если в результате противоправного воздействия на тело потерпевшего, последнему будет причинено телесное повреждение, не повлекшее за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. Если указанные последствия не наступили, то совершенное деяние не может быть квалифицировано как покушение на административное правонарушение, которое влечет ответственность только в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части КоАП.

Из рассмотренных общих правил определения момента окончания административного правонарушения в зависимости от конструктивных особенностей отдельных деяний могут устанавливаться исключения. Так, хищение следует считать оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться (п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества»). Следовательно, если лицо, совершающее мелкое хищение, изъяло чужое имущество, но не получило реальной возможности пользоваться

или распоряжаться похищенным, то его действия следует квалифицировать как покушение на административное правонарушение, предусмотренное ст. 10.5 КоАП.

Момент окончания отдельных административных правонарушений с формальными составами может фактически не совпадать с моментом окончания задуманного правонарушителем действия, а наступать раньше. Так, административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.16 КоАП, совершаемое в форме управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, будет оконченным с момента начала движения транспортного средства независимо от конечной точки предполагаемого маршрута. Это связано с тем, что согласно п. 2.74 ПДД под управлением транспортным средством понимается воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального.

В соответствии со ст. 2.6 КоАП длящимся административным правонарушением признается деяние, предусмотренное КоАП, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на физическое или юридическое лицо актом законодательства под угрозой административного взыскания.

Исходя из определения административные правонарушения, совершаемые именно путем бездействия, могут быть длящимися. Это прежде всего различного рода уклонения от выполнения правовых обязанностей:

невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4 КоАП);

уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению либо работы (ст. 9.27 КоАП);

неуплата или неполная уплата обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование (ст. 11.54 КоАП);

уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов (ст. 23.50 КоАП) и др.

Длящееся административное правонарушение начинается со дня наступления юридического факта возложения обязанности (вступление в законную силу акта законодательства, постановления суда, наступление или истечение срока выполнения каких-либо обязанностей) и характеризуется непрерывным во времени невыполнением обязанностей, возложенных на физическое или юридическое лицо актом законодательства.

Моментом фактического окончания длящегося административного правонарушения следует считать совершение виновным лицом дей-

ствий, направленных на его прекращение (например, исполнение возложенной обязанности, самостоятельное устранение нарушения), прекращение его совершения в связи с наступлением события, объективно препятствующего дальнейшему противоправному поведению (например, пресечение правонарушения уполномоченным органом либо должностным лицом), а равно отпадение обязанности у лица, совершающего правонарушение путем неисполнения этой обязанности (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2014 г. № 15 «О применении судами норм Общей части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях»).

Согласно ч. 1 ст. 2.3 КоАП покушением на административное правонарушение признается умышленное действие физического лица, непосредственно направленное на совершение административного правонарушения, если при этом оно не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Таковыми обстоятельствами могут выступать непреодолимая сила, противодействие потерпевшего, пресечение административного правонарушения третьими лицами, ошибка со стороны лица, совершающего административное правонарушение, в выборе орудий и средств либо в предмете посягательства.

В отличие от уголовного законодательства административная ответственность за покушение на административное правонарушение наступает только в случаях, специально предусмотренных в статьях Особенной части КоАП, например:

- мелкое хищение (ст. 10.5);
- скупка, продажа, обмен иностранной валюты, осуществляемые без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации (Указ Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 49);
- нарушение порядка вывоза товаров из Республики Беларусь (ст. 12.29);
- перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время (ст. 14.1);
- нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных (ст. 15.35);
- незаконное проникновение на охраняемые объекты (ст. 23.14);
- незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь (ст. 23.29);
- нарушение пограничного режима (ст. 23.30);
- нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь (ст. 23.31);

нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (ст. 23.32).

При квалификации случаев покушения на административное правонарушение ссылаясь на ст. 2.3 КоАП в протоколе об административном правонарушении или постановлении по делу об административном правонарушении делать не нужно, однако при описании обстоятельств совершения правонарушения в указанных документах необходимо показывать, что деяние не было доведено до конца по независящим от правонарушителя обстоятельствам. КоАП не содержит каких-либо особых правил наложения административных взысканий за покушение на административное правонарушение, но степень осуществления виновного посягательства и обстоятельства, по которым правонарушение не было доведено до конца, должны учитываться при назначении административного взыскания.

Таким образом, покушение на административное правонарушение характеризуется следующими признаками:

покушение – это умышленное действие, направленное на выполнение объективной стороны конкретного состава административного правонарушения;

характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла; действия физического лица не достигли желаемого результата по независящим от него обстоятельствам;

является основанием административной ответственности только в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части КоАП.

4.2. Соучастие в административном правонарушении

Еще одним нововведением законодательства об административных правонарушениях стало включение в КоАП ст. 2.4, в которой предусмотрен институт соучастия в административном правонарушении. Указанный институт получил свое развитие в теории уголовного права.

В соответствии со ст. 10 УК соучастие в совершении преступления является основанием уголовной ответственности. Назначение института соучастия в уголовном законе заключается в том, что он позволяет определить круг лиц, которые, не являясь исполнителями преступления, подлежат уголовной ответственности за его совершение, а также устанавливает пределы ответственности и особенности назначения наказания соучастникам преступления¹.

¹ См.: Уголовное право. Общая часть : учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О. Грунтов [и др.] ; под ред. В.М. Хомича. Минск : Тесей, 2002.

Институт соучастия в административно-деликтном законе позволяет правильно квалифицировать действия виновных, определить степень общественной опасности содеянного в целом и каждого в отдельности¹. Фактически введением данного института законодатель расширил круг лиц, которые подлежат привлечению к административной ответственности за совершение административного правонарушения наряду с исполнителем.

Согласно ч. 1 ст. 2.4 КоАП *соучастием в административном правонарушении* признается умышленное совместное участие двух или более физических лиц в совершении административного правонарушения.

Соучастие в административном правонарушении – это специфическая форма противоправного деяния, которое характеризуется не только объективными, но и субъективными признаками, прямо вытекающими из формулировки соучастия.

К объективным признакам соучастия относятся:

участие в совершении административного правонарушения двух или более физических лиц (количественный признак);

совместное участие этих лиц в совершении правонарушения (качественный признак).

Совместность участия в административном правонарушении характеризуется, во-первых, согласованностью действий всех соучастников при совершении административного правонарушения, во-вторых, направленностью усилий соучастников на достижение общего противоправного результата, в-третьих, наличием причинной связи между противоправными деяниями каждого из соучастников и наступившим противоправным результатом.

К субъективным признакам соучастия относятся:

умышленное участие физических лиц в совершении административного правонарушения (субъективная сторона каждого соучастника правонарушения характеризуется умышленной виной, т. е. лицо осознает, что действует противоправно совместно с другими лицами, предвидит возможность наступления вредных последствий, как результат такой совместной противоправной деятельности, и желает их наступления либо не желает, но сознательно допускает наступление этих последствий или относится к ним безразлично);

наличие у каждого из соучастников признаков субъекта административного правонарушения – достижение возраста, с которого наступает административная ответственность, и вменяемость физического лица.

¹ См.: Василевич Г.А., Василевич С.Г., Добрян С.В. Административно-деликтное право : учеб. пособие. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013.

Формы соучастия – это разновидности объединений соучастников в зависимости от характера выполняемых ими ролей и степени организованности.

В зависимости от характера выполняемых соучастниками ролей соучастие подразделяется на две формы:

простое соучастие (соисполнительство);

сложное соучастие.

Простое соучастие – это такое объединение соучастников, когда два и более физических лица совместно участвуют в совершении административного правонарушения в качестве исполнителей (соисполнительство). Такое соисполнительство признается группой лиц и является обстоятельством, отягчающим административную ответственность.

Сложное соучастие – это такое объединение соучастников, при котором в совершении административного правонарушения наряду с исполнителем (соисполнителями) участвуют иные лица в качестве организатора или пособника.

В отличие от УК действующий КоАП не содержит норм, которые устанавливают формы соучастия, а также особенности наложения административных взысканий отдельным соучастникам. Таким образом, согласно п. 4 ч. 1 ст. 7.3 КоАП совершение административного правонарушения группой лиц, т. е. хотя бы двумя физическими лицами, совместно участвовавшими в его совершении в качестве исполнителей, является обстоятельством, отягчающим административную ответственность.

В зависимости от того, была или не была предварительная договоренность лиц на участие в совершении административного правонарушения, соучастие можно классифицировать так:

без предварительного сговора;

с предварительным сговором.

Соучастие без предварительного сговора является наименее опасной формой соучастия. Такие соучастники заранее не согласовывают своих действий. Их совместное участие может быть установлено только в момент начала совершения административного правонарушения или в процессе его совершения.

Соучастие с предварительным сговором является более опасной формой соучастия. Такие соучастники заранее договариваются о совместном совершении административного правонарушения, однако это не означает, что все моменты совершения правонарушения должны быть ими оговорены. Предварительный сговор может касаться отдельных моментов совершения правонарушения (распределение ролей в задуманном правонарушении).

Например, при совершении мелкого хищения исполнитель заранее договорился с другим лицом (он будет выступать как пособник) о приобретении последним похищенных им предметов, ценностей.

Все соучастники в зависимости от той роли, которую они выполняют в совершении противоправного деяния, делятся на виды. Согласно ч. 2 ст. 2.4 КоАП выделяют *три вида соучастников* в совершении административного правонарушения: исполнитель, организатор и пособник.

Исполнителем в соответствии с ч. 3. ст. 2.4 КоАП признается физическое лицо, непосредственно совершившее административное правонарушение либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими физическими лицами, либо совершившее административное правонарушение посредством использования других физических лиц, не подлежащих в силу акта законодательства административной ответственности (посредственное исполнение). К последним относятся лица, не достигшие возраста, с которого наступает административная ответственность, невменяемые, а также невиновно причинившие вред. Например, лицо, добросовестно заблуждавшееся в том, что оказывает помощь соседу в перевозке какого-либо имущества, которое на самом деле является чужим, не является исполнителем мелкого хищения, так как не осознавало противоправность своего деяния, не предвидело его вредных последствий, не должно и не могло их предвидеть.

Организатором, в соответствии с ч. 4 ст. 2.4 КоАП, признается физическое лицо, организовавшее совершение административного правонарушения или руководившее его совершением. О выполнении организующей роли в совершении административного правонарушения могут свидетельствовать различные действия: планирование и подготовка противоправного деяния, подбор участников и распределение ролей между ними, выбор средств и орудий совершения административного правонарушения и др. Руководящая роль выражается в управлении действиями соучастников: дача указаний и распоряжений, обеспечение взаимодействия между соучастниками, контроль за их деятельностью, распределение результатов противоправного деяния.

Пособником признается физическое лицо, содействовавшее совершению административного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств для совершения административного правонарушения, устранением препятствий или оказанием иной помощи либо заранее обещавшее скрыть физическое лицо, совершившее административное правонарушение, орудия или средства совершения административного правонарушения, следы административного

правонарушения либо предметы, добытые противоправным путем, а равно заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

В отличие от уголовного закона, в соответствии с административно-деликтным законодательством, административная ответственность пособника наступает не во всех случаях, а лишь при оказании содействия в совершении административных правонарушений, включенных в перечень, предусмотренный ч. 7 ст. 2.4 КоАП: мелкое хищение (ст. 10.5); умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9); недобросовестная конкуренция (ст. 11.26); подделка проездных документов (ст. 11.33); нарушение правил торговли и оказания услуг населению (ст. 12.17); перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время (ст. 14.1); незаконная рубка, незаконные удаление и пересадка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности (ст. 15.22); нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных (ст. 15.35); нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты (ст. 15.37); незаконное проникновение на охраняемые объекты (ст. 23.14); незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь (ст. 23.29); нарушение пограничного режима (ст. 23.30), нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь (ст. 23.31); самовольное занятие земельного участка (ст. 23.41).

Деяствия лица, направленные на склонение другого лица к совершению административного правонарушения, именуемые в уголовном праве подстрекательством, согласно действующему законодательству об административных правонарушениях не являются основанием административной ответственности.

Квалификация действий организатора и пособника осуществляется по статье Особенной части КоАП, предусматривающей ответственность исполнителя, с обязательной ссылкой на ст. 2.4 КоАП. Например, действия исполнителя мелкого хищения квалифицируются по ч. 1 ст. 10.5 КоАП, действия организатора – по ч. 4 ст. 2.4, ч. 1 ст. 10.5 КоАП, а действия пособника – по ч. 5, 7 ст. 2.4, ч. 1 ст. 10.5 КоАП.

Являясь особой, более сложной формой совершения административного правонарушения, соучастие обуславливает определенные проблемные аспекты квалификации деяний соучастников, связанные с различной степенью активности каждого правонарушителя, наличием специальных признаков субъекта административного правонарушения. Такие особенности квалификации действий соучастников в теории уголовного права называют специальными вопросами соучастия.

Специальные вопросы соучастия:

в соответствии с ч. 6 ст. 2.4 КоАП за деяние, совершенное исполнителем и не охватывавшееся умыслом соучастников, другие соучастники административной ответственности не несут. Данная ситуация называется *эксцессом исполнителя*, который выражается в совершении исполнителем действий, которые не охватывались умыслом других соучастников. Эксцесс исполнителя – это выход им за рамки сговора соучастников.

Исполнитель в данной ситуации несет ответственность за все фактически совершенные деяния, образующие составы конкретных административных правонарушений, а организатор и пособник привлекаются к ответственности только за те деяния, о совершении которых у них имела договоренность с исполнителем;

квалификация действий соучастников в административных правонарушениях со специальным субъектом. Исполнителем в административных правонарушениях со специальным субъектом может быть только лицо, обладающее признаками специального субъекта. Лица, участвовавшие в совершении административных правонарушений со специальным субъектом, но не обладающие признаками последнего, могут нести ответственность только как организаторы или пособники, даже если они будут совершать какие-либо действия, непосредственно направленные на выполнение объективной стороны административного правонарушения;

учет при квалификации действий соучастников признаков, относящихся к одному или нескольким соучастникам. По ряду статей Особенной части КоАП в качестве квалифицирующего признака состава административного правонарушения предусмотрена повторность, связанная с фактом привлечения лица к административной ответственности в течение года за такое же деяние. В таком случае по части статьи, предусматривающей квалифицированный состав административного правонарушения, квалифицируются действия только тех соучастников, в которых усматривается повторность административного правонарушения. Действия остальных соучастников квалифицируются по части статьи, предусматривающей основной состав административного правонарушения.

Аналогичным образом должен решаться и вопрос о признании действий соучастников, совершенных при смягчающих или отягчающих обстоятельствах. Эти обстоятельства должны учитываться при квалификации деяний лишь тех лиц, в действиях которых они имели место;

неудавшееся соучастие имеет место тогда, когда действия организатора и пособника по независящим от них обстоятельствам не привели

к совершению исполнителем административного правонарушения. При неудавшемся соучастии возможны несколько вариантов квалификации.

В ситуациях, когда исполнитель не преступил к выполнению объективной стороны, отказавшись от совершения административного правонарушения, которое охватывалось умыслом соучастников, оснований для привлечения соучастников к административной ответственности нет. Даже несмотря на то что организатором или пособником были выполнены свои роли. Например, лицо создало условия для беспрепятственного доступа к имуществу, которое должен был похитить исполнитель.

В ситуациях, когда начатое исполнителем правонарушение не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, соучастники могут быть привлечены к ответственности, если статьей Особенной части КоАП предусмотрена ответственность за покушение на совершаемое соучастниками административное правонарушение;

освобождение от ответственности соучастников административного правонарушения. Действующее законодательство об административных правонарушениях не содержит норм, где бы рассматривались особенности освобождения от административной ответственности соучастников по основаниям, предусмотренным гл. 8 КоАП (при малозначительности деяния, с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность, в связи с примирением с потерпевшим, военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине, жертв торговли людьми). Освобождение одного из соучастников от административной ответственности не исключает возможность привлечения к административной ответственности остальных соучастников. Вопрос об освобождении от административной ответственности каждого из соучастников должен решаться персонально для каждого из них в соответствии с положениями статей гл. 8 КоАП.

Несмотря на отсутствие в КоАП норм, в которых бы закреплялись особенности наложения административных взысканий соучастникам административного правонарушения, степень активности, роль, а также юридически значимые признаки каждого из соучастников должны учитываться при определении справедливого и адекватного вида и размера административного взыскания.

Так, при решении вопроса об ответственности лиц, виновных в совершении административных правонарушений, судам предписано учитывать такие обстоятельства, влияющие на степень ответственности виновного, как степень участия и формы соучастия физического лица

в совершении административного правонарушения (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2014 г. № 15 «О применении судами норм Общей части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях»).

4.3. Множественность административных правонарушений

Совершение лицом двух и более административных правонарушений свидетельствует о том, что у виновного лица сформировалась устойчивая неприязнь к закрепленным в правовых нормах общеобязательным правилам поведения и является более социально опасным явлением. Следовательно, со стороны государства к виновному лицу должны применяться адекватные меры ответственности.

Подобные случаи в теории права получили наименование множественности правонарушений.

Множественность административных правонарушений – это совершение одним лицом двух и более противоправных деяний, каждое из которых на момент их оценки содержит признаки самостоятельного состава административного правонарушения и является юридически значимым для данного лица.

Из этого определения множественности вытекают следующие ее обязательные признаки:

лицом одновременно или в разное время совершаются два и более административных правонарушений;

каждое из совершенных противоправных деяний содержит все признаки самостоятельного состава административного правонарушения, предусмотренного статьями или частью статьи Особенной части КоАП;

каждое из административных правонарушений, составляющих множественность, на момент их оценки сохраняет юридическое значение (не истекли сроки давности привлечения к административной ответственности, предусмотренные ст. 7.6 КоАП, законодателем не отменена административная ответственность за какие-либо правонарушения, составляющие множественность, лицо ранее не освобождалось от административной ответственности за совершенные правонарушения, составляющие множественность, по основаниям, предусмотренным ст. 8.2–8.6 КоАП).

КоАП предусматривает две формы множественности административных правонарушений: совокупность (ст. 2.7) и повторность (ст. 2.5).

Совокупность административных правонарушений признается совершение двух или более административных правонарушений, предусмотренных различными частями статьи (статей) либо статьями Осо-

бенной части КоАП, когда статьи состоят из одной части, ни за одно из которых лицо не было привлечено к административной ответственности.

При этом не учитываются административные правонарушения, за которые лицо было освобождено от административной ответственности по основаниям, предусмотренным КоАП, либо в связи с истечением срока, по окончании которого лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.

В административно-правовой теории выделяют два вида совокупности административных правонарушений: реальную и идеальную.

Под *реальной совокупностью* административных правонарушений понимается выполнение одним лицом разными действиями нескольких составов административных правонарушений. Например, лицо, распивающее алкогольный напиток в общественном месте, выражается при этом нецензурной бранью и не выполняет неоднократных требований сотрудника ОВД прекратить административное правонарушение. Оно совершает несколько административных правонарушений: распитие алкогольного напитка в общественном месте (ст. 17.3 КоАП), мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП).

Первым признаком реальной совокупности является растянутость во времени, поскольку виновным совершается несколько противоправных деяний, а каждое из них занимает какое-то время. Разные составы проступков могут быть выполнены с минимальным интервалом времени между ними: через минуты, часы, дни и месяцы, но максимальный разрыв между каждой парой не может превышать давностного срока.

Второй признак реальной совокупности проявляется в том, что вся система противоправных действий имела место до принятия компетентными органами постановления о наложении административного взыскания хотя бы по одному из них.

Идеальная совокупность – это одновременное выполнение одним действием (действиями) нескольких составов административных правонарушений. Например, лицо, управляя транспортным средством, не имея права управления, не выполнило требования сотрудника ОВД об его остановке. Одновременно совершаются два административных правонарушения: управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством (ст. 18.19 КоАП), и невыполнение требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства (ст. 18.21 КоАП).

При наличии в действиях лица совокупности административных правонарушений каждое из совершенных деяний подлежит самостоятельной квалификации по соответствующей статье Особенной части КоАП. Административные взыскания за правонарушения, образующие совокупность, налагаются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 7.4 КоАП.

Если совершенное деяние подпадает под признаки административных правонарушений, предусмотренных разными нормами Особенной части КоАП, одна из которых является общей, а другая специальной, то совокупности административных правонарушений не будет, а ответственность наступает по специальной норме. Например, оскорбление должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, должно квалифицироваться по ст. 23.5 КоАП и дополнительной квалификации по ст. 9.3 КоАП не требуется.

Согласно ч. 1 ст. 2.5 КоАП *повторностью* совершения административных правонарушений признается совершение двух или более административных правонарушений, предусмотренных одной и той же частью статьи либо статьей Особенной части КоАП, когда статья состоит из одной части.

В ч. 2 ст. 2.5 КоАП закреплено: «совершение административного правонарушения не признается повторным, если за ранее совершенное административное правонарушение физическое лицо, его совершившее, или юридическое лицо были освобождены от административной ответственности по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, либо в связи с истечением срока, по окончании которого физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию».

Правовые последствия повторности совершения административных правонарушений выражаются в двух формах:

являются обстоятельством, отягчающим административную ответственность, содержащимся в п. 2 ч. 1 ст. 7.3 КоАП;

образуют квалифицированный состав отдельных административных правонарушений, предусмотренный отдельной частью статьи Особенной части КоАП и влекущий более строгие меры административной ответственности. При квалификации каждой из указанных ситуаций имеют свои правила и особенности.

Повторности присущи все признаки, характерные для множественности административных правонарушений, но она обладает признаками, присущими только ей и позволяющими отграничить повторность от других форм множественности.

Для вменения отягчающего основания, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 2.5 КоАП «совершение административного правонарушения повторно», необходимо установить следующие признаки повторности:

одним лицом совершено два и более административных правонарушений (количественный признак);

все административные правонарушения, образующие повторность, являются тождественными деяниями, т. е. предусмотрены одной и той же частью статьи либо статьей Особенной части КоАП, когда статья состоит из одной части (качественный признак);

за ранее совершенное административное правонарушение физическое лицо, его совершившее, или юридическое лицо не были освобождены от административной ответственности по основаниям, предусмотренным гл. 8 КоАП, либо не истек срок, по окончании которого физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию. В соответствии со ст. 2.8 КоАП физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию, если в течение одного года со дня окончания исполнения административного взыскания не совершит нового административного правонарушения.

При квалификации повторности совершения административных правонарушений, образующей квалифицированный состав правонарушения, помимо количественного и качественного признаков необходимо устанавливать временной период совершения повторного тождественного деяния. Квалифицированный состав правонарушения по общему правилу в соответствующих статьях Особенной части КоАП связан с фактом наложения административного взыскания и ограничивается годичным сроком.

Второй признак относится к характеристике совершаемых административных правонарушений. Они являются либо тождественными, т. е. совпадающими по всем признакам основного состава административного правонарушения (например, мелкое хищение и мелкое хищение, заведомо ложное сообщение и заведомо ложное сообщение), либо однородными. Такое выделение видов повторности зависит от того, совершено ли новое административное правонарушение до наложения взыскания за предыдущее или после него.

Тождественной повторностью признается совершение одним лицом двух или более административных правонарушений в течение года после наложения административного взыскания за такое же правонарушение, если это повторное правонарушение является квалифицирующим признаком. Этот признак четко обозначен в статьях Особенной части КоАП, как правило, во второй части статьи: «те же деяния», «то же действие», «то же деяние», с указанием – «совершенное повторно». Под

однородной повторностью понимается совершение одним лицом двух и более административных правонарушений, предусмотренных одной и той же частью статьи либо статьей Особенной части КоАП, когда статья состоит из одной части, если не менее чем два из них совершены в течение одного года и ни за одно из них лицо не было привлечено к административной ответственности.

Для определения множественности совершения административных правонарушений важным является определение в соответствии со ст. 2.8 КоАП *срока, по истечении которого физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.*

Физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию, если в течение одного года со дня окончания исполнения основного и дополнительного административных взысканий не совершит нового административного правонарушения.

Указанный срок начинает исчисляться только со дня окончания исполнения взысканий. Если взыскания не исполнены, то данный срок не начинался и лицо должно считаться подвергавшимся административному взысканию по данному правонарушению.

При совершении нового (второго) правонарушения, если прошел год со дня окончания исполнения ранее наложенного взыскания, лицо будет признаваться не подвергавшимся административному взысканию по первому правонарушению. Однако если по первому административному правонарушению взыскание не исполнено, то лицо будет считаться подвергавшимся административному взысканию независимо от времени прошедшего со дня наложения взыскания.

В ситуации, когда административное взыскание было исполнено, но не прошел один год со дня исполнения взыскания и было совершено новое (второе) административное правонарушение, то согласно ст. 2.8 КоАП лицо будет считаться подвергавшимся административному взысканию за совершение как первого, так и второго административного правонарушения.

Действующие КоАП и постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь не содержат норм, предусматривающих случаев прерывания срока, по истечении которого физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.

При выдаче гражданам справки о привлечении к административной ответственности целесообразно указывать только те административные правонарушения, по которым не истек годичный срок со дня окончания исполнения административных взысканий. Срок, предусмотренный ст. 2.8 КоАП, должен исчисляться применительно к каждому факту административного правонарушения.

ГЛАВА 5

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Понятие и виды

административно-правового принуждения как средства борьбы с совершением административных правонарушений

Принуждение является одним из атрибутов государственной власти. Единственным легитимным субъектом правового принуждения может выступать только государство. Создавая правовые нормы, государственная власть обязывает членов общества к их безусловному исполнению.

Исследуя природу категории «административно-правовое принуждение», не представляется возможным в достаточной степени изучить сущность такого явления вне рассмотрения «государственного принуждения» в целом. Прежде всего следует дать определение понятию «государственное принуждение» и определить его взаимосвязь с категорией «административно-правовое принуждение». Так, государственным принуждением является внешнее (физическое, имущественное или иное) публично-правовое, обладающее формальной определенностью воздействие уполномоченных на то органов государства, должностных лиц и представителей общественности на сознание и поведение субъектов, совершающих антиобщественные поступки, которые влекут установленные правовыми актами в целях борьбы с правонарушениями и иными нежелательными для общества деяниями, охраны прав человека и гражданина, общественной безопасности и правопорядка отрицательные последствия морального, физического, имущественного или организационного характера.

Государственное принуждение призвано выполнять функцию защиты общественных отношений, складывающихся в различных сферах общественной жизни, от любого рода посягательств, противоправных деяний, а также имеет своей целью предупреждение совершения противоправных действий и предотвращение возникновения негативных последствий для общественной жизни, безопасности граждан, правопорядка, общества и государства в целом.

Формы (виды) государственного принуждения можно классифицировать по различным основаниям:

предмету правового регулирования (уголовно-правовое, гражданско-правовое, административно-правовое и др.);

предметному содержанию направленности правоограничения (физическое, имущественное, организационное и др.);

органам (субъектам) применения (судебное, внесудебное, общественное принуждение);

нормативным основаниям (материально-правовое, процедурно-процессуальное);

фактическим основаниям применения (предупредительные (превентивные) меры, пресечение, восстановление, юридическая ответственность, процессуальное обеспечение).

Административно-правовое принуждение является формой государственного принуждения и, как следствие, несет в себе ряд особенностей, присущих государственному принуждению в целом.

Административно-правовому принуждению как разновидности принуждения вообще и одному из видов государственно-правового принуждения присущи все признаки последнего (например, правоприменительная деятельность, призванная обеспечить защиту правопорядка и реализуемая в рамках охранительных правоотношений, и др.). Вместе с тем, будучи конкретным видом государственного принуждения, административное принуждение обладает рядом специфических признаков, которые позволяют выделить его в качестве самостоятельного явления, характеризующегося качественной определенностью.

Административное принуждение, являясь одним из широко используемых методов государственного воздействия, включает разнородные по характеру, правовому регулированию и целевому назначению меры, которые, благодаря вхождению в его объем, приобретают похожие качества и свойства. Все это и обуславливает возможность решения вопроса об общих и сходных для них признаках содержания.

Административное принуждение является особым видом государственного принуждения, имеющим своим назначением охрану общественных отношений, складывающихся преимущественно в сфере государственного управления, административно-принудительными средствами, применяемыми компетентными органами государства и их должностными лицами.

По своему содержанию оно заключается во внешнем государственно-правовом воздействии на сознание и поведение людей в форме ограничений (лишений) личного, организационного или имущественного характера. Принуждение может выражаться в форме психологического, морального, материального или физического воздействия.

Меры административного принуждения устанавливаются государством, и им присущ властно-принудительный характер. Они используются в процессе исполнительно-распорядительной деятельности соответствующими органами государственного управления (их должностными лицами), служат результатом проявления их государственно-властных полномочий. Принудительные меры административного характера применяются органами государственного управления для воздействия на физических и юридических лиц с целью выполнения ими юридических обязанностей, пресечения противоправных действий, привлечения к ответственности правонарушителей, обеспечения общественной безопасности.

Административное принуждение применяется органами государственного управления (должностными лицами), но не всеми, а лишь теми из них, которые строго определены правовыми актами и наделены специальными полномочиями. Как правило, это правоохранительные органы, входящие в систему органов государственного управления, например: ОВД, таможенные органы, контрольно-надзорные органы, их представители. Уполномоченные на то органы (должностные лица) реализуют меры административного принуждения в процессе своей деятельности без обращения в суд.

Вместе с тем отдельные меры административного принуждения могут применяться только судьями. Это относится к случаям назначения административных взысканий. Судебный порядок рассмотрения соответствующих правонарушений и назначения административных взысканий значительно расширен и закреплён в ПИКоАП. В этой связи все меры административного принуждения можно разделить на меры, применяемые во внесудебном и судебном порядке.

Формы проявления административного принуждения различны. Это обуславливается широким разнообразием обеспечиваемых с его помощью отношений, целями, основаниями применения принуждения, содержанием компетенции органов и должностных лиц, которые наделены правом использования этих мер, и рядом других обстоятельств. Например, личные ограничения могут выражаться в административном аресте за мелкое хулиганство, задержании и доставлении нарушителя в ОВД, общественный пункт охраны порядка; к организационным ограничениям относятся закрытие предприятий общественного питания ввиду их антисанитарного состояния, приостановление функционирования зрелищных учреждений вследствие нарушения правил противопожарной безопасности; к имущественным ограничениям относятся штраф, конфискация, исправительные работы.

Все меры административного принуждения применяются для того, чтобы побудить, заставить субъекта совершить те или иные действия

либо воздержаться от них, либо подчиниться установленным правовограничениям. Таким образом, объектом принудительного воздействия в итоге оказывается не сама личность, а ее поведение.

Меры административного принуждения могут устанавливаться только правовыми актами. Применение этих мер допускается лишь на основе законов и других нормативных предписаний и только в пределах и формах, предусмотренных нормами права.

Специфика управленческих отношений объективно обуславливает необходимость самостоятельной и быстрой реакции соответствующих должностных лиц на правонарушения, оперативного использования ими дозволенных правом мер. Практически невозможно в каждом конкретном случае ходатайствовать о получении санкции на применение требуемых мер административного принуждения, при этом нарушения правопорядка должны быть прекращены немедленно, ибо они нередко угрожают личной и имущественной безопасности граждан.

Обнаруживая нарушения правопорядка или сталкиваясь с неподчинением своим законным требованиям, должностные лица органов государственного управления должны самостоятельно и без промедления применять возможные меры административного принуждения для предупреждения или прекращения противоправных действий, наказания лиц, совершающих административные проступки.

Административное принуждение осуществляется в рамках особых охранительных административно-правовых отношений, складывающихся в сфере государственного управления и охватывающих права и обязанности компетентных органов и лиц, к которым оно применяется. Применение мер административного принуждения в деятельности органов государственного управления и их должностных лиц ограничивается сферой защиты преимущественно общеобязательных правил поведения, не имеющих ведомственных границ: они распространяют свое действие на все либо большинство сфер общественной жизни. Например, правила санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, правила разрешительной системы в самом наименовании выражают ведомственную направленность, но по своей юридической сути обязательны для большого количества исполнителей. Несоблюдение их влечет административную ответственность виновных, круг которых достаточно широк.

В полном соответствии с указанными закономерностями, присущими административно-правовому регулированию, меры административного принуждения используются не только для обеспечения должного поведения непосредственно в сфере государственного управления. Они часто применяются в качестве средства правоохраны общественных от-

ношений, регулируемых иными отраслями права, подчеркивая тем самым универсальность административно-правовых средств регулирования. В этом отношении первостепенное значение приобретает роль мер административного принуждения в сфере действия норм конституционного, трудового, финансового, экологического и ряда других отраслей права¹.

Меры административного принуждения имеют своим назначением соблюдение законности и охрану правопорядка в сфере функционирования исполнительно-распорядительного аппарата, пресечение или предупреждение явлений, препятствующих (или которые могут препятствовать) нормальному управленческому процессу. Данный признак имеет особое значение, поскольку характеризует ограниченность сферы применения административно-принудительных мер в общей системе управленческих отношений, подавляющая масса которых реализуется не на основе принуждения, а с помощью убеждения.

К числу принудительных мер, которые могут применяться в целях обеспечения законности и правопорядка, поддержания государственной дисциплины органами государственного управления, относятся меры дисциплинарного и административного (в собственном смысле слова) принуждения.

Дисциплинарное принуждение применяется в рамках отношений государственной службы, на основе прямой служебной подчиненности и заключается в обеспечении надлежащего и своевременного выполнения каждым нижестоящим органом управления, его структурным подразделением или отдельным служащим распоряжений вышестоящих органов, подразделений и должностных лиц. Речь идет об обеспечении требований необходимой дисциплины там, где они не соблюдаются добровольно.

Административное принуждение существенным образом отличается от дисциплинарного: компетентный государственный орган и лица, к которым применяются меры административного принуждения, не связаны отношениями служебной подчиненности. Они могут применяться в соответствии с законом по отношению к любым субъектам независимо от того, кому они подчиняются в профессиональной деятельности. Находит объяснение то обстоятельство, что административное принуждение может применяться к широкому кругу субъектов административного права.

Наиболее близко к административному принуждению примыкает уголовное принуждение в той его части, которая применяется для охраны общественного порядка и общественной безопасности.

¹ См.: Козлов Ю.М. Административное право : учебник. М. : Юрист, 2007. С. 358.

Меры административного принуждения содержат значительно меньший объем правоограничений по сравнению с уголовными наказаниями и реализуются в наиболее динамичной сфере общественной жизни – государственном управлении. Порядок их применения отличается оперативностью, относительной простотой и экономичностью. Административное принуждение должно применяться незамедлительно, чтобы предупредить, пресечь противоправное деяние, безотлагательно установить характер правонарушения. Административное и уголовно-процессуальное принуждение являются разновидностями государственного принуждения, они также отвечают всем основным чертам государственного принуждения и форма их выражения определяется аналогичным образом. Уголовно-процессуальное принуждение – это система мер государственно-властного характера, влекущих существенное ограничение прав и законных интересов подозреваемого, свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства. Административное принуждение также содержит меры, ограничивающие уже закрепленные права и свободы граждан.

Принципиальное отличие административного принуждения от иных видов государственного принуждения заключается в том, что если последние равнозначны по своему содержанию понятию соответствующего вида юридической ответственности (уголовное принуждение – уголовная ответственность, дисциплинарное принуждение равнозначно дисциплинарной ответственности и т. д.), то понятия административного принуждения и административной ответственности не равнозначны, понятие административного принуждения значительно шире понятия административной ответственности.

Наличие в распоряжении органов государственного управления (должностных лиц) того или иного объема административно-принудительных мер не может свидетельствовать о том, что все управляющее воздействие на поведение участников регулируемых общественных отношений тождественно принуждению. Прежде всего принуждение – крайний элемент компетенции исполнительных органов (должностных лиц), а применение мер принудительного характера не всегда служит непосредственной реакцией на негативные явления. Управленческая практика знает немало случаев, когда те или иные принудительные по своей природе (скорее, по внешней форме) меры применяются не в связи с правонарушениями, а как естественное средство позитивного характера, обеспечивающее общественную безопасность, но с использованием некоторых элементов, ограничивающих права и интересы тех или иных личностей. Особенно ярко это качество проявляется, например, при проведении медико-санитарных мероприятий (при-

нудительного медицинского освидетельствования, принудительного лечения), ликвидации технических нарушений (ограничения движения транспорта, людей при крупных авариях) и т. д.

Механизм правового регулирования административного принуждения определяет цели, устанавливает основания и порядок применения соответствующих принудительных мер. Административное принуждение преследует различные цели, но все они в конечном итоге неотъемлемо связаны с обеспечением должного правопорядка и общественной безопасности. Многоплановость целей административного принуждения, разнообразный характер общественных отношений, возникающих в сфере государственного управления, охрана которых осуществляется с помощью этого вида принуждения, порождают его внутреннюю неоднородность. Административное принуждение следует рассматривать как сложное родовое явление, включающее в себя отличающиеся друг от друга по различным основаниям (признакам) группы принудительных мер.

Применение любой меры административного принуждения всегда преследует определенную цель, которая как конкретная, объективно существующая категория является не только определяющим моментом направленности принудительной акции, но и конечным, желаемым результатом правоприменительной деятельности.

Целями применения административного принуждения являются: обеспечение правопорядка и общественной безопасности, предупреждение вредных, опасных для жизнедеятельности общества явлений, последствий и правонарушений; пресечение противоправных поступков; обеспечение производства по делам об административных правонарушениях; восстановление нарушенного; наказание виновных лиц.

Важнейшим признаком административно-правового принуждения является специфическая юридическая природа оснований для его применения. Под термином «основание административного принуждения» понимается нормативная база, на основе которой к физическому или юридическому лицу могут быть применены меры правового воздействия, т. е. на основе закона, декрета, указа, постановления правительства, а также за что и в ответ на какие действия они реализуются.

Наиболее существенным основанием применения административного принуждения является, как правило, совершение административного правонарушения. Вместе с тем меры административного принуждения нельзя сводить исключительно к негативным ситуациям, возникающим в связи с совершением административных правонарушений. Их применение в отличие от уголовного принуждения может быть вызвано не только совершением административного правонарушения, но и на-

ступлением особых условий, предусмотренных правовой нормой, например катастрофой техногенного характера, эпидемией, стихийным бедствием и другими чрезвычайными ситуациями, при которых меры административного принуждения используются при отсутствии правонарушения и вины человека в целях предупреждения возникновения тех или иных опасных последствий, их локализации.

Административное принуждение – это метод воздействия государства на субъектов права, заключающийся в наложении им каких-либо правоограничений в форме применения прямо предусмотренных нормами административного права мер в связи с правонарушением (или объективно-противоправным деянием, содержащим в себе признаки состава правонарушения) или иной государственной необходимостью путем возложения на субъектов права индивидуальным правовым актом дополнительной юридической обязанности либо лишения (ограничения на использование) уже имеющихся у них прав.

Административное принуждение, являясь одним из широко используемых методов государственного воздействия, включает разнородные по характеру, правовому регулированию и целевому назначению меры. Таким образом, в связи с отсутствием нормативного закрепления названных мер в теории административно-деликтного права нет единого мнения по поводу их классификации. До 50-х годов в юридической литературе господствовала двухчленная классификация. Все меры административно-правового принуждения сводились к двум группам: административные наказания и иные меры административного принуждения, которые, будучи по своей сути принудительными, лишены характера наказания¹. В 1956 г. М.И. Еропкин обосновал трехчленную классификацию мер административного принуждения, которой долгое время придерживалось большинство ученых-административистов. По этой классификации меры административно-правового принуждения подразделяются на три группы: административно-предупредительные меры; меры административного пресечения; административные взыскания (административная ответственность). В основе этой классификации лежат цели и способ обеспечения правопорядка².

По этому вопросу имеются и другие точки зрения. Так, Д.Н. Бахрах предлагает следующую классификацию мер административно-правового

¹ См.: Студеникин С.С., Власов В.А., Евтихий И.И. Советское административное право. М., 1950. С. 173–191; Ямпольская Ц.А. Об убеждении и принуждении в советском административном праве // Вопросы административного права и финансового права. М., 1952. С. 175–181.

² См.: Еропкин М.И. О классификации мер административного принуждения // Вопросы административного права на современном этапе. М., 1963. С. 60–69.

принуждения: меры пресечения, административно-восстановительные меры и меры взыскания¹.

В последние годы многие специалисты в качестве самостоятельной группы мер административного принуждения стали выделять административно-обеспечительные (процессуальные) меры². По своему назначению указанные меры представляют собой интегрированную систему принудительных мер, используемых для сбора и закрепления доказательств, выполнения необходимых действий по делу об административном правонарушении, исполнения принятых решений. Они являются эффективным средством устранения препятствий на пути к наиболее полному, всестороннему и объективному разрешению дел. Иными словами, названные меры тесным образом связаны с реализацией института административной ответственности, создавая для этого необходимые условия.

Существующие в науке проблемы классификации мер административно-правового принуждения можно свести к трем группам:

- необходимость выделения мер административного предупреждения, пресечения и ответственности (взысканий);

- необходимость выделения административно-восстановительных мер;

- необходимость выделения мер процессуального обеспечения и их место в системе административно-правового принуждения.

Одним из самых принципиальных является разногласие по поводу выделения в составе административно-правового принуждения административно-восстановительных мер.

Исходя из приведенного выше анализа различных вариантов классификаций мер административно-правового принуждения система мер административно-правового принуждения выглядит следующим образом: меры административного предупреждения; меры административного пресечения; меры административной ответственности; процессуально-обеспечительные меры и административно-восстановительные меры.

Назначение административно-предупредительных мер состоит в предупреждении возможных правонарушений, а также в предотвращении обстоятельств, представляющих угрозу охраняемым законом интересам; создании необходимых условий для ликвидации последствий таких угроз.

Многие авторы отрицают принадлежность мер административно-правового предупреждения к принудительным мерам, так как некоторые

¹ См.: Бахрах Д.Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные тенденции развития : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1972. С. 24–34.

² См.: Административное право : учебник / под ред. А.И. Каплунова. М., 2011. С. 190.

из их видов лишены принудительного воздействия на волю и сознание людей. Меры подобного рода, несмотря на ярко выраженный профилактический характер, выражающийся как в общей, так и в персонализированной превенции, осуществляются в принудительном порядке, в процессе односторонней реализации юридически властных полномочий органов исполнительной власти. Выражаются они, как правило, в виде определенных ограничений и запретов. Это достаточно убедительно характеризует их принудительный характер. Административно-предупредительные меры не являются следствием совершения правонарушения, наоборот, они направлены на их предотвращение, эти меры предшествуют применению других мер административного принуждения, реализуемых в случаях совершения противоправных деяний. Применение, например, мер административного пресечения является предупредительной мерой по отношению к совершению иных, более тяжких нарушений.

Административно-предупредительным мерам присущи следующие характерные черты:

предупредительные меры не связаны с совершением административного правонарушения, т. е. правонарушение еще не совершено, а принудительные механизмы в отношении соответствующих лиц уже существуют;

принудительный характер мер рассматриваемой группы состоит в реализации властных и односторонних действий, которые не согласовываются с противоположной стороной (тем не менее последняя обязана исполнить предписанное ей со стороны уполномоченных органов (должностных лиц), выполнить необходимые в данной ситуации действия либо воздержаться от их совершения);

административно-предупредительные меры закреплены в законодательных и иных нормативных правовых актах, предусматривающих обязательные действия либо устанавливающих запреты и ограничения под угрозой применения административных санкций за их нарушение.

Административно-предупредительные меры очень разнообразны, они предусмотрены большим количеством нормативных актов. Вместе с тем вся их совокупность представляет собой определенную систему, которая обусловлена единой целевой направленностью. Все эти меры направлены на предотвращение вреда обществу, который может быть причинен как правонарушениями, так и иными обстоятельствами объективного характера.

Для определения особенностей и правовой природы той или иной меры, практики применения, необходима ее классификация. Таким об-

разом, имеются различия между отдельными превентивными мерами по их непосредственному назначению и характеру правоограничений.

По этому критерию среди административно-предупредительных мер можно выделить четыре группы:

меры, применяемые в целях предотвращения угрозы наступления возможных вредных, опасных, а нередко и тяжких последствий (введение карантина в местностях, пораженных эпидемией или эпизоотией, закрытие участков государственной границы при вспышке опасных инфекционных заболеваний на сопредельной территории и др.);

меры, направленные на предупреждение административных правонарушений и преступлений (таможенный досмотр, проверка документов, удостоверяющих личность);

меры, препятствующие уклонению соответствующих субъектов от исполнения ими обязанностей (реквизиция, принудительное медицинское освидетельствование и т. п.);

лечебно-предупредительные меры принуждения, значение которых заключается не только в обеспечении общественной безопасности, но и лечении опасных душевнобольных, наркоманов, больных инфекционными заболеваниями и т. д.

Все административно-предупредительные меры по непосредственной цели их применения можно разделить на две группы:

меры, применяемые с целью предупреждения совершения правонарушений;

меры, применяемые с целью предотвращения случаев возможного нарушения общественной безопасности¹.

К первой группе относятся: проверка документов, удостоверяющих личность; досмотр вещей и личный досмотр; таможенный досмотр (проверка грузов, багажа при перевозе их через государственную границу в целях предупреждения контрабанды); досмотр ручной клади, багажа и личный досмотр пассажиров гражданских воздушных судов; обязательное медицинское освидетельствование состояния лиц (например, работающих на предприятиях торговли и общественного питания, в детских воспитательных учреждениях); истребование необходимых документов (при проведении ревизий); контрольные и надзорные проверки; осмотр транспортных средств и территорий; регистрация оружия, транспортных средств, перерегистрация того и другого через определенные промежутки времени и др.

Вторая группа включает: введение карантина при эпидемиях и эпизоотиях; принудительное выселение из жилых помещений, находя-

¹ См.: Рябов Ю.С. Административно-предупредительные меры. Пермь : Кн. изд-во, 1974. С. 56–57.

щихся в аварийном состоянии; прекращение (ограничение) движения транспорта и пешеходов (при возникновении угрозы общественной безопасности); приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химические и биологические опасные вещества (в случае возникновения угрозы общественной безопасности); госпитализация или иным образом изолирование больных инфекционными заболеваниями, представляющих опасность для окружающих, и лиц с подозрениями на такие заболевания; закрытие участков государственной границы, участков дороги для движения в случаях аварии, происшествия, проведения массового мероприятия; досмотр ввозимого в зоны радиоактивного загрязнения и вывозимого из них имущества; уничтожение недоброкачественных продуктов; реквизиция (объектами реквизиции могут быть различные предметы, необходимые государству в условиях чрезвычайного и военного положения: оружие и боевые припасы к нему, транспортные средства, радиопередающие и радиопринимающие средства, оптические приборы, земельные участки, находящиеся в индивидуальной или коллективной собственности, отдельные строения и т. д.).

Полномочия по применению административно-предупредительных мер имеют многочисленные органы государственного контроля и надзора: государственные инспекции, созданные в отраслях государственного управления, ОВД, сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск при охране общественного порядка и безопасности. Например, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Закон об ОВД) ОВД предоставлено право применять следующие административно-предупредительные меры: доставлять в ОВД лиц без определенного места жительства и занятий в целях установления их личности, проверки по учетам ОВД и оказания им социальной либо медицинской помощи; лиц, имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими действиями явную опасность для себя или окружающих, с целью передачи их в организации здравоохранения или по месту жительства; задерживать и содержать в местах содержания под стражей, помещать в иные предназначенные для содержания лиц помещения подразделений ОВД несовершеннолетних при осуществлении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; лиц, направляемых на принудительное лечение от хронического алкоголизма, наркомании (ст. 24).

Сотрудники ОВД в пределах своей компетенции имеют право: проверять у граждан документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на

ОВД; производить личный обыск лиц, задержанных на основании и в порядке, установленных законом, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; участвовать в осуществлении предполетного досмотра членов экипажа воздушного судна, пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, а также грузов и почтовых отправлений, перевозимых на воздушном судне, бортовых запасов воздушного судна; проверять на охраняемых объектах у граждан документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) граждан, въезд (выезд) транспортных средств; входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других предметов, в любое время суток в жилые помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные объекты организаций и осматривать их при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление; беспрепятственно входить в жилые помещения и иные законные владения лиц, находящихся под превентивным надзором; временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов по дорогам (их отдельным участкам), а также доступ граждан на отдельные участки местности и объекты, обязывать их покинуть определенное место для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности и др. (ст. 25 вышеуказанного закона).

Неподчинение лиц при проведении названных мер административного принуждения влечет правовые последствия различного порядка. В одних случаях действия лица будут приостановлены и его намерения прекращаются, например, пассажир гражданского воздушного судна, не выполнивший требования при досмотре, к дальнейшему следованию на посадку не допускается; невыполнение мер или неподчинение в других случаях может послужить основанием для последующего привлечения к административной ответственности, например, нарушение сроков регистрации огнестрельного или газового оружия либо правил постановки его на учет при изменении места жительства влечет административную ответственность по ст. 23.49 КоАП.

Таким образом, под мерами административного предупреждения понимаются способы и средства, направленные на предупреждение правонарушений и недопущение их отрицательных, вредных последствий, а также предотвращение наступления обстоятельств, угрожающих жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Меры административного пресечения являются наиболее динамичной составляющей административного принуждения. Посредством мер

административного пресечения решаются многие правоохранные задачи: задерживаются правонарушители, изымаются запрещенные вещества и предметы, запрещаются к эксплуатации механизмы, технологии, представляющие общественную опасность, пресекаются различные нарушения законодательства и т. д. Наука административно-деликтного права не располагает общепризнанным определением понятия меры административного пресечения. Меры административного пресечения – сложное административно-правовое явление, характеризующееся комплексом присущих ему признаков. Признаки мер административного принуждения указывают на то, что эти меры: закрепляются в диспозициях норм административно-деликтного права; представляют собой действия уполномоченных органов государственной власти и их должностных лиц; имеют принудительный характер; применяются в целях пресечения преступлений, административных правонарушений, а также объективно-противоправных деяний. Меры административного пресечения направлены на недопущение отрицательных последствий преступлений и административных правонарушений, а также предотвращение наступления обстоятельств, угрожающих безопасности личности, общества и государства. Меры административного пресечения выполняют в механизме административно-правового регулирования общественных отношений функции пресечения противоправных деяний и реализуются в рамках охранительных административно-пресекательных правоотношений. Меры административного пресечения применяются при наличии определенных законом оснований и в соответствующей процессуальной последовательности.

Меры административного пресечения, имея много общего с иными мерами административного принуждения, в то же время отличаются от них своим внутренним содержанием, основаниями и порядком применения, а также теми правовыми последствиями, которые наступают для лица, в отношении которого они применяются. Исходя из той роли, которую призваны сыграть административно-пресекательные меры в правоохранительной деятельности, их необходимо рассматривать как самостоятельную, обособленную группу мер административного принуждения, особый правоохранный институт.

Специфические особенности мер административного пресечения проявляются наиболее полно при их сопоставлении с иными мерами административного принуждения. Юридическую природу мер административного пресечения объединяет с мерами административного предупреждения и мерами обеспечения производства по делам об административных правонарушениях то обстоятельство, что некоторые из вышеуказанных мер являются весьма сходными как по характеру

правоограничений, так по способу и форме реализации. Главное отличие этих мер административного принуждения заключается в целях их применения, степени самостоятельности, специфики административно-правовых отношений, в рамках которых они осуществляются. Помимо этого различие вышеперечисленных мер административного принуждения связано с механизмом их воздействия на участников общественных отношений, складывающихся в сфере административно-правовой действительности.

Меры административного пресечения – это наиболее распространенная разновидность административно-принудительных средств воздействия, применяемых в борьбе с административными правонарушениями в различных сферах государственного управления.

Основаниями для применения мер административного пресечения являются: фактическое совершение административного правонарушения; совершение объективно-противоправных деяний или наступление представляющих опасность последствий (например, применение и использование сотрудниками ОВД оружия, специальных средств, боевой и специальной техники обусловливается необходимостью быстрого и эффективного прекращения различного рода посягательств на личную безопасность, права и свободы граждан, интересы государственных и негосударственных организаций)¹.

Меры административного пресечения используются как в интересах общества, государства, так и в интересах самого правонарушителя. Прежде всего властное прекращение антиобщественной деятельности позволяет предотвратить действия, события, которые усугубили бы ответственность виновного. Например, принудительное лечение, помещение в медвытрезвитель в некоторых случаях и другие меры преследуют цель оказания помощи гражданину, совершающему противоправные действия. Меры административного пресечения применяются различными органами исполнительной власти и их должностными лицами. Наиболее широкими полномочиями по применению мер административного пресечения обладают ОВД. Меры административного пресечения не являются реализацией института административной ответственности, не содержат в себе тех ограничений прав физических и юридических лиц, которые свойственны административным взысканиям. Вместе с тем меры административного пресечения часто являются предпосылками для административного взыскания. Административно-пресекательные действия по общему правилу осуществляются соответствующими ор-

¹ См.: Административное право : учебник / под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М., 1999. С. 303–304.

ганами исполнительной власти и их должностными лицами в форме обычных служебных актов, в ходе выполнения возложенных на них задач и функций.

Меры административного пресечения в своей совокупности образуют определенную систему. Системное представление о мерах административного пресечения помогает глубже уяснить их правоохранительную сущность, правильно реализовывать законодательные предписания, содержащие в себе меры административного пресечения. При этом в основу систематизации мер административного пресечения должны быть положены устойчивые функциональные связи, требования логической упорядоченности составных компонентов системы, а также четкая системно-структурная определенность. Система мер административного пресечения это совокупность административно-принудительных средств, которые могли бы рассматриваться как интегративно, так и в своей внутренней дифференциации.

Единого нормативного акта, регулирующего систему мер административного пресечения, основания и порядок их применения, в Республике Беларусь нет. Пресекательная деятельность регламентируется многими законами и подзаконными актами.

Перечень средств и способов пресечения, содержащихся в правовых актах, не является исчерпывающим. Согласно ст. 27 Закона об ОВД сотрудник ОВД применяет физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, подручные средства для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, самообороны, преодоления противодействия его законным требованиям, если ненасильственными способами это сделать невозможно.

Исходя из цели и способа воздействия выделяют обычные (общие) и особые (специальные) меры административного пресечения.

К обычным (общим) относятся меры пресечения:

применяемые непосредственно к правонарушителю (требование прекратить неправомерное поведение; превентивное задержание и доставление; принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, опасными для окружающих; сокращение сроков пребывания на территории Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства и др.);

имущественного характера (изъятие огнестрельного охотничьего оружия; снос самовольно возведенных строений и др.);

технического характера (запрещение эксплуатации неисправного транспорта; приостановление работы предприятий ввиду нарушения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности; запрещение или ограничение ремонтно-строительных работ на улицах и до-

рогах, если не соблюдаются требования по обеспечению общественной безопасности, и др.);

финансового характера (прекращение кредитования; сокращение бюджетного финансирования, отзыв лицензии, дающей право осуществлять финансовые операции; изъятие (взимание) в доход бюджета сумм, полученных предприятиями, учреждениями и организациями в результате нарушения финансовой дисциплины, законодательства о ценах, реализации нестандартной продукции, и др.);

медико-санитарного характера (отстранение от работы инфекционных больных; принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, опасными для окружающих; запрещение эксплуатации предприятий торговли или общественного питания из-за их антисанитарного состояния и др.);

связанные с осуществлением лицензионно-разрешительной системы (аннулирование разрешения на постоянное проживание иностранного гражданина; приостановление действия лицензии и др.).

Требование прекратить противоправное деяние предъявляется специально уполномоченными должностными лицами, наделенными особыми государственно-властными полномочиями при необходимости немедленно прекратить противоправное деяние. Так, согласно ч. 1 ст. 25 Закона об ОВД сотрудники ОВД имеют право требовать от граждан соблюдения общественного порядка. Подобными полномочиями обладают военнослужащие внутренних войск; по вопросам своего ведения главный санитарный врач Республики Беларусь, главные санитарные врачи областей, городов, районов, районов в городах и их заместители; главные государственные ветеринарные инспекторы и их заместители и т. д.

Требование прекратить противоправное деяние может выражаться в устной или письменной форме.

Под мерами административного пресечения понимаются способы и средства принудительного воздействия, применяемые в целях прекращения противоправного деяния, предотвращения его общественно опасных последствий, а также для создания возможности для последующего привлечения нарушителя к юридической ответственности¹.

Таким образом, целью применения мер административного пресечения является прекращение не только неправомерных действий, но и действий, создающих угрозу для личной и общественной безопасности, а само административное пресечение можно определить как специальный административно-правовой инструмент или же механизм, посредством которого уполномоченные органы осуществляют свои функции.

¹ См.: Коренев А.П. Административное право России : в 2 ч. М., 1996. Ч. 1. С. 194–195.

Меры процессуального обеспечения, являясь разновидностью мер административного принуждения, применяются в целях пресечения правонарушения, установления личности правонарушителя, обстоятельств совершения правонарушения, обнаружения и фиксации необходимых доказательств, изъятия и хранения вещей и документов для определения их дальнейшей судьбы.

Назначение этих мер состоит в том, чтобы создать необходимые условия для реализации норм материального права, устанавливающих ответственность за правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения постановлений по делу об административном правонарушении. Их применение служит целям реализации преимущественно административных взысканий.

Перечень процессуальных мер содержится в ст. 8.1 ПиКоАП.

В административно-правовой науке нет единства взглядов по поводу обособления административно-восстановительных мер в самостоятельную группу. Сторонники выделения этих мер в самостоятельную группу отмечают, что целью их применения является возмещение причиненного ущерба, восстановление прежнего положения вещей. К восстановительным мерам ученые относят, как правило, меры материальной ответственности, а также снос самовольно возведенных строений и сооружений, административное выселение из самовольно занятых помещений, изъятие у организаций незаконно полученных денежных средств, взыскание недоимки, пени¹.

Действующее административно-деликтное и процессуально-исполнительное законодательство предусматривает юридические основания и механизм применения восстановительных санкций в административном процессе.

Во-первых, в соответствии со ст. 7.8 КоАП «физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или юридическое лицо, признанное виновным и подлежащее административной ответственности, обязаны возместить вред, причиненный административным правонарушением»;

во-вторых, п. 3 ч. 1 ст. 7.2 КоАП предусматривает в качестве смягчающего обстоятельства «добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание»;

в-третьих, ст. 8.3 КоАП закрепляет возможность освобождения от административной ответственности при добровольном возмещении или устранении причиненного вреда либо исполнении возложенной на лицо

¹ См.: Бахрах Д.Н. Административное право России : учеб. для вузов. М., 2000. С. 447–448.

обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание;

в-четвертых, п. 4 ч. 1 ст. 6.2 ПиКоАП определяет, что по делу об административном правонарушении подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного административным правонарушением;

в-пятых, ст. 11.6 ПиКоАП обязывает судью или должностное лицо органа, ведущего административный процесс, уполномоченные органы рассматривать дела об административных правонарушениях и при их рассмотрении выяснять в качестве одного из обстоятельств наличие вреда, причиненного административным правонарушением;

в-шестых, процессуально-исполнительным законодательством (гл. 22 ПиКоАП) предусмотрен добровольный и принудительный порядок исполнения постановления о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате совершения административного правонарушения.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Следует ли выделять в отдельную группу административно-восстановительные меры?» Ответить на него можно, проанализировав понятие «потерпевший». В соответствии со ст. 4.2 ПиКоАП «потерпевшим является физическое лицо, которому административным правонарушением причинены вред жизни или здоровью либо имущественный или моральный вред, а также юридическое лицо, которому причинен имущественный вред или вред деловой репутации».

Такая форма государственного принуждения, как восстановление не свойственна самой природе административно-правового принуждения, а восстановительную функцию выполняют отчасти пресекательные и меры административной ответственности. Восстановительные меры возможно применять только при наличии противоправного поведения. Восстановление является разновидностью ответственности (причем ответственности перед тем, кому нанесен вред данным правонарушением) и предполагает прежде всего возмещение вреда (материального или морального) потерпевшей стороне. Данный вид ответственности характерен для гражданского права, в какой-то мере для финансового, природоресурсного и экологического права, но не для исконно публичных отраслей права – уголовного и административно-деликтного, где ответственность наступает не перед тем, кому реально причинен вред, а перед государством.

Следовательно, если административным правонарушением причинен только имущественный вред, то можно говорить только об административно-восстановительном механизме в рамках административного процесса.

5.2. Понятие, основные черты и принципы административной ответственности

Административная ответственность наряду с уголовной, гражданской и дисциплинарной выступает одним из видов юридической ответственности, устанавливаемой государством путем издания правовых норм, определяющих основание административной ответственности; правовые условия привлечения к административной ответственности, а также условия, исключающие и ограничивающие ее; субъектов административной ответственности; санкции (административные взыскания), которые всегда и везде выступают абсолютным элементом той или иной разновидности правовой ответственности, ибо по характеру санкции определяется и вид правовой ответственности.

Административной ответственности как виду юридической ответственности присущи все признаки последней. Она регулируется нормами права, состоит в официальном осуждении лица и применении к нему уполномоченными субъектами власти санкций правовых норм за совершенное правонарушение в процессуальной форме. Таким образом, названные родовые признаки юридической ответственности в административном праве наполняются специфическим административно-правовым содержанием. Это касается оснований возникновения административной ответственности, ее мер, процедуры применения и исполнения этих мер.

В административно-деликтном праве функцию наказания правонарушителей и следовательно мер ответственности выполняют административные взыскания.

При наличии юридического факта (административного правонарушения) «включается» механизм санкции правовой нормы и санкция из потенциальной возможности применения наказания преобразуется в действительное административное наказание, т. е. административное взыскание.

Действующий КоАП в отличие от предшествующего законодательства об административных правонарушениях формулирует понятие административной ответственности, акцентирует внимание на ее особенностях, дающих возможность отграничить ее от иных видов юридической ответственности. В ст. 4.1 закреплено: «административная ответственность выражается в применении административного взыскания к физическому лицу, совершившему административное правонарушение, а также к юридическому лицу, признанному виновным и подлежащему административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом».

Основные признаки административной ответственности можно свести к следующему.

Во-первых, она является составной частью административного принуждения как вида государственного принуждения и обладает всеми его качествами (в частности, осуществляется многими органами государственной власти и в рамках внеслужебного подчинения и т. д.). Вместе с тем в административно-деликтном праве из всех многочисленных мер административного принуждения (досмотр, задержание, реквизиция, изъятие и т. д.) только административные взыскания выполняют функцию наказания и только их применение влечет наступление административной ответственности (ст. 6.1 КоАП).

Во-вторых, она наступает за нарушение норм и правил, которые носят общеобязательный характер.

В-третьих, в отличие от других видов юридической ответственности, из которых не все имеют свою собственную отраслевую нормативно-правовую базу или имеют ее не в полном объеме (в частности, дисциплинарная ответственность ее вообще не имеет, а уголовная и гражданско-правовая реализуются через нормы уголовно-процессуального права, гражданско-процессуального права и хозяйственный процесс соответственно), административная ответственность урегулирована нормами именно административного права (материальными и процессуальными), которые содержат исчерпывающие перечни административных правонарушений, видов административных взысканий и субъектов, правомочных их налагать, детально регулируют этот процесс и в своей совокупности составляют нормативную основу административной ответственности и процессуальный порядок привлечения к ней.

В-четвертых, фактическим основанием административной ответственности является административное правонарушение, в то же время как уголовной – преступление, дисциплинарной – дисциплинарный проступок, материальной – причинение материального вреда (ущерба) или гражданско-правовой деликт. Субъектами административной ответственности могут быть как физические, так и юридические лица – предприятия, учреждения, организации, а тогда как уголовной и дисциплинарной – только физические.

В-пятых, процедура (процесс) привлечения к административной ответственности более проста, оперативна и экономична по сравнению с аналогичными проявлениями иных видов юридической ответственности (в частности, уголовной и гражданско-правовой), хотя и содержит при этом все необходимые гарантии законности его проведения и осуществления права на защиту (причем защиту не только судебную, как в случае с уголовным и гражданским процессом).

В-шестых, административное взыскание как мера административной ответственности всегда назначается органом или должностным лицом на неподчиненных ему субъектов, что существенно в этом плане отличает ее от дисциплинарной ответственности, которая (как и ответственность административная) регулируется в большинстве своем нормами административного права.

В-седьмых, административное взыскание как мера административной ответственности может назначаться широким кругом уполномоченных на это субъектов (ст. 3.1 ПИКопАП предусматривает в качестве таковых 27 видов несудебных органов, а также суд). Дисциплинарные взыскания могут назначаться только органами и должностными лицами, наделенными дисциплинарной властью (в пределах их компетенции), уголовные наказания – только судом, меры гражданско-правовой и материальной ответственности в большинстве своем также только в судебном порядке (за исключением ряда случаев решения вопроса о материальной ответственности в административном порядке или в соответствии с трудовым законодательством – гл. 37 ТК).

В-восьмых, меры административной ответственности в случае правонарушения применяются не всеми органами и должностными лицами, представляющими в общественных отношениях, регулируемых нормами административного права, исполнительную власть. Действующее законодательство определяет специальных субъектов, имеющих право привлекать к административной ответственности. Как правило, это органы, в управленческой компетенции которых преобладает удельный вес правоохранительных функций и полномочий по применению административно-принудительных мер (разнообразные контрольно-надзорные органы и их должностные лица).

В-девятых, практическая реализация административной ответственности не влечет за собой судимости, что существенно отличает ее в этом плане от ответственности уголовной и сближает с ответственностью дисциплинарной, где так же, как и при административной ответственности, лицо считается подвергнутым взысканию (наказанию) в течение установленного срока (один год, хотя методика его отсчета все же разная).

В-десятых, специфическая особенность административной ответственности заключается в том, что ее целью является не только защита административно-правовых норм в интересах обеспечения их реального исполнения, соблюдения и применения. Из характера задач законодательства об административной ответственности (защита человека, его прав и свобод, окружающей среды и санитарно-эпидемического благополучия населения и т. д.) вытекает вывод, который отражен в Особенной части КоАП – к административной ответственности могут привле-

каться нарушители требований, содержащихся в нормах иных отраслей права. Имеются в виду нормы конституционного (гл. 9), экологического (гл. 15), финансового (гл. 11), предпринимательского (гл. 12) права и т. д.

Важная черта административной ответственности состоит и в том, что ее можно рассматривать как совокупность материальных и процессуальных правоотношений, т. е. материально-деликтных, вызванных совершением конкретного правонарушения, и административно-процессуальных, связанных с необходимостью собрать материалы о правонарушении и лице, его совершившем, рассмотреть дело, вынести законное, обоснованное и справедливое решение, обеспечить его исполнение. Нередко при реализации административной ответственности материальные и процессуальные правоотношения как бы сливаются, образуя единое целое. Например, штраф налагается и взимается на месте совершения административного правонарушения в порядке так называемого ускоренного процесса ввиду очевидности и простоты самого характера административного правонарушения (ст. 10.3 ПИКопАП).

Несмотря на имеющиеся отличия административной ответственности от других видов юридической ответственности, общим для всех них является то, что основанием возникновения любого вида юридической ответственности всегда выступает тот или иной вид правонарушения (административного, дисциплинарного, уголовного и др.). Это не только правонарушение, перечень таких оснований более широк.

Таким образом, основаниями административной ответственности следует считать совокупность факторов, наличие которых может повлечь за собой данный вид юридической ответственности:

нормативное основание, т. е. наличие норм права, устанавливающих административную ответственность и регулирующих ее;

фактическое основание, каковым является деяние (действие или бездействие) конкретного лица, нарушающего правовые предписания, охраняемые административными санкциями (наличие административного правонарушения);

процессуальное основание, каковым является правоприменительный акт компетентного субъекта о назначении административного взыскания на конкретное лицо за конкретное административное правонарушение.

Процессуальное основание административной ответственности так же неотъемлемо, как нормативное и фактическое, поскольку любые нормы права, устанавливающие юридическую (в том числе и административную) ответственность, на практике реализуются посредством принятия (издания) полномочным на то органом или должностным

лицом индивидуальных юридических актов, основанных на требованиях соответствующих материальных и процессуальных норм. Иными словами, нормативное и фактическое основания административной ответственности, т. е. конкретное противоправное деяние и норма права, устанавливающая административную ответственность за него, могут иметь место, но до издания (наличия) соответствующего акта государства в лице его органа или должностного лица о привлечении виновного субъекта к административной ответственности за совершение им деяния в нарушение требований данной нормы (данный акт именуется как постановление о назначении административного взыскания) самой административной ответственности как таковой не будет.

Административная ответственность – это разновидность юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченными на то органами или должностными лицами административного взыскания к гражданам и юридическим лицам, совершившим административное правонарушение.

Раскрытие сущности административной ответственности предполагает уяснение ее целей, а также средств их достижения. Категория «цель» показывает назначение юридической ответственности в обществе.

Цели административной ответственности – это те конечные результаты, к которым стремится государство при ее реализации. От того, какие будут поставлены цели перед административной ответственностью, зависят подходы государства к борьбе с административными правонарушениями, выбор строгости мер, применяемых к правонарушителям. Проблема целей административной ответственности является недостаточно разработанной. В известной мере это объясняется отсутствием в административном законодательстве нормы, определяющей цели административной ответственности, как это имеет место в уголовном законодательстве.

В теории права обычно отмечают, что юридическая ответственность преследует две цели – защиту правопорядка и воспитание граждан, которые конкретизируются в функциях юридической ответственности, причем их содержание различно в зависимости от вида ответственности.

Цель административной ответственности опосредуется через функции, которые она выполняет: превентивную (или предупредительно-воспитательную, причем здесь выделяют частную и общую превенцию), репрессивную (именуемую еще карательной или штрафной) и сигнализационную.

Первая призвана осуществлять общее предупреждение правонарушений, т. е. побуждать субъектов права к соблюдению и уважительному отношению к закону. Ее неотъемлемой частью является нравственная

перестройка личности, в основе которой лежит моральное воздействие на субъект правоотношения, предотвращающее его противоправное поведение.

Вторая проявляется в тех неблагоприятных последствиях, которые выражены в санкциях правовых норм и которые должен претерпевать правонарушитель в силу совершенного им противоправного деяния.

Третья функция находит свое отражение при характеристике правонарушителя. Так, продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его, либо повторное в течение года совершение однородного административного правонарушения лицом, ранее уже привлекавшимся к административной ответственности, является обстоятельством,отягчающим административную ответственность (ст. 7.3 КоАП), и сигнализируют о необходимости применения наиболее строгих мер административного наказания к виновному лицу.

Цели административной ответственности можно определить и через цели административного взыскания как меры этой ответственности, ибо данные цели имеют не только репрессивный характер, но и явную предупредительную, профилактическую направленность, о чем прямо изложено в ст. 6.1 КоАП.

К таким целям относятся воспитание физического лица, совершившего административное правонарушение; предупреждение совершения новых административных правонарушений физическим и юридическим лицом, совершившим такое правонарушение (частное предупреждение); предупреждение совершения административного правонарушения другими лицами (общее предупреждение).

Превентивная (профилактическая, предупредительно-воспитательная) функция административной ответственности выводится законодателем на передний план.

Рассматривая юридическую (в том числе и административную) ответственность как некое материальное охранительное отношение, можно сделать вывод о том, что это правоотношение, являясь по своей природе длящимся, имеет определенные стадии своего развития, причем за основу выделения определенных стадий юридической ответственности следует брать соотношение степени познания совершенного правонарушения уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами и изменений, происходящих в правовом статусе правонарушителя, т. е. в объекте правоотношения ответственности.

Под принципами административной ответственности следует понимать основные правовые начала, характеризующие ее сущность, смысл и назначение. При всей внешней декларативности они имеют большое

значение, служат теоретико-познавательным фундаментом правовой подотрасли административного права – административной ответственности и своего рода ценностным ориентиром для правотворчества и правоприменения в данной сфере. В качестве отдельных формул они закреплены в нормах права, что придает им государственную и нормативную определенность, обязательность их исполнения при привлечении виновных к административной ответственности.

Впервые в административном законодательстве принципы административной ответственности получили системное закрепление в ст. 4.2 КоАП. К ним относятся принципы законности, равенства перед законом, неотвратимости ответственности, виновной ответственности, справедливости, гуманизма.

Принцип законности привлечения к ответственности означает, что ответственность за административные правонарушения наступает лишь в случаях, прямо предусмотренных предписаниями соответствующих правовых норм, и в строгом соответствии с установленными для этого требованиями. Административная ответственность должна наступать только за деяние, являющееся противоправным, т. е. запрещенным нормами права. К виновным могут быть применены меры воздействия только в пределах и видах, предусмотренных санкцией административно-правовой нормы. С точки зрения процессуальной стороны административной ответственности главное требование законности состоит в том, чтобы ответственность данного конкретного физического или юридического лица была строго обоснованной.

Нарушение требований законности, предъявляемых к ее материальной и процессуальной стороне, превращает ответственность в незаконное, грубое нарушение прав участников общественных отношений.

Действующим законодательством предусмотрены и специальные гарантии законности привлечения к административной ответственности, предупреждающие и всячески пресекающие выход за рамки закона, злоупотребления и ошибки при применении как материально-правовых норм (неправильная юридическая квалификация деяния, определение меры административного наказания вне пределов предусмотренной для этого санкции соответствующей статьи КоАП), так и норм процессуальных (процедуры рассмотрения дела об административном правонарушении по существу, сбор, фиксирование и исследование доказательств, обжалование вынесенного по делу постановления и др.).

Принцип равенства перед законом означает, что физические лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом и подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного

и должностного положения, места жительства или места пребывания, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица, привлекаемые к административной ответственности, также равны перед законом и подлежат административной ответственности независимо от формы собственности, местонахождения, организационно-правовой формы и подчиненности и т. д.

Неотвратимость как принцип административной ответственности подразумевает, что любое административное правонарушение должно быть раскрыто, лицо, его совершившее, подвергнуто ответственности, а наложенное взыскание реально исполнено. Ни одно административное правонарушение не должно оставаться безнаказанным. Безнаказанность всегда провоцирует новые правонарушения, способствует формированию у правонарушителей более стойких антиобщественных наклонностей и привычек. Реализация данного принципа является существенным фактором эффективной борьбы с правонарушениями вообще и административными правонарушениями в частности, а также является одним из основных показателей качества всей правоохранительной и правоприменительной деятельности уполномоченных на это государственных органов и должностных лиц.

Принцип наступления ответственности только при наличии вины в действиях правонарушителя предусматривает, что без вины вообще беспредметно говорить об административном правонарушении, а следовательно, и об ответственности за него. В КоАП прямо закреплено, что каждое физическое лицо, признанное виновным в совершении административного правонарушения, а также юридическое лицо, вина которого по отношению к совершенному административному правонарушению установлена, подлежат привлечению к административной ответственности (ч. 5 ст. 4.2); лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина (ч. 6 ст. 4.2).

Наличие вины физического лица означает осознание этим лицом противоправности своего поведения и последствий, а юридическое лицо признается виновным, когда будет установлено, что у него имела возможность для соблюдения норм и правил, за нарушение которых установлена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению этих норм и правил.

Справедливость как принцип юридической ответственности выражается в том, что мера административной ответственности должна быть соразмерна с тяжестью совершенного административного правонару-

шения. При привлечении лица к ответственности за совершение того или иного административного правонарушения правоприменитель должен учесть все обстоятельства совершенного правонарушения (время, место, способ совершения правонарушения, наличие или отсутствие в деле обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, и др.) и с учетом всех этих обстоятельств определить меру ответственности в пределах санкции соответствующей правовой нормы Особенной части КоАП. За одно правонарушение лицо подлежит административной ответственности только один раз (хотя одновременно могут быть применены несколько видов административных взысканий, например штраф с конфискацией имущества). Закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не может иметь обратной силы.

Принцип гуманизма в применении мер административной ответственности означает прежде всего то, что эти меры должны быть справедливыми и разумными, соразмерными характеру административного правонарушения. Они могут применяться лишь тогда, когда это действительно необходимо для воспитания самого правонарушителя и других неустойчивых членов общества, и не должны быть жестокими. Необходимо помнить об индивидуализации применяемых мер административной ответственности в зависимости от конкретных обстоятельств и тяжести совершенного правонарушения, личности правонарушителя. Смягчение мер административной ответственности или вообще неприменение последних возможно, если цели административной ответственности могут быть достигнуты иным путем. Одинаково негуманным и несправедливым будет как неразумное завышение наказания виновному лицу, так и его необоснованное снижение злостному правонарушителю.

5.3. Субъекты административной ответственности

В соответствии со ст. 4.3 КоАП административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста. С 1 марта 2007 г. с вступлением в силу Кодекса порог административной ответственности снижен за ряд административных правонарушений с 14 лет, перечень которых закреплен ч. 2 ст. 4.3.

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее установленного возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно сознавать его фактический характер или противоправность.

Несовершеннолетние (от четырнадцати до восемнадцати лет) за совершение административных правонарушений несут административную ответственность в соответствии с КоАП. На них не может налагаться административное взыскание в виде административного ареста, а на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не могут налагаться также административные взыскания в виде штрафа (за исключением случаев, когда они имеют свой заработок, стипендию и (или) иной собственный доход) или исправительных работ.

На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может налагаться административное взыскание в виде предупреждения независимо от того, предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части КоАП.

Лица, на которых распространяется статус военнослужащего, а также лица начальствующего и рядового состава ОВД, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям несут ответственность за совершение административных правонарушений на общих основаниях. К указанным лицам не могут быть применены административные взыскания в виде исправительных работ или административного ареста, а к военнослужащим срочной военной службы – и штраф.

Физические лица, кроме указанных в ч. 1 ст. 4.7 КоАП, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине, за совершение административных правонарушений несут административную ответственность на общих основаниях.

Административная ответственность юридических лиц – это применение к организациям, обладающим административной правосубъектностью, административных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных государством норм, правил, стандартов в целях государственного осуждения противоправной деятельности юридических лиц и выполнения возложенных на них обязанностей.

Наложение административного взыскания на юридическое лицо не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное должностное лицо юридического лица, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности должностного лица юридического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

В 2010 г. национальное законодательство об административной ответственности применительно к субъектам административной ответственности претерпело изменения. Закон Республики Беларусь

от 30 ноября 2010 г. № 198-З «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» ввел ряд новаций, направленных главным образом на ужесточение ответственности владельцев транспортных средств.

Так, корректировке подвергся основополагающий принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 2.7 ПИКоАП. Применительно только к административным правонарушениям в области безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (гл. 18 КоАП). В соответствии со ст. 4.9 КоАП в случаях фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или стоянки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства, в случае, если собственником (владельцем) транспортного средства является юридическое лицо, привлечению к административной ответственности подлежит лицо, управлявшее таким транспортным средством.

При наличии у органа, ведущего административный процесс, до вынесения постановления о наложении административного взыскания в порядке, предусмотренном ч. 3¹ ст. 10.3 ПИКоАП, информации о лице, управлявшем транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения, административной ответственности подлежит это лицо. Собственник (владелец) транспортного средства не подлежит административной ответственности, если при ведении административного процесса будет установлено, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

Тем самым установлена возможность привлечения лица к административной ответственности без вины (институт «объективного вменения»), которая законодательно закреплена в ряде зарубежных стран, в том числе и Российской Федерации.

Данный метод фиксации административных деликтов в области дорожного движения существенно изменил традиционные подходы к назначению административных взысканий (учет личности нарушителя, его имущественного положения, смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств и др.) и тем самым фактически исключил из

этого процесса общепринятый в юриспруденции принцип индивидуализации назначения наказания.

Совершенствование правовой основы привлечения собственников (владельцев) транспортных средств к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения является актуальной задачей.

Действующее административно-деликтное законодательство (ст. 4.5 КоАП) предусматривает перечень административных правонарушений, ответственность за которые наступает только при наличии требования потерпевшей стороны, выраженному в форме заявления, и подлежит прекращению в случае примирения с лицом, в отношении которого ведется административный процесс. В случае совершения деяний, предусмотренных ст. 9.1 КоАП, административный процесс может быть начат прокурором либо по его письменному поручению должностным лицом ОВД при отсутствии указанного требования и не подлежит прекращению в случае примирения потерпевшего либо законного представителя с лицом, в отношении которого ведется административный процесс (ст. 9.4 ПИКоАП).

К таким административным правонарушениям относятся умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания (ст. 9.1 КоАП); клевета (ст. 9.2 КоАП); оскорбление (ст. 9.3 КоАП); отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 9.6 КоАП); нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности (ст. 9.21 КоАП); присвоение найденного имущества (ст. 10.6 КоАП); причинение имущественного ущерба (ст. 10.7 КоАП); уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений (ст. 10.8 КоАП); умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9 КоАП); недобросовестная конкуренция (ст. 11.26); нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 18.17); нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения (ч. 4 ст. 18.23) в случае причинения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества; разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны либо персональных данных (ст. 22.13).

ГЛАВА 6

НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ

6.1. Понятие, цели и основания применения административного взыскания

Понятие административного взыскания является одним из основных в теории и практике административно-деликтного права.

Если административная ответственность – это реакция государства на совершенное лицом противоправное деяние, то административное взыскание является мерой такой ответственности, средством позволяющим «покарать лицо» в соответствии с общественной вредностью и характером совершенного правонарушения, а также характеристикой самого лица и совокупностью всех смягчающих и отягчающих его вину обстоятельств¹.

Как считает Д.Н. Бахрах, административные наказания – это разновидность административного принуждения. От иных мер административного принуждения они отличаются тем, что являются карательными санкциями, преследуют специфические цели, применяются в строго урегулированном процессуальном порядке. Административные наказания применяются за нарушение норм административного, конституционного, трудового, финансового, гражданского, гражданско-процессуального, уголовно-процессуального и других отраслей права. Их назначение наносит виновному правовой урон, временно ухудшает его правовое положение (ограничивает права, возлагает дополнительные обязанности), а также создает состояние наказанности, которое прекращается, если лицо в течение года не совершило нового административного правонарушения. К тому же административное наказание всегда выражает данную государством официально и гласно отрицательную оценку совершенного правонарушения².

По определению С.Г. Василевича, административное взыскание – это предусмотренная КоАП мера ответственности за административное правонарушение, налагаемая уполномоченным субъектом в порядке,

¹ См.: Семенюк Д.П. Пути совершенствования мер административной ответственности // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2016. № 2 (32). С. 19.

² См.: Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Стариков Ю.Н. Административное право : учебник. 3-е изд. пересмотр. и доп. М. : Норма, 2008. С. 562.

сроки и пределах, предусмотренных ПИКоАП, которая способствует восстановлению справедливости, нарушенной виновным лицом, путем возмещения причиненного вреда в установленном порядке и имеет целью формирование правового порядка¹.

Рассматривая административное взыскание как одну из разновидностей административно-принудительных мер, А.И. Сухаркова отмечает, что она обладает всеми признаками, характерными для данного вида государственного принуждения. По ее мнению, в этом проявляется диалектическая связь отдельного и общего. Для понимания правовой природы административных взысканий недостаточно их общности с другими мерами административного принуждения, необходимо еще выявить черты, присущие административному взысканию, его назначение и место в системе принудительных мер².

Наложение административного взыскания осуществляется в соответствии с установленными в ст. 6.1 КоАП целями:

воспитание физического лица, совершившего административное правонарушение;

предупреждение совершения новых правонарушений как самим физическим лицом, совершившим такое правонарушение, так и другими физическими лицами;

предупреждение совершения новых административных правонарушений юридическим лицом;

восстановление справедливости.

Применение административного взыскания является основанием для взыскания с физического или юридического лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном законодательством.

В теории выделяют нормативное, фактическое и процессуальное основания применения административного взыскания.

Нормативным основанием является система закрепленных в Основной части КоАП и законодательных актах правовых норм (запретов), устанавливающих административную ответственность.

Фактическим основанием является совершение административного правонарушения.

Процессуальное основание – постановление должностного лица (органа, ведущего административный процесс) о наложении административного взыскания.

¹ См.: Василевич Г.А., Василевич С.Г., Добрян С.В. Административно-деликтное право : учеб. пособие. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. С. 144.

² См.: Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013, ч. 2 : Административно-деликтное право. Процессуально-исполнительное право / И.В. Козелецкий [и др.]. С. 102.

Например, основаниями привлечения лица к административной ответственности за мелкое хулиганство будет являться запрещенное ст. 17.1 КоАП (нормативное основание) оскорбительное приставание к гражданам, совершаемое из хулиганских побуждений (фактическое основание), и на основании доказанной вины лица вынесение судом постановления о наложении административного взыскания (процессуальное основание).

Следует отличать административное взыскание от уголовного наказания, дисциплинарного взыскания и других мер государственного принуждения или общественного воздействия.

Отграничение можно провести по критериям.

Правовая природа. Правовые признаки административного взыскания имеют наибольшее сходство с уголовными взысканиями. Это объясняется сходством задач и функций уголовного и административного права как *охранительных отраслей права*, что закономерно реализуется в их карательной направленности.

Как правильно отмечает А.И. Сухаркова, за совершение любого правонарушения применяются карательные санкции. Правовая система Республики Беларусь охраняется тремя видами карательных санкций: уголовными, административными, дисциплинарными. Так, за нарушение правил охраны труда, санитарных, экологических норм, норм природопользования, права собственности могут применяться административные и дисциплинарные взыскания, а также уголовные наказания. Сходство этих санкций заключается в том, что они защищают правопорядок; установлены законами; применяются за виновные противоправные действия (правонарушения); законодательством закреплены процедуры применения карательных санкций и полномочия субъектов, которые вправе это делать; их применение к виновному влечет для него неблагоприятные последствия, а также состояние наказанности в течение установленных законами сроков¹.

Дисциплинарные взыскания непосредственно связаны со служебными отношениями и налагаются за совершение проступков, нарушающих данные отношения.

Источник правового регулирования. Виды уголовных наказаний, их, содержание, порядок назначения и освобождения от ответственности закреплены только в УК. Для административной ответственности источниками являются КоАП, а также указы и декреты Президента Рес-

¹ См.: Административное право : учеб. пособие: в 2 ч. / под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внут. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внут. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013, ч. 2 : Административно-деликтное право. Процессуально-исполнительное право / И.В. Козелецкий [и др.]. С. 99–100.

спублики Беларусь, нормы которых устанавливают административную ответственность. Для гражданской – источниками являются ГК и иные нормы гражданско-правового законодательства, для дисциплинарной и материальной – нормы ТК, дисциплинарных уставов и иных нормативных правовых актов в сфере прохождения службы.

Субъект, на который налагается взыскание. Субъектами, на которых может быть наложено административное взыскание, являются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Субъектами, на которых может быть наложено уголовное, дисциплинарное и материальное наказание, могут быть только физические лица.

Субъект применения. Лицами, осуществляющими наложение административного взыскания, в соответствии со ст. 3.1 ПИККоАП являются суды и еще 27 органов, в том числе органы внутренних дел и специально создаваемые для этих целей органы (например, районная (городская), районная в городе комиссия по делам несовершеннолетних), которые привлекают к ответственности на основании вынесенного постановления. Уголовное наказание назначается только по приговору суда (судьи). Дисциплинарное взыскание и привлечение к материальной ответственности осуществляется по приказу соответствующего начальника, к гражданско-правовой – по решению суда.

Характер и объем ограничений и негативных последствий. По содержанию административная ответственность менее суровая, чем уголовная, но более строгая, чем дисциплинарная. Как отмечает С.Г. Василевич, по своему содержанию есть виды взысканий, которые в определенной степени сходны с уголовными мерами (штраф, арест, исправительные работы). Однако по своей суровости меры уголовной ответственности более существенны. Административные взыскания в значительной степени носят имущественный характер (штрафы, конфискации), а в трудовом – моральный, штрафы запрещены, можно лишь в связи с проступком не премировать (премии не лишают, а ее не выплачивают)¹.

Правовые последствия. Уголовное наказание влечет состояние судимости. Лицо, на которое наложено административное взыскание, считается подвергавшимся административному взысканию. Физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию, если в течение одного года со дня окончания исполнения основного и дополнительного административных взысканий не совершит нового административного правонарушения.

От других мер общественного воздействия административные взыскания отличаются своей правовой природой. Административное взы-

¹ См.: Василевич Г.А., Василевич С.Г., Добрян С.В. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. С. 138.

скание – это мера государственного принуждения. Меры общественно-го воздействия не относятся к мерам государственного принуждения и применяются от имени общественной организации.

Следует отличать административное взыскание от иных мер административного принуждения, которые могут быть связаны и с применением административно-правовых мер к лицам, не совершившим административные правонарушения. Например, проверка документов и ручной клади при организации массовых мероприятий.

6.2. Система и виды административных взысканий

Система административных взысканий представляет законодательно определенный перечень административных взысканий, закрепленных в гл. 6 КоАП.

В соответствии со ст. 6.2 КоАП за совершение административных правонарушений применяются следующие виды административных взысканий: предупреждение; штраф; исправительные работы; административный арест; лишение специального права; лишение права заниматься определенной деятельностью; конфискация; депортация; взыскание стоимости, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

Приведенный перечень закрепляет систему, которая содержит десять взысканий. Он является закрытым, так как может быть дополнен или изменен только законодателем. Правоприменитель при выборе меры ответственности выбирает административные взыскания только из этого перечня.

Перечисленные взыскания отличаются содержанием «кары» (негативного правового воздействия на лицо, их совершившее), в связи с чем применяются различные их классификации, призванные облегчить правоприменительную практику.

Выделяют официальные (нормативные) классификации, закрепленные в КоАП, и неофициальные, которые предлагают ученые.

В соответствии с официальной классификацией, закрепленной в гл. 6 КоАП, административные взыскания делятся на виды *по степени самостоятельности; субъектам, к которым они могут применяться; по органам, применяющим взыскания.*

По степени самостоятельности административные взыскания подразделяются на *основные, смешанные и дополнительные.* В основе данного деления лежит нормативно закрепленное правило, согласно которому за одно административное правонарушение могут быть на-

ложены основное либо основное и дополнительные административные взыскания.

В качестве *основного* административного взыскания применяются предупреждение, штраф, исправительные работы и административный арест.

К *смешанным* взысканиям относятся лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, а также депортация, которые могут применяться как в качестве *основного*, так и *дополнительного* административного взыскания.

В качестве *дополнительного* административного взыскания применяются конфискация, взыскание стоимости и административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

По субъектам, к которым могут применяться административные взыскания, они подразделяются на *применяемые к физическим лицам и применяемые к юридическим лицам.*

К *физическим лицам* применяются все виды административных взысканий, а к *юридическим* – только предупреждение, штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация, взыскание стоимости.

По органам, применяющим взыскания, административные взыскания подразделяются на применяемые судом, иными органами, органами внутренних дел.

Суду, согласно ч. 3 ст. 6.2 КоАП, предоставлено исключительное право налагать такие административные взыскания, как исправительные работы, административный арест, лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация, взыскание стоимости, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

Иные органы (административные комиссии, органы пограничной службы, таможенные органы и др.) в пределах своей компетенции, установленной ПИКоАП, могут применять четыре вида взысканий: предупреждение, штраф, лишение специального права, депортация.

Органы внутренних дел можно выделить в отдельную классификационную группу, так как их полномочия по применению административных взысканий шире, чем у иных органов. Кроме указанных выше четырех взысканий они могут применять административный арест за уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению либо работы (ст. 9.27 КоАП), а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Неофициальная классификация, которая также именуется условной, не является обязательной и иллюстрирует различные подходы к иссле-

дованию административных взысканий. Как отмечает А.И. Сухаркова, официальная классификация является обязательной для субъекта правоприменения – это императив законодателя в адрес правоприменителя. Условная классификация осуществляется в режиме своеобразного усмотрения субъектов, группирующих единое целое на части по соответствующим основаниям. Этот вариант классификации более подвержен субъективному влиянию субъекта, ее осуществляющего. Эффективность и результативность ее должны определяться полезностью избранного критерия. Условная классификация не является обязательной для субъекта правоприменения, но она существенно облегчает его юрисдикционные ориентиры в условиях неоднозначности и разнообразия административных взысканий, обеспечивая тем самым индивидуализацию их применения в каждом конкретном случае¹.

В качестве примера одной из таких условных классификаций С.Г. Василевич говорит об обобщенной классификации административных взысканий с объединением их в три группы, а именно: взыскания морального характера – предупреждение; денежные и иные материальные взыскания – штраф, конфискация, взыскание стоимости предмета; взыскания, обращенные на личность нарушителя, – исправительные работы, административный арест, лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, депортация².

Виды административных взысканий. *Предупреждение* состоит в письменном предостережении лица о недопустимости противоправного поведения. Предупреждение является самым мягким из видов административных взысканий и сочетает в себе признаки принуждения и морального воздействия на лицо.

По мнению А.Н. Крамника, общепризнанно, что предупреждение как административное взыскание является мерой морального характера. В связи с этим названное взыскание наиболее правильно было бы определить примерно так: «Предупреждение – это административное взыскание, выражающееся в письменном закреплении в вынесенном постановлении о наложении административного взыскания слова „предупредить“, воздействующего на виновное лицо морально»³.

¹ См.: Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013, ч. 2 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. С. 115.

² См.: Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. С. 146–147.

³ Административное право. Ч. 2. Административно-деликтное право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. заведений по юрид. специальностям. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Изд. центр БГУ, 2009. С. 306.

Несмотря на моральный характер предупреждения, оно является административным взысканием, которое налагается постановлением должностного лица или коллегиального органа и влечет состояние наказуемости, поэтому предупреждение, как административное взыскание, следует отличать от предупреждения как меры профилактики и устного предупреждения.

Штраф. Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется в белорусских рублях исходя из базовой величины, установленной законодательством на день вынесения постановления о наложении административного взыскания, а в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП, – в процентном либо кратном отношении к стоимости предмета совершенного административного правонарушения, сумме ущерба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки.

Минимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах и налагаемого на физическое лицо, не может быть менее одной десятой базовой величины. Минимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах и налагаемого на индивидуального предпринимателя, не может быть менее двух базовых величин, а на юридическое лицо – менее десяти базовых величин.

Штраф, исчисляемый в базовых величинах, за административные правонарушения против порядка налогообложения, а также предусмотренные ст. 23.74 КоАП (нарушение порядка осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма), налагаемый на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, может быть установлен в меньшем размере, но не может быть менее одной десятой базовой величины для индивидуального предпринимателя, менее пяти десятых базовой величины для юридического лица.

Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, налагаемого на физическое лицо, не может превышать пятидесяти базовых величин, за нарушение законодательства в области безопасности движения и эксплуатации транспорта – ста базовых величин, а за нарушение законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, порядка налогообложения и управления – двухсот базовых величин. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, налагаемого на индивидуального предпринимателя, не может превышать двухсот базовых величин, а за нарушение законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, порядка налогообложения и управления – пятисот базовых величин. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, на-

лагаемого на юридическое лицо, не может превышать тысячи базовых величин.

Максимальный размер штрафа, исчисляемого в процентном либо кратном отношении к стоимости предмета административного правонарушения, сумме ущерба, сделки либо доходу, полученному в результате сделки, не может превышать двухкратный размер стоимости (суммы) соответствующего предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, полученного в результате сделки. Штраф за правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка использования топливно-энергетических ресурсов может быть установлен с превышением указанного размера, но не может превышать пятикратный размер стоимости (суммы) соответствующего предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, полученного в результате сделки.

Размер штрафа, налагаемого на физическое лицо в соответствии со ст. 86 УК, устанавливается от пяти до тридцати базовых величин.

При наложении штрафа на физическое лицо в упрощенном порядке, который установлен ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП, применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за совершенное правонарушение, а в случае его неустановления в санкции статьи Особенной части КоАП – не более пяти десятых базовой величины. При этом в случае неуплаты такого штрафа в сроки, установленные ч. 1 ст. 15.3 ПИКоАП, примененный размер штрафа увеличивается на две базовые величины.

Данное правило не применяется:

- к физическому лицу, если в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрены административный арест, лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация;

- к индивидуальному предпринимателю, если совершенное административное правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью; если повторное совершение административного правонарушения влечет уголовную ответственность; по деяниям, влекущим административную ответственность по требованию (ст. 4.5 КоАП);

- к иностранному гражданину или лицу без гражданства, если в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрена депортация, за исключением иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь для выезда из Республики Беларусь.

Исправительные работы. Исправительные работы устанавливаются на срок от одного до двух месяцев и отбываются по месту работы физического лица, освобожденного от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности в порядке, предусмотренном ст. 86 УК.

Из заработка физического лица, которому назначены исправительные работы в соответствии с ч. 1 ст. 6.6 КоАП, производится удержание в доход государства в размере двадцати процентов.

Исправительные работы не могут быть назначены беременным женщинам, инвалидам I и II группы, лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, лицам, указанным в ч. 2 ст. 4.6 и ч. 1 ст. 4.7 КоАП, а также несовершеннолетним (ч. 2 ст. 4.6 КоАП), а также военнослужащим и иным лицам, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине (ч. 1 ст. 4.7 КоАП).

Административный арест. Административный арест состоит в содержании физического лица в условиях изоляции в местах, определяемых органом, ведающим исполнением административных взысканий, и устанавливается на срок до пятнадцати суток.

Административный арест не может применяться к беременным женщинам, инвалидам I и II группы, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, к лицам, имеющим на иждивении инвалидов I группы, лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими восьмидесятилетнего возраста, несовершеннолетним (ч. 2 ст. 4.6 КоАП), а также к военнослужащим и иным лицам, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине (ч. 1 ст. 4.7 КоАП), а также к лицам, указанным в ч. 6 ст. 8.2 ПИКоАП.

Лишение специального права. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу, применяется за грубое нарушение порядка пользования этим правом. К специальным правам, предоставленным гражданам, относятся право на управление транспортным средством и право на охоту.

Лишение специального права устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет.

Лишение права управления транспортными средствами не может применяться к физическому лицу, которое пользуется этими средствами в связи с инвалидностью, за исключением случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо состояния, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих

веществ, отказа от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, или употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Лишение права заниматься определенной деятельностью. Лишение права заниматься определенной деятельностью применяется с учетом характера совершенного административного правонарушения, связанного с управлением транспортными средствами либо с занятием видом деятельности, на осуществление которой требуется специальное разрешение (лицензия), если будет признано невозможным сохранение за физическим или юридическим лицом права заниматься таким видом деятельности. Лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, может применяться к лицу, не имеющему права управления транспортными средствами, совершившему административное правонарушение, за которое в соответствии с Особенной частью КоАП может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами.

Лишение права заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от шести месяцев до одного года. Лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, устанавливается в пределах срока лишения права управления транспортными средствами, указанного в санкции статьи Особенной части КоАП.

Конфискация. Конфискация может быть двух видов: *общая и специальная.* *Общая конфискация* состоит в принудительном безвозмездном обращении в собственность государства дохода, полученного в результате противоправной деятельности, а также предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, находящихся в собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего административное правонарушение. В случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП, конфискации подлежат также предмет административного правонарушения, орудия и средства совершения административного правонарушения независимо от того, в чьей собствен-

ности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) они находятся. В случае продажи (при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности) физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, либо алкогольных напитков собственного изготовления может применяться конфискация алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, алкогольных напитков собственного изготовления, не являющихся предметом административного правонарушения, принадлежащих виновному лицу или находившихся в месте совершения правонарушения в момент его совершения.

Независимо от назначенного административного взыскания либо освобождения лица от административной ответственности применяется *специальная конфискация*, которая состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства вещей, изъятых из оборота, незаконных орудий охоты и добычи рыб и других водных животных, озерно-речной рыбы и других водных животных, торговля которыми осуществлялась в неустановленных местах, а также незаконных средств сбора грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, ягод, семян).

Не подлежат конфискации товары, являющиеся предметом административного таможенного правонарушения, за совершение которого предусмотрена конфискация таких товаров, приобретенные после его совершения лицом, не совершавшим это административное таможенное правонарушение, которые: помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в порядке, установленном международными договорами и иными актами законодательства; приобретены на территории Республики Беларусь у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, для личного, семейного, домашнего потребления и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, если приобретатель не знал и не мог знать о совершении этого административного правонарушения; приобретены в розничной торговле.

Депортация. Депортация – административное выдворение за пределы Республики Беларусь, применяется в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства. Депортация осуществляется в соответствии с Положением о порядке депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2007 г. № 333. При ведении админи-

стративного процесса по делу об административном правонарушении, влекущем наложение административного взыскания в виде депортации, органы пограничной службы, органы внутренних дел, органы государственной безопасности и судья руководствуются положениями статей ПИК_оАП.

Взыскание стоимости. Взыскание стоимости состоит в принудительном изъятии и обращении в собственность государства денежной суммы, составляющей стоимость предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения.

Взыскание стоимости может применяться, если в санкции статьи Особенной части КоАП предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения, орудий и (или) средств совершения административного правонарушения: при отсутствии имущества, являющегося предметом административного правонарушения, орудием или средством совершения административного правонарушения; при невозможности реализации или экономической нецелесообразности реализации имущества, являющегося предметом административного правонарушения, орудием или средством совершения административного правонарушения; если имущество, являющееся предметом административного правонарушения, орудием или средством совершения административного правонарушения, не находится в собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего административное правонарушение.

Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений состоит во временном запрете физическому лицу посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений может применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных правонарушений, указанных в ст. 9.1, 16.10, 17.1, 17.3, 17.10, 17.11, 17.14, 23.4, 23.34 КоАП, если за совершенное правонарушение предусмотрен административный арест.

Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет.

В теории и законодательстве административно-деликтного права существует понятие *ограничения наложения отдельных видов административных взысканий*. Это – обстоятельства, не позволяющие налагать

взыскания на отдельных лиц при наличии законодательных условий (ограничений). Например, исправительные работы и административный арест не могут быть назначены беременным женщинам, инвалидам I и II группы и другим, указанным в КоАП, лицам.

6.3. Общие правила наложения административного взыскания

Наложение административного взыскания является важной обязанностью должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. В случае установления состава административного правонарушения каждое виновное физическое либо юридическое лицо подлежит привлечению к ответственности. Это следует из принципа неотвратимости ответственности, закрепленного в ч. 5 ст. 4.2 КоАП. При принятии решения о наложении административного взыскания должностное лицо строго руководствуется требованиями законодательства, в том числе может освободить лицо от ответственности с учетом оснований для освобождения от нее, закрепленных в гл. 8 КоАП.

Как подчеркивает А.Н. Крамник, наложить административное взыскание означает назначить, установить, определить вид и точный его размер, которого заслуживает, по мнению компетентного органа (должностного лица), виновное лицо. Назначается взыскание в постановлении (решении) органа (должностного лица), вынесенном по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении.

Наложение административного взыскания является важнейшим и наиболее сложным моментом в деятельности органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дело об административном правонарушении, поэтому к нему следует относиться со всей ответственностью, ведь достичь целей административной ответственности возможно только при обоснованном и справедливом наложении наказания виновному лицу¹.

У должностного лица компетентного органа, налагающего административное взыскание, практически всегда есть выбор, в соответствии с которым он может назначить в пределах санкции либо более мягкое, либо более суровое наказание или выбрать его из нескольких альтернативных санкций. Глава 7 КоАП устанавливает правила наложения административного взыскания, которые можно подразделять на *общие* и *специальные*.

¹ См.: Административное право. Ч. 2. Административно-деликтное право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. заведений по юрид. специальностям. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Изд. центр БГУ, 2009. С. 323.

Общие правила наложения административного взыскания предусматривают общий порядок наложения взыскания за совершение единичного правонарушения, они закреплены в ст. 7.1 КоАП.

В соответствии с *общими правилами наложения административного взыскания*:

административное взыскание за совершенное административное правонарушение налагается с учетом положений Общей части КоАП;

взыскание назначается в пределах, установленных санкцией статьи Особенной части КоАП, предусматривающей ответственность за данное административное правонарушение;

специальная конфискация, взыскание стоимости, лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений применяются независимо от того, указаны ли они в санкции статьи Особенной части КоАП;

при наложении административного взыскания на физическое лицо учитываются характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства его совершения и личность физического лица, совершившего административное правонарушение, степень его вины, характер и размер причиненного им вреда, имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность;

при наложении административного взыскания на юридическое лицо учитываются характер административного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, а также финансово-экономическое положение юридического лица;

наложение административного взыскания не освобождает физическое или юридическое лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было наложено указанное взыскание.

Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 95-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» ст. 4.8 «Ответственность индивидуального предпринимателя и юридического лица» КоАП существенно переработана и изложена в новой редакции. Более детально разграничена ответственность физического лица, индивидуального предпринимателя и юридического лица.

Физическое лицо несет административную ответственность как индивидуальный предприниматель за совершение административного пра-

вонарушения, связанного с осуществляемой им предпринимательской деятельностью, если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за совершение административного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования физическое лицо несет административную ответственность как индивидуальный предприниматель при наличии хотя бы одного из следующих условий:

совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей либо создана угроза причинения вреда жизни или здоровью людей;

совершенным деянием причинен имущественный вред охраняемым КоАП правам и интересам в размере свыше сорока базовых величин;

стоимость предмета административного правонарушения превышает сорок базовых величин;

сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупности превышает сорок базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрено определение штрафа в процентном либо кратном отношении к сумме сделки, внешнеторговой операции либо дохода;

сумма дохода превышает сорок базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрена конфискация дохода, полученного в результате противоправной деятельности;

в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрена обязательная конфискация.

Привлечение индивидуального предпринимателя к административной ответственности исключает наложение на него административного взыскания, предусмотренного той же статьей Особенной части КоАП для физического лица.

Юридическое лицо несет административную ответственность, если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за совершение административного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования юридическое лицо несет административную ответственность при наличии хотя бы одного из указанных выше условий.

Исключением также являются административные правонарушения, предусмотренные ч. 1–3 ст. 11.16, ст. 11.21, 11.43, 11.64, 11.65, 11.70, ч. 1

ст. 11.72, ст. 11.79, 11.80, ч. 5 ст. 12.10, ч. 2–6 ст. 12.11, ст. 12.28, 12.36, 12.47, ч. 1 и 9 ст. 13.6, ч. 1 и 2 ст. 13.7, ч. 1 и 2 ст. 13.10, ч. 1 ст. 13.11 КоАП, за совершение которых индивидуальный предприниматель и юридическое лицо несут административную ответственность независимо от перечисленных условий.

При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.

При разделении юридического лица или выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому в соответствии с разделительным балансом перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение.

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

Наложение административного взыскания на юридическое лицо не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное должностное лицо юридического лица, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности должностного лица юридического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Налагая административное взыскание, должностное лицо обязано учитывать обстоятельства, смягчающие административную ответственность, которыми признаются:

чистосердечное раскаяние физического лица, совершившего административное правонарушение;

предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий такого правонарушения;

добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание;

наличие на иждивении у физического лица, совершившего административное правонарушение, малолетнего ребенка;

совершение административного правонарушения физическим лицом вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств;

совершение административного правонарушения физическим лицом под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

совершение административного правонарушения несовершеннолетним или лицом, достигшим семидесяти лет;

совершение административного правонарушения беременной женщиной;

добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение;

добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, ведущий административный процесс, о совершенном административном правонарушении;

оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, ведущему административный процесс, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении. Суд, орган, ведущий административный процесс, могут признать смягчающими административную ответственность и иные, не указанные выше, обстоятельства.

Смягчающее административную ответственность обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части КоАП в качестве признака административного правонарушения, не может учитываться при определении меры ответственности физического лица, совершившего административное правонарушение.

Должностное лицо также обязано установить и обстоятельства, отягчающие административную ответственность, которыми в соответствии со ст. 7.3 КоАП признаются:

продолжение противоправного деяния, несмотря на требование прекратить его;

совершение административного правонарушения повторно;

вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение;

совершение административного правонарушения группой лиц, т. е. хотя бы двумя физическими лицами, совместно участвовавшими в его совершении в качестве исполнителей;

совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;

совершение административного правонарушения по мотивам расовой, национальной либо религиозной розни;

совершение административного правонарушения в отношении женщины, беременность которой заведомо известна физическому лицу, совершившему административное правонарушение;

совершение административного правонарушения с использованием лица, заведомо для физического лица, совершившего административное правонарушение, страдающего психическим расстройством (заболеванием);

совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

совершение административного правонарушения должностным лицом в связи с исполнением служебных обязанностей;

совершение административного правонарушения в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Суд, орган, ведущий административный процесс, в зависимости от характера административного правонарушения могут не признать указанное выше обстоятельство отягчающим административную ответственность. Кроме того они не могут признать отягчающим ответственность обстоятельство, не указанное в настоящей статье.

Отягчающее административную ответственность обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части КоАП в качестве признака административного правонарушения, не может учитываться при определении меры ответственности физического лица, совершившего административное правонарушение. Например, совершение административного правонарушения повторно является отягчающим административную ответственность обстоятельством. Однако оно не будет учитываться при совершении мелкого хищения повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, так как оно уже предусмотрено в качестве признака административного правонарушения в конструкции состава, который закреплен в ч. 2 ст. 10.5 КоАП.

Специальные правила наложения административного взыскания закрепляют особенности наложения административных взысканий при совершении нескольких административных правонарушений, наложение административного взыскания при наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность.

В соответствии со ст. 7.4 КоАП при совершении двух или более административных правонарушений, образующих совокупность, основное и дополнительные административные взыскания налагаются *за каждое совершенное административное правонарушение в отдельности.*

Данный порядок применяется и в случаях совершения нескольких административных правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же судом или органом, ведущим административный процесс. При этом суд, орган, ведущий административный процесс, наложив основное либо основное и дополнительное административные взыскания отдельно за каждое административное правонарушение, окончательно определяют административное взыскание за совершенные административные правонарушения *путем полного или частичного сложения* таким образом, чтобы оно не превышало:

штраф, исчисляемый в базовых величинах и налагаемый на физическое лицо, – ста базовых величин, а в случаях нарушения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации транспорта – двухсот базовых величин, законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, таможенного регулирования и порядка управления – четырехсот базовых величин;

штраф, исчисляемый в базовых величинах, налагаемый на индивидуального предпринимателя, – четырехсот базовых величин, а в случаях нарушения законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, таможенного регулирования и порядка управления – тысячи базовых величин;

штраф, исчисляемый в базовых величинах, налагаемый на юридическое лицо, – двух тысяч базовых величин;

лишение специального права – пяти лет;

лишение права заниматься определенной деятельностью – двух лет, за исключением лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, срок которого не может превышать пяти лет;

административный арест – двадцати пяти суток.

К окончательному основному административному взысканию суд, орган, ведущий административный процесс, присоединяют дополнительные административные взыскания, наложенные за отдельные административные правонарушения.

Постановления о наложении административных взысканий, относящихся к различным видам, наложенные за отдельные административные правонарушения, приводятся в исполнение самостоятельно.

При наложении взыскания за совершение нескольких правонарушений, образующих повторность, взыскание налагается в пределах санкции статьи Особенной части КоАП, предусматривающей ответственность за данное правонарушение.

В соответствии со ст. 7.5 КоАП срок административного взыскания исчисляется в случае применения:

административного ареста – сутками;
лишения специального права, лишения права заниматься определенной деятельностью и административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений – месяцами, годами.

Статья 7.6 КоАП закрепляет сроки наложения административного взыскания, по истечении которых лицо не может быть привлечено к административной ответственности.

По общему правилу административное взыскание может быть наложено:

за совершение административного правонарушения – не позднее двух месяцев со дня его совершения, если иное не предусмотрено настоящей статьей;

за совершение длящегося административного правонарушения – не позднее двух месяцев со дня его обнаружения либо прекращения в случае, когда такое правонарушение было прекращено до его обнаружения, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Исключения закрепляют более продолжительные сроки наложения административного взыскания:

за совершение административного правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования – не позднее *шести месяцев* со дня его совершения, а за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 15.21, ч. 1 и 2 ст. 15.22, ч. 1 ст. 15.26, ст. 15.30, ч. 3–7 ст. 15.32, ч. 3 ст. 15.35, ч. 3, 7–9 ст. 15.37, ст. 15.38, ст. 15.51, ч. 1 ст. 15.63 КоАП, – не позднее *трех лет* со дня совершения и *шести месяцев* со дня обнаружения административного правонарушения;

за совершение административного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения и таможенного регулирования, а также административных правонарушений, предусмотренных ст. 9.24, 16.8, 20.1, 21.1–21.4, 21.6–21.8, 21.12, 21.17, 21.20–21.26, 23.7–23.9, 23.11–23.13, 23.20, 23.23, ч. 1, 2, 5 и 6 ст. 23.27, ст. 23.36, 23.37, 23.42, ч. 1 ст. 23.45, ст. 23.52, 23.57, 23.74, 23.75, 23.80 КоАП, – не позднее *трех лет* со дня совершения и *шести месяцев* со дня обнаружения административного правонарушения, за исключением административных правонарушений, предусмотренных ст. 11.61, 13.1, 13.8–13.11 КоАП, совершенных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, административное взыскание за которые может быть наложено не позднее *одного года* со дня совершения администра-

тивного правонарушения, ст. 13.14 КоАП, административное взыскание за которое может быть наложено не позднее *двух лет* со дня совершения и *двух месяцев* со дня обнаружения административного правонарушения;

за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 9.21, ч. 3 и 4 ст. 23.27, ст. 23.29, ч. 1 ст. 23.55 КоАП, – не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения;

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.18 КоАП, – на физических лиц и индивидуальных предпринимателей – не позднее *двух лет* со дня его совершения и *трех месяцев* со дня его обнаружения;

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.79 КоАП, – не позднее двух лет со дня совершения и двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения;

за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 9.15, ч. 1 ст. 9.19 КоАП, – не позднее *одного года* со дня совершения и *двух месяцев* со дня обнаружения административного правонарушения.

В случае отмены или утраты силы постановления по делу об административном правонарушении при новом рассмотрении дела о совершенном административном правонарушении административное взыскание может быть наложено не позднее *двух месяцев* со дня отмены или утраты силы постановления. При этом в случае неоднократной отмены постановления по делу об административном правонарушении административное взыскание не может быть наложено по истечении *восьми месяцев* со дня отмены первого постановления.

В случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде уголовное дело частного обвинения либо о прекращении предварительного расследования по уголовному делу или уголовного преследования, но при наличии в деяниях признаков совершенного административного правонарушения административное взыскание может быть наложено не позднее *двух месяцев* со дня принятия такого решения, но не позднее:

шести месяцев со дня совершения административного правонарушения, на которое распространяется срок, указанный в п. 1 ч. 1 ст. 7.6 КоАП;

шести месяцев со дня обнаружения либо прекращения административного правонарушения в случае, когда такое правонарушение было прекращено до его обнаружения и на такое правонарушение распространяется срок, указанный в п. 2 ч. 1 ст. 7.6 КоАП;

трех лет со дня совершения иного административного правонарушения.

В случае приостановления рассмотрения дела об административном правонарушении в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 11.2 ПИКоп административное взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня вынесения постановления о возобновлении рассмотрения дела об административном правонарушении.

При наложении административного взыскания также учитывается, что в срок административного ареста засчитывается срок административного задержания физического лица.

Возложение обязанности возместить причиненный вред. Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или юридическое лицо, признанное виновным и подлежащее административной ответственности, обязаны возместить вред, причиненный административным правонарушением.

Наложение административного взыскания при наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность. При наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, указанных в п. 3 и 5 ч. 1 ст. 7.2 КоАП, и отсутствии отягчающих обстоятельств, предусмотренных п. 1, 3–9 и 11 ч. 1 ст. 7.3 КоАП, административные взыскания в виде штрафа налагаются в размере, уменьшенном в два раза, либо в пределах, установленных в санкциях статей Особенной части КоАП, минимальных и максимальных размеров, уменьшенных в два раза.

6.4. Основания для освобождения от административной ответственности и административного взыскания

Обеспечивая реализацию принципа неотвратимости ответственности, положения ч. 5 ст. 4.2 КоАП закрепляют, что «каждое физическое лицо, признанное виновным в совершении административного правонарушения, а также юридическое лицо, вина которого по отношению к совершенному административному правонарушению установлена, подлежат привлечению к административной ответственности».

Между тем законодательство не исключает возможности освобождения от административной ответственности и административного взыскания. Указанное обстоятельство, по справедливому утверждению А. Крамника, является важным демократическим (гуманистическим) инструментом административно-деликтного права. Оно способствует защите прав и законных интересов граждан, обеспечению законности и справедливости в области административной ответственности¹.

¹ См.: Крамник А. Некоторые вопросы освобождения от административной ответственности и административного взыскания в свете новых изменений и дополнений в КоАП // Юстыця Беларусі, 2017, № 1.

Освобождение от административной ответственности представляет отказ органов, ведущих административный процесс, от применения мер государственного принуждения в виде наложения административного взыскания.

Условиями освобождения от административной ответственности выступают: наличие состава административного правонарушения; целесообразность применения к лицу, совершившему его, вместо административного взыскания иных мер воздействия (дисциплинарного или воспитательного); принятие решения об освобождении от административной ответственности органом (должностным лицом), уполномоченным решать дело о данном правонарушении.

В гл. 8 КоАП закреплены основания для освобождения от административной ответственности – установленные законодательством обстоятельства, при наличии которых отношения административной ответственности возникают, но меры административного наказания не применяются:

малозначительность административного правонарушения (ст. 8.2);

обстоятельства, смягчающие ответственность (ст. 8.3);

в связи с примирением с потерпевшим (ст. 8.4);

совершение административного правонарушения военнослужащими и иными лицами, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине (ст. 8.5);

освобождение от административного взыскания или замена административного взыскания более мягким вследствие заболевания (ст. 8.6);

освобождение от административной ответственности жертв торговли людьми (ст. 8.7).

Указанные обстоятельства в КоАП отграничиваются от обстоятельств, исключающих признание деяния административным правонарушением: необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение, обоснованный риск, невменяемость лица во время совершения противоправного действия либо бездействия.

Основания для освобождения от административной ответственности содержатся также в статьях Особенной части КоАП. Например, в соответствии с примечанием к ст. 23.46 КоАП, лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от административной ответственности за деяния, предусмотренные ст. 23.46 (незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия), ст. 23.47 (незаконные действия в отношении холодного оружия),

ст. 23.71 (незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия). В ч. 2¹ примечания к ст. 13.6 при наличии оснований допускается возможность освобождения от административной ответственности за неуплату или неполную уплату суммы налога, сбора (пошлины).

Наличие оснований для освобождения от административной ответственности, предусмотренных статьями Особенной части КоАП, в соответствии со ст. 9.6 ПиКоАП указано как обстоятельство, исключающее административный процесс как в отношении физического лица, так и юридического лица и индивидуального предпринимателя.

В некоторых случаях освобождение от административной ответственности имеет дискреционный характер, т. е. предусматривает возможность выбора того или иного варианта поведения на усмотрение субъекта административной юрисдикции, уполномоченного рассматривать дело об административном правонарушении. В данном случае в статье гл. 8 КоАП употребляется выражение «может быть освобождено». В частности, к ним относится возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения (ст. 8.2 КоАП), наличие обстоятельств, смягчающих ответственность (ст. 8.3 КоАП). Другие основания освобождения носят императивный характер, исключающий возможность выбора. В статье однозначно употребляется выражение «освобождается». Таковым, например, выступает освобождение от административной ответственности в связи с примирением с потерпевшим либо его законным представителем (ст. 8.4 КоАП).

Отдельные виды оснований освобождения от административной ответственности.

Лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от административной ответственности в случае признания совершенного административного правонарушения малозначительным.

В качестве основополагающего и неотъемлемого критерия малозначительности закреплен единственный: причинение деянием, содержащим признаки какого-либо административного правонарушения, незначительного вреда охраняемым КоАП правам и интересам, поскольку из содержания ч. 2 ст. 8.2 КоАП следует, что правонарушение не может быть признано малозначительным при отсутствии данного условия.

Законодатель не конкретизирует понятие незначительного вреда, соответственно, данное понятие является оценочным.

Если речь идет о материальном ущербе, причиненном административным правонарушением, то его размер как незначительный определен в абз. 6 ст. 1.3 КоАП – размер ущерба на сумму до 40 базовых величин.

Толкование иных видов вреда от административного правонарушения, в части его незначительности характеризуется определенными сложностями и имеет свои особенности. Во-первых, в КоАП не дано определение критериям оценки малозначительности административного правонарушения. Во-вторых, при установлении содержания малозначительности административного правонарушения правоприменительный орган в качестве оценочных критериев должен использовать совокупность как правовых, так и неправовых факторов (количественные и качественные признаки правонарушения, ситуационные факторы, личностные характеристики, нравственные стандарты поведения, сложившиеся в обществе, и др.).

Таким образом, при применении ст. 8.2 КоАП о малозначительности совершенного административного правонарушения, органом, ведущим административный процесс, учитывается и принимается во внимание следующее:

обстоятельства, относящиеся к самому противоправному деянию:
характер совершенного административного правонарушения и степень его общественной опасности;

длительность осуществления противоправной деятельности;

отсутствие повторности (совершено впервые);

социальный, а не коммерческий характер незаконной деятельности;

обстоятельства, относящиеся к последствиям правонарушения (размер вреда и тяжесть последствий):

в результате правонарушения ущерб отсутствует или он незначителен (до 40 базовых величин);

доход от осуществления противоправной деятельности не получен или незначителен по сумме либо значителен по сумме, но существенных нарушений налогового законодательства при его получении не допущено;

интересы государства не пострадали;

отмеченные нарушения или их последствия устранены;

обстоятельства, относящиеся к целям и мотивам совершения правонарушения: тяжелое материальное и жизненное положение виновного (наличие несовершеннолетних иждивенцев, нахождение в состоянии беременности, обучение в высшем учебном заведении на возмездной основе, наличие кредитов на жизненно необходимые нужды, отсутствие источников дохода и т. д.);

обстоятельства, свидетельствующие об отношении нарушителя к совершенному деянию:

осознание правонарушителем противоправности деяния;

признание факта правонарушения и вины, чистосердечное признание и раскаяние в содеянном;

принятие мер к ликвидации последствий и недопущению аналогичного нарушения впредь.

Первые две группы обстоятельств относятся к объективной стороне правонарушения, тогда как две другие характеризуют субъективную сторону.

Таким образом, формулировка статьи позволяет относить решение вопроса о малозначительности деяния к сфере судебного (административного) усмотрения. Вместе с тем существуют определенные границы усмотрения как для случаев необоснованного отказа в использовании института малозначительности, так и для предотвращения его расширенного применения. Границы усмотрения при применении норм КоАП о малозначительности сформулированы, например, в правовых позициях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь¹.

Одним из главных положений, позволяющих выработать критерии малозначительности, является презумпция соответствия предусмотренных в законодательстве об административных правонарушениях наказаний степени угрозы охраняемым общественным отношениям. В связи с этим в науке административного права вполне обоснованно предлагается увязать возможность применения или неприменения малозначительности деяния с видами административных взысканий, поскольку именно они являются единственным «видимым для глаза» общества индикатором негативной оценки административных проступков². Так, по мнению А. Панова, «законодатель должен определить уровень тяжести каждой меры ответственности, отведя ей определенное место в «лестнице наказаний»³. В связи с этим следует констатировать, что минимальная возможность применения малозначительности связана с такими наказаниями, как административный арест, лишение права заниматься определенной деятельностью, депортация.

Признание совершенного административного правонарушения малозначительным на основании данных, характеризующих лицо, в отно-

¹ См.: О применении судами норм Общей части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 25 сент. 2014 г., № 15 ; О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на постановления по делам об административных правонарушениях : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 30 сент. 2011 г., № 6.

² См.: Шишкина, О., Сайко, Н. Малозначительность в административно-деликтном праве // Законность, 2015. № 7.

³ Панов А.Б. О малозначительности административных правонарушений. Российское право: состояние, перспективы, комментарии, 2012.

шении которого ведется административный процесс, и смягчающих его ответственность обстоятельств, законом не предусмотрено.

Статья 7.2 КоАП предусматривает обстоятельства, смягчающие административную ответственность, часть из которых может приниматься во внимание при применении ст. 8.2 КоАП. При этом следует обращать внимание на необходимость разграничения обстоятельств, характеризующих понятие малозначительности, и обстоятельств, смягчающих административную ответственность. В случае усмотрения таких обстоятельств, как добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание, либо предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий такого правонарушения, суд, орган, ведущий административный процесс, могут освободить лицо от административной ответственности на основании ст. 8.3, но не ст. 8.2 КоАП. Наличие иных смягчающих ответственность обстоятельств, личность правонарушителя, его имущественное положение следует учитывать при определении меры административной ответственности.

Обоснование выводов о признании правонарушения малозначительным приводится судом, органом, ведущим административный процесс, в мотивировочной части постановления по делу об административном правонарушении.

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от административной ответственности при наличии одного из следующих обстоятельств, смягчающих ответственность:

предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий такого правонарушения;

добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание;

совершение административного правонарушения физическим лицом под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости.

Юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от административной ответственности в случае добровольного возмещения или устранения причиненного вреда либо исполнения возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание.

Освобождение от административной ответственности в связи с наличием хотя бы одного из указанных в ст. 8.3 КоАП обстоятельств,

смягчающих ответственность физического или юридического лица, совершившего административное правонарушение, может быть применено судом, органом ведущим административный процесс, с учетом всех исследованных обстоятельств по делу и отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Помимо возможности освобождения юридического лица от административной ответственности, предусмотренной ст. 8.3 КоАП, ст. 14.8 ПиКоАП предусматривает возможность освобождения от административного взыскания полностью или частично индивидуального предпринимателя или юридического лица, подвергнутых административному взысканию и ходатайствующих об освобождении от административного взыскания.

Ходатайство об освобождении от административного взыскания рассматривается в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2015 г. № 340, которым утверждено соответствующее положение, а также Положение о Межведомственной комиссии по освобождению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней.

Нормы Положения о порядке освобождения применяются при освобождении заявителей от административного взыскания в виде штрафа, и (или) взыскания стоимости, и (или) конфискации дохода, и (или) конфискации выручки, предусмотренных в гл. 11–14, 21, 22 КоАП.

Из числа видов административных взысканий, по которым может быть принято решение об освобождении от ответственности, исключена конфискация товара, поскольку вторичное введение его в экономический оборот может принести вред охраняемым законом интересам.

На время рассмотрения ходатайства об освобождении от административного взыскания исполнение постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа, взыскания стоимости и реализация конфискованного имущества (за исключением имущества, требующего специальных условий хранения или со сроком годности менее шестидесяти дней) приостанавливаются.

Порядок освобождения организаций от административных взысканий и уплаты пеней по этапам.

Организация (заявитель) должна:

составить ходатайство для полного или частичного освобождения от административного взыскания и (или) уплаты пеней;

направить ходатайство в Управление делами Президента Республики Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, республиканский

орган государственного управления, иную государственную организацию, подчиненную Правительству Республики Беларусь, в подчинении (ведении, составе, системе) которых он находится, и приложить к нему перечень определенных документов.

Заявитель, не находящийся в подчинении (ведении, составе, системе) органов, организаций, указанных выше, направляет ходатайство в облисполком (Минский горисполком) по месту его государственной регистрации.

Вышеуказанный государственный орган после получения ходатайства и документов должен в течение трех рабочих дней после их поступления, в зависимости от вида административного взыскания и (или) вида платежа, за неуплату которого начислены пени, сделать запрос о представлении необходимых сведений.

Необходимые сведения должны быть представлены в течение трех рабочих дней после получения запроса.

После получения запрашиваемых сведений государственный орган должен:

не позднее двух рабочих дней после их получения уведомить государственный орган, организацию, исполняющие постановление, о необходимости приостановления исполнения постановления;

не позднее пяти рабочих дней после их получения представить в комиссию через МНС заключение о целесообразности (нецелесообразности) полного или частичного освобождения заявителя от административного взыскания и (или) уплаты пеней по форме, утверждаемой МНС; необходимые документы и сведения.

Комиссия должна:

в месячный срок со дня получения всех необходимых документов принять решение о полном или частичном освобождении заявителя от административного взыскания и (или) уплаты пеней либо об отказе в удовлетворении ходатайства;

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии письменно уведомить о принятом решении заявителя, государственный орган, а также государственный орган, организацию, вынесшие постановление, и государственный орган, организацию, исполняющие постановление.

Заявитель обязан в течение года после принятия Комиссией решения проинформировать государственный орган о результатах, которых он фактически достиг в случае его полного или частичного освобождения от административного взыскания и (или) уплаты пеней.

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, влекущее административную ответственность, по требованию по-

терпевшего либо его законного представителя освобождается от административной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим либо его законным представителем.

Под примирением следует понимать отказ потерпевшего от ранее поданного заявления о привлечении лица, совершившего административное правонарушение, к административной ответственности.

Примирение потерпевшего с обвиняемым должно быть выражено письменно или устно и зафиксировано в процессуальных документах. С учетом того, что ПИКоАП не регламентирует форму, содержание и процессуальный порядок оформления примирения, факт примирения с потерпевшим может быть оформлен:

заявлением о примирении потерпевшего с лицом, совершившим административное правонарушение, если такое примирение состоялось до начала административного процесса;

протоколом, если примирение состоялось в ходе подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению или его рассмотрения, так как в этом случае примирение сторон является процессуальным действием, в силу чего оно должно быть оформлено протоколом (протоколом о примирении потерпевшего с лицом, в отношении которого ведется административный процесс).

Ст. 4.7 КоАП определяет особенности административной ответственности лиц, на которых распространяется статус военнослужащего, а также лица начальствующего и рядового состава ОВД, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям несут ответственность за совершение административных правонарушений на общих основаниях. К указанным лицам не могут быть применены административные взыскания в виде исправительных работ или административного ареста, а к военнослужащим срочной военной службы – штраф.

Кроме того, военнослужащие и иные лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине, совершившие административные правонарушения, могут быть освобождены от административной ответственности с передачей материалов дела об административных правонарушениях соответствующим органам для решения вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности (п. 4 ст. 11.10 ПиКоАП), за исключением случаев, когда в санкции статьи Особенной части КоАП предусмотрены такие виды административных взысканий, как лишение специального права,

лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация, взыскание стоимости, а также если повторное совершение административного правонарушения влечет уголовную ответственность.

В качестве юридических оснований применения дисциплинарной ответственности выступают соответствующие нормы законов Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-ХП «О воинской обязанности и воинской службе», от 4 января 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих», указов Президента Республики Беларусь от 31 августа 1999 г. № 509 «Об утверждении Дисциплинарного устава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», от 26 июня 2001 г. № 355 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь», от 29 мая 2003 г. № 218 «Об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел Республики Беларусь и текста Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь», от 20 декабря 2007 г. № 660 «О некоторых вопросах органов финансовых расследований Комитета государственного контроля», от 9 марта 2011 г. № 98 «Об утверждении Дисциплинарного устава таможенных органов Республики Беларусь», от 10 ноября 2011 г. № 518 «Вопросы Следственного комитета Республики Беларусь», от 1 июля 2013 г. № 292 «Вопросы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» и т. д.

Согласно ч. 2 ст. 10.26 ПИКоАП подготовка дела об административном правонарушении органом, ведущим административный процесс, для рассмотрения заканчивается прекращением дела об административном правонарушении в случае освобождения лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 8.2, 8.3, 8.5, 8.7 КоАП. В связи с этим решение об освобождении от административной ответственности военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине за совершение административного правонарушения, с передачей материалов о правонарушениях соответствующим органам для решения вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности может быть принято только должностными лицами, уполномоченными составлять протокол об административном правонарушении и осуществлять подготовку дела об административном правонарушении к рассмотрению.

Сам факт направления материалов не устанавливает обязанности привлечения соответствующих лиц к дисциплинарной ответственности. В деянии лица, формально содержащем признаки административного правонарушения, может и не содержаться признаков дисциплинарного

проступка. Таким образом, вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности решается в соответствии с ведомственными дисциплинарными нормативными правовыми актами и решениями должностных лиц, которым освобожденный от административной ответственности подчинен по службе.

Физическое лицо, заболевшее после наложения на него административного взыскания психическим расстройством (заболеванием) или иным заболеванием, препятствующим исполнению наложенного административного взыскания, по ходатайству органа, исполняющего постановление о наложении административного взыскания, может быть освобождено органом, вынесшим указанное постановление, от административного взыскания или назначенное административное взыскание может быть заменено на более мягкое.

Психическое расстройство (заболевание) или иное заболевание, препятствующее исполнению наложенного административного взыскания, могут являться основанием для освобождения правонарушителя от административного взыскания (замены его на более мягкое), если правонарушитель заболел после наложения на него административного взыскания.

Постановлением МВД Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 февраля 2011 г. № 54/15 «Об утверждении Инструкции о порядке медицинского освидетельствования осужденных и установлении перечня заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания» утвержден перечень соответствующих заболеваний, который может быть использован при рассмотрении вопроса об освобождении от административного взыскания или замене административного взыскания более мягким вследствие болезни.

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение в силу обстоятельств, вызванных совершением в отношении его деяний, влекущих ответственность по ст. 181 (торговля людьми) УК Республики Беларусь, либо деяний, направленных на его использование в целях сексуальной или иной эксплуатации, ответственность за которые предусмотрена ст. 171 (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией), 171¹ (вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией), 181¹ (использование рабского труда), 182 (похищение человека), 187 (незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей) УК Республики Беларусь, освобождается от административной ответственности.

Речь идет о физических лицах, которые в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З «О противодействии торговле людьми» являются жертвами торговли людьми или связанными с ней преступлениями. В целях получения сведений о совершении в отношении физического лица указанных преступлений осуществляется идентификация жертв торговли людьми.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2015 г. № 485 утверждено Положение о порядке идентификации жертв торговли людьми, порядке заполнения и форме анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, порядке предоставления содержащихся в ней сведений.

Идентификация жертв торговли людьми осуществляется ОВД, органами государственной безопасности, органами пограничной службы, органами прокуратуры, Следственным комитетом.

При выявлении гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, указанные государственные органы:

- выясняют, нуждается ли гражданин в услугах переводчика, и предоставляют такие услуги в случае необходимости;

- выясняют, требуется ли гражданину участие его законного представителя и обеспечивают такое участие в случае необходимости;

- интервьюируют гражданина;

- заполняют анкету, в ходе заполнения которой:

- информируют гражданина о его праве на применение в отношении его мер по защите и реабилитации жертв торговли людьми, предусмотренных в ст. 18 вышеназванного закона, а также по защите и реабилитации в течение 30 дней со дня заполнения анкеты вне зависимости от его участия в уголовном процессе;

- выясняют, какие виды помощи необходимы гражданину, определяют государственные или иные организации, которые оказывают соответствующую помощь, направляют и при необходимости сопровождают гражданина в эти организации для применения в отношении его мер по защите и реабилитации, о чем делают отметку в анкете;

- приступают к идентификации жертв торговли людьми.

Статья 8.7 КоАП не требует, чтобы на момент совершения административного правонарушения факт совершения в отношении виновного лица указанных противоправных деяний был доказан в установленном УПК порядке.

Таким образом, достаточно установленных в порядке, определяемом ПИКоАП, сведений о том, что административное правонарушение со-

вершено под воздействием этих противоправных деяний. Вместе с тем такие противоправные деяния должны являться главной (но возможно не единственной) причиной совершения административного правонарушения.

Согласно п. 8¹ ч. 3 ст. 6 УК факт торговли людьми может иметь место и за пределами Республики Беларусь. Например, если лицо, ставшее жертвой торговли людьми на территории иного государства, пытается незаконно (с нарушением установленного порядка) вернуться в Республику Беларусь, то оно не будет привлекаться к административной ответственности за покушение на незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь.

Административное взыскание является мерой административной ответственности.

За совершение административных правонарушений применяются только закрепленные в КоАП административные взыскания, представляющие единую систему: предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест, лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация, депортация, взыскание стоимости, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

В соответствии с официальной классификацией, закрепленной в гл. 6 КоАП, административные взыскания подразделяются по степени самостоятельности; по субъектам, к которым они могут применяться; по органам, применяющим взыскания.

Общие правила наложения административного взыскания предусматривают общий порядок наложения взыскания за совершение единичного правонарушения, а специальные закрепляют особенности наложения административных взысканий при совершении нескольких административных правонарушений, наложение административного взыскания при наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 7

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА, ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, СОБСТВЕННОСТИ, ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ

7.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина

Согласно ст. 2 Конституции Республики Беларусь человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства и общества. Это нашло свое отражение в определении приоритетов административно-правовой охраны. Так, согласно ч. 1 ст. 1.2 КоАП одной из первоочередных задач законодательства об административных правонарушениях является защита человека, его прав и свобод, поэтому неслучайно Особенную часть КоАП открывает гл. 9 «Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина».

Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина – это такие противоправные виновные деяния (действия или бездействия), которые посягают на здоровье, честь и достоинство человека, его права и свободы, за совершение которых предусмотрена административная ответственность в статьях гл. 9 КоАП.

Административные взыскания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями гл. 9 КоАП, могут быть наложены не позднее двух месяцев со дня их совершения, за совершение длящегося административного правонарушения – не позднее двух месяцев со дня его обнаружения либо прекращения в случае, когда такое правонарушение было прекращено до его обнаружения. За совершение правонарушения, предусмотренного ст. 9.24 КоАП, не позднее трех лет со дня его совершения и шести месяцев со дня его обнаружения,

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 КоАП, – не позднее одного года со дня его совершения.

Родовым объектом рассматриваемой группы правонарушений является совокупность близких между собой общественных отношений, складывающихся по поводу здоровья и телесной неприкосновенности, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина.

С *объективной стороны* некоторые правонарушения данной группы совершаются путем действия (ст. 9.2 «Клевета», 9.3 «Оскорбление»), другие – путем бездействия (невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4)), а также путем действия либо бездействия (ст. 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания», 9.6 «Отказ в предоставлении гражданину информации» и др.).

Ряд правонарушений рассматриваемой группы относятся к правонарушениям с формальным составом (ст. 9.5, 9.6), часть – с материальным (ст. 9.1). В составах административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 9.4 «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей», ч. 5 ст. 9.9 «Нарушение законодательства о свободе вероисповеданий и религиозных организациях», ч. 2 ст. 9.17 «Нарушение требований по охране труда» квалифицирующим признаком является совершение противоправных действий *повторно в течение одного года* после наложения административного взыскания.

Субъекты основного массива административных правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина – лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ст. 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания» являются граждане, достигшие 14-летнего возраста.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ст. 9.4, наряду с лицами, достигшими 16-летнего возраста, являются юридические лица.

Деяния, содержащие признаки административных правонарушений: умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания (ст. 9.1);

клевета (ст. 9.2);

оскорбление (ст. 9.3);

отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 9.6),

влекут административную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к административной ответственности.

Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений характеризуется преимущественно умышленной формой вины. Отдельные правонарушения могут совершаться и по неосторожности (например, предусмотренные ст. 9.4, 9.21).

В случаях повторности совершения деяний, предусмотренных ст. 9.2 «Клевета», 9.3 «Оскорбление», 9.21 «Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности» в течение одного года после наложения мер административного взыскания наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 188, ч. 1 ст. 189 и ч. 2 ст. 201 УК соответственно.

Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания (ст. 9.1 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения, складывающиеся по поводу таких личных благ, как здоровье человека и его телесная неприкосновенность. При совершении умышленного легкого телесного повреждения правонарушитель причиняет вред здоровью другого человека.

Причинение вреда своему здоровью не образует состава административного правонарушения. Такие действия могут стать основанием для привлечения к уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законом. Например, если телесное повреждение причиняется себе с целью уклонения от военной службы (ст. 447 УК).

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП, выражается в действии или бездействии, в результате которого другому человеку причинено телесное повреждение, не повлекшее за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Согласно Инструкции о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений, утвержденной постановлением Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 24 мая 2016 г. № 16, под телесными повреждениями понимаются возникшие в результате травмирующего воздействия физических, химических, биологических, психических и других факторов внешней среды объективно установленные нарушения анатомической целостности и (или) физиологических функций тканей, органов и (или) систем организма человека.

Телесные повреждения в Республике Беларусь подразделяются на три степени: тяжкие телесные повреждения; менее тяжкие телесные по-

вреждения; легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности и не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Признаками легкого телесного повреждения являются кратковременное расстройство здоровья, незначительная стойкая утрата трудоспособности.

Кратковременным следует считать расстройство здоровья, непосредственно связанное с повреждением, продолжительностью более шести дней, но не более трех недель (21 дня). Это могут быть незначительные и несложные переломы одного ребра, костей носа; понижение слуха, зрения; дефекты мягких тканей пальцев рук и ног, ограничивающие подвижность пальцев; потеря пальца руки, ноги, за исключением большого, и т. д.

К легкому телесному повреждению, не повлекшему за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, относится повреждение, имевшее незначительные, скоропроходящие последствия, длившиеся не более шести дней (п. 27 Инструкции о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений). К таким телесным повреждениям относятся царапины, небольшие ранки, кровоподтеки, ссадины и т. д. Под незначительной стойкой утратой трудоспособности подразумевается стойкая утрата до 10 % общей трудоспособности.

Состав правонарушения материальный и оно считается оконченным с момента наступления указанных последствий.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.1 КоАП, заключается в деянии, выраженном в форме альтернативных действий:

нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений.

Побои не составляют особого вида повреждений, так как они не оставляют после себя никаких объективных следов.

Если нанесение побоев сопряжено с умышленным причинением телесных повреждений, квалифицировать правонарушение следует по фактически наступившим последствиям: умышленное причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП), умышленное причинение легкого телесного повреждения, т. е. повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности (ст. 153 УК), и т. д.;

умышленное причинение боли, физических или психических страданий.

Боль – это неприятное, гнетущее, иногда нестерпимое ощущение, возникающее преимущественно при сильных или разрушительных воздействиях на организм человека¹.

Страдания – это, в первую очередь, физическая боль или психическая травма, которые носят глубокий характер, причиняют жертве мучения и особые переживания. Они связаны не только с переживанием боли в момент совершения виновным действий, но и возникновением чувства неуверенности и страха за свое будущее, ощущения неизбежности повторного насилия со стороны виновного.

Причиной физических страданий могут выступать:

причинение продолжительной (многократной или длительной) физической боли, вызванной, например, поркой, щипанием, сечением, вырыванием волос, множественными небольшими повреждениями тупыми или колюще-режущими предметами, электрическим, термическим (например, прижигание раскаленным утюгом) или химическим воздействием;

мучения как действия, причиняющие страдания путем длительного лишения пищи, питья или тепла, либо помещения или оставления жертвы во вредных для здоровья условиях (например, повышенное шумовое воздействие, загазованность или запыленность), другие аналогичные действия, в том числе подвешивание вниз головой, и т. д.

Уголовно-наказуемое истязание характеризуется причинением продолжительной боли или высокой степенью интенсивности противоправного воздействия на потерпевшего, в результате которого он испытывает сильные физические или психические страдания. Следовательно, административным правонарушением должны признаваться деяния, связанные с причинением боли и физических страданий, которые носили разовый характер или осуществлялись в течение непродолжительного периода времени и не отличались высокой степенью интенсивности, а, следовательно, по своему характеру не являлись мучениями или истязанием потерпевшего.

Еще одной формой совершения рассматриваемого правонарушения является умышленное причинение психических страданий, что является психическим насилием. Психическое насилие не причиняет видимого физического вреда организму потерпевшего, а лишь воздействует

¹ См.: Порядок ведения административного процесса по ч. 2 ст. 9.1 КоАП и применения на практике иных нововведений в КоАП и ПИКоАП : метод. рекомендации / О.Г. Каразей [и др.] ; под ред. Р.И. Мельника. Минск : МВД Респ. Беларусь, 2013. С. 9.

на его психику. В результате психического насилия парализуется воля потерпевшего, что влечет деформирование помимо воли определенных актов его поведения. Объективная сторона правонарушения в данном случае будет выражаться в виде различного рода угроз, унижения чести и достоинства потерпевшего или его близких, причинение нравственных страданий, а также иное информационное воздействие на психику потерпевшего.

Формы такого информационного воздействия могут быть различными: устная – выражается в словесном обращении к потерпевшему; письменная – форма, при которой угроза или иная информация передается с помощью писем, записок и т. п.; конклюдентная – выражается в форме характерных жестов, мимики, позы тела, содержание которых обладает общеизвестным смыслом и очевидно для потерпевшего; демонстрационная – сопровождается демонстрацией оружия или иных опасных предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Психические страдания означают глубокое переживание потерпевшим униженности, оскорбленности, страха и иных подобных чувств.

В отличие от клеветы или оскорбления, влекущих ответственность по ст. 9.2 и 9.3 КоАП, деяние, направленное на умышленное причинение психических страданий, должно носить либо длительный характер, либо отличаться цинизмом, либо связано с воспрепятствованием удовлетворению наиболее важных духовных потребностей человека, либо навязыванием неприемлемых для потерпевшего форм и способов поведения.

Если умышленными действиями правонарушителя причиняется продолжительная боль или мучения способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, следует рассматривать вопрос о наличии в действиях правонарушителя признаков преступления, предусмотренного ст. 154 УК (истязание). Понятие «особые физические и психические страдания» является оценочной категорией, ее содержание выясняется в каждом конкретном случае со слов пострадавшего, свидетелей, в ходе проведения осмотра места происшествия, освидетельствования, иных процессуальных действий.

Потерпевшими от административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.1 КоАП могут выступать члены семьи и близкие родственники.

В соответствии с абзацем двадцать восьмым ст. 1.4 ПИКоАП *членами семьи* являются близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные физические лица, проживающие совместно с участником административного процесса и ведущие с ним общее хозяйство.

При этом *близкие родственники* – родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, а также супруг (супруга) потерпевшего, физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, свидетеля (абзац четвертый ст. 1.4 ПИКоАП);

нарушение защитного предписания.

В соответствии со ст. 31 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» *защитное предписание* – установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;

посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;

общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.

Защитное предписание объявляется гражданину, в отношении которого оно вынесено, должностным лицом подразделения охраны общественного порядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД в двухдневный срок со дня вынесения такого защитного предписания с разъяснением его прав и обязанностей. О получении копии защитного предписания и разъяснении прав и обязанностей гражданина, в отношении которого вынесено защитное предписание, составляется протокол. Протокол подписывается гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание, и должностным лицом, его вручившим. В случае если гражданин, которому вручена копия защитного предписа-

ния, отказался подписать протокол, должностное лицо, вручившее эту копию, делает об этом запись в протоколе.

Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления гражданину, в отношении которого оно вынесено.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом. Правонарушитель осознает, что причиняет вред другому человеку, предвидит последствия в виде причинения телесного повреждения или побоев, или боли, или физических, или психических страданий и желает их наступления или не желает, но сознательно допускает наступление этих последствий либо относится к ним безразлично.

Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения в форме нарушения защитного предписания характеризуется прямым умыслом. Правонарушитель осознает, что своими действиями нарушает установленные защитным предписанием запреты, и желает действовать подобным образом.

Субъектом правонарушения может быть физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, вменяемое.

Клевета (ст. 9.2 КоАП)

Объект клеветы – общественные отношения, складывающиеся по поводу такого личного блага, как честь и достоинство человека. При совершении данного правонарушения уничтожается честь и достоинство граждан (в том числе умерших, малолетних либо душевнобольных).

Объективную сторону клеветы образуют действия конкретного человека, распространяющего заведомо ложные, позорящие другое лицо измышления.

Под *распространением измышлений* понимается сообщение ложных позорящих сведений хотя бы одному лицу, исключая потерпевшего (например, опубликование таких сведений в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других СМИ или технических средств (световых табло, системы «Интернет» и т. д.); изложение в публичных выступлениях, листовках, обращениях в адрес должностных лиц, демонстрация (вывешивание) в публичных местах плакатов, лозунгов, а также сообщение в иной, в том числе устной форме).

Сообщение сведений лишь лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением.

При этом имеется в виду, что распространяемые сведения и факты являются заведомо ложными и позорящими. Это означает, что распространяющее их лицо знает, что они не соответствуют действительности.

Под *позорящими* понимаются такие сведения и факты, которые унижают честь и достоинство человека. Честь – положительная оценка гражданина со стороны других лиц. Достоинство – самооценка личности.

Вопрос о том, являются ли распространенные измышления позорящими гражданина, решается на основе сложившихся в обществе норм морали и нравственности.

Распространение хотя и позорящих другое лицо сведений и фактов, но имевших место в действительности, не образует состава правонарушения.

Состав правонарушения – формальный. Клевета признается оконченной с момента ознакомления с ложными, позорящими другое лицо измышлениями третьих лиц (одного или нескольких).

С *субъективной стороны* клевета характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что сведения, распространенные им, заведомо ложны и позорят потерпевшего, и желает распространить такие сведения. Кто автор этих сведений, значения в таком случае не имеет.

Субъектом клеветы может быть только лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

Клевета влечет административную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к ответственности.

При повторности совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.2 «Клевета» в течение года после наложения мер административного взыскания за клевету или оскорбление наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 188 УК.

Оскорбление (ст. 9.3 КоАП)

Объект оскорбления – общественные отношения, складывающиеся по поводу таких личных благ, как честь и достоинство человека.

Объективную сторону оскорбления образуют выраженные в неприличной форме действия конкретного человека, умышленно унижающего честь и достоинство другой личности.

Оскорбление может быть нанесено словесно (письменно, устно) или действием. Конкретно оно проявляется в ругательствах, позорных прозвищах, непристойных жестах, пощечинах, плевках, неприличных телодвижениях и т. д.

Под *неприличной формой* имеются в виду такие действия, когда отрицательная оценка личности потерпевшего дается нарушителем в циничном виде, резко противоречащем принятому общению между людьми,

правилам общежития, нормам морали. Критическая оценка личности, данная в приличной, хотя и резкой форме, оскорблением не является. Отрицательная, критическая оценка личности, которая дана в приличной форме, не является оскорблением.

Состав правонарушения – формальный. Оскорбление признается оконченным с момента совершения любого действия, оскорбляющего честь и достоинство.

С *субъективной стороны* оскорбление характеризуется прямым умыслом. Правонарушитель сознает, что своими действиями он унижает честь и достоинство другого человека в неприличной форме, и желает действовать подобным образом.

Субъектом оскорбления может быть только физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

Оскорбление влечет административную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к ответственности.

При повторности совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.3 «Оскорбление» в течение года после наложения мер административного взыскания за оскорбление или клевету наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 189 УК.

Невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения, возникающие при реализации прав и обязанностей родителей и детей. При совершении правонарушения наносится вред нормальным условиям воспитания и развития несовершеннолетних.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП, составляет бездействие родителей или лиц, их заменяющих, выражающееся в невыполнении ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей или подопечных, а также как следствие этого совершение несовершеннолетними деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления.

Родители, а также иные лица, принимающие участие в воспитании ребенка, в соответствии с законодательством несут ответственность за ненадлежащее воспитание детей (ст. 67 КоБС).

Под *невыполнением обязанностей по воспитанию детей* понимаются различные формы бездействия родителей или лиц, их заменяющих, в результате чего несовершеннолетние совершают преступления или правонарушения, за которые не могут нести ответственность в силу

недостижения установленного законом возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность.

Состав правонарушения – материальный. Ненадлежащее выполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей влечет ответственность в том случае, когда приводит к совершению последними как административных правонарушений, так и преступлений.

Субъект правонарушения – специальный (родители или заменяющие их лица, т. е. только те, кого закон приравнивает к родителям (усыновители, опекуны и попечители)).

Лица, лишённые в установленном порядке родительских прав, не подлежат ответственности, так как лишение родительских прав освобождает их от обязанностей по воспитанию детей.

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. Родители или лица, их заменяющие, могут нести ответственность лишь при виновном поведении, т. е. если они сознают, что их бездействие по воспитанию детей носит противоправный характер, предвидят его вредные последствия и желают этого или сознательно допускают либо относятся к ним безразлично. Поэтому взыскание не налагается на родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей вследствие душевной болезни, слабоумия или иного хронического заболевания и по другим, не зависящим от них причинам.

Часть 2 ст. 9.4 КоАП предусматривает ответственность родителей или лиц, их заменяющих, за то же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 9.7 КоАП)

Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного ст. 9.7 КоАП, являются общественные отношения, возникающие по поводу реализации гражданами своего конституционного права на свободу собраний, проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

В соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях» государственные органы, политические партии, профессиональные союзы и иные организации, а также граждане не вправе вмешиваться и препятствовать проведению

массовых мероприятий, проводимых с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается в альтернативных деяниях:

различные действия или бездействия, направленные на создание препятствий для проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;

принуждение к участию в собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании.

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, совершенные с применением насилия или угрозой его применения, влекут уголовную ответственность по ст. 196 УК Республики Беларусь.

Состав правонарушения – формальный. Правонарушение считается оконченным с момента совершения действий или начала бездействия, препятствующих проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, независимо от того, добилось ли лицо срыва мероприятия или нет.

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины, в виде прямого умысла.

Субъект правонарушения, предусмотренного ст. 9.7 КоАП, *общий* – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Умышленные уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму (ст. 9.11 КоАП)

Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП, являются общественные отношения, возникающие по поводу установленного порядка проведения выборов или референдума.

Предметом правонарушения являются информационные или агитационные печатные материалы, размещенные в соответствии с законодательством на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их собственника или владельца в ходе избирательной кампании, подготовки или проведения референдума.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается в альтернативных деяниях:

уничтожение информационных либо агитационных печатных материалов, т. е. истребление таких материалов, приведение их в полную негодность, в результате чего они становятся непригодными для использования по целевому назначению;

повреждение информационных либо агитационных печатных материалов, т. е. такое изменение их свойств, при котором они становятся частично или полностью непригодными для целевого использования (например, удаление части информации или изображения, внесение изменений и т. д.).

нанесение надписей или изображений на информационные либо агитационные печатные материалы.

Состав правонарушения – материальный. Правонарушение считается оконченным с момента наступления последствий в виде уничтожения, повреждения или изменения содержания информационных либо агитационных печатных материалов.

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины, в виде прямого умысла.

Субъект правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП, *общий* – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности (ст. 9.21 КоАП)

Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 КоАП, являются общественные отношения, возникающие в результате создания и использования объектов авторского права, смежных прав или объектов промышленной собственности.

Предметом правонарушения являются объекты авторского права, к которым согласно ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об авторском и праве и смежных правах» относятся:

произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведений, а также способа их выражения;

как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и др.);

устной (публичное произнесение, публичное исполнение и др.);

звуко- или видеозаписи (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и др.);

изображения (рисунок, эскиз, картина, карта, план, чертеж, кино-, теле-, видео-, фотокадр и др.);

объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и др.);

электронной, в том числе цифровой;

в иной форме;

литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
музыкальные произведения с текстом и без текста;
аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и др.);
произведения изобразительного искусства (скульптура, живопись, графика, литография и др.);
произведения прикладного искусства и дизайна;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
фотографические произведения, в том числе произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, картографии и другим наукам;
компьютерные программы;
произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская документация и др.);
иные произведения.

К объектам авторского права также относятся:

производные произведения;
составные произведения.

Потерпевшим от действий, нарушающих авторские, смежные права и право промышленной собственности, может быть как физическое, так и юридическое лицо, являющееся правообладателями объектов интеллектуальной собственности.

Автором является только физическое лицо, творческим трудом которого созданы произведение, изобретение, полезная модель, промышленный образец или иной объект права интеллектуальной собственности. Если произведение, изобретение, полезная модель созданы совместным творческим трудом двух и более лиц, то эти лица признаются соавторами.

На практике нередки случаи, когда при нарушении авторских и смежных прав потерпевшим будет не сам автор, а иное лицо, чаще всего юридическое, которому на основании договора с автором передано право на обладание объектом интеллектуальной собственности.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП, выражена в совершении виновным лицом следующих альтернативных действий:

присвоение авторства;
принуждение к соавторству;

разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного объекта права промышленной собственности до официальной публикации сведений о них.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП, выражается в хранении с целью распространения контрафактных экземпляров произведений, записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.21 КоАП, выражается в следующих альтернативных действиях:

незаконное распространение объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности;

незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности.

Незаконное распространение объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности – это продажа хотя бы одного экземпляра или иная передача права интеллектуальной собственности третьим лицам на указанные экземпляры, осуществляемые без согласия правообладателя (автора, его наследников, производителя фонограммы и т. д.) в нарушение установленного порядка. Таким образом, незаконным распространением будет несанкционированная правообладателем оптовая либо розничная торговля экземплярами объектов авторских прав, бартерные сделки с использованием этих экземпляров, их дарение, обмен и т. д.

Автору принадлежит исключительное право осуществлять воспроизведение произведения, распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной передачи права собственности. Однако, если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены с разрешения автора в гражданский оборот посредством их продажи или иной передачи собственности, то дальнейшее их распространение на территории Республики Беларусь возможно без согласия автора (правообладателя) и без выплаты вознаграждения (например, перепродажа на территории Республики Беларусь лицензионных аудио-, видеокассет, компакт-дисков и т. д., закупленных в Российской Федерации) (п. 2 ч. 1 ст. 16 и ч. 3 ст. 32 Закона «Об авторском праве и смежных правах»). Такие действия не образуют состав правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 КоАП.

Иным *незаконным использованием* объектов авторского права, смежных прав и объектов права промышленной собственности будет любое действие виновного, за исключением указанных выше, приводящее к нарушению этих прав.

Согласно ч. 5 ст. 39 Закона «Об авторском праве и смежных правах» нарушениями авторского права и смежных прав являются:

любые действия, включая изготовление, импорт в целях распространения или распространение (продажа, прокат) устройств или предоставление услуг, которые осуществляются осознанно или при наличии достаточных оснований сознавать, что они без разрешения позволяют обходить или способствуют обходу любых технических средств, предназначенных для защиты авторских или смежных прав, и основной коммерческой целью или основным коммерческим результатом которых является обход таких средств;

устранение или изменение любой электронной информации об управлении правами без разрешения правообладателя;

распространение, импорт с целью распространения, передача в эфир, сообщение для всеобщего сведения без разрешения правообладателя произведений, записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания, в отношении которых без разрешения правообладателя была устранена или изменена информация об управлении правами.

Так, под иным незаконным использованием объектов авторского права, смежных прав следует понимать осуществление виновным без согласия правообладателя следующих действий:

- воспроизведение (изготовление);
- прокат;
- импорт;
- публичный показ;
- публичное исполнение;
- передача в эфир;
- иное сообщение для всеобщего сведения;
- перевод на другой язык;
- переделка или иная переработка.

Незаконным использованием объектов права промышленной собственности могут быть такие несанкционированные правообладателем действия, как:

- изготовление;
- применение;
- ввоз;
- предложение к продаже;
- продажа;
- иное введение в гражданский оборот и некоторые другие.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Например, иное незаконное использование авторских, смежных прав и прав про-

мышленной собственности может выражаться, в частности, в незаконном использовании компьютерных программ без приобретения прав на их использование или с нарушением числа разрешенных копий. Несанкционированное размножение или доведение до посевных кондиций в целях размножения посадочного материала является незаконным использованием сорта растения, а копирование без разрешения правообладателя топологии в целом или ее части путем включения данной топологии в интегральную микросхему – незаконным использованием топологии интегральной микросхемы.

Правонарушение, предусмотренное ст. 9.21 КоАП, считается *оконченным* с момента совершения любого из перечисленных выше действий, направленных на незаконное распространение или иное использование объектов интеллектуальной собственности.

Субъективная сторона правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.21 КоАП, характеризуется как *умышленной*, так и *неосторожной формой вины*.

При совершении правонарушения с умышленной формой вины, лицо сознает, что незаконно распространяет или иным образом использует объекты авторского права, смежных прав или объекты права промышленной собственности, и желает действовать подобным образом.

Если лицо, реализующее на рынке контрафактную продукцию, не догадывается о характере реализуемых товаров, однако, учитывая определенные обстоятельства (качество упаковки, розничная цена и т. д.) должно было и могло знать об этом, то в его действиях усматривается неосторожная форма вины в виде небрежности.

Субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 КоАП, могут быть:

физическое, вменяемое лицо (гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигшее 16-летнего возраста (общий субъект);

индивидуальный предприниматель;

юридическое лицо. Юридическое лицо признается виновным и подлежит административной ответственности, если деяние совершено должностным лицом или иным работником юридического лица в пользу или в интересах этого юридического лица и с ведома или разрешения органа этого юридического лица.

Уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению либо работы (ст. 9.27 КоАП)

Непосредственным объектом административного правонарушения являются общественные отношения, связанные с неисполнением еже-

месячных обязательств по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении, обязанностей по трудоустройству по судебному постановлению, повлекшее за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению таких расходов, либо общественные отношения, связанные с обязанностью правонарушителя находиться на рабочем месте и (или) выполнять вмененную работу¹.

Объективная сторона правонарушения выражается в деянии (действии либо бездействии) в форме уклонения от трудоустройства по судебному постановлению, повлекшего за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению таких расходов.

В соответствии с п. 1 примечания к рассматриваемой норме под уклонением от трудоустройства по судебному постановлению понимаются альтернативные деяния, выражающиеся:

в уклонении от явки в органы по труду, занятости и социальной защите, организации для трудоустройства;

уклонении от прохождения медицинского осмотра;

уклонении от получения необходимых для трудоустройства документов;

иных виновных действиях (бездействии), повлекших неисполнение судебного постановления о трудоустройстве.

Как правило, данное правонарушение совершается в форме бездействия, т. е. лицо не выполняет тех действий, которые оно должно совершить в соответствии с законодательством (например, согласно ч. 3 п. 14 Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» (далее – Декрет № 18) обязанное лицо должно явиться в организацию для трудоустройства и приступить к работе не позднее дня, следующего за днем получения направления органа по труду, занятости и социальной защите), либо совершает их несвоевременно.

В более редких случаях – в форме действий (например, предоставление искаженных, недостоверных данных, сокрытие определенной информации, что не позволяет своевременно принять меры по трудоустройству лица, за исключением сокрытия или занижения обязанностями лицами размера заработной платы и приравненных к ней доходов, являющихся квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК).

¹ См.: Реализация органами внутренних дел законодательства, направленного на защиту детей в неблагополучных семьях (с образцами документов): метод. рекомендации / О.Г. Каразей [и др.]; под ред. Р.И. Мельника. Минск: МВД Респ. Беларусь, 2015. С. 28.

Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого состава административного правонарушения является наличие судебного постановления о трудоустройстве лица, вынесенного в порядке, предусмотренном законодательством. Так, согласно ч. 3 п. 9 Декрета № 18, если размер заработной платы и приравненных к ней в соответствии с ГПК доходов обязанного лица, возмещающего расходы по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении, в добровольном порядке не позволяет ему в течение шести месяцев в полном объеме выполнять данные обязательства, обязанное лицо подлежит трудоустройству на новое место работы. В этом случае взыскатель в срок, установленный ч. 9 данного пункта, обращается в суд с заявлением о взыскании с обязанного лица расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении. При вынесении судебного постановления по указанному заявлению судом одновременно решаются вопросы трудоустройства обязанного лица в соответствии с п. 13 и 14 Декрета № 18.

Уклонение от трудоустройства по судебному постановлению повлечет административную ответственность в случае установления причинной связи между данным деянием и наступившими вредными последствиями, выраженными в неисполнении или неполном исполнении ежемесячных обязательств по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении.

Согласно ч. 2 ст. 2.2 КоАП административное правонарушение, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях Особенной части КоАП, признается оконченным с момента фактического наступления этих последствий.

Под уклонением от работы в указанной статье понимается отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительной причины.

Субъект правонарушения специальный – родители, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла. В случае уклонения от трудоустройства по судебному постановлению лицо сознает, что его действия (бездействие) противоправны, предвидит, что в результате их совершения оно не исполнит или исполнит неполно ежемесячные обязательства по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и желает этого или сознательно допускает либо относится к этому безразлично. В случае уклонения от работы, лицо сознает, что его деяние противоправно, и желает уклониться от работы.

7.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против собственности

К административным правонарушениям против собственности в соответствии с гл. 10 КоАП относятся деяния, закрепленные в ст. 10.1–10.9.

Указанными статьями предусмотрено 12 составов административных правонарушений, которые можно разделить на две группы:

правонарушения против права собственности государства на природные ресурсы:

- нарушение права государственной собственности на недра (ст. 10.1);
- нарушение права государственной собственности на воды (ст. 10.2);
- нарушение права государственной собственности на леса (ст. 10.3);
- нарушение права государственной собственности на животный мир (ст. 10.4).

правонарушения против собственности физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц:

- мелкое хищение (ст. 10.5);
- присвоение найденного имущества (ст. 10.6);
- причинение имущественного ущерба (ст. 10.7);
- уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений (ст. 10.8);
- умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9).

В свою очередь, административные правонарушения против собственности физических и юридических лиц, исходя из направленности умысла и наступивших последствий, можно классифицировать на следующие виды:

корыстные правонарушения, связанные с неправомерным извлечением имущественной выгоды и обогащением виновного лица (мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП), присвоение найденного имущества (ст. 10.6 КоАП), причинение имущественного ущерба (ст. 10.7 КоАП));

некорыстные правонарушения, не связанные с извлечением имущественной выгоды, направленные на уменьшение сферы чужого обладания (уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений (ст. 10.8 КоАП); умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9 КоАП)).

В зависимости от особенностей конструкции объективной стороны рассматриваемые административные правонарушения можно классифицировать:

на мелкое хищение, при совершении которого происходит фактическое изъятие имущества из фонда собственника (ст. 10.5 КоАП);

административные правонарушения против собственности, не являющиеся хищениями, при совершении которых изъятия имущества из

фондов собственника не происходит (посягательства, предусмотренные ст. 10.6–10.9 КоАП).

Административные правонарушения против собственности объединяет прежде всего единый объект противоправного посягательства.

Родовым объектом рассматриваемых правонарушений являются общественные отношения собственности, складывающиеся по поводу владения (дозволенного фактического обладания), пользования (потребление полезных свойств) или распоряжения (определения судьбы) имущества.

Предметом административных правонарушений против собственности является чужое имущество.

В русском языке под имуществом понимается то, что находится в чьей-нибудь собственности, принадлежит кому-нибудь.

В административном праве используется понятие имущества,работанное в гражданском праве. Так, согласно ст. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; нераскрытая информация; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг; нематериальные блага.

Таким образом, имущество включает в себя вещи, в том числе их разновидности – деньги и ценные бумаги; иное имущество; имущественные права, которые законодатель приравнивает к иному имуществу.

Наиболее распространенным предметом посягательства административных правонарушений против собственности являются движимые вещи (деньги, ценные бумаги, одежда, драгоценности, транспортные средства, животные и др.). К недвижимым вещам в соответствии с гражданским законодательством относятся земельные участки, участки недр, здания, сооружения, машиноместа и другие объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (ч. 1 ст. 130 ГК).

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» разъяснено, что «имущество или право на него считается чужим, если на момент завладения виновный не являлся его собственником или владельцем на законных основаниях». Следовательно, при противоправном посягательстве виновного на имущество собственника оно заведомо является для него чужим, т. е. ему не принадлежащим и находящимся в собственности другого лица. Таким образом, чужим для виновного является также имущество, которое ему вверено или находится в его ведении или опе-

ративном управлении (например, при мелком хищении, совершенном путем присвоения или растраты).

Не может быть предметом рассматриваемых противоправных деяний собственное имущество, так как оно не является для собственника чужим. Не могут быть предметом правонарушений против собственности также бесхозные вещи (ст. 226 ГК), которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо вещи, от права собственности на которые собственник отказался ввиду, например, ненадобности.

Административные правонарушения против собственности представляют собой противоправные деяния, *объективная сторона* которых выражается, как правило, в форме конкретных неправомерных действий. Для ряда составов правонарушений против собственности, содержащихся в гл. 10 КоАП, в частности, посягающих на право собственности государства на природные ресурсы, достаточно только совершения противоправного деяния, даже если оно не повлекло вредных последствий. Данные деликты, предусмотренные ст. 10.1–10.4 и ч. 3 ст. 10.8 КоАП, по конструкции объективной стороны относятся к правонарушениям с формальным составом. Противоправные деяния, предусмотренные ст. 10.5–10.7, ч. 3 ст. 10.8 и ст. 10.9 КоАП, являются правонарушениями с материальным составом, так как их совершение предполагает наступление вредных последствий в виде причинения имущественного вреда охраняемым КоАП общественным отношениям.

Для объективной стороны правонарушений против собственности, предусмотренных ст. 10.5–10.7, 10.9 КоАП, *размер причиненного имущественного вреда* имеет определяющее значение, поскольку от стоимости похищенного, присвоенного, уничтоженного либо поврежденного имущества зависит к административной или уголовной ответственности необходимо привлекать виновное лицо.

Обязательным признаком объективной стороны мелкого хищения является *способ его совершения*, поскольку без его определения квалифицировать противоправное деяние как мелкое хищение не представляется возможным. Мелкое хищение может быть совершено путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты. Совершение хищения иным, не указанным в ч. 1 ст. 10.5 КоАП способом, независимо от размера причиненного имущественного вреда, а равно хищение имущества физического лица, совершенное группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при потерпевшем, либо с проникновением в жилище, влекут ответственность согласно уголовному законодательству.

Для административных правонарушений, предусмотренных ст. 10.8 КоАП, обязательным признаком объективной стороны является *место совершения* противоправных действий – поле, и *способ совершения*. Деликты, предусмотренные ч. 1 и 2 указанной статьи, совершаются домашними животными, птицей или иным способом. Проезд по посевам или насаждениям квалифицируется по ч. 3 ст. 10.8 КоАП, когда совершен на автомобиле, тракторе, комбайне, мотоцикле или другом транспортном средстве.

Субъектами административных правонарушений против собственности являются вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица.

За совершение противоправных деяний, предусмотренных ст. 10.5 «Мелкое хищение» КоАП и 10.9 «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества» КоАП предусмотрена административная ответственность для физических лиц в возрасте от 14 лет.

Для состава мелкого хищения, совершенного путем злоупотребления служебными полномочиями, а также присвоения или растраты субъект правонарушения будет специальным. В первом случае – это должностное лицо, признаки которого раскрыты в абз. 3 ст. 1.3 КоАП, во втором – лицо, которому имущество вверено собственником или иным владельцем, осуществляющим правомочия собственника на законных основаниях. Субъектами административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 10.5 и ч. 2 ст. 10.8 КоАП, являются вменяемые физические лица, совершившие действия, указанные в диспозициях частей первых данных статей, повторно в течение года.

Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений характеризуется умышленной формой вины.

При совершении правонарушений, предусмотренных ст. 10.5 «Мелкое хищение» КоАП и 10.9 «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества» КоАП, административную ответственность несет также пособник.

Мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП)

Объект мелкого хищения – общественные отношения, составляющие в своей совокупности право собственности физического или юридического лица.

Предметом противоправного посягательства при совершении мелкого хищения является имущество юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, а также имущество физического лица

в сумме, не превышающей двухкратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния.

Объективную сторону рассматриваемого административного правонарушения составляет деяние в форме конкретных неправомерных действий, а именно мелкое хищение, под которым следует понимать умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью.

Обязательным признаком объективной стороны мелкого хищения имущества является *способ* его совершения. Так, мелкое хищение может быть совершено одним из указанных в ч. 1 ст. 10.5 КоАП способов, т. е. путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты. Совершение хищения имущества иным способом, независимо от размера причиненного имущественного вреда, равно как и хищение имущества физического лица, совершенное группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при потерпевшем, либо с проникновением в жилище, влекут ответственность по уголовному законодательству.

Самой распространенной формой совершения мелкого хищения является *кража*. Кража всегда совершается тайно, что отличает ее от других форм мелкого хищения. Тайным признается хищение имущества, совершенное в отсутствие потерпевшего или иных лиц либо в их присутствии, но незаметно для них и виновный осознавал эти обстоятельства. В случаях, когда потерпевший или иные лица понимали, что происходит хищение, но виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, что действует незаметно для них, содеянное также следует квалифицировать как кражу.

Как кражу следует квалифицировать также хищение, совершенное в присутствии лиц, которые не способны по возрасту или умственному развитию либо по иным причинам (состояние алкогольного опьянения, сон и т. д.) осознавать происходящее, на что и рассчитывал виновный.

Под *мошенничеством* понимается завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Потерпевший либо иное лицо, которому имущество вверено или под охраной которого оно находится, сам добровольно передает имущество или право на него виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Под обманом понимается сообщение потерпевшему, его родным или близким, другим лицам, у которых находится имущество, ложных сведений или сокрытие обстоятельств, сообщение о которых было обязатель-

но. Следовательно, обман может выражаться как в активных действиях, так и в бездействии, умолчании о таких обстоятельствах, сообщение о которых потерпевшему является обязательным. Имеются в виду обстоятельства, знание которых удержало бы его от передачи имущества, права на имущество или предоставления виновному имущественной выгоды.

Злоупотребление доверием при мошенничестве проявляется в использовании для завладения имуществом специальных полномочий правонарушителя или его личных доверительных отношений с лицом, в собственности или владении которого находится имущество. Примером такого способа мошенничества является преднамеренное неисполнение принятых на себя виновным обязательств (например, получение физическим лицом денежных средств за оказание услуг, предоплаты за поставку товара без действительного намерения исполнять свои обязательства и т. д.).

Хищение путем *злоупотребления служебными полномочиями* характеризуется использованием должностным лицом своих служебных полномочий для завладения имуществом или приобретения права на него.

При этом не имеет значения, находится ли имущество в непосредственном владении должностного лица либо вверено другим лицам, через которых должностное лицо в силу служебных полномочий имеет право на управление и распоряжение им. Разновидностями такого хищения являются присвоение имущества, которым должностное лицо, пользуясь своими служебными полномочиями, имеет право управлять и распоряжаться; умышленное незаконное получение должностным лицом средств в качестве премий, надбавок к заработной плате, а также пенсий, пособий и других выплат; обращение в свою собственность средств по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам под видом заработной платы за работу или услуги, которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме, и т. д.

Присвоение и растрата представляют собой умышленные деяния, заключающиеся в противоправном удержании (присвоение) или отчуждении либо потреблении (растрата) виновным вверенного ему чужого имущества.

Вверенным является имущество, в отношении которого лицо в силу трудовых, гражданско-правовых или иных отношений наделено полномочиями владения, пользования или распоряжения (кладовщик, продавец, экспедитор, кассир и т. д.).

Таким образом, чтобы признать имущество вверенным, необходимо наличие у субъекта правомочий в отношении этого имущества. Например, если лицом похищено имущество, которое было передано ему по количеству или весу с возложением обязанности отчитаться за него

(сторожем, водителем и т. д.), то его действия следует рассматривать как присвоение либо растрату. Если имущество было тайно похищено виновным в силу доступа к нему без передачи по количеству и весу, его действия квалифицируются как кража.

Присвоение выражается в незаконном обращении виновным в свою пользу находящегося у него по праву владения вверенного имущества (всего либо части). При растрате вверенное имущество отчуждается виновным с корыстной целью без предварительного обращения в свою пользу либо потребляется самим правонарушителем. Как правило, действия виновного квалифицируются как растрата в том случае, когда на момент обнаружения правонарушения имущества у него не оказывается. Растрата ранее присвоенного имущества не меняет способа хищения с присвоения на растрату.

Покушением на мелкое хищение признается умышленное действие физического лица, непосредственно направленное на завладение чужим имуществом одним из вышеперечисленных способов, если при этом оно не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Например, противоправное деяние не было окончено в связи с задержанием виновного и пресечением административного правонарушения либо вследствие возникновения обстоятельств техногенного, природного или иного характера и т. д. Определяющим моментом при квалификации покушения на мелкое хищение имущества является отсутствие у виновного желания добровольно прекратить совершение противоправного деяния.

Мелкое хищение признается оконченным, когда имущество изъято и виновный имеет реальную возможность распоряжаться им по своему усмотрению или пользоваться.

По конструкции объективной стороны состав оконченного мелкого хищения является материальным и для его квалификации необходимо установить *наличие и размер причиненного имущественного вреда*. Так, хищение путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты на сумму, превышающую установленный в примечании к ст. 10.5 КоАП лимит для признания его мелким, влечет ответственность в соответствии с уголовным законодательством. Вместе с тем противоправное завладение отдельными видами имущества, независимо от их стоимости, также образует состав преступления (хищение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР).

Субъектом рассматриваемого административного правонарушения является вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. Субъектом состава мелкого хищения, совершенного путем злоупотре-

бления служебными полномочиями, является должностное лицо. Специальный субъект мелкого хищения в форме присвоения либо растраты – материально ответственное лицо, которому имущество вверено собственником или иным владельцем и которое в силу этого постоянно или временно осуществляет в отношении имущества определенные полномочия. По ч. 2 ст. 10.5 КоАП административной ответственности подлежит лицо, совершившее мелкое хищение повторно в течение года.

Субъективная сторона мелкого хищения характеризуется прямым умыслом, когда лицо, сознавая противоправный характер своего деяния, предвидит его вредные последствия в виде имущественного вреда физическому или юридическому лицу и желает их наступления. Обязательным признаком субъективной стороны мелкого хищения является корыстная цель, которая заключается в стремлении виновного незаконно обогатиться лично или извлечь материальную выгоду для лиц, в судьбе которых он заинтересован (родственники, иждивенцы и т. д.).

Присвоение найденного имущества (ст. 10.6 КоАП)

Объектом правонарушения являются общественные отношения, составляющие в своей совокупности право собственности государства¹, физического или юридического лица.

В соответствии с диспозицией ст. 10.6 КоАП *предметом правонарушения* является найденное *заведомо чужое имущество* либо *клад*. Предметом данного противоправного деяния (помимо юридического признака нахождения имущества в собственности другого лица – чужое) является материальный предмет внешнего мира, движимый и он должен представлять экономическую ценность, которая определяется его денежной стоимостью на момент совершения административного правонарушения.

Согласно ст. 234 ГК клад – зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу акта законодательства утратил на них право. Клад поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строения и т. д.), где он был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. В случае обнаружения клада, содержащего материальные объекты, обладающие отличительными духовными,

¹ См.: В случае присвоения клада, содержащего материальные объекты, обладающие отличительными духовными, художественными и (или) документальными достоинствами и соответствующие одному из критериев отбора материальных объектов для присвоения им статуса историко-культурной ценности.

художественными и (или) документальными достоинствами и соответствующие одному из критериев отбора материальных объектов для присвоения им статуса историко-культурной ценности, такие объекты подлежат передаче в государственную собственность.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражена деянием в форме действий, состоящих в обнаружении и фактически незаконном обращении найденного заведомо чужого имущества либо клада в свою собственность. Вместе с тем утеря имущества не является основанием прекращения права собственности и такое имущество продолжает находиться в собственности лица, которое его утерятило.

Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь была найдена в помещении или на транспорте, ее необходимо сдать лицу, представляющему владельца этого помещения или транспортного средства. В таком случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.

В случае, когда лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в ОВД или орган местного управления и самоуправления.

Присвоение клада выражается в незаконном обращении в свою пользу клада лицом, его нашедшим. В соответствии со ст. 234 ГК при обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, в котором он был обнаружен. Клад, содержащий материальные объекты, обладающие отличительными духовными, художественными и (или) документальными достоинствами и соответствующие одному из критериев отбора материальных объектов для присвоения им статуса историко-культурной ценности, должен быть передан в соответствующий государственный орган.

По конструкции объективной стороны состав присвоения найденного заведомо чужого имущества либо клада является *материальным* и предполагает причинение виновным имущественного вреда. При совершении лицом правонарушения, когда предметом противоправного посягательства является найденное имущество, материальный ущерб является реальным. В случае с кладом, ущерб выступает в качестве упущенной выгоды в виде неполучения должного, т. е. недополученных собственником места, где был обнаружен клад, либо государством до-

ходов, которые согласно законодательству должны поступить им после его обнаружения.

Статья 10.6 КоАП, исходя из анализа смежного состава преступления, предусмотренного ст. 215 УК, устанавливает административную ответственность за присвоение найденного заведомо чужого имущества либо клада в размере, не являющемся особо крупным, т. е. на сумму, не превышающую тысячекратного размера базовой величины, установленного на момент совершения противоправного деяния.

Субъектом рассматриваемого административного правонарушения является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, признанное на момент совершения противоправного деяния вменяемым, т. е. обладающее признаками общего субъекта административного правонарушения. Субъектом присвоения клада будет являться лицо, производившее раскопки либо поиск ценностей, или собственник земельного участка или иного имущества, где был сокрыт клад.

С *субъективной стороны* присвоение найденного чужого имущества или клада может быть совершено только при наличии у правонарушителя вины в виде прямого умысла, на что указывает присутствие в диспозиции нормы слова «заведомо». В данном случае «заведомость» предполагает безусловное осознание виновным того обстоятельства, что найденное имущество является чужим, т. е. принадлежит кому-то на праве собственности, либо клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где он был сокрыт, либо в собственность государства. Лицо сознает противоправность своего деяния, предвидит, что в результате его совершения собственнику имущества будет нанесен имущественный вред, и желает его причинить. Обязательным признаком субъективной стороны данного правонарушения является *корыстная цель*, которую преследует правонарушитель, совершая присвоение чужого имущества или клада.

Причинение имущественного ущерба (ст. 10.7 КоАП)

Объектом правонарушения являются общественные отношения, составляющие в своей совокупности право собственности государства, физического или юридического лица.

Предметом рассматриваемого противоправного деяния является чужое имущество, а также иные объекты гражданских прав, используя которые правонарушитель извлекает имущественную выгоду. Таким образом, в качестве предмета указанного административного правонарушения может выступать как овеществленное имущество (вещи, деньги, ценные бумаги, принадлежащие собственнику), так и неовеществлен-

ное имущество в виде принадлежащего потерпевшему имущественного права требования.

Объективная сторона правонарушения выражена деянием в форме действия или бездействия в виде извлечения имущественных выгод в результате злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации *при отсутствии признаков мелкого хищения*.

Извлечение имущественной выгоды при совершении рассматриваемого административного правонарушения предполагает получение виновным имущественных благ посредством экономии собственного имущественного фонда, извлечения прибыли либо избавления от материальных затрат. Для квалификации противоправного деяния по ст. 10.7 КоАП необходимо установить, что имущественная выгода была получена способом, не образующим состав мелкого хищения. При совершении рассматриваемого правонарушения, в отличие от мелкого хищения, изъятия имущества из фондов собственника не происходит.

Вышеуказанные способы совершения правонарушения являются конститутивными признаками объективной стороны причинения имущественного ущерба без признаков мелкого хищения.

Обман выражается как в активных действиях, состоящих в сообщении заведомо ложных сведений о каких-либо обстоятельствах или фактах, так и в сокрытии тех или иных обстоятельств или фактов, умолчании о них с целью извлечения имущественной выгоды.

При злоупотреблении доверием виновный использует правомерные (например, договорные) отношения с потерпевшим вопреки имущественным интересам последнего. При квалификации причинения имущественного ущерба в результате злоупотребления доверием необходимо, чтобы между правонарушителем и потерпевшим существовали личные доверительные отношения.

Под модификацией компьютерной информации понимается противоправное внесение посредством программных, программно-технических и технических средств изменений в компьютерную информацию, либо введение в компьютерную систему, сеть заведомо ложной информации, направленное на причинение имущественного ущерба без признаков мелкого хищения.

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого противоправного деяния является *материальным* и правонарушение будет признаваться оконченным с момента причинения собственнику или иному законному владельцу имущественного ущерба в незначительном размере, независимо от того, приобрел виновный преследуемые им имущественные выгоды полностью или частично, либо не приобрел их вообще.

В соответствии с абз. 7 ст. 1.3 КоАП незначительный размер ущерба – размер ущерба на сумму до 40 базовых величин. Таким образом, для того, чтобы квалифицировать деяние по ст. 10.7 КоАП, необходимо установить размер причиненного имущественного ущерба. Причинение имущественного ущерба посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации при отсутствии признаков хищения в размерах, превышающих указанную сумму, влечет уголовную ответственность по соответствующей части ст. 216 «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения» УК. По ч. 2 ст. 216 УК наказывается причинение имущественного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору, независимо от размера причиненного ущерба.

Общественная вредность административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.7 КоАП, заключается в том, что противоправные последствия выражаются не только в виде причиняемого собственнику или иному законному владельцу *реального* ущерба, но также и в виде *неполучения им должных имущественных выгод*.

Субъектом рассматриваемого административного правонарушения является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, признанное на момент совершения противоправного деяния виновным, т. е. обладающее признаками общего субъекта административного правонарушения.

Субъективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.7 КоАП, характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла и корыстной цели. Корыстная цель виновного при совершении указанного противоправного деяния характеризуется стремлением извлечь имущественную выгоду за счет имущества, которое еще не поступило в собственность потерпевшего, но должно было туда поступить; избавить себя или своих близких от материальных затрат, которые виновный или его близкие обязаны были понести.

Умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9 КоАП)

Объектом правонарушения являются общественные отношения, составляющие в своей совокупности право собственности государства, физического или юридического лица.

Предметом правонарушения может быть только чужое имущество (как движимое, так и недвижимое), в том числе чужая доля имущества в общей долевой собственности, а также имущество, изъятые или ограниченные в гражданском обороте.

По признаку экономической ценности не могут быть предметом рассматриваемого правонарушения брошенные, бесхозные вещи, предметы, не имеющие или утратившие хозяйственную значимость, а также природные объекты, в которые не вложен труд человека. Утрата или повреждение в случае умысла или грубой неосторожности найденного имущества (потерянных, забытых вещей) влечет ответственность в пределах стоимости находки.

Уничтожение или повреждение собственного имущества также не образует состава правонарушения, предусмотренного ст. 10.9 КоАП. Если в результате уничтожения или повреждения собственного имущества причинен вред чужому имуществу, ответственность наступает с учетом формы вины и причиненного ущерба.

С точки зрения *объективной стороны* рассматриваемый состав административного правонарушения включает в себя самостоятельные альтернативные деяния, выражающиеся преимущественно в форме действий, которые необходимо различать: уничтожение имущества; повреждение имущества.

Под уничтожением имущества следует понимать истребление имущества, приведение его в полную негодность, в результате чего оно перестает существовать либо утрачивает свою хозяйственную и иную значимость, экономическую ценность, становится непригодным для использования по целевому назначению. Уничтоженное имущество не может быть восстановлено и полностью выводится из гражданского оборота.

Как уничтожение имущества квалифицируются также деяния, которые исключают вещь из имущественного оборота без воздействия на ее физическую основу (например, выбрасывание чужого имущества в реку, выпуск газа из баллона, высвобождение животных или птиц из клетки, слив в землю жидкости из емкости и др.).

Необходимо отличать потребление вещи от ее умышленного уничтожения. Так, самовольное потребление чужого имущества в соответствии с его целевым назначением (например, продуктов питания) не подпадает под признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.9 КоАП. При определенных условиях такое деяние может образовывать состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.5 КоАП, либо уголовно наказуемого хищения в зависимости от размера причиненного ущерба или способа противоправного посягательства.

Повреждением имущества признается такое изменение виновным свойств имущества, при котором ухудшается его хозяйственная ценность и оно становится частично или полностью непригодным для

целевого использования. При повреждении имеет место уменьшение ценности имущества посредством частичного приведения его в негодность, что исключает возможность его дальнейшего использования без последующего ремонта, реставрации, восстановления. В отличие от уничтожения при повреждении после восстановления или исправления вещи возвращаются ее прежние свойства. Таким образом, повреждение влечет лишь качественное ухудшение предмета, уничтожение – полную его утрату.

Обязательным признаком объективной стороны уничтожения либо повреждения имущества являются находящиеся с ними в причинно-следственной связи вредные последствия в виде имущественного ущерба в незначительном размере. Таким образом, как и составы рассмотренных ранее административных правонарушений против собственности, состав противоправного посягательства, предусмотренного ст. 10.9 КоАП, является оконченным с момента причинения собственнику или иному законному владельцу имущественного ущерба, т. е. также является *материальным*. Причиненный данным правонарушением имущественный ущерб по аналогии с хищением следует измерять стоимостью уничтоженного либо поврежденного имущества. Иными словами, под ущербом от уничтожения либо повреждения имущества следует понимать только реально причиненный ущерб.

Незначительный размер причиненного имущественного ущерба (до 40 базовых величин) является основным критерием отграничения анализируемого состава административного правонарушения от составов преступлений, предусмотренных ст. 218 УК. При этом уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, влекут уголовную ответственность независимо от размера причиненного имущественного ущерба (ч. 2, 3 ст. 218 УК).

Субъектом умышленного уничтожения либо повреждения имущества является физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, признанное на момент совершения правонарушения вменяемым.

По ст. 10.9 КоАП наступает ответственность организатора и пособника в умышленном уничтожении либо повреждении имущества со ссылкой на ст. 2.4 КоАП.

Субъективная сторона. Согласно прямому указанию, содержащемуся в диспозиции ст. 10.9 КоАП, для вменения виновному предусмотренного данной статьей состава административного правонарушения уничтожение либо повреждение имущества должно быть совершено исключительно с умышленной формой вины. В отличие от ранее рас-

смотренных правонарушений против собственности для данного деликта характерен как прямой, так и косвенный умысел. При уничтожении либо повреждении чужого имущества виновный сознает фактический характер и вредность своего деяния, предвидит возможность или неизбежность причинения в результате этого реального имущественного ущерба собственнику или иному законному владельцу и желает наступления этих последствий (прямой умысел) либо сознательно их допускает или относится к ним безразлично (косвенный умысел).

7.3. Общая характеристика и виды административных правонарушений против здоровья населения

К административным правонарушениям против здоровья населения относятся противоправные виновные деяния, характеризующиеся признаками, предусмотренными статьями гл. 16 КоАП, за совершение которых установлена административная ответственность.

Административные правонарушения против здоровья населения включают в себя три группы виновных противоправных деяний:

правонарушения против санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

сокрытие источника заражения венерическим заболеванием либо уклонение от обследования (ст. 16.2);

выпуск либо реализация недоброкачественной продукции (ст. 16.7);
нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов (ст. 16.8);

правонарушения против радиационной безопасности населения:
нарушение требований правового режима территории радиоактивного загрязнения (ст. 16.3);

нарушение правил радиационного контроля (ст. 16.4);
применение радиационного оборудования, не прошедшего контроля технических характеристик либо находящегося в неисправном техническом состоянии, в диагностических либо лечебных целях (ст. 16.5);

нарушение нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности (ст. 16.6);

иные правонарушения против здоровья населения:
посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 16.1);

незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания (ст. 16.10).

Родовым объектом рассматриваемых административных правонарушений являются общественные отношения, складывающиеся по поводу создания благоприятных условий для надлежащего обеспечения здоровья населения.

Предметами административных правонарушений против здоровья населения могут быть:

запрещенные к возделыванию растения или грибы, содержащие наркотические средства или психотропные вещества;

радиационное оборудование;

знаки радиационной опасности;

дикорастущие растения, их части;

некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и (или) жевания и др.

Объективная сторона рассматриваемых противоправных деяний выражается в действиях (ст. 16.3, 16.5 КоАП), а также в бездействии (ст. 16.2 КоАП). Административные правонарушения, предусмотренные ст. 16.4, 16.6, 16.7, 16.8, ч. 1, 2 ст. 16.10 КоАП, могут быть совершены как путем действий, так и бездействия.

Обязательным признаком объективной стороны некоторых составов административных правонарушений против здоровья населения является *место* совершения противоправных действий (ст. 16.3 КоАП – территория радиоактивного загрязнения, на которой установлен контрольно-пропускной режим).

Совершение действий, предусмотренных ч. 2 ст. 16.3 КоАП, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, образует квалифицированный состав правонарушения, влекущий повышенную ответственность по ч. 3 указанной статьи.

По конструкции объективной стороны большинство рассматриваемых противоправных деяний относятся к правонарушениям с формальным составом и считаются оконченными с момента совершения действия или начала бездействия. Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.6 КоАП, является формально-материальным.

Субъектами административных правонарушений против здоровья населения являются:

физические лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые;

индивидуальные предприниматели (ст. 16.3, 16.7, 16.8);

юридические лица (ст. 16.3, 16.6–16.8);

специальные субъекты (ст. 16.2, ч. 3 ст. 16.3, 16.4, 16.5, 16.8).

Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины.

В случае совершения деяния, предусмотренного ст. 16.4 «Нарушение правил радиационного контроля», 16.7 «Выпуск либо реализация недоброкачественной продукции» КоАП повторно в течение одного года после наложения административного взыскания наступает уголовная ответственность по ст. 326 и ч. 1 ст. 337 УК соответственно.

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 16.1 КоАП)

Объект правонарушения составляют общественные отношения в области здоровья населения, связанные с запретом возделывания растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Предметом рассматриваемого противоправного деяния являются запрещенные к возделыванию растения или грибы, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2008 г. № 226 в Перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья включены грибы рода Псилоцибе (*Psilocybe*), растения рода Мак (*Papaver*), растения рода Конопля (*Cannabis*).

К наркотическим средствам, психотропным веществам относятся вещества природного или синтетического происхождения, включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь¹.

Объективная сторона административного правонарушения выражается в совершении следующих деяний: посев без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Под *посевом* понимается высадка семян или рассады в почву или иную питательную среду с целью получения урожая.

Выращивание – уход за посевами и всходами (путем полива, прополки, окучивания и др.) для доведения их до определенной стадии созревания.

¹ См.: Установлен постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19.

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого правонарушения является *формальным* и считается оконченным с момента посева запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, независимо от их последующего всхода или созревания.

Субъектом рассматриваемого правонарушения является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

Субъективная сторона административного правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла, т. е. лицо сознает противоправный характер своего деяния, предвидит его вредные последствия и желает их наступления.

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ влечет уголовную ответственность по ст. 329 УК.

Под *сбытом* наркотических средств, психотропных веществ следует понимать любые способы как возмездной, так и безвозмездной их реализации другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, безвозмездное распространение, введение инъекций и др.).

Изготовлением наркотических средств, психотропных веществ считаются действия, в результате которых получены наркотические средства, психотропные вещества либо одни наркотические средства, психотропные вещества преобразованы в другие наркотические средства, психотропные вещества.

Соккрытие источника заражения венерическим заболеванием либо уклонение от обследования (ст. 16.2 КоАП)

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, связанные с обеспечением здоровья населения в части недопущения распространения венерических заболеваний.

Объективная сторона правонарушения может быть выражена в *действии* либо *бездействии* путем сокрытия больным венерическим заболеванием источника заражения либо лиц, имевших с ним половое сношение, а равно уклонения от медицинского освидетельствования больного венерическим заболеванием либо лица, имевшего с ним половое сношение.

Источником заражения является лицо, от которого больному произошла передача венерического заболевания.

Венерические заболевания – инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый

лимфогранулематоз и др.), однако возможно и внеполовое заражение (через поцелуи, предметы домашнего обихода и др.).

Под *сокрытием* следует понимать противоправное деяние, выраженное в утаивании или отказе больного венерическим заболеванием сообщить врачу сведения о лице, от которого произошло его заражение, либо о лицах, которые были его половыми партнерами.

В ст. 29 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» закреплена обязанность пациентов предупреждать о наличии у них венерических заболеваний и (или) вируса иммунодефицита человека. Пациенты, в отношении которых получены данные о наличии у них венерических заболеваний и (или) вируса иммунодефицита человека, в письменной форме предупреждаются организациями здравоохранения о наличии таких заболеваний и необходимости соблюдения мер предосторожности по их нераспространению, а также об ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь за заведомое поставление в опасность заражения или заражение другого лица (ст. 158 «Заражение венерическим заболеванием» УК).

Уклонение выражается в невыполнении больным венерическим заболеванием либо лицом, имевшим с ним половое сношение, требований врача о прохождении медицинского освидетельствования (отказ от явки в учреждение здравоохранения для прохождения обследования, уход с приема врача после разъяснения необходимости медицинского освидетельствования и др.).

Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых есть достаточные основания полагать, что они имеют заболевания, *представляющие опасность для здоровья населения*, вирус иммунодефицита человека. Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 июня 2012 г. № 75 «Об установлении перечня заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь» в перечень венерических заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, включены *сифилис и гонорея*.

В случае уклонения таких лиц от обязательного медицинского освидетельствования, по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения и с санкции прокурора они могут быть подвергнуты принудительному медицинскому освидетельствованию в государственных организациях здравоохранения, а при наличии у них сифилиса либо гонореи подлежат административной ответственности по ст. 16.2 КоАП.

Субъектами правонарушения являются физические лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые, больные венерическим заболеванием либо лица, имевшие с ними половое сношение.

Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде как прямого, так и косвенного умысла. При совершении данного административного правонарушения виновный сознает противоправный характер своего деяния, предвидит его вредные последствия и желает их наступления, либо сознательно допускает или относится к ним безразлично.

Нарушение требований правового режима территории радиоактивного загрязнения (ст. 16.3 КоАП)

Объект административного правонарушения составляют общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения правового режима радиационной безопасности, установленного в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.3 КоАП, выражена деянием в форме действий, состоящих в пребывании на территории радиоактивного загрязнения, на которой установлен контрольно-пропускной режим, без соответствующего пропуска; осуществлении на такой территории деятельности без разрешения уполномоченного органа; уничтожении, повреждении, переносе знаков радиационной безопасности или устройств, обозначающих либо ограждающих указанную территорию.

Санкция ч. 2 ст. 16.3 КоАП устанавливает административную ответственность за вывоз, вынос с территории радиоактивного загрязнения, на которой установлен контрольно-пропускной режим, имущества без соответствующего пропуска; сбор на такой территории дикорастущих растений или их частей.

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» к *территории радиоактивного загрязнения* относится часть территории Республики Беларусь с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 либо стронция-90 или плутония-238, 239, 240 соответственно 37, 5,55, 0,37 кБк/м² (1,0, 0,15, 0,01 Ки/км²) и более, а также иные территории, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв.

К *территории радиоактивного загрязнения* относятся и другие территории с меньшей плотностью загрязнения почв радионуклидами, на

которых невозможно или ограничено производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.

На территории радиоактивного загрязнения в зависимости от плотности загрязнения почв радионуклидами и (или) средней годовой эффективной дозы облучения населения выделяются следующие зоны радиоактивного загрязнения: *зона эвакуации (отчуждения); зона первоочередного отселения, зона последующего отселения; зона с правом на отселение; зона проживания с периодическим радиационным контролем.*

Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, в зависимости от изменения радиационной обстановки утверждается и пересматривается Советом Министров Республики Беларусь не реже одного раза в пять лет по представлению республиканского органа государственного управления, осуществляющего регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Карты территории радиоактивного загрязнения с выделением территорий *зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения, зоны с правом на отселение, зоны проживания с периодическим радиационным контролем, а также территорий, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения,* утверждаются республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и издаются не реже одного раза в пять лет.

На территориях *зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население,* обеспечивается контрольно-пропускной режим.

В *зоне эвакуации (отчуждения)* запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением мероприятий, связанных с обеспечением радиационной безопасности, предотвращением переноса радионуклидов, проведением природоохранных мероприятий, техническим обслуживанием инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов, а также научно-исследовательских и экспериментальных работ.

В *зоне эвакуации (отчуждения)* также запрещаются:

- проживание населения;
- пребывание граждан без пропуска;
- въезд без пропуска всех видов транспортных средств и другой техники;

привлечение к работе лиц без медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о годности к работе в данной профессии в данной зоне, а также без их письменного согласия;

использование территории зоны эвакуации (отчуждения) в рекреационных целях.

В *зоне первоочередного отселения* допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности (за исключением сельскохозяйственной) с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.

В *зоне первоочередного отселения* запрещаются:

- проживание населения;
- пребывание граждан без пропуска;
- въезд без пропуска всех видов транспортных средств и другой техники;

производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает республиканские допустимые уровни;

сбор дикорастущих растений (в том числе мха, лишайников и грибов) и (или) их частей (ягод, орехов, шишек, иных плодов, почек, листьев, цветов, коры, корней и др.) (далее – дикорастущие растения и (или) их части), охота, рыболовство, все виды водопользования, за исключением использования водных объектов для противопожарных целей, а также иное природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиационной безопасности;

выполнение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, если это может привести к переносу радионуклидов;

использование территории зоны первоочередного отселения в рекреационных целях.

В *зоне последующего отселения* допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.

В *зоне последующего отселения* запрещаются:

- осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения;
- производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает республиканские допустимые уровни;
- природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиационной безопасности.

На территориях *зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим*, также запрещаются:

- пребывание граждан без пропуска;
- въезд граждан для проживания;
- въезд без пропуска всех видов транспортных средств и другой техники;
- сбор дикорастущих растений и (или) их частей, охота, рыболовство;
- использование территорий зоны последующего отселения в рекреационных целях.

Вывоз имущества, находящегося на территориях *зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим*, за их пределы осуществляется на основании пропусков, выдаваемых администрацией зон отчуждения и отселения в соответствии с законодательством об административных процедурах.

Вывоз имущества (за исключением образцов, отбираемых для научных целей при выполнении научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии с законодательством), находящегося на территориях *зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим* (за исключением территории заповедника), осуществляется по согласованию с районными исполнительными комитетами.

Вывоз имущества (за исключением образцов, отбираемых для научных целей при выполнении научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии с законодательством), находящегося на территории *заповедника*, осуществляется по согласованию с республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Имущество, находящееся на территориях *зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население*, за которое организациями и гражданами, выехавшими из указанных зон, получена компенсация, находится в собственности Республики Беларусь.

Совершение деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 16.3 КоАП, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания влечет ответственность по ч. 3 данной статьи.

Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемых правонарушений является *место* их совершения (территория радиоактивного загрязнения, на которой установлен контрольно-пропускной режим).

Субъектами рассматриваемых противоправных деяний являются физические лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые, индивидуальные предприниматели; юридические лица.

Субъективная сторона административных правонарушений, предусмотренных ст. 16.3 КоАП, может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины.

Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания (ст. 16.10 КоАП)

В соответствии с ч. 3 подп. 3.2 Декрета Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» в Республике Беларусь запрещены производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания, изготовленных из табака, щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) и другого нетабачного сырья либо частично или полностью изготовленных из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.10 КоАП, выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере противодействия производству и обороту некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания.

Под *некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания* (далее – некурительные табачные изделия), применительно к данной статье следует понимать изделия (снюс, насуай и др.), изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.

С *объективной стороны* административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 16.10 КоАП, характеризуется деянием в форме как действия (*приобретение некурительных табачных изделий*), так и бездействия (*хранение данных изделий*).

Предметом рассматриваемого противоправного деяния являются некурительные табачные изделия в количестве, *не превышающем пятидесяти граммов*.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.10 КоАП, выражается в следующих альтернативных деяниях: перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных изделий в количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация некурительных табачных изделий независимо от их количества при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 16.10 КоАП, составляют действия по изготовлению некурительных табачных изделий в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности.

Систематическая деятельность, связанная с возмездной реализацией некурительных табачных изделий либо изготовлением данных изделий в количестве, превышающем пятьдесят граммов, направленная на получение прибыли, влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 12.7 «Незаконная предпринимательская деятельность» КоАП.

Субъектом административных правонарушений, предусмотренных ст. 16.10 КоАП, являются физические лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые.

Субъективная сторона указанных правонарушений характеризуется умышленной формой вины в виде прямого либо косвенного умысла. Виновное лицо сознает противоправный характер своего деяния, предвидит его вредные последствия и желает их наступления, либо сознательно допускает или относится к ним безразлично.

7.4. Общая характеристика и виды административных правонарушений против общественного порядка и нравственности

В гл. 17 КоАП содержится 14 статей, предусматривающих составы административных правонарушений (ст. 17.1–17.15). Статья 17.7 исключена.

Административные взыскания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями гл. 17 КоАП, могут быть наложены не позднее двух месяцев со дня их совершения, за совершение длящегося административного правонарушения – не позднее двух месяцев со дня его обнаружения либо прекращения в случае, когда такое правонарушение было прекращено до его обнаружения.

Родовым объектом рассматриваемых административных правонарушений является общественный порядок и нравственность.

Общественный порядок представляет собой сложившуюся в обществе систему отношений между людьми, которая формируется в результате соблюдения требований социальных норм (права, морали, обычаев), регулирующих поведение людей в общественных местах, реально обеспечивающих неприкосновенность личности граждан, защиту их прав и законных интересов, нормальное функционирование государственных и общественных институтов.

Предметами административных правонарушений против общественного порядка и нравственности могут выступать:

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво (ч. 1–3 ст. 17.3, 17.4); наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги (ч. 4–6 ст. 17.3);

произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости (ст. 17.8),

нацистская символика или атрибутика (ст. 17.10),

экстремистские материалы (ст. 17.11);

методики, материалы о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ (ст. 17.14).

Объективная сторона административных правонарушений данной группы выражается в противоправных действиях.

В качестве конструктивного признака объективной стороны по ряду составов выступает место совершения правонарушения (общественное место – ст. 17.1, 17.3, населенный пункт – 17.2, места, где курение запрещено, – ст. 17.9, ночные дискотеки, культурно-развлекательные (ночные) клубы – ст. 17.12).

В некоторых статьях в качестве квалифицирующего признака предусмотрена повторность – совершение противоправных действий повторно в течение одного года после наложения административного взыскания (ч. 3 ст. 17.3, ч. 2 ст. 17.5, ч. 2 ст. 17.6).

Все административные правонарушения рассматриваемой группы относятся к правонарушениям с формальным составом и только правонарушение, предусмотренное ст. 17.6 КоАП, – с материальным.

Субъект большинства административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность, *общий* – физическое вменяемое лицо, достигшие 16-летнего возраста.

За совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.1, административная ответственность наступает с 14-летнего возраста.

За совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.4, административная ответственность наступает 18-летнего возраста.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ст. 17.8, 17.10, 17.11, 17.14 и 17.15 КоАП, наряду с физическими лицами являются индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Субъектами правонарушения, предусмотренного ст. 17.12 КоАП, являются только индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений характеризуется преимущественно умышленной формой вины. В качестве обязательного признака субъективной стороны правонарушения, предусмотренного ст. 17.1 КоАП, является хулиганский мотив.

Мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП)

Объект мелкого хулиганства – общественный порядок.

При совершении данного правонарушения может причиняться вред общественному спокойствию, имуществу, здоровью, чести и достоинству граждан, могут нарушаться нормальные условия их труда, отдыха и быта, функционирования государственных и общественных институтов.

Объективную сторону мелкого хулиганства образуют альтернативные действия:

оскорбительное приставание к гражданам;

другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу.

Перечень таких действий не является исчерпывающим, что находит свое подтверждение в словах «или другие действия». К ним следует относить срывание головного убора, пускание дыма в лицо, учинение нецензурных надписей, отправление естественных надобностей в общественных местах, преграждение входа и выхода из помещения, навязывания разговора и др.

Объективная сторона мелкого хулиганства всегда характеризуется противоправным действием физического лица. Хулигану свойственны активные волевые вредоносные поступки, безнравственность поведения, циничное отношение к гражданам. Аморальность хулигана проявляется в стремлении своими действиями оскорбить, унижить незнакомого ему гражданина (оскорбительное приставание) либо добиться того же вредоносного эффекта путем употребления ненормативной лексики, например лексических оборотов «фени».

Оскорбительное приставание характеризуется дерзкими, навязчивыми действиями хулигана, наносящего моральный или физический вред незнакомому ему лицу, несмотря на его противодействие. Хулигану свойственна злость противоправных проявлений, их многократная

повторяемость, несовместимая с моральными устоями потерпевшего, которого подобные действия оскорбляют и унижают. Для квалификации действий нарушителя в качестве мелкого хулиганства большое значение имеет не только характер самих действий, но и обстановка, место и время их совершения.

Хулиганские действия могут совершаться в общественных местах и квартирах при непосредственном присутствии граждан. Для наличия состава мелкого хулиганства признак публичности совсем не обязателен. Мелкое хулиганство будет иметь место и в тех случаях, когда конкретное лицо, например, ночью демонстративно нарушило покой спящих граждан (громко нецензурно выражалось или пело песни) либо истоптало грядку с цветами, учинило непристойные записи, т. е. действия совершены в расчете на то, что впоследствии они станут известны другим.

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 марта 2005 г. № 1 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве» явное неуважение к обществу характеризуется заведомым пренебрежением виновным общепринятыми нормами поведения в обществе, активным противопоставлением своей личности интересам общества или отдельных лиц, в том числе и в таких местах, которые не принято считать общественными, например лес, пустырь, поскольку соблюдение общественного порядка направлено на обеспечение спокойствия не только больших групп граждан, но и каждого члена общества в отдельности.

При сравнении мелкого хулиганства как административного проступка и хулиганства, квалифицируемого как преступление (ст. 339 УК), следует учитывать следующие обстоятельства:

физическое или моральное воздействие на потерпевшего в случае мелкого хулиганства всегда характеризуется менее значимой вредоносностью в отличие от насилия, применяемого к гражданам (или угрозы его применения) при совершении преступления;

объектом противоправных действий хулигана при совершении административного проступка является нематериальная субстанция – общественный порядок, при этом потерпевшему не причиняется имущественный вред либо последний незначителен. Если в результате хулиганских действий выявляется также и имущественный ущерб (уничтожение или повреждение личного имущества), то подобное правонарушение всегда квалифицируется как преступление (ч. 1 ст. 339 УК);

мелкое хулиганство – административный проступок несовместим с квалифицирующими признаками хулиганства как преступления, та-

кими как групповое правонарушение, действия, сопряженные с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, и другие, указанные в ч. 2, 3 ст. 339 УК.

По конструкции объективной стороны состав правонарушения – формальный. Для его квалификации наступление вредных последствий не является обязательным, и правонарушение считается оконченным с момента совершения противоправных действий.

Субъективная сторона мелкого хулиганства характеризуется прямым умыслом. Правонарушитель сознает, что своими действиями нарушает общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и желает действовать подобным образом.

Элементом субъективной стороны мелкого хулиганства является *мотив* удовлетворения индивидуальных потребностей самоутверждения путем игнорирования общепринятых норм поведения в обществе.

В своем внешнем проявлении хулиганский мотив проявляется в следующих случаях: беспричинно совершаются действия, нарушающие общественный порядок; хулиганские действия совершаются по незначительному поводу; повод может быть уважительным, но сами действия выходят за рамки приличного поведения.

Субъект мелкого хулиганства *общий* – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы (ст. 17.2 КоАП)

Объект правонарушения – общественный порядок.

Предмет правонарушения – огнестрельное оружие – оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии»).

Объективная сторона административного правонарушения выражается в действиях: стрельба, т. е. производство выстрела (выстрелов) в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы.

Обязательным признаком объективной стороны является место совершения правонарушения – населенный пункт или место, не предназначенное для стрельбы. Согласно ст. 8 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» запрещено использование огнестрельного оружия в населенных пунктах вне стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов.

По конструкции объективной стороны состав правонарушения – формальный, правонарушение считается оконченным с момента совершения противоправного действия: производства одного выстрела.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Правонарушитель сознает, что своими действиями нарушает общественный порядок или спокойствие граждан, и желает действовать подобным образом.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения (ст. 17.3 КоАП)

Объект правонарушения – общественный порядок, нравственность и человеческое достоинство личности.

Под нравственностью понимаются самые общие духовные начала человека, внутренние качества его души и особенности характера, проявляющиеся по отношению к людям и окружающей среде, и основанные на таких моральных категориях, как добро, долг, честь и справедливость. Без поправки нравственности невозможно распитие алкогольных напитков в общественных местах или появление в пьяном виде. Подобные действия противоречат сложившимся в обществе нравственным устоям и поэтому выделены в отдельный состав комментируемого административного правонарушения.

Объектом правонарушения, предусмотренного ч. 2 и 5 ст. 17.3 КоАП, выступают общественные отношения, регулирующие общественный порядок, нравственность и человеческое достоинство личности, а также надлежащие условия труда граждан. Подобные действия противоречат сложившимся в обществе нравственным понятиям, поскольку появление на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, прежде всего направлено на подрыв трудовой дисциплины, поверхностное и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Предметом правонарушения являются:

алкогольные напитки – водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной до-

лей этилового спирта 7 и более процентов (Закон Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»);

пиво – напиток, получаемый путем сбраживания охмеленного солодового сусла пивными дрожжами, с объемной долей этилового спирта 0,5 и более процента;

слабоалкогольные напитки – напитки (за исключением кисломолочных напитков, кваса и пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов;

наркотические средства или психотропные вещества, их аналоги.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.3 КоАП, образуют следующие альтернативные действия:

распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива. Согласно закону под распитием может подразумеваться как непосредственное употребление указанных напитков, так и любые подготовительные действия, направленные на употребление алкогольных напитков в последующем, предшествующие самому факту непосредственного распития;

появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, характеризующееся тем, что гражданин находится в общественном месте именно в той степени опьянения, которая оскорбляет человеческое достоинство и нравственность. О нахождении правонарушителя в таком состоянии могут свидетельствовать некоторые признаки его внешнего вида (неопрятность, следы падения на одежде), а также особенности его поведения (шатающаяся неустойчивая походка, выбрасывание ног при ходьбе, нахождение в общественном месте в бесчувственном (лежащем) состоянии, отсутствие ориентации в окружающей обстановке).

Обязательным признаком объективной стороны является место совершения правонарушения – улица, стадион, сквер, парк, общественный транспорт или другие общественные места, кроме предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива.

Согласно подп. 1.15 ст. 11 Закона от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» розничная торговля алкогольными напитками в розлив запрещена,

за исключением торговли данными напитками в следующих местах: стационарных объектах общественного питания, кроме объектов, в которых установлен запрет на розничную торговлю алкогольными напитками; объектах общественного питания производственных и строительных организаций, расположенных вне их территории, иных объектах общественного питания при проведении свадебных, юбилейных и других торжеств и ритуальных обрядов; поездках, на речных и морских судах Республики Беларусь, где имеются отдельно оборудованные объекты общественного питания, воздушных судах, выполняющих рейсы в иностранные государства; специально оборудованных винных магазинах (рюмочных или изолированных отделах); летних (сезонных) кафе, мини-кафе.

На перечисленных в предыдущем абзаце объектах допускается их распитие, однако лицо, находящееся в этих местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, может быть привлечено к ответственности по ст. 17.3 КоАП по признаку нахождения в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.3 КоАП, образуют действия лица, находящегося на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения. Сделав акцент на описании состояния правонарушителя, законодатель отказался от такой его характеристики, как пребывание в нетрезвом состоянии, а также вывел за рамки административной ответственности факты распития в производственных помещениях, наказуемые по КоАП 1984 г.

Алкогольное опьянение будет являться таковым при положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе, концентрации алкоголя в крови (слюне) 0,3 ‰ и выше. До указанной нормы лицо не подлежит административной ответственности, несмотря на распитие алкогольных и иных названных в диспозиции ч. 1 ст. 17.3 КоАП напитков, а также пребывание на рабочем месте со степенью алкогольного опьянения, не превышающей указанный выше уровень. Названные деяния выступают главным образом лишь в качестве оснований для наступления ответственности в сфере трудовых отношений, выражением которой служит расторжение трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по п. 7 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК).

Факультативными признаками объективной стороны являются время и место совершения указанного административного правонарушения. Несмотря на факультативный характер указанных признаков, только их безусловное установление влечет за собой наличие состава данного ад-

министративного правонарушения. Когда речь идет о нахождении «на рабочем месте в рабочее время» в состоянии опьянения законодатель для уяснения указанных терминов формирует бланкетную диспозицию состава, отсылая к не имеющим административно-правового значения нормативным актам, основным из которых является ТК Республики Беларусь.

Так, ч. 1 ст. 110 ТК дает определение рабочего времени, которым считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности.

Нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения расценивается как административное правонарушение независимо от того, когда был установлен факт правонарушения: в начале рабочего дня или на его протяжении вплоть до самого окончания рабочего времени.

По смыслу законодательного определения «в рабочее время будет включаться, в частности, время простоя, опоздания на работу, прогула (неотработанное рабочее время), поскольку в подобных случаях работник обязан находиться на рабочем месте и исполнять свои трудовые обязанности»¹. Согласно ч. 2 ст. 110 ТК к рабочему времени также приравнивается время работы, выполненной по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в государственные праздники, праздничные и выходные дни).

Рабочее время включает в себя и другие периоды. В отдельных случаях законодательством в качестве рабочего времени признается время, предназначенное не для выполнения трудовых обязанностей – дополнительные перерывы для кормления ребенка, перерывы для обогрева при наружных работах в холодное время, перерывы для отдыха на погрузочно-разгрузочных работах и т. п.²; кроме того, в рабочее время включается время, необходимое для приема пищи на тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя (ч. 3 ст. 134 ТК), а также дополнительные специальные перерывы (ст. 135 ТК)³. Встречающиеся в литературе рассуждения относительно правового осмысления

¹ Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Г.А. Василевича; редкол.: В.Г. Голованов [и др.]. Минск: Регистр, 2008. С. 474.

² См.: Трудовое законодательство: Справ.-коммент. / сост. А.И. Дубовик, В.В. Король / под общ. ред. Г.А. Василевича. Минск: Кн. Дом, 2003. С. 473.

³ См.: Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь: с постатейным приложением образцов документов / под общ. ред. В.Г. Голованова, В.И. Семенкова. Минск: Дикта, 2009. С. 604.

указанного термина позволяют характеризовать его как определенный соответствующими нормативными правовыми актами промежутки времени, в течение которого работник находится в распоряжении нанимателя на своем рабочем месте независимо от выполняемой им работы, обусловленной трудовым договором (контрактом), а также в иных местах, периоды нахождения в которых подлежат включению в рабочее время на законодательном уровне.

Таким образом, исходя из существующего определения рабочего времени, наличие которого выступает одним из оснований ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП, оно тесно связано с рабочим местом, пребывание на котором является одной из характеристик в определении понятия рабочего времени. Рабочее место определяется в ч. 2 ст. 31 ТК как место постоянного или временного пребывания работника в процессе трудовой деятельности. Иными словами, к рабочему месту относится определенный участок площади, на котором выполняется работа (офис, кабинет, торговый киоск)¹. Определять рабочее место и его пределы с учетом специфики выполняемой работы, а также иных производственных обстоятельств, например, ввиду перемещения (ч. 1 ст. 31 ТК), временного перевода (ст. 33 ТК), правомочен исключительно наниматель. В то же время далеко не всегда можно достоверно установить пространственные пределы рабочего места. Ведь некоторые категории работников, выполняя свою трудовую функцию, осуществляют подвижную трудовую деятельность (например, почтальоны, водители, экспедиторы и т. д.), а отдельные из них могут осуществлять свою трудовую деятельность в силу тех или иных причин на ином рабочем месте (участке работы) либо выполнять государственные или общественные обязанности в соответствии с ч. 3 ст. 101 ТК. В связи с этим привязку к рабочему времени в смысле ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП нельзя признать удачной. Часто распитие алкогольных и иных спиртных напитков, а также появление на работе в состоянии опьянения осуществляется на рабочем месте и после истечения рабочего времени. Указанные действия в силу своей социальной и производственной опасности являются не менее вредными, чем распитие или появление в состоянии алкогольного опьянения в рабочий период. Однако квалифицировать их по ч. 2 ст. 17.3 КоАП нельзя. Более того, отдельные производственные помещения, исключаяющие своим расположением и осуществляемыми в них рабочими функциями доступ иных граждан, не могут быть даже отнесены к общественным местам, что исключает ответственность подобных действий на общих основаниях и по ч. 1 ст. 17.3 КоАП.

¹ См.: Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Г.А. Василевича; редкол.: В.Г. Голованов [и др.]. Минск: Регистр, 2008. С. 142.

Квалифицированный состав правонарушения, предусмотренного в ч. 3 ст. 17.3 КоАП, предусматривает совершение действий, предусмотренных ч. 1 и 2 данной статьи, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения. При этом годичный срок привлечения к ответственности исчисляется с момента наложения взыскания за первое (последнее) правонарушение. Для квалификации по ч. 3 ст. 17.3 не имеет значения, какие действия, предусмотренные ч. 1 или 2 указанной статьи, повлекли повторность или были совершены в первый раз: распитие спиртных напитков, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения или нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 17.3 КоАП, образует появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 17.3 КоАП, образуют действия лица, находящегося на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 17.3 КоАП, образует потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо их аналогов.

Обязательным признаком объективной стороны правонарушений, предусмотренных ч. 4 и 6 ст. 17.3 КоАП, является место совершения правонарушения – улица, стадион, сквер, парк, общественный транспорт или другие общественные места.

С *субъективной стороны* правонарушение в части распития алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива (ч. 1 ст. 17.3 КоАП) или потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (ч. 6 ст. 17.3 КоАП) в общественных местах характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что его действия нарушают общественный порядок и нравственность, и желает действовать подобным образом.

В части появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 17.3 КоАП) либо в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (ч. 4 ст. 17.3 КоАП), оскорбляющих человеческое достоинство и нравственность, а равно в части нахождения на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 17.3 КоАП) либо в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (ч. 5 ст. 17.3 КоАП), правонарушение характеризуется как умыслом, так и неосторожностью. Лицо сознает, что своими действиями нарушает общественный порядок, в том числе оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, желает этого или сознательно допускает, либо относится к этому безразлично, либо без достаточных оснований рассчитывает на предотвращение наступления таких последствий или не предвидит возможности их наступления, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

Субъектом правонарушения может быть физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 17.4 КоАП)

Объектом правонарушения является нормальное физическое и психическое развитие, нравственное воспитание несовершеннолетнего, исключаяющие их антиобщественное поведение.

В соответствии с абз. 8 ст. 1.3 КоАП несовершеннолетний – физическое лицо, которое на день совершения административного правонарушения не достигло возраста восемнадцати лет.

Объективная сторона правонарушения выражена деянием в форме действия, которое может совершаться путем:

покупки для несовершеннолетнего алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива;

вовлечения в употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ. Такое вовлечение может выражаться в совместном с несовершеннолетним употреблении данных напитков или веществ, предложении, вследствие которого несовершеннолетнее лицо их употребило, совершение действий, вследствие которого несовершеннолетнее лицо употребляет спиртные напитки либо сильнодействующие вещества без его ведома и пр.

Понятие «вовлечение» в законе не раскрывается, отсутствует также его официальное толкование – оно исследуется в науке уголовного пра-

ва. Вовлечение, применительно к одноименному составу преступления (ст. 173 УК), – это умышленные действия совершеннолетнего лица, направленные на склонение (привлечение) несовершеннолетнего к систематическому употреблению спиртных напитков либо систематическому немедицинскому употреблению сильнодействующих или других одурманивающих веществ, либо к бродяжничеству или попрошайничеству, т. е. к участию в совершении любого из указанных в диспозиции альтернативных антиобщественных действий.

Способы вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение в ч. 1 ст. 173 УК законодателем не называются, но могут быть такими же, как перечисленные в диспозиции сходной с ней по основным признакам ст. 172 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» УК, а именно обещание, обман или иной способ.

В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» разъясняется, что под иным способом вовлечения несовершеннолетнего в преступление необходимо понимать действия, направленные на возбуждение у него желания участвовать в совершении одного или нескольких преступлений. Такие действия могут быть сопряжены с применением как физического, так и психического воздействия (убеждение, обман, запугивание, уверение в безнаказанности, подкуп, возбуждение чувства мести, зависти и других низменных побуждений и т. п.).

Таким образом, вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, квалифицируемое по ст. 17.4 КоАП, может выражаться в склонении (привлечении, воздействии) как в форме обещания, обмана, так и в иной форме: убеждения, запугивания, уверения в безнаказанности, подкупа, возбуждения чувства мести, зависти и других низменных побуждений, либо в иных действиях, не связанных с применением насилия или угрозой его применения.

Правоприменительная практика также показывает, что способы вовлечения несовершеннолетнего в такое поведение могут быть различными, среди них: предложение совершить антиобщественные действия, советы о наиболее удобном способе употребления спиртного; помощь в приобретении спиртного, угощение, использование личного авторитета.

В методических рекомендациях МВД Республики Беларусь «Порядок производства по материалам проверки и принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст. 173 УК „Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение“» рассмотрены отдельные,

наиболее типичные способы вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение¹.

Обещание – это обязательство или сообщение о предоставлении несовершеннолетнему в будущем каких-либо благ (преимуществ), например, обеспечить свое покровительство, допустить в значимую для него компанию, оказать помощь в устройстве на работу, познакомить с девушкой, подвезти домой после распития спиртных напитков, обучить навыкам боевых искусств или владения оружием и т. д.

Обман – это введение в заблуждение, сообщение ложных сведений или умолчание относительно определенных обстоятельств, имеющих существенное значение для несовершеннолетнего, или возможных негативных последствиях. Например, обманом можно считать введение несовершеннолетнего в заблуждение относительно того, что после употребления одной рюмки спиртного напитка опьянение не наступит, здоровью это никак не повредит, исчезнут все проблемы.

Убеждение – способ уговора, навязывания мнения, например, когда виновный говорит: «Ты уже взрослый, тебе можно выпить немного вина», «Выпьешь водки, станешь настоящим мужчиной».

Запугивание – психическое воздействие, которое может выражаться в угрозе причинения несовершеннолетнему вреда или неприятности (например, угроза разглашения сведений, правдивых или ложных, которые несовершеннолетний желал бы скрыть, и т. п.).

Уверение в безнаказанности – одновременно и обман, и убеждение. Например, взрослый говорит: «Ты еще несовершеннолетний, поэтому тебе за это ничего не будет, поругают и отпустят».

Подкуп – это передача несовершеннолетнему материальных ценностей (денег, подарков) или оказание ему каких-либо услуг имущественного характера. Например, взрослый заявляет: «Дарю тебе свой телефон, если составишь мне компанию и выпьешь спиртного».

Возбуждение чувства мести, зависти и других низменных побуждений. Месть – действие в ответ на причиненные вред, обиду и т. д. Зависть – чувство досады, вызванное превосходством, успехом, благополучием, удачей другого; желание обладать тем, что есть у другого. Например, вовлекающий может посоветовать несовершеннолетнему употребить спиртные напитки в отместку родителям, которые его чем-то обидели и которым потом придется переживать или нести ответственность за совершенное им деяние.

¹ См.: Порядок производства по материалам проверки и принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст. 173 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение»: метод. рекомендации / Т.Л. Щерба [и др.] ; под ред. Н.А. Мельченко. Минск : МВД Респ. Беларусь, 2015. С. 11–12.

Предложение может быть выражено, например, в словесной форме: «Пойдем, выпьем», «Сегодня я угощаю» либо путем розлива, передачи спиртных напитков для употребления несовершеннолетним. Предложение может сопровождаться обещанием, например веселой и интересной жизни, заплатить за спиртное, что вызывает желание у несовершеннолетнего вовлечься в употребление спиртного в связи с бесплатным угощением. Практика показывает, что этот способ является одним из самых распространенных для вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.

Распитие спиртных напитков или употребление одурманивающих веществ на глазах у несовершеннолетнего само по себе не может являться вовлечением в антиобщественное поведение. Вместе с тем, когда поведение взрослого является пропагандой антиобщественного поведения, например, способом вызвать (возбудить) у несовершеннолетнего желание систематически употреблять спиртные напитки, то такие действия тоже будут относиться к способу совершения данного правонарушения.

Наличие факта нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего при совершении данного правонарушения не является обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, предусмотренным п. 3 (вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение) и п. 11 (совершение административного правонарушения в отношении заведомо малолетнего) ст. 7.3 КоАП, поскольку само вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных напитков образует объективную сторону правонарушения.

Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Физическое лицо сознавало, что вовлекает заведомо для него несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, и желало действовать подобным образом.

Субъектом правонарушения может быть физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, вменяемое.

Занятие проституцией (ст. 17.5 КоАП)

Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере нравственности.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.5 КоАП, выражена деянием в форме действия: занятие проституцией.

Занятие проституцией – это добровольное оказание лицом за вознаграждение услуг сексуального характера (половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера).

Основными признаками проституции выступают добровольность, платность и персонифицированность.

Лицо занимается проституцией добровольно тогда, когда оказывает сексуальные услуги по собственному желанию, без принуждения. Если лицо занимается проституцией не добровольно, а принудительно, то оно не может нести ответственность по ст. 17.5 КоАП. Это связано с тем, что принуждающий совершает преступление, которое может быть квалифицировано по следующим статьям УК (в зависимости от обстоятельств): ст. 171¹ «Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией» (как правило, идеальную совокупность с этим преступлением составляет преступление, предусмотренное ст. 171 УК) или ст. 181 «Торговля людьми». В таком случае лицо, принудительно занимающееся проституцией, признается жертвой торговли людьми¹. Кроме того, в отношении такого лица применяется ст. 8.7 КоАП, в соответствии с которой физическое лицо, совершившее административное правонарушение в силу обстоятельств, вызванных совершением в отношении его деяний, влекущих ответственность по ст. 181 УК, либо деяний, направленных на его использование в целях сексуальной или иной эксплуатации, ответственность за которые предусмотрена ст. 171, 171¹, 181¹, 182, 187 УК Республики Беларусь, освобождается от административной ответственности.

Платность предполагает заранее оговоренное вознаграждение (необязательно деньги) за оказание услуг сексуального характера (как за разовый сексуальный контакт, так и за сексуальные отношения в течение определенного промежутка времени). Так, лица, занимающиеся проституцией и использующие для рекламы своих услуг специализированные интернет-сайты, предлагают за фиксированную плату не более двух контактов в течение одного часа. При большем количестве сексуальных контактов предполагается, что клиент будет делать заказ на два часа или всю ночь, ввиду чего цена интимных услуг становится выше.

¹ См.: Положение о порядке идентификации жертв торговли людьми, порядке заполнения и форме анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или иных связанных с ней преступлений, порядке предоставления содержащихся в ней сведений [Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 11 июня 2015 г., № 485 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.

Неперсонифицированность означает оказание услуг сексуального характера неопределенному кругу лиц. Несмотря на то что у лиц, занимающихся проституцией, могут появляться постоянные клиенты, это не означает выстраивания персональных межличностных любовных отношений и утраты противоправности деяния, так как проститутка продолжает получать от постоянного клиента заранее оговоренное вознаграждение за оказание сексуальных услуг, имея при этом и других клиентов и выставляя рекламу своих услуг для привлечения новых (возможных) клиентов.

Квалифицированный состав правонарушения, предусмотренного в ч. 2 ст. 17.5 КоАП, предусматривает совершение действий, предусмотренных ч. 1 данной статьи, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения. При этом годичный срок подлежит исчислению с момента наложения взыскания за первое (последнее) правонарушение.

По конструкции объективной стороны состав правонарушения – формальный, правонарушение считается оконченным с момента совершения противоправного действия.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Правонарушитель сознает противоправность своего действия и желает действовать подобным образом.

Субъект обций – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Заведомо ложное сообщение (ст. 17.6 КоАП)

Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка, связанные с нормальными условиями деятельности специальных служб.

К специальным службам относятся милиция, скорая медицинская помощь, подразделения по чрезвычайным ситуациям. К другим специализированным службам относятся аварийная служба газовой сети, аварийная служба жилищного хозяйства и др. Основанием для обращения в такие службы является возникновение экстренных ситуаций, которые могут причинить вред личным и общественным интересам, требуют быстрого реагирования и специальных познаний для ликвидации причин, породивших такие ситуации или их последствия. Реагирование специализированных служб на сообщения о подобных ситуациях требует определенных материальных, физических и организационных затрат, которые, как правило, возмещаются из средств республиканского либо местного бюджета.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.6 КоАП, выражена деянием в форме действия (ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами).

Для квалификации данного правонарушения необходимо несколько условий:

сообщение об экстренной ситуации должно поступить непосредственно в специализированную службу от физического лица;

это сообщение должно содержать описание конкретной экстренной ситуации;

сведения, содержащиеся в сообщении, должны быть заведомо ложными, т. е. изначально не соответствовать действительности.

Так, сообщение о пожаре не будет ложным, если, например, произошло возгорание, лицо сообщило об этом в МЧС, что повлекло принятие мер реагирования соответствующей службой, однако к моменту прибытия сотрудников МЧС пожар удалось ликвидировать силами граждан.

Ложное сообщение может иметь не только словесную (устную или письменную) форму, но и выражаться в форме совершения определенных действий.

По конструкции объективной стороны данное правонарушение имеет *материальный состав*, т. е. для квалификации правонарушения по ст. 17.6 КоАП необходимо установить, что противоправные действия причинили конкретный материальный ущерб (повлекли принятие мер реагирования специальных служб). Если действия, составляющие объективную сторону правонарушения, совершены, однако это сообщение не повлекло принятие мер реагирования специальных служб, то состав правонарушения отсутствует.

В ч. 2 ст. 17.6 КоАП установлен квалифицированный состав заведомо ложного сообщения. Квалифицирующим признаком данного правонарушения является повторность его совершения.

Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла, т. е. физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело возможность наступления общественно вредных последствий (принятие мер реагирования специальных служб) и желало наступления данных последствий.

Субъект административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.6 КоАП, *общий* – физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах (ст. 17.9 КоАП)

Объектом данного административного правонарушения являются общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка.

Объективная сторона выражается деянием в форме действия (курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с законодательными актами запрещено).

Факультативным признаком объективной стороны данного правонарушения является *место* (место, в котором курение (потребление) табачных изделий запрещено). В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» к таким местам относятся: учреждения (организации) здравоохранения, культуры, образования, спорта, объекты торговли и бытового обслуживания населения; объекты общественного питания, кроме объектов, реализующих табачные изделия и имеющих предназначенные для обслуживания граждан (потребителей) помещения с действующей системой вентиляции; помещения органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций; все виды вокзалов, аэропорты, подземные переходы, станции метрополитена; все виды общественного транспорта, вагоны поездов, суда, самолеты.

Если на указанных объектах предусмотрены места для курения (потребления) табачных изделий, то совершение указанных действий в этих местах состава правонарушения не образует. Курение (потребление) табачных изделий на иных объектах (в иных местах) также состава правонарушения не образует.

Поскольку по конструкции объективной стороны состав данного административного правонарушения является формальным, *субъективная сторона* рассматриваемого административного правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла, т. е. лицо сознает, что его действия нарушают общественный порядок, и желает действовать подобным образом.

Субъект административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.9 КоАП, *общий* – физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, признанное на момент совершения противоправного деяния вменяемым.

ГЛАВА 8

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОТИВ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

8.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности

К административным правонарушениям в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности относятся деяния, предусмотренные гл. 11 КоАП.

Родовым объектом рассматриваемых правонарушений является совокупность смежных общественных отношений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности.

Содержащиеся в гл. 11 правонарушения по *видовому объекту* могут быть разделены на следующие группы:

- в области финансов;
- в области рынка ценных бумаг;
- в области банковской деятельности.

С объективной стороны большинство рассматриваемых деликтов совершаются путем действия (ст. 11.4 «Нарушение порядка деятельности с редкоземельными металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями» КоАП, ст. 11.33 «Подделка проездных документов» КоАП и др.).

По конструкции объективной стороны правонарушения, закрепленные в гл. 11 КоАП, являются формальными, т. е. признаются оконченными с момента совершения деяния.

В отдельных составах в качестве квалифицирующего признака установлена повторность совершения правонарушения. Например, ч. 2 ст. 11.4 КоАП предусматривает ответственность за приставание (неоднократное предложение) к гражданам с целью купли-продажи изготовленных из драгоценных металлов ювелирных и бытовых изделий, монет, мерных слитков и зубопротезных дисков, лома указанных изделий, а также сусального золота и серебра, драгоценных камней в сыром и обработанном виде, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания.

Субъектами правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности являются физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.

Ответственность пособника предусмотрена только за соучастие в недобросовестной конкуренции (ст. 11.26 КоАП) и подделке проездных документов (ст. 11.33 КоАП).

С *субъективной стороны* правонарушения гл. 11 характеризуются умышленной формой вины.

В отдельных составах в качестве обязательного признака закреплена цель (в ч. 1 ст. 11.4 «Нарушение порядка деятельности с редкоземельными металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями» КоАП признается приставание (неоднократное предложение) к гражданам с целью купли-продажи изготовленных из драгоценных металлов ювелирных и бытовых изделий, монет, мерных слитков и зубопротезных дисков, лома указанных изделий, а также сусального золота и серебра, драгоценных камней в сыром и обработанном виде).

При квалификации деяний, содержащих признаки правонарушений, предусмотренных ст. 11.5 «Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь», 11.26 «Недобросовестная конкуренция», в случаях повторного их совершения в течение одного года после наложения административного взыскания наступает уголовная ответственность по ст. 224 и ст. 248 УК Республики Беларусь соответственно.

Незаконные принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, использование ценных бумаг или платежных документов в иностранной валюте (ст. 11.1 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области обращения иностранной валюты. Порядок обращения иностранной валюты закреплен в Законе Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».

Предметом правонарушения является иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, платежные документы в иностранной валюте.

Ценные бумаги в иностранной валюте: ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте; ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте; ценные бумаги, выпущенные нерези-

дентами и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством иностранных государств, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте; ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством иностранных государств, не имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте.

Объективная сторона правонарушения состоит в незаконном принятии иностранной валюты в качестве платежного средства, а равно использование ценных бумаг или платежных документов в иностранной валюте с нарушением валютного законодательства.

Запрещается использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и (или) платежных документов в иностранной валюте при проведении валютных операций между резидентами. В отношениях между физическими лицами – резидентами (физические лица – граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь), не выступающими при проведении валютных операций в качестве индивидуальных предпринимателей, разрешается использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и платежных документов в иностранной валюте в случаях: дарения (в том числе в виде пожертвований), а также отмены дарения; предоставления займов, возврата займов и процентов за пользование ими; передачи на хранение и их возврата.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется прямым умыслом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 11.1 КоАП, образуют те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется прямым умыслом: лицо сознает, что совершает те же действия повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, и желает действовать подобным образом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций (ст. 11.2 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области осуществления валютных операций. Порядок осуществления валютных

операций в Республике Беларусь регламентируется Банковским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле», Указом Президента Республики Беларусь от 6 октября 2011 г. № 449 «О некоторых вопросах осуществления валютно-обменных операций физическими лицами» и иными нормативными правовыми актами.

Предметом правонарушения является иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь.

Объективную сторону правонарушения образует скупка, продажа, обмен иностранной валюты, осуществляемые без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, а равно покушение на такие нарушения.

На основании ст. 276 Банковского кодекса Республики Беларусь к валютно-обменным операциям относятся операции по обмену иностранной валюты на официальную денежную единицу Республики Беларусь и (или) обмену официальной денежной единицы Республики Беларусь на иностранную валюту по установленным обменным курсам (купля-продажа иностранной валюты); операции по обмену одного вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты по установленным обменным курсам (конверсия иностранной валюты); иные операции, определенные Национальным банком. Порядок осуществления валютно-обменных операций устанавливается Национальным банком.

Покушением на совершение административного правонарушения признается умышленное действие физического лица, непосредственно направленное на совершение административного правонарушения, если при этом оно не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется *прямым умыслом*: лицо сознает, что скупает, продает, обменивает иностранную валюту без специального разрешения (лицензии), и желает этого.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 11.2 КоАП, образует осуществление валютной операции, связанной с движением капитала, без разрешения Национального банка Республики Беларусь, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется *прямым умыслом*.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.2 КоАП, образует осуществление валютной операции, связанной с движением капитала, без регистрации либо уведомления в случае, когда в соответствии с законодательством требуется регистрация либо уведомление.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется *прямым умыслом*.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 11.2 КоАП, образуют действия, предусмотренные ч. 1 ст. 11.2 КоАП, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется *прямым умыслом*: лицо сознает, что совершает действия, предусмотренные ч. 1 ст. 11.2 КоАП, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения и желает действовать подобным образом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

Подделка проездных документов (ст. 11.33 КоАП)

Объект правонарушения – установленный порядок выпуска и обращения проездных документов.

Предметом правонарушения являются билеты или иные документы на проезд пассажиров либо провоз грузов.

Билет – документ, удостоверяющий право пользования пассажиром указанным в нем видом транспорта (автомобильным, железнодорожным, воздушным и др.) и подтверждающий заключение договора перевозки между перевозчиком и пассажиром.

Иные документы на проезд пассажиров – электронный билет, требование для получения проездных документов (билетов) на проезд в пригородном железнодорожном сообщении и автомобильным транспортом и др.

Требование для получения проездных документов (билетов) на проезд в пригородном железнодорожном сообщении и автомобильным транспортом – воинский перевозочный документ, предназначенный для получения проездных документов (билетов) на военнослужащих или воинские команды численностью не более 30 человек на проезд в пригородных поездах железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом во внутриреспубликанском сообщении.

Электронный билет – метод документирования продажи перевозки и контроля перевозки, не требующий оформления бумажного документа. Все действия, связанные с перевозкой, вносятся в компьютерный файл записи документа и хранятся в нем. Электронный билет является документом, удостоверяющим договор перевозки пассажира и багажа, в котором информация о перевозке пассажира и багажа представлена в электронно-цифровой форме.

Документ на провоз багажа – накладная, пересылочная накладная, пересылочная ведомость, проездной документ (билет), багажная квитанция, а также транспортный (перевозочный) документ, к которому относятся коносамент, накладная или иные документы, свидетельствующие о принятии товаров к международной или внутриреспубликанской перевозке и сопровождающие их при такой перевозке.

Объективную сторону правонарушения образуют два действия: изготовление или сбыт указанных документов. Состав правонарушения – формальный. Оно признается оконченным с момента совершения любого из указанных действий.

Изготовление проездных документов – незаконное создание проездных документов любым способом, в том числе путем модификации подлинных документов (допиской, стиранием, травлением и иным способом).

Сбыт – как возмездная, так и безвозмездная их передача другим лицам, которая может быть осуществлена посредством продажи, дарения, обмена, уплаты долга, дачи взаймы и иным способом.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется прямым умыслом: лицо сознает, что противоправно изготавливает или сбывает поддельные билеты или иные документы на проезд пассажиров либо провоз грузов и желает этого.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

Ответственность пособника за соучастие в рассматриваемом административном правонарушении устанавливает ч. 7 ст. 2.4 КоАП.

8.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности

К административным правонарушениям в области предпринимательской деятельности относятся правонарушения, закрепленные в ст. 12.1–12.49 КоАП. *Родовым объектом* правонарушений, закрепленных в гл. 12 КоАП, является установленный законодательством порядок осуществления предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 1 ГК *предпринимательская деятельность* – самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

С *объективной стороны* большинство рассматриваемых деяний совершается в форме действия. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 12.1 КоАП такими действиями признаются уничтожение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем бухгалтерских документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, до истечения установленных сроков их хранения либо их сокрытие, на основании ст. 12.16 КоАП противоправным деянием является обман потребителей.

В отдельных составах деяние может совершаться в форме как действия, так и бездействия. Например, в ч. 1 ст. 12.1 КоАП нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности может быть осуществлено как в активной форме (действие), так и в пассивной (бездействие).

По конструкции объективной стороны правонарушения большинство составов, закрепленных в гл. 12 КоАП, являются формальными, т. е. признаются оконченными с момента совершения деяния.

В ряде составов обязательными признаками являются время и место. Например, в ч. 2 ст. 12.1 КоАП временем правонарушения является уничтожение должностным лицом бухгалтерских документов до истечения

установленных сроков их хранения. В соответствии со ст. 12.33 КоАП нарушением порядка допуска плательщиков единого налога к реализации товаров (работ, услуг) признается допуск должностным лицом юридического лица и индивидуальным предпринимателем к реализации товаров (работ, услуг) потребителям *в торговых и обслуживающих объектах, на торговых местах на рынке* физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, без предъявления ими документа об уплате единого налога или справки, выданной местным исполнительным и распорядительным органом.

В некоторых составах закреплена повторность как квалифицирующий признак. Так, совершение повторно в течение одного года после наложения административного взыскания нарушения правил торговли и оказания услуг населению, т. е. деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 12.17 КоАП, влечет ответственность по ч. 3 этой статьи.

Субъект административного правонарушения в области предпринимательской деятельности определен в диспозиции каждой статьи. Это может быть физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. Во многих составах закреплён специальный субъект: должностное лицо, работник индивидуального предпринимателя или юридического лица. Например, в ст. 12.16 КоАП специальным субъектом является работник индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг, либо индивидуальный предприниматель, осуществляющий такую же деятельность.

Пособник несет административную ответственность только за соучастие в нарушении правил торговли и оказания услуг населению (ст. 12.17 КоАП).

Субъективная сторона правонарушений в области предпринимательской деятельности может выражаться в форме как умысла, так и неосторожности.

Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 12.7 КоАП)

Объект правонарушения – охраняемые нормами административно-деликтного права общественные отношения в области осуществления предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность может осуществляться физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Физическое лицо (гражданин) вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица *с момента го-*

сударственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 22 ГК).

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из законодательства или существа правоотношения.

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь (п. 1 ст. 47 ГК). Порядок государственной регистрации установлен законодательными актами, за исключением государственных органов, а также государственных юридических лиц, положения о которых утверждены актами законодательства. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Не являются предпринимательской деятельностью единичные действия, не направленные на систематическое получение прибыли. Например, разовая продажа товара через специальный сайт.

В соответствии со ст. 1 ГК к предпринимательской деятельности также не относятся:

ремесленная деятельность (деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан);

деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

деятельность граждан Республики Беларусь, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств, по производству, переработке и реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции;

адвокатская деятельность;

нотариальная деятельность нотариусов;

деятельность третейских судей;

деятельность медиаторов;

деятельность, осуществляемая в рамках временных научных коллективов;

деятельность физических лиц по использованию собственных ценных бумаг и банковских счетов в качестве средства платежа или в целях сохранения денежных средств и получения дохода;

осуществляемые физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам следующие виды деятельности:

реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах не более пяти дней в календарном месяце произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства;

реализация физическими лицами, за исключением лиц, указанных в абзаце двенадцатом настоящей части, на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, созданных этими физическими лицами произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел; продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных; лекарственных растений, ягод, грибов, орехов, другой дикорастущей продукции; продукции, указанной в абзаце третьем части первой пункта 1¹ статьи 294 НК РБ, при наличии документов, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1¹ статьи 294 НК РБ;

оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции;
оказание услуг по дроблению зерна;
выпас скота;

репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию);

чистка и уборка жилых помещений;
уход за взрослыми и детьми;

услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и глажение постельного белья и других вещей, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги;

музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;

деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;

предоставление услуг тамадой;

фотосъемка, изготовление фотографий;

деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;

реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных;

деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;

деятельность по письменному и устному переводу;

предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста;

ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;

сдача внаем (поднаем) жилых помещений, кроме предоставления мест для краткосрочного проживания.

26 февраля 2018 г. вступили в силу основные положения Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», среди которых реализация уведомительного принципа начала осуществления распространенных видов экономической деятельности. Декрет определил сочетания *заявительного принципа государственной регистрации субъектов хозяйствования и уведомительного порядка* начала осуществления отдельных видов экономической деятельности.

Существенным упрощением является необходимость получения специального разрешения (лицензии) только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.

В развитие этих норм опубликовано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2018 г. № 143 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов экономической деятельности», утверждающее Положение о порядке направления и учета уведомлений о начале осуществления видов экономической деятельности (далее – Положение).

Положением определяется порядок направления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в местные исполнительные и распорядительные органы уведомлений о начале осуществления видов экономической деятельности, а также порядок учета поступивших уведомлений.

Уведомление направляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, намеревающимся осуществлять вид экономической деятельности, включенный в перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления которого субъектом хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган, утвержденный Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7.

Уведомление составляется субъектом хозяйствования по установленной форме согласно приложению с указанием:

полного наименования юридического лица или фамилии, собственного имени и отчества (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя;

регистрационного номера субъекта хозяйствования в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

наименования вида экономической деятельности согласно перечню видов экономической деятельности, о начале осуществления которого субъектом хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган, который предполагает осуществлять субъект хозяйствования;

соответствия субъекта хозяйствования, его работников осуществляемой им деятельности, а также предназначенных для использования в процессе ее осуществления земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, транспортных средств и иных объектов требованиям, предусмотренным законодательством.

Уведомления направляются в городские (городов областного подчинения), районные исполнительные комитеты, администрации районов в городах по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя.

Уведомление направляется субъектом хозяйствования в уполномоченный орган одним из следующих способов:

посредством подачи письменного уведомления через службу «одно окно»;

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью руководителя юридического лица или иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) действовать от имени организации, или индивиду-

ального предпринимателя с использованием единого портала электронных услуг.

Днем направления уведомления считается при его направлении:

посредством подачи письменного уведомления через службу «одно окно» – дата регистрации уведомления в службе «одно окно»;

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – дата, указанная в квитанции;

в виде электронного документа – дата регистрации уведомления на едином портале электронных услуг.

В одном уведомлении может содержаться информация об осуществлении субъектом хозяйствования только одного вида экономической деятельности.

Уведомления, направленные субъектами хозяйствования в порядке, установленном указанным Положением, подлежат обязательному приему и регистрации уполномоченным органом.

Уведомления регистрируются в день их получения. Уполномоченный орган осуществляет учет поступивших уведомлений в журнале учета уведомлений, который ведется на бумажном носителе или в электронном виде.

Приложение к Декрету от 23 ноября 2017 г. № 7 содержит Перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления которых субъектом хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган.

1. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания.

2. Предоставление бытовых услуг.

3. Предоставление услуг общественного питания.

4. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок в регулярном сообщении, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).

5. Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.

6. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен или на торговлю которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии)).

7. Производство текстильных материалов, швейных изделий.

8. Производство одежды.

9. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви.

10. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели.

11. Выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство и рыболовство.

12. Производство пищевой продукции (за исключением производства алкогольной продукции).

13. Производство тары и упаковки.

14. Производство мебели.

15. Производство строительных материалов и изделий.

16. Оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере.

17. Деятельность по оказанию психологической помощи.

Законной будет являться деятельность, осуществляемая:

физическим лицом (гражданином), направившим уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган (только по видам деятельности, определенным в приложении к Декрету от 23 ноября 2017 г. № 7);

индивидуальным предпринимателем – физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

юридическим лицом – с момента его государственной регистрации.

Несмотря на это, осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности может осуществляться *только при наличии специального разрешения (лицензии)*.

Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г., регулируются отношения по лицензированию этих видов деятельности, осуществляемому в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения и охраны окружающей среды в соответствии с перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций.

Лицензия – специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии. Лицензия выдается на конкретный вид деятельности с указанием работ и (или) услуг, составляющих этот вид деятельности, если они определены Положением.

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, содержится в приложении к указанному Положению о лицензировании отдельных видов деятельности.

Отдельные вопросы лицензирования также регулируются Положением о порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 71.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП образуют альтернативные противоправные деяния:

предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно;

предпринимательская деятельность, осуществляемая с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в этих деяниях нет состава преступления.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1¹ ст. 12.7 КоАП образуют альтернативные противоправные деяния:

предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации;

предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, если в этом деянии нет состава преступления.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП выражается в осуществлении предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается.

Незаконной или запрещенной является деятельность, которая прямо запрещена законодательством Республики Беларусь.

Например, предпринимательская деятельность, выражающаяся в распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание такой информационной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления, то она может быть квалифицирована по ч. 2 ст. 12.7 КоАП и ч. 2 ст. 17.11 КоАП.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.7 КоАП состоит в занятии предпринимательской деятельностью

лицом, для которого установлен запрет на осуществление такой деятельности законодательными актами.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.7 КоАП, выражается в осуществлении альтернативных противоправных деяний:

деятельности в сфере игорного бизнеса без специального разрешения (лицензии);

деятельности с нарушением условий осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса, предусмотренных в специальном разрешении (лицензии), если в этих действиях нет состава преступления.

Предметом правонарушения является доход от незаконной предпринимательской деятельности.

Под *доходом от незаконной предпринимательской деятельности*, осуществляемой *без государственной регистрации*, а равно полученным в результате осуществления предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является *незаконной* и (или) *запрещается*, следует понимать всю сумму выручки (дохода – для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) в денежной или натуральной форме без учета затрат на ее (его) получение. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.

Под *доходом от незаконной предпринимательской деятельности*, осуществляемой *с государственной регистрацией без специального разрешения (лицензии)* либо *с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности*, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), следует понимать сумму выручки (дохода – для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученной (полученного) по этой деятельности, за вычетом косвенных налогов, а также понесенных при осуществлении указанной деятельности документально подтвержденных затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при применении общего порядка налогообложения (в том числе таких затрат, понесенных в период применения особого режима налогообложения). Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется прямым умыслом: лицо сознает, что осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность (без регистрации и соответствующей лицензии, и др.) и желает этого.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо.

В ч. 3 ст. 12.7 КоАП субъект специальный – лицо, для которого установлен запрет на осуществление предпринимательской деятельности законодательными актами.

Административное правонарушение, закрепленное в ст. 12.7 КоАП, следует отграничивать от смежного преступления, квалифицирующегося по ст. 233 «Незаконная предпринимательская деятельность» УК.

В соответствии с ч. 1 ст. 233 УК уголовно наказуемым деянием является *предпринимательская деятельность*, которая в соответствии с законодательными актами является *запрещенной* либо осуществляется *без регистрации* в установленном законодательными актами порядке или *без специального разрешения* (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно (незаконная предпринимательская деятельность), сопряженная с получением *дохода в крупном размере*.

Квалифицированным составом преступления, закрепленного в ч. 2 ст. 233 УК, являются действия, предусмотренные ч. 1 ст. 233 УК, совершенные лицом, *ранее судимым за преступление*, предусмотренное ст. 233 УК, либо *сопряженные с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан*, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег или иного имущества других граждан, а равно *незаконная предпринимательская деятельность*, сопряженная с получением *дохода в особо крупном размере*.

Особо квалифицированным составом в соответствии с ч. 3 ст. 233 УК являются действия, предусмотренные ч. 1 или 2 указанной статьи, совершенные *организованной группой*.

В примечании к ст. 233 УК определяются понятия дохода в *крупном* и *особо крупном размере*, которые дифференцируются в зависимости от видов совершенных противоправных деяний.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности, которая в соответствии с законодательными актами является *запрещенной* либо *осуществляется без регистрации* в установленном законодательством порядке, признается полученным *в крупном размере*, если он *в 1 000 и более раз* превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, *в особо крупном размере* – *в 2 500 и более раз* превышает размер такой базовой величины.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой *без специального разрешения (лицензии)*, признается получен-

ным в крупном размере, если он в 250 и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, в особо крупном размере – в 1 000 и более раз превышает размер такой базовой величины.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, признается полученным в крупном размере, если он в 1 000 и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.

ОВД не рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.7 КоАП, но уполномоченные должностные лица ОВД имеют право составлять протоколы по ч. 1–2 ст. 12.7 КоАП.

Обман потребителей (ст. 12.16 КоАП)

Объект правонарушения – охраняемые нормами административно-деликтного права общественные отношения в области обслуживания потребителей. Данные отношения регулируются ГК, Законами Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей», от 16 июля 2008 г. № 405-З «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» и другими нормативными правовыми актами.

Общественные отношения возникают между потребителем и работником юридического лица или индивидуального предпринимателя или между потребителем и индивидуальным предпринимателем по поводу реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Потерпевшим является потребитель товаров, работ, услуг (покупатель, заказчик или иной потребитель), физическое лицо, которому данным правонарушением причинен имущественный или моральный вред.

Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Товар – имущество, предназначенное для продажи.

Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

Оказание услуг – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц на основе договорных отношений между конкретным производителем услуг и их потребителем, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.

В соответствии с законодательством потребитель имеет право:
на информацию о товарах (работах, услугах), а также об их изготовителях (продавцах, поставщиках, исполнителях);
свободный выбор товаров (работ, услуг);
надлежащее качество товаров (работ, услуг), в том числе их безопасность (работ, услуг), комплектность, количество товара (результата работы);

возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков товара (работы, услуги), в том числе на компенсацию морального вреда;

государственную защиту своих прав, в том числе на обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав или интересов.

Продавец (работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, или индивидуальный предприниматель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах), соответствующую установленным законодательством и обычно предъявляемым в розничной торговле, бытовом и иных видах обслуживания потребителей требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.

Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:

наименование товара (работы, услуги);

виды и особенности предлагаемых работ (услуг);

указание на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству товара (работы, услуги) (для товара (работы, услуги), выпускаемого по таким нормативным документам);

сведения об основных потребительских свойствах товаров (результатов работ, услуг), а в отношении пищевых продуктов о составе, пищевой ценности (для продуктов, предназначенных для детского, лечебного и диетического питания, калорийность, наличие витаминов и иные показатели, о которых в соответствии с законодательством необходимо информировать потребителя), указание на то, что пищевой продукт является генетически модифицированным, если в нем содержатся генетически модифицированные составляющие (компоненты), а также в случаях и порядке, определяемых правительством, сведения о наличии вредных для жизни и здоровья потребителя веществ, сравнение (соотнесение) этой информации с требованиями нормативных документов, устанавливающих требования к качеству товара (работы, услуги), о показаниях к применению отдельными возрастными группами;

цену и условия оплаты товаров (работ, услуг);
гарантийный срок, если он установлен;
рекомендации по приготовлению пищевых продуктов, если этого требует специфика таких продуктов;
дату изготовления и (или) срок службы, и (или) срок годности, и (или) срок хранения товаров (результатов работ), указание условий хранения товаров (результатов работ), если они отличаются от обычных условий хранения соответствующих товаров (результатов работ) либо требуют специальных условий хранения, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары (результаты работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды или становятся непригодными для использования по назначению;
наименование (фирменное наименование), место нахождения изготовителя (продавца, исполнителя), а также при наличии импортера, представителя, ремонтной организации, уполномоченной изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем) на устранение недостатков товара и (или) техническое обслуживание товара; если изготовителем (продавцом, импортером, представителем, исполнителем, ремонтной организацией) является индивидуальный предприниматель, фамилию, собственное имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя;
сведения о подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), подлежащих обязательному подтверждению соответствия, требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о нем, если это имеет значение исходя из характера работы (услуги);
количество или комплектность товара (результата работы);
штриховой идентификационный код, если обязательное маркирование товаров таким кодом предусмотрено законодательством;
необходимые сведения о правилах и условиях эффективного и безопасного пользования товарами (результатами работ, услугами), в том числе ухода за ними, и иные сведения, которые в соответствии с законодательством или соответствующими договорами обязательны для предоставления потребителю, в том числе сведения, относящиеся к соответствующему договору и предоставляемые по просьбе потребителя, и др.

При реализации потребителю непродовольственных товаров, срок службы и (или) срок хранения которых истекли (кроме лекарственных средств), но реализация которых разрешена, потребителю должна быть предоставлена информация об истекших сроке службы и (или) сроке хранения товаров, о дате и номере разрешения на дальнейшую их реализацию и сроке, в течение которого товары возможны к использованию.

При оказании потребителю услуг общественного питания по его требованию должна быть предоставлена информация о составе пищевых продуктов, блюд, кулинарных изделий, указанных в меню, способах их кулинарной обработки.

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. В случае приобретения такого товара, сведения о наличии недостатка (недостатков) должны быть указаны в документе, подтверждающем факт приобретения товара.

При реализации конфискованного или обращенного в доход государства иным способом товара потребителю должна быть предоставлена информация о том, что товар является конфискованным или обращенным в доход государства иным способом.

Если продавцом (исполнителем) является физическое лицо, осуществляющее реализацию товаров в рамках ремесленной деятельности или разовую реализацию товаров на рынке (выполняющее работы, оказывающее услуги), потребителю должна быть предоставлена информация о наименовании, цене товара (работы, услуги), об условиях хранения товара (результата работы), пользования товаром (результатом работы, услугой), если они отличаются от обычных условий хранения товаров (результатов работ), пользования товарами (результатами работ, услугами) либо требуют специальных условий хранения, пользования.

Указанная информация, представленная на белорусском или русском языке четким и разборчивым шрифтом, доводится до сведения потребителя в документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на потребительской таре (упаковке), этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация, сообщенная или переданная на иностранном языке, считается непредоставленной, за исключением случаев, когда она была сообщена или передана на иностранном языке по желанию потребителя.

При реализации пищевых продуктов и других товаров, фасованных и упакованных в потребительскую тару (упаковку) не в месте их изготовления, потребителю должна быть также предоставлена информация о фасовщике и упаковщике. При реализации потребителю товара (выпол-

нении работы, оказании услуги) продавец (исполнитель) обязан выдать ему кассовый (товарный) чек либо иной документ, подтверждающий оплату товара (выполнение работы, оказание услуги). Данные требования не распространяются на случаи, когда продавцом является физическое лицо, осуществляющее реализацию товаров в рамках ремесленной деятельности или разовую реализацию товаров на рынке (выполняющее работы, оказывающее услуги).

Особенности реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к интернету, регламентируются Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет».

Одним из основных прав потребителя, охраняемых нормами ст. 12.16 КоАП, является право на надлежащее качество товара (работы, услуги), его комплектность и количество (результата работы).

Если законодательством предусмотрены обязательные требования к качеству товара (работы, услуги), продавец (работник юридического лица или индивидуального предпринимателя или индивидуальный предприниматель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. Потребитель имеет право на проверку качества товара (работы, услуги), его комплектности и количества (результата работы), проведение в его присутствии демонстрации работоспособности, правильного и безопасного использования товара (результата работы), если это не исключено ввиду характера товара (результата работы).

Продавец (исполнитель) обязан продемонстрировать работоспособность товара (результата работы) и передать его потребителю (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует предоставленной информации о товаре (работе, услуге), требованиям законодательства и условиям договора, а также по требованию потребителя предоставить ему необходимые контрольные средства измерений, предусмотренные правилами розничной торговли, с действующими свидетельствами о проверке средств измерений и знаками проверки средств измерений, документы, подтверждающие качество товара (результата работы, услуги), его комплектность, количество.

При отсутствии в законодательстве и (или) договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (результат работы, услуга) такого рода обычно используется.

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу) надлежащего качества, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

При реализации потребителю товаров (выполнении работ, оказании услуг) по образцам, описаниям товаров (работ, услуг), содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным на фотографиях или иных информационных источниках, в том числе в интернете, продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует таким образцам, описаниям, а также требованиям законодательства.

Потребитель имеет право на то, чтобы товар (результат работы, услуга) при установленных условиях его использования (результата работы, услуги), хранения, транспортировки и утилизации (результата работы) был безопасен для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги), являются обязательными и устанавливаются в соответствии с законодательством.

Запрещается реализация товара (выполнение работы, оказание услуги) с недостатками, наличие которых является нарушением установленных законодательством требований по его безопасности.

Объективную сторону правонарушения образует активное противоправное действие – обман. Состав правонарушения – материальный. Оно признается оконченным с момента наступления последствия обмана, которым является причинение ущерба потребителю в незначительном размере, не превышающем 0,5 базовой величины.

По мнению Н.А. Бабия, способы обмана не влияют на квалификацию и могут быть различными, но наиболее типичными из них являются обмеривание, обвешивание, обсчет, превышение установленных цен и тарифов. Обман может также выражаться в совершении таких действий, как продажа фальсифицированных товаров, товаров низшего сорта по цене высшего, уцененных товаров по ценам, существовавшим до уценки, оформление простого заказа как срочного, искусственное увеличение веса или объема товара в момент продажи, закладка в приготавливаемые блюда, подлежащие реализации, меньшего количества продуктов, чем предусмотрено нормами, исполнение заказов с более низким качеством, завышение количества израсходованных материалов и т. д. При обмане одного клиента может быть использован как один способ, например обмеривание, так и одновременно могут быть использованы

несколько различных способов, например обвешивание при реализации фальсифицированного товара и обсчет¹.

Аналогичную позицию занимает В.А. Круглов, который отмечает, что если совершен обман нескольких покупателей, заказчиков или иных потребителей и это охватывается единым умыслом виновного, но размер наживы не является значительным, то ответственность также наступает по рассматриваемой статье. Например, все лица, стоящие в очереди, были обмануты путем превышения установленных цен. Такое правонарушение является продолжаемым². Рассматривая различные способы обмана, он дает их характеристику.

Обмеривание – отпуск товаров меньшего размера, чем тот, который должен получить потребитель по договору купли-продажи.

Обвешивание – отпуск товаров меньшего веса, чем он должен быть в соответствии с оплатой покупки.

Обсчет – получение продавцом большей суммы, чем фактическая стоимость отпущенного товара, оказанной услуги.

Введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) – утаивание от потребителя или сообщение ему несоответствующей действительности информации о потребительских свойствах, качестве товара (работы, услуги); продажа товаров, оказание услуги, передача результата работы, несоответствующих требованиям стандартов, технических условий, условиям договора³.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом: лицо сознает, что совершает обман потребителя и желает причинения ему ущерба в незначительном размере. Мотив обмана – корыстные побуждения. Цель – получение прибыли.

Субъект специальный:

работник индивидуального предпринимателя или юридического лица (лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного трудового договора), осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг;

индивидуальный предприниматель (физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированное в установленном порядке), осуществляющий реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг.

¹ См.: Бабий Н.А. Преступления против торговли (комментарий к ст. 257 «Обман потребителей» гл. 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного кодекса Республики Беларусь) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 2018.

² См.: Круглов В.А. Административно-деликтное право. 3-е изд., перераб. и доп. Минск, 2010. С. 157.

³ См.: Там же.

Следует разграничивать обман потребителей как административное правонарушение, закрепленное в ст. 12.16 КоАП, и обман потребителей как преступление, установленное ст. 257 УК.

Обман потребителей квалифицируется по ст. 12.16 КоАП. То же деяние, совершенное в течение года после наложения административного взыскания по ст. 12.16 КоАП, квалифицируется по ч. 1 ст. 257 УК.

Квалификация обмана потребителей в значительном размере не зависит от того, привлекалось ли лицо ранее по ст. 12.16 КоАП. Значительным размером признается обман, размер наживы от которого превышает 0,5 базовой величины, установленной на день совершения преступления. Данное деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 257 УК.

Квалифицированным составом преступления является обман потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее судимым за обман потребителей, либо в крупном размере. Крупным размером признается обман, размер наживы от которого в пять и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. Данное деяние квалифицируется по ч. 2 ст. 257 УК.

Следует разграничивать обман потребителей и нарушение правил торговли. Нарушение правовых норм, закрепленных в Правилах продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703, влечет ответственность по ст. 12.17 КоАП.

Нарушение правил торговли и оказания услуг населению (ст. 12.17 КоАП)

По ч. 6 ст. 12.17 КоАП основным объектом правонарушения являются общественные отношения в области осуществления торговли и оказания услуг населению. Дополнительным объектом правонарушения являются нормальные условия развития несовершеннолетних.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» торговля – предпринимательская деятельность, направленная на приобретение и продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, связанных с продажей товаров. В соответствии со ст. 10 данного закона формами торговли являются: комиссионная торговля, торговля в стационарных торговых объектах, нестационарных торговых объектах, без (вне) торговых объектов, в том числе на ярмарках, развозная торговля, разносная торговля и иные формы торговли. Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания утверждены постановлением Совета Ми-

нистов Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703.

Предметом правонарушения являются алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво.

Слабоалкогольные напитки – напитки (за исключением кисломолочных напитков, кваса и пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов.

Пиво – напиток, получаемый путем сбраживания охмеленного солодового сусла пивными дрожжами, с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов.

Объективную сторону правонарушения образует нарушение правил торговли, выразившееся в продаже алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива несовершеннолетним.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется в форме умысла или неосторожности.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

Объективную сторону ч. 7 ст. 12.17 КоАП образует необеспечение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, контроля за их продажей, повлекшее повторное совершение деяния, предусмотренное ч. 6 настоящей статьи.

Повторностью совершения административных правонарушений признается совершение двух или более административных правонарушений, предусмотренных одной и той же частью статьи либо статьей Особенной части КоАП, когда статья состоит из одной части.

Совершение административного правонарушения не признается повторным, если за ранее совершенное административное правонарушение физическое лицо, его совершившее, или юридическое лицо были освобождены от административной ответственности по основаниям, предусмотренным КоАП, либо в связи с истечением срока, по окончании которого физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется в форме умысла или неосторожности.

Субъектом правонарушения является должностное лицо юридического лица или индивидуальный предприниматель.

Должностное лицо – физическое лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, либо лицо, уполномоченное в установленном порядке на совершение юридически значимых действий, а также государственный служащий, имеющий

право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе.

Объективную сторону ч. 9 ст. 12.17 КоАП образует реализация иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающим в Республике Беларусь, на рынке либо в ином установленном местным исполнительным и распорядительным органом месте товара, реализация которого таким лицом в указанных местах не запрещена в соответствии с законодательством, без специального разрешения на право осуществления разовой реализации товаров.

Розничная торговля осуществляется в стационарных, нестационарных торговых объектах, без (вне) торговых объектов.

Требования к осуществлению розничной торговли устанавливаются правилами продажи отдельных видов товаров и правилами продажи товаров при осуществлении торговли в определенной форме, утверждаемые Советом Министров Республики Беларусь.

Под реализацией товара понимаются продажа товара, а равно предложение его к продаже заранее не определенному лицу (кругу лиц).

Рынок – имеющий в своем составе торговые места имущественный комплекс, оборудованный и предназначенный для продажи сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, продукции рыбодоводства, животных и иных товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Товары – имущество (предметы личного, семейного, домашнего потребления, продукция производственно-технического назначения и иное имущество), предназначенное для продажи.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется в форме умысла или неосторожности.

Субъектом правонарушения является иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающее в Республике Беларусь.

Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непивной спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков (ст. 12.27 КоАП)

По ч. 1 ст. 12.27 КоАП *объектом* правонарушения являются общественные отношения в области оборота табачных изделий.

Предметом правонарушения являются сигареты, сигары (сигариллы), табак, иные табачные изделия.

Объективную сторону правонарушения образует перемещение по территории Республики Беларусь, хранение на ней физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), более 250 г табака или иных табачных изделий, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, либо более 1000 сигарет, более 1000 г табака или иных табачных изделий без документов, подтверждающих легальность их приобретения.

Акцизная марка – бланк строгой отчетности с определенными степенями защиты, предназначенный для маркировки произведенных в Республике Беларусь или ввозимых на территорию Республики Беларусь подакцизных товаров.

Специальная марка – марка, предназначенная для маркировки подакцизных товаров, задержанных или изъятых правоохранительными и контролирующими органами, а также конфискованных либо обращенных в доход государства иным способом.

Особенности оборота указанных товаров, осуществляемого физическими лицами, регламентируются Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий».

При обороте подакцизных товаров в количестве, большем разрешенного законодательством, кроме акцизных марок и (или) специальных марок у физического лица должны быть документы, подтверждающие легальность приобретения подакцизных товаров, к которым относятся кассовые и товарные чеки, накладные, а также иные установленные законодательством документы.

С *субъективной стороны* правонарушения характеризуется прямым умыслом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

В ч. 2 ст. 12.27 КоАП *объектом* правонарушения являются общественные отношения в области перемещения алкогольных напитков.

Предметом правонарушения являются алкогольные напитки – водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 % и более.

Объективную сторону правонарушения образуют следующие действия: перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном

порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками.

С *субъективной стороны* правонарушения характеризуется прямым умыслом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

В ч. 2¹ *объективную сторону* правонарушения образует деяние, предусмотренное в ч. 2 ст. 12.27 КоАП, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Согласно ч. 3 ст. 12.27 КоАП *объектом* правонарушения являются общественные отношения в области оборота непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непищевого этилового спирта и табачного сырья.

Предметом правонарушения являются непищевая спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, непищевой этиловый спирт, табачное сырье.

Объективную сторону правонарушения образуют действия: производство (изготовление), переработка, хранение на территории Республики Беларусь, перемещение по ней физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 л (5 кг) непищевой спиртосодержащей продукции, более 5 л этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, более 5 л непищевого этилового спирта, более 10 кг табачного сырья, а также продажу названной продукции, спирта и сырья независимо от объема.

Особенности оборота указанных товаров, осуществляемого физическими лицами, регламентируются Законом Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции».

С *субъективной стороны* правонарушения характеризуется прямым умыслом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

Предметом правонарушения в ч. 4 ст. 12.27 КоАП являются алкогольные напитки, не маркированные в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, в том числе собственного изготовления.

Объективную сторону правонарушения образует продажа (при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности)

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, а также алкогольных напитков собственного изготовления.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

В ч. 4¹ ст. 12.27 КоАП объективную сторону правонарушения образует деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.27 КоАП, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Объективную сторону ч. 5 ст. 12.27 КоАП образует производство (изготовление), вовлечение в оборот физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, фальсифицированных алкогольных напитков, а равно перемещение по территории Республики Беларусь, хранение таким лицом заведомо фальсифицированных алкогольных напитков, торговля ими.

Предметом данного правонарушения являются фальсифицированные алкогольные напитки. Согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непивной спиртосодержащей продукции и непивного этилового спирта» фальсифицированные алкогольные напитки – алкогольные напитки с умышленно измененными их производителем (изготовителем) и (или) лицом, вовлекающим данные напитки в оборот, составом, свойствами и характеристиками, информация о которых, представляемая указанными лицами, является заведомо неполной и недостоверной.

Предметом правонарушения в ч. 6 ст. 12.27 КоАП являются сигареты, табак, иные табачные изделия.

Объективную сторону правонарушения образует перемещение по территории пограничной зоны или пограничной полосы, хранение в пределах указанной территории физическими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на осуществление оптовой, розничной торговли табачными изделиями либо права на хранение табачных изделий (как вид предпринимательской деятельности), более тысячи сигарет, более тысячи граммов табака или иных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

**Изготовление или приобретение крепких
алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов
для их изготовления (браги), хранение аппаратов
для их изготовления (ст. 12.43 КоАП)**

Объект правонарушения – охраняемые нормами административно-деликтного права общественные отношения в области изготовления и приобретения алкогольных напитков и полуфабрикатов для их изготовления.

Предметом правонарушения являются крепкие алкогольные напитки (самогон), алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 % и более, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки; полуфабрикаты для их изготовления (брага); аппараты, используемые для изготовления крепких алкогольных напитков (самогона).

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.43 КоАП, образуют противоправные деяния:

изготовление крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги);

хранение аппаратов, используемых для изготовления крепких алкогольных напитков (самогона).

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом: лицо сознает, что изготавливает крепкие алкогольные напитки (самогон), полуфабрикаты для их изготовления (брагу) либо хранит аппарат, используемый для их изготовления, и желает этого.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста. В ч. 2 ст. 12.43 КоАП закреплена ответственность:

за совершение деяний, указанных в ч. 1 ст. 12.43 КоАП, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения;

изготовление более 5 л крепких алкогольных напитков (самогона), более 30 л полуфабрикатов для их изготовления (браги);

хранение более 5 л крепких алкогольных напитков (самогона), более 30 л полуфабрикатов для их изготовления (браги).

С субъективной стороны правонарушение также характеризуется прямым умыслом.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-возраста.

В ч. 3 ст. 12.43 КоАП закреплена ответственность за приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа которых разрешена законодательством, а также приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги).

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется прямым умыслом: лицо осознает, что приобретает указанные предметы, и желает этого.

Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

8.3. Общая характеристика и виды административных правонарушений против порядка налогообложения

К административным правонарушениям против порядка налогообложения относятся правонарушения, предусмотренные ст. 13.1–13.14 КоАП.

Родовым объектом правонарушений является установленный законодательством порядок налогообложения.

С *объективной стороны* данные правонарушения могут совершаться в форме действия. Так, на основании ст. 13.2 КоАП к такому действию относится осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом органе лицом, обязанным подать заявление о постановке на такой учет, за исключением физического лица плательщика. Или, например, в соответствии со ст. 13.9 КоАП таким противоправным действием признается открытие банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией счета организации или индивидуальному предпринимателю при наличии у банка и (или) небанковской кредитно-финансовой организации решения органа Комитета государственного контроля, налогового или таможенного органа о приостановлении операций по счетам этих лиц.

Таким образом, данные деяния могут совершаться и в форме бездействия, чаще всего невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на лицо обязанностей. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 13.8 КоАП это непредставление в установленный срок плательщиком, налоговым агентом, иным лицом в налоговый орган документов и иных сведений, которые они обязаны представлять в соответствии с налоговым законодательством или по запросу налогового органа для осуществления налогового контроля.

Статьи гл. 13 КоАП не устанавливают ответственность за покушение на административные правонарушения против порядка налогообложения.

В отдельных составах обязательным признаком объективной стороны считается время. Таким временем могут быть сроки уплаты налогов, представления информации, декларации и др. Например, на основании ст. 13.1 КоАП это нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе при наступлении сроков уплаты налогов, сборов (пошлин) и просрочке более двух рабочих дней при совершении административного правонарушения должностным лицом юридического лица, более пяти рабочих дней иным физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

В некоторых составах в качестве основного признака закреплено место совершения правонарушения. Например, ст. 13.13 КоАП устанавливает ответственность за отсутствие при реализации товаров (за исключением лекарственных растений, ягод, грибов, орехов, другой дикорастущей продукции), выполнении работ, оказании услуг у индивидуального предпринимателя или физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, *в торговых, обслуживающих объектах, на торговых местах на рынке* (в случаях, предусмотренных законодательством, – *в транспортных средствах или иных местах осуществления деятельности*) документа об уплате единого налога (заверенной индивидуальным предпринимателем его копии).

На квалификацию деяния, закрепленного в гл. 13 КоАП, может влиять повторность совершения правонарушения. Так, нарушение срока представления налоговой декларации (расчета), совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет ответственность по ч. 4 ст. 13.4 КоАП.

Субъективная сторона правонарушений против порядка налогообложения может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной виной.

Субъектами данных правонарушений могут быть физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В отдельных составах закреплён специальный субъект: плательщик налогов, налоговый агент, иное обязанное лицо (ст. 13.4–13.8 КоАП), должностное лицо юридического лица (ст. 13.14 КоАП). Ответственность пособника за правонарушение против порядка налогообложения не установлена.

8.4. Общая характеристика и виды административных правонарушений против порядка таможенного регулирования

Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования (административные таможенные правонарушения) закреплены в гл. 14 КоАП.

Родовым объектом данных правонарушений является установленный порядок таможенного регулирования.

С *объективной стороны* такие правонарушения могут совершаться в форме действия. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 14.1 КоАП это перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, а равно покушение на такое перемещение.

Правонарушения против порядка таможенного регулирования могут совершаться и в форме бездействия. На основании ст. 14.11 КоАП это непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы.

В гл. 14 КоАП ответственность за покушение закреплена только в ч. 1 и 2 ст. 14.1.

В отдельных составах может быть описан способ совершения правонарушения. Так, в ч. 2 ст. 14.1 КоАП данными способами являются перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, т. е. с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или с приданием одним товарам вида других товаров, а равно покушение на такое перемещение.

В некоторых составах обязательным признаком является время правонарушения. Например, в соответствии со ст. 14.8 КоАП таким временем признаются установленные сроки представления таможенной декларации.

Субъективная сторона правонарушений против порядка таможенного регулирования может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной виной.

Субъектами данных правонарушений могут быть: физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В качестве специального субъекта, закрепленного в ст. 14.10, 14.11 КоАП, может выступать перевозчик. Ответственность пособника предусмотрена только за совершение деяния, закрепленного в ст. 14.1 КоАП.

ГЛАВА 9

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

9.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования

В условиях современного развития технического прогресса, повышения негативного антропогенного воздействия на природу, глобальных изменений качества окружающей среды и влияния данных процессов на здоровье и благосостояние человечества актуальное значение приобретает проблема обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь *экологическая безопасность* определена как одна из важнейших составляющих деятельности государства по обеспечению баланса интересов личности, общества, государства и их защите от внутренних и внешних угроз в рамках обеспечения национальной безопасности. В связи с этим в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики Республики Беларусь выступает *обеспечение благоприятного состояния окружающей среды* как основополагающей естественной потребности человечества, состоящей в создании необходимых условий для жизни и здоровья человека, стабильного функционирования общественных и государственных институтов.

Одним из немаловажных элементов реализации указанной функции государства является деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению административных правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, привлечение виновных в их совершении к административной ответственности.

Данная группа правонарушений характеризуется *особой социальной опасностью*. В большинстве случаев, вне зависимости от предмета правонарушения, его последствия оказывают прямое либо косвенное

негативное воздействие на жизнь и здоровье человека. Такое негативное воздействие может иметь долгосрочную перспективу и распространяться не только на настоящее, но и на последующие поколения общества. В результате совершения рассматриваемых правонарушений восстановление пострадавших природных объектов часто либо особо затруднительно, либо требует больших временных или материальных затрат, либо вообще не представляется возможным. Правонарушения, совершаемые в сфере экологической безопасности, представляют угрозу также и экономической, демографической, продовольственной безопасности государства и общества и т. д.

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим экологические правоотношения, является Закон «Об охране окружающей среды».

Вместе с тем рассматриваемая сфера общественных отношений регулируется множеством иных актов законодательства. К ним относятся:

кодексы Республики Беларусь (Водный кодекс, Воздушный кодекс, Кодекс о земле, Кодекс о недрах, Лесной кодекс);

законы «О безопасности генно-инженерной деятельности», «О геодезической и картографической деятельности», «О гидрометеорологической деятельности», «О животном мире», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О карантине и защите растений», «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», «О мелиорации земель», «О научно-технической информации», «О патентах на сорта растений», «О перевозке опасных грузов», «О питьевом водоснабжении», «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О промышленной безопасности», «О радиационной безопасности», «О растительном мире», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», «Об использовании атомной энергии», «Об обращении с отходами», «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране озонового слоя», «Об энергосбережении», а также другие нормативные правовые акты.

В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения эко-

логической безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества.

Объектами отношений в области охраны окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое пространство, леса, растительный и животный мир в его видовом разнообразии, особо охраняемые природные территории и природные территории, подлежащие специальной охране, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, климат, естественные экологические системы, иные природные объекты, а также право природопользования.

Субъектами отношений в области охраны окружающей среды являются Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, специально уполномоченные республиканские органы государственного управления в области охраны окружающей среды, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, а также иные государственные органы, органы территориального общественного самоуправления в пределах их компетенции; общественные объединения, иные юридические лица Республики Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели. Правила, установленные данным законом, применяются и к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами), иностранных государств, если иное не определено Конституцией Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.

Административные правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования определены в гл. 15 КоАП, которая содержит 61 статью. Эта глава одна из самых объемных в Особенной части КоАП (большее количество правонарушений указано только в гл. 23).

Как следует из названия гл. 15 КоАП, в ней содержатся три охраняемых сферы общественных отношений: экологическая безопасность; охрана окружающей среды, порядок рационального использования природных ресурсов. Однако в КоАП не указывается, какие из правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями данной главой, непосредственно посягают на экологическую безопасность, а какие нарушают иные сферы экологических отношений.

Родовым объектом посягательства рассматриваемых правонарушений является совокупность близких между собой общественных отно-

шений, складывающихся в сферах обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и порядка природопользования.

Следовательно, можно выделить *три видовых объекта*. К ним относятся общественные отношения, составляющие:

- экологическую безопасность;
- охрану окружающей среды;
- порядок природопользования.

В качестве *непосредственного объекта экологического правонарушения* выступает конкретное социально значимое благо, на которое посягает противоправное деяние (объекты окружающей среды, здоровье граждан, порядок осуществления экологически значимой деятельности, общественная нравственность и т. д.).

С *объективной стороны* большинство правонарушений данной группы совершаются путем действия (ст. 15.11 «Порча земель», 15.13 «Уничтожение либо повреждение межевых знаков» КоАП и др.); отдельные – путем бездействия (ст. 15.15 «Невыполнение требований по эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений» КоАП) или как действия, так и бездействия. Например, нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных (ст. 15.47 «Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных» КоАП) может быть выражено как в действиях, нарушающих правила выгула собак, так и в бездействии, заключающемся в отсутствии регистрации домашнего животного.

Большинство правонарушений рассматриваемой группы относится к правонарушениям с *формальным составом* (ст. 15.24 «Нарушение правил использования участков земель лесного фонда» КоАП), часть – с *материальным составом* (ч. 2 ст. 15.29 «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках» КоАП, которая предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников).

По ряду правонарушений данной группы факультативные признаки объективной стороны являются обязательными. Так, в одних составах в качестве обязательного признака объективной стороны названо *время* совершения правонарушения (ч. 2 ст. 15.26 «Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей» КоАП предусматривает ответственность за нарушение установленных *сроков*, в других – *место* совершения противоправных действий (ст. 15.44 «Выпас домашних животных в неустановленных местах» КоАП). Некоторые составы в качестве обязательных признаков,

помимо времени и места, называют *способ* и *орудие правонарушения* (ст. 15.35 «Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных» КоАП) – добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в *запретное время*, либо в *запрещенных местах*, либо *запрещенными орудиями или способами*.

Согласно ч. 2 ст. 2.3 КоАП административная ответственность за покушение на административное правонарушение наступает в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части КоАП. В гл. 15 КоАП ответственность за *покушение* на добычу рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями или способами предусмотрено ч. 1 ст. 15.35 КоАП.

Субъектами правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования являются лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Субъектом правонарушений, предусмотренных ст. 15.39 «Использование, реализация племенной продукции (материала) без требуемых для этого документов» и 15.40 «Нарушение правил учета и порядка лечения племенных животных, племенных стад» КоАП, является специальный субъект – должностное лицо.

Согласно ст. 4.3 КоАП административной ответственности с 14-летнего возраста подлежат физические лица, совершившие правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.29 «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках», ст. 15.45 «Жестокое обращение с животными» и ст. 15.58 «Разведение костров в запрещенных местах» КоАП.

Субъективная сторона характеризуется виной как в форме умысла, так и неосторожности.

Должностные лица органов внутренних дел ранее до 2018 г. были уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по 14 статьям гл. 15 КоАП. Однако с 8 января 2018 г. в соответствии с изменениями, внесенными в п. 1 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП, к юрисдикции органов внутренних дел стали относиться лишь два правонарушения, ответственность за которых предусмотрена ст. 15.45 «Жестокое обращение с животными» и ст. 15.47 «Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных».

Совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.58 «Разведение костров в запрещенных местах» КоАП,

также может непосредственно выявляться и пресекаться сотрудниками ОВД в процессе несения службы.

Жестокое обращение с животными (ст. 15.45 КоАП)

Объектом правонарушения, связанного с жестоким обращением с животными, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере общественной нравственности и гуманности в обращении с животными.

Объективную сторону такого правонарушения составляет обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных.

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует должное правовое закрепление ряда понятий, имеющих существенное значение для квалификации рассматриваемого правонарушения.

Так, Закон «О животном мире» не приводит понятия «животное». В данном нормативном правовом акте закрепляется только дефиниция «дикие животные», к которым отнесены млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые и другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в почве, в подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в условиях естественной свободы, а также дикие животные в неволе (ст. 1).

Определение понятия «животные» содержится в Законе «О ветеринарной деятельности», в соответствии со ст. 1 которого под животными понимаются млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые, моллюски, черви и другие организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, способные к активному передвижению, жизнедеятельность которых обеспечивается пищеварительной, выделительной, дыхательной и нервной системами.

Данное определение имеет широкий смысл. Так, если применять такую дефиницию к правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.45 КоАП, жестоким обращением с животным будет являться умерщвление комаров, мух, червей и т. д., что не соответствует общественной нравственности в обращении с животными. Ряд исследователей применительно к жестокому обращению с животными к таковым относит чувствующих существ, способных испытывать боль и страх. Именно по отношению к наиболее развитым животным могут применяться нормы общественной нравственности в случае жестокого обращения с ними.

На этом основании из существующих определений понятия «животные», закрепленных в законодательстве, наиболее подходящим для

применения нормы о жестоком обращении представляется дефиниция, содержащаяся в Модельном законе СНГ «Об ответственном обращении с животными» в редакции постановления Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ от 31 октября 2017 г. № 29-17. В соответствии с указанным актом под животными следует понимать домашних животных, животных-компаньонов, животных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях, служебных, лабораторных, диких животных.

Однако и это определение не является полностью исчерпывающим, так как, например, понятие «дикие животные» также требует конкретизации применительно к квалификации жестокого обращения с ними на основе понимания животных как существ, способных испытывать боль и страх.

Ключевое значение для квалификации правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 15.45 КоАП, имеет также понятие «жестокое обращение».

Обязанность не допускать жестокого обращения с животными закреплена во многих нормативных правовых актах, однако необходимо констатировать, что и данная дефиниция не имеет четкого определения в законодательстве Республики Беларусь.

Статья 1 Закона «О животном мире» закрепляет понятие жестокого обращения только по отношению к диким животным, под которым понимается добыча диких животных, находящихся в бедственном положении, разрушение мест обитания диких животных, за исключением случаев, предусмотренных данным законом и иными законодательными актами, побои, истязание диких животных и иные действия (бездействие), противоречащие установленным законодательством правилам и принятым в обществе нормам гуманного отношения к животным.

Данное определение имеет слишком общий характер и не распространяется на случаи жестокого обращения с иными животными, не являющимися дикими.

В Модельном законе СНГ «Об ответственном обращении с животными» в редакции от 31 октября 2017 г. закреплено понятие жестокого обращения с животным как умышленные действия, которые привели или могут привести к гибели, увечью животного, истязание животного голодом, жаждой, побоями, иными насильственными действиями или нарушением правил и условий содержания, причинившими вред здоровью животного, оставление ответственным лицом животного без попечения, а также неоказания им, несмотря на наличие такой возможности, помощи пострадавшему животному, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Приведенная дефиниция представляется более содержательной, однако жестокое обращение с животными может быть не только умышленным. Так, неумышленные деяния, которые привели к гибели животного, например оставление животного без воды и пищи в условиях высокой либо низкой температуры по небрежности, также должны относиться к жестокому обращению.

Поскольку модельные законы СНГ не являются нормативными правовыми актами Республики Беларусь, предлагаются странам Содружества как образцы для национального законодательства, следовательно, их нормы не могут применяться в правоохранительной деятельности государственных органов Республики Беларусь.

Объективная сторона жестокого обращения с животными может выражаться в их истязании. В КоАП отсутствует понятие «истязания». Наряду с этим, при квалификации рассматриваемого деяния представляется возможным применение аналогии закона на основе нормы УК, ст. 154 которого истязание закрепляется как умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания. Таким образом, данное понятие может быть применимо и по отношению к животным.

С субъективной стороны правонарушение может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины.

Субъектом правонарушения могут быть только физические лица, достигшие ко времени совершения правонарушения 14-летнего возраста.

Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных (ст. 15.47 КоАП)

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере соблюдения установленных правил содержания домашних и (или) хищных животных.

Объективная сторона правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.47, состоит в действиях либо бездействии, влекущих нарушение требований по содержанию домашних и (или) хищных животных.

В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 г., владельцы собак, кошек обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила их содержания, обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест (ст. 2).

При соблюдении данных требований разрешается содержать собак, кошек:

в занимаемой одной семьей отдельной квартире, но не более двух животных в отдельной квартире многоквартирного жилого дома. В квартире, где проживают несколько нанимателей (собственников), не более одного животного на семью нанимателя (собственника) при согласии всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире;

зооуголках, «живых» уголках школ, детских дошкольных и внешкольных учреждений, оздоровительных и санаторно-курортных учреждений, станций юннатов и экологических станций и т. п.

Владельцы собак, кошек обязаны:

соблюдать требования правил содержания домашних собак, кошек, а также технических нормативных правовых актов по профилактике бешенства;

в трехдневный срок ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки;

доставлять домашних собак, кошек в ветеринарные учреждения для обследования и прививок против бешенства согласно требованиям действующего ветеринарного законодательства;

выводить в случае надобности собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке, которых можно выводить на поводке без намордника;

производить выгул собак в местах, отведенных для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами;

своевременно вносить установленные для владельцев собак сборы.

Владельцам собак, кошек запрещается:

приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, в школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки, а также на животноводческие фермы (требование не распространяется на собак-поводырей);

выгуливать собак на придомовых территориях;

содержать незарегистрированных животных.

Запрещается несовершеннолетним выгуливать собак потенциально опасных пород.

Контроль за соблюдением правил содержания собак, кошек осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами.

За нарушение правил содержания собак, кошек граждане, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

Регистрация собак, кошек производится организациями, определенными местными исполнительными и распорядительными органами. Собаки, кошки подлежат регистрации в течение трех дней со дня приобретения. Щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте от 3 до 3,5 месяцев.

Регистрация собак потенциально опасных пород производится только при наличии у владельца справки о прохождении соответствующего обучения.

При регистрации собак, кошек их владельцам выдается регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного.

Организации, осуществляющие регистрацию собак, кошек, обязаны ознакомить под подпись их владельцев с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, а также санитарными и ветеринарными правилами.

Расходы по регистрации собак, кошек оплачиваются их владельцами в размерах, установленных облисполкомами и Минским горисполкомом.

Контроль за своевременной регистрацией собак, кошек, принадлежащих гражданам, осуществляется в порядке, установленном местными исполнительными и распорядительными органами.

За нарушение порядка регистрации собак, кошек граждане, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

Безнадзорные собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) *подлежат отлову*, который производится в целях предотвращения заболеваний людей и животных бешенством, иными инфекционными и паразитарными заболеваниями, а также предупреждения контакта безнадзорных животных с людьми и животными. Им занимаются определенные местными исполнительными и распорядительными органами организации, в которых создаются бригады из проинструктированных работников.

Мероприятия по отлову собак, кошек проводятся по графикам, согласованным с местными исполнительными и распорядительными органами, и по заявкам организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и других организаций. Основанием для подачи заявок является

наличие безнадзорных животных на обслуживаемой территории, а также обращения граждан и поступившие предложения санитарно-эпидемиологической или ветеринарной служб о необходимости проведения отлова животных.

В исключительных случаях по решению местных исполнительных и распорядительных органов допускается *отстрел безнадзорных животных*.

Отловленные собаки, кошки, имеющие регистрационные жетоны, содержатся в течение пяти суток в пунктах временного содержания животных, о чем ставится в известность владелец животного. Они в течение пяти дней возвращаются владельцам (кроме животных больных или подозрительных на заболевание бешенством, а также контакт с которыми повлек обращение за антирабической помощью) при подтверждении ими своих прав и после оплаты полной стоимости затрат на содержание животных.

Учет принятых и отловленных собак, кошек производится организациями, занимающимися отловом безнадзорных животных. Дальнейшее использование таких животных осуществляется в порядке, определяемом соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.

Захоронение трупов животных производится в порядке, определенном техническими нормативными правовыми актами, в местах, предназначенных для этих целей.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, ветеринарные и санитарные службы проводят анализ результатов мероприятий по отлову безнадзорных собак, кошек и при необходимости вносят предложения об отлове животных в соответствующие организации.

Содержание и разведение *диких животных* в неволе урегулировано гл. 9 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире».

В соответствии с указанным нормативным правовым актом содержание и (или) разведение диких животных в неволе могут осуществляться:

для вселения (включая расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания;

научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целей в процессе осуществления культурной деятельности;

получения продукции пользования объектами животного мира; обучения охотничьих собак, ловчих птиц и подсадных животных;

иных целей, не противоречащих законодательству об охране и использовании животного мира.

Отлов диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется бесплатно. Основанием для отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе является разрешение на изъятие диких животных из среды их обитания, за исключением диких животных, включенных в перечень видов диких животных, изъятие которых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется без разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания.

Перечень видов диких животных, изъятие которых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется без разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания, а также условия отлова диких животных определяются правилами отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, если иное не установлено законодательными актами.

Содержание и (или) разведение в неволе диких животных, отлов которых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании разрешений на изъятие диких животных из среды их обитания, в случае отсутствия таких разрешений не допускаются.

Содержание и (или) разведение диких животных в неволе могут осуществляться в зоофермах, на зоофермах, в зоопитомниках, зоопарках, зверинцах, зоосадах, цирках, океанариумах и других подобных объектах, а также в научных организациях и учреждениях образования, на звероводческих или животноводческих фермах, в водных объектах прудовых и иных рыбоводных хозяйств, в домашних и других подобных условиях в соответствии с актами законодательства, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

Дикие животные, содержащиеся и (или) разведенные в неволе, подлежат регистрации.

Регистрации подлежат содержащиеся и (или) разведенные в неволе дикие животные (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящиеся к видам, включенным в Красную книгу, либо образцы СИТЕС – дикие животные, их части и (или) дериваты, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС).

Регистрация данной группы диких животных должна быть осуществлена их владельцами в течение одного месяца со дня отлова или приобретения этих животных.

Регистрация достигшего возраста трех месяцев потомства указанной группы диких животных должна быть осуществлена их владельцами в пятидневный срок со дня достижения потомством диких животных этого возраста.

Регистрация данной группы диких животных осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь.

Факт регистрации данной группы диких животных подтверждается свидетельством о регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе, выдаваемым Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, по форме, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь.

Содержание в неволе незарегистрированных диких животных, подлежащих регистрации, запрещается.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.47, образуют те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью людей или имуществу, вне зависимости от характера и размера вреда.

Субъективная сторона – умышленная или неосторожная форма вины.

Субъектами данного правонарушения являются физические лица, достигшие ко времени совершения правонарушения 16-летнего возраста, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Разведение костров в запрещенных местах (ст. 15.58 КоАП)

Объектом правонарушения являются общественные отношения по охране объектов окружающей среды от пожаров в результате разведения костров.

Объективная сторона. Объективную сторону составляют действия по разведению костров в запрещенных местах (за исключением деяний, предусмотренных ст. 15.29 «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках», ст. 18.11 «Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте общего пользования, на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях», ст. 23.56 «Нарушение законодательства о пожарной безопасности» КоАП и др.).

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует нормативный правовой акт, содержащий общий перечень мест, в которых запрещено разведение костров. Данные места устанавливаются различными актами законодательства.

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» порядок охраны объектов растительного мира от пожаров, полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и его территориальных органов, местных исполнительных и распорядительных органов, права и обязанности граждан и юридических лиц в этой области определяются законодательством о пожарной безопасности, растительном мире, лесным законодательством Республики Беларусь.

Пользователи объектов растительного мира, земельных участков или водных объектов обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и в случае обнаружения очагов возгорания объектов растительного мира принимать меры по их ликвидации.

Разведение костров, сжигание растительных остатков допускаются с соблюдением требований в области охраны окружающей среды и правил пожарной безопасности.

Выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню запрещается, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды, охране и использовании животного мира и о пожарной безопасности.

Субъективная сторона – умышленная или неосторожная форма вины.

Субъектами данного правонарушения являются физические лица, достигшие ко времени совершения правонарушения 14-летнего возраста, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

9.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Транспорт (от лат. *transportare* – перевозить, перемещать) представляет собой совокупность перевозочных средств.

Различают наземный, воздушный, водный и трубопроводный транспорт. В свою очередь наземный транспорт подразделяется на железнодорожный и автомобильный, водный включает морской и речной виды транспорта, а воздушный состоит из авиационного.

Транспорт имеет исключительное значение в жизни общества, поскольку оказывает существенное влияние на эффективность ведения народного хозяйства, функционирование объектов жизнеобеспечения населенных пунктов, темпы экономического развития государства в целом. Вместе с тем составляющие транспорта – транспортные средства, которые являются не только техническими устройствами, облегчающи-

ми жизнь и деятельность человека, но и наиболее распространенными источниками повышенной опасности, при ненадлежащем использовании которых могут наступить и нередко наступают такие тяжкие последствия как гибель людей, причинение вреда их здоровью либо имущественного вреда.

В связи с этим государством принимается совокупность правовых норм, направленных на обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта. В частности, в гл. 18 КоАП (ст. 18.1–18.43) закреплены нормы, определяющие административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта и меры ответственности за их совершение.

Таким образом, *административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта* – это противоправные виновные деяния (действия или бездействия), посягающие на безопасность движения и эксплуатацию транспорта, административная ответственность за совершение которых предусмотрена нормами права, закрепленными в гл. 18 КоАП.

Указанные правонарушения являются самыми распространенными и занимают наибольшую часть административно-юрисдикционной деятельности ОВД. Так, согласно статистическим данным, на территории Республики Беларусь ежегодно в среднем регистрируются 3 011 035 административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, что составляет 82 % от всех зарегистрированных административных правонарушений. При этом более 95 % дел о данных правонарушениях готовятся к рассмотрению и рассматриваются ОВД¹.

Указанными обстоятельствами обусловлена особая важность выяснения характеристики и проведения анализа составов административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Характерной особенностью рассматриваемых правонарушений является то, что они совершаются при взаимодействии с транспортным средством или нахождении в сфере его действия. Кроме того, большинство норм, предусматривающих ответственность за данные правонарушения, являются бланкетными, в связи с чем для их квалификации помимо КоАП следует обращаться и к иным нормативным правовым актам, в числе которых Правила плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь, Правила перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, Авиационные правила воздушных перевозок

¹ См.: Сведения приводятся в соответствии со статистической информацией Единого государственного банка данных о правонарушениях за 2013–2017 годы.

пассажиров, багажа и грузов, Правила дорожного движения, Правила охраны магистральных трубопроводов и др.

Родовым объектом рассматриваемых правонарушений является совокупность общественных отношений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Видовыми объектами, соответственно, выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу безопасности движения транспорта и отношения по поводу его эксплуатации, которые создают условия безопасности такого движения, что позволяет условно выделить две группы правонарушений, предусмотренных гл. 18 КоАП: административные правонарушения против безопасности движения транспорта (ст. 18.1, 18.3, 18.5, 18.7, 18.13–18.19, 18.21–18.23, 18.43); административные правонарушения в области эксплуатации транспорта (ст. 18.4, 18.6, 18.9–18.12, 18.20, 18.24–18.26, 18.28–18.29, 18.30–18.41). Обоснованность выделения указанных видовых объектов подтверждается и результатами исследований, имеющимися в административно-правовой литературе¹.

С объективной стороны административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта могут совершаться путем действия (ст. 18.9 «Нарушение правил пользования транспортным средством», ст. 18.13 «Превышение скорости движения» КоАП), бездействия (ст. 18.30 «Безбилетный проезд», ст. 18.31 «Неоплаченный провоз ручной клади» КоАП), а также путем как действия, так и бездействия (ст. 18.7 «Нарушение правил безопасности движения на водном транспорте», ст. 18.29 «Нарушение требований законодательства в области перевозки опасных грузов, веществ и предметов» КоАП) и выражаются в нарушении установленных актами законодательства правил безопасности движения или эксплуатации воздушного, водного, железнодорожного, трубопроводного транспорта, а также транспорта, участвующего в дорожном движении.

Большинство правонарушений рассматриваемой группы относятся к правонарушениям с формальным составом (наступления вредных последствий в результате совершения правонарушения не требуется): ст. 18.12 «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства», ст. 18.13 «Превышение скорости движения», ст. 18.15 «Нарушение правил проезда железнодорожного переезда», ст. 18.16 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, пере-

¹ См.: Жулев В.И., Митин В.П. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения. М.: Транспорт, 1979. С. 29; Правовые основы дорожного движения: учебник / Л.М. Рябцев [и др.]; под общ. ред. Л.М. Рябцева. Минск: Респ. ин-т проф. образования, 2015. С. 58–59.

дача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)» КоАП и др.

Правонарушения, предусмотренные ч. 10 ст. 18.14 «Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения»; ч. 1 ст. 18.17 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места дорожно-транспортного происшествия»; ч. 3 и 4 ст. 18.23 «Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)» КоАП относятся к правонарушениям с материальным составом. В этих случаях лицо несет административную ответственность за совершенное им деяние лишь при условии нахождения наступивших последствий в причинной связи с нарушением правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.

Объективная сторона ряда рассматриваемых правонарушений предусматривает наличие факультативных признаков. В одних составах в качестве конструктивного признака объективной стороны выступает *место* совершения правонарушения (ст. 18.35 «Повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения» КоАП – проезжая часть), в других – *время* (ч. 1 ст. 18.12 «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства» КоАП – темное время суток), в третьих – *способ* (ст. 18.1 «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций» КоАП – создание препятствий, установка постов), в четвертых – *обстановка* (ч. 2 ст. 18.20 «Эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» КоАП – в случае совершения дорожно-транспортного происшествия).

Квалифицирующим признаком объективной стороны отдельных составов правонарушений является совершение противоправных деяний повторно в течение одного года после наложения административного взыскания (ч. 9 ст. 18.12 «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства», ч. 4 ст. 18.13 «Превышение скорости движения», ч. 12 ст. 18.14 «Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения» КоАП). При этом совершение деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 18.16 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения про-

верки (освидетельствования)» КоАП, в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения влечет уголовную ответственность по ст. 317¹ УК.

Субъектами административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта являются физические лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые, за исключением правонарушений, предусмотренных ст. 18.3 «Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте» (ч. 1–3, 5), ст. 18.4 «Нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта», ст. 18.9 «Нарушение правил пользования транспортным средством», ст. 18.10 «Нарушение правил пользования метрополитеном» и ст. 18.34 «Нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте» КоАП, где в качестве *субъектов* выступают физические лица, достигшие 14-летнего возраста (*общие субъекты*).

Вместе с тем рядом составов правонарушений предусмотрен *специальный субъект* – лицо, обязанное соблюдать правила безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта в силу выполняемой работы или занимаемой должности (ст. 18.2 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта» КоАП); должностное лицо владельца транспортного средства (ч. 3 ст. 18.20 «Эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» КоАП); пользователь земельных участков, находящихся в контролируемых зонах автомобильных дорог общего пользования (ст. 18.37 «Нарушение землепользователем правил по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений» КоАП); лицо, ответственное за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств (ст. 18.25 «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения» КоАП); лицо, ответственное за содержание дорог, улиц, железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного движения и других дорожных сооружений (ст. 18.38 «Нарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» КоАП) и др.

С *субъективной стороны* большинство административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта совершаются умышленно. Вместе с тем для ряда правонарушений характерна и неосторожная форма вины (ч. 1 ст. 18.17 «Нарушение пра-

вил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места дорожно-транспортного происшествия», ч. 4 ст. 18.23 «Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)» КоАП и др.).

Анализ статистических данных показывает, что к числу наиболее распространенных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта относятся правонарушения, предусмотренные ч. 4 и 5 ст. 18.12, ст. 18.13, ч. 6 ст. 18.14, ст. 18.22 и ст. 18.23 КоАП. При этом наиболее общественно вредными являются правонарушения, предусмотренные ст. 18.13, ч. 6, 7 и 8 ст. 18.14, ч. 1 ст. 18.16 и ст. 18.17 КоАП.

В связи с этим целесообразно рассмотрение названных и некоторых других составов административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, по которым ОВД обладают юрисдикционными полномочиями.

Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 18.2 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения, складывающиеся по поводу безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Объективную сторону правонарушения образует деяние, выраженное в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Данные правила содержатся в Законе Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте», Воздушном кодексе Республики Беларусь, Кодексе внутреннего водного транспорта Республики Беларусь, постановлениях Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: «Об утверждении авиационных правил «Организация воздушного движения», «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь», «Об утверждении Правил технической эксплуатации водного транспорта», «Об утверждении Правил технической эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь» и других нормативных правовых актах.

Таким образом, по конструкции объективной стороны *состав правонарушения является формальным*. Для квалификации деяния по ст. 18.2 КоАП наступления общественно вредных последствий в результате его совершения не требуется, а достаточно нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Субъект специальный – лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, обязанное соблюдать правила безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта в силу выполняемой работы или занимаемой должности.

С *субъективной стороны* правонарушение может совершаться как умышленно (лицо, обязанное соблюдать правила безопасности движения или эксплуатации транспорта и допустившее их нарушение, признавало противоправность своего деяния и желало его совершить), так и по неосторожности, когда данное лицо, не признавало противоправность своего деяния, хотя должно было и могло это сознавать.

Нарушение правил пользования транспортным средством (ст. 18.9 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения, складывающиеся по поводу порядка пользования транспортным средством.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.9 КоАП, образует действие, выраженное в выбрасывании мусора или иных предметов из транспортного средства.

Под *транспортным средством*, указанным в ст. 18.9, а также в ст. 18.12–18.22, 18.24–18.26 КоАП, понимаются механическое транспортное средство, прицеп к нему, предназначенные для движения по дороге и перевозки пассажиров, грузов или установленного на них оборудования, а также шасси транспортного средства и самоходная машина.

В соответствии с подп. 7.4 п. 7 Правил дорожного движения выбрасывание мусора или иных предметов запрещается только вне специально отведенных мест, т. е. действие, выраженное в выбрасывании мусора или иных предметов из транспортного средства в специально отведенных местах, противоправным не является.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.9 КоАП, образует действие, выраженное в открытии дверей транспортного средства во время движения.

Анализ объективной стороны данного правонарушения показывает, что противоправным является любой случай открытия лицом, управляющим транспортным средством либо пассажиром дверей транспортного средства во время его движения.

Норма, закрепленная в ч. 3 ст. 18.9 КоАП, является специальной по отношению к норме, изложенной в ч. 1 ст. 18.23 КоАП, в случае нарушения подп. 24.2 п. 24 Правил дорожного движения, выразившегося в открытии пассажиром двери транспортного средства во время его движения, а также по отношению к норме, закрепленной в ч. 5 ст. 18.22 КоАП, при нарушении подп. 7.2 п. 7 Правил дорожного движения, выразивше-

гося в создании опасности или препятствия для дорожного движения путем открытия двери транспортного средства во время его движения. В связи с этим указанные деяния подлежат квалификации именно по ч. 3 ст. 18.9 КоАП.

Таким образом, по конструкции объективной стороны *составы* правонарушений, предусмотренных ст. 18.9 КоАП, являются формальными, т. е. для их квалификации достаточным является совершение действия, выраженного в выбрасывании мусора или иных предметов из транспортного средства (ч. 1 ст. 18.9 КоАП) либо в открытии дверей транспортного средства во время движения (ч. 3 ст. 18.9 КоАП).

Субъектом правонарушений, предусмотренных ст. 18.9 КоАП, может быть любое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, вменяемое.

С *субъективной стороны* рассматриваемые правонарушения характеризуются умышленной формой вины.

Нарушение правил эксплуатации транспортного средства (ст. 18.12 КоАП)

Объектом правонарушений, предусмотренных ст. 18.12 КоАП, являются общественные отношения, складывающиеся по поводу порядка эксплуатации транспортного средства.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.12 КоАП, образуют следующие альтернативные действия:

управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;

перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (при условии, что ремни безопасности предусмотрены конструкцией транспортного средства);

управление мотоциклом, мопедом без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами;

перевозка на мотоциклах, мопедах пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами.

Указанные действия являются нарушением подп. 9.5 п. 9 Правил дорожного движения. При этом в соответствии с его положениями допускается не пристегиваться ремнями безопасности, т. е. исключается противоправность рассматриваемого деяния:

для лица, обучающего управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый управлению;

пассажира транспортного средства оперативного назначения (п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1857);

водителя автомобиля-такси – при движении в населенном пункте;

пассажира и водителя с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 июня 2006 г. № 40).

В связи с этим действия указанных лиц, выраженные в непристегивании ремнями безопасности, квалификации по ч. 4 ст. 18.12 КоАП не подлежат.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 18.12 КоАП, образуют следующие альтернативные действия:

управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении;

управление транспортным средством, которое не зарегистрировано в установленном порядке.

Фактически указанные противоправные действия представляют собой нарушения подп. 194.5 и 194.6 п. 194 Правил дорожного движения. При этом положения о выдаче разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, а также о порядке регистрации колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин содержатся в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630. Порядок регистрации транспортных средств (кроме колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин) установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1849.

По конструкции объективной стороны *составы* указанных правонарушений являются формальными, т. е. для квалификации действий по ч. 4 и 5 ст. 18.12 КоАП наступления общественно вредных последствий в результате их совершения не требуется.

Субъект правонарушений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 18.12 КоАП, может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, управляющее транспортным средством.

С *субъективной стороны* рассматриваемые правонарушения характеризуются умышленной формой вины.

Превышение скорости движения (ст. 18.13 КоАП)

Объектом правонарушений, предусмотренных ст. 18.13 КоАП выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу скоростного режима движения транспортных средств.

Скорость является одним из основных качеств дорожного движения, по поводу которого складываются общественные отношения, поскольку, с одной стороны, ее увеличение позволяет повысить пропускную способность дорог и улучшить некоторые экономические показатели, однако с другой стороны – повышает вероятность совершения ДТП, гибели и травмирования в них людей. В связи с этим Правилами дорожного движения (далее – правилами) установлен скоростной режим движения транспортных средств.

При этом в соответствии с п. 91 указанных правил водителю запрещается:

превышать максимальную скорость движения, определенную технической характеристикой транспортного средства;

превышать скорость движения, установленную дорожным знаком «Ограничение максимальной скорости», п. 88 и 89 правил;

превышать скорость движения, указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве в соответствии с подп. 201.5 п. 201 правил.

Объективная сторона правонарушения состоит в нарушении указанных правил и выражается в действии – превышении установленной скорости движения. При этом квалификация деяния возможна только при определенных значениях превышения скорости. Так, если превышение скорости не достигло 10 км/час, объективная сторона состава правонарушения отсутствует.

Правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 18.13 КоАП в случае превышения установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч.

Превышение установленной скорости движения от 20 до 30 км/ч квалифицируется по ч. 2 ст. 18.13 КоАП.

С *объективной стороны* действие, предусмотренное ч. 3 ст. 18.13 КоАП, выражается в превышении установленной скорости движения на 30 и более км/ч.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.13 КоАП, образуют действия, предусмотренные ч. 2 и 3 рассматриваемой статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных ч. 5, 6, 7 и 8 ст. 18.13 КоАП, также выражается в действии – превышении установленной скорости движения. Однако особенностью данных норм является то, что они применяются только в случае, когда такое превышение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Так, в случае если работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, зафиксировано превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч, то такое деяние квалифицируется по ч. 5 ст. 18.13 КоАП.

Если указанными специальными техническими средствами зафиксировано превышение установленной скорости движения от 20 до 30 км/ч, то такое деяние квалифицируется по ч. 6 ст. 18.13 КоАП.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 18.13 КоАП, выражается в превышении установленной скорости движения от 30 до 40 км/ч.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 18.13 КоАП, выражается в превышении установленной скорости движения от 40 и более км/ч.

По конструкции объективной стороны *составы* указанных правонарушений являются формальными, т. е. для квалификации действий по ст. 18.13 КоАП наступления общественно вредных последствий в результате их совершения не требуется.

Субъектом правонарушений, предусмотренных ст. 18.13 КоАП, может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

С *субъективной стороны* рассматриваемые правонарушения характеризуются умышленной формой вины (лицо создает противоправность превышения скорости и желает это совершить). Вместе с тем не исключается возможность совершения данных правонарушений и по неосторожности, когда лицо в силу каких-либо обстоятельств не сознавало общественно опасный характер своего деяния (например, в силу своей невнимательности не заметило дорожный знак «Ограничение максимальной скорости»), хотя должно было и могло это сознавать.

Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения (ст. 18.14 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения по поводу порядка движения транспортных средств.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 18.14 КоАП, образуют следующие альтернативные деяния:

- невыполнение требований дорожных знаков;
- невыполнение требований разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения);

– нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части;

– непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения.

Указанные требования и правила, а также положения о преимуществе в движении содержатся в прил. 2 и 3, гл. 10, 14 и 15 Правил дорожного движения, соответственно.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 18.14 КоАП, образуют два альтернативных действия: нарушение правил маневрирования; нарушение правил проезда перекрестка.

Указанные правила изложены в гл. 9 и 14 Правил дорожного движения.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 18.14 КоАП, образуют такие альтернативные действия, как нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено Правилами дорожного движения.

Правила обгона содержатся в гл. 12 Правил дорожного движения. Случаи запрета выезда на полосу встречного движения закреплены в п. 76, 77 и подп. 128.2 п. 128 Правил дорожного движения.

По конструкции объективной стороны *составы* рассматриваемых правонарушений являются формальными, т. е. для квалификации деяний по ч. 6, 7 и 8 ст. 18.14 КоАП наступления общественно вредных последствий в результате их совершения не требуется.

Субъектом рассматриваемых правонарушений может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, управляющее транспортным средством.

С *субъективной стороны* в большинстве случаев правонарушения, предусмотренные ч. 6, 7 и 8 ст. 18.14 КоАП, совершаются *умышленно* (лицо создает противоправность своего деяния и желает его совершить). Вместе с тем не исключается возможность совершения данных правонарушений и по неосторожности, когда лицо в силу каких-либо обстоятельств не сознавало общественно опасный характер своего деяния, хотя должно было и могло это сознавать.

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) (ст. 18.16 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения, складывающиеся по поводу физического состояния лица, управляющего транспортным средством.

Состояние опьянения характеризуется снижением внимания и быстроты реакции, что лишает лицо, управляющее транспортным средством, возможности принимать в складывающейся дорожной обстановке правильные и своевременные решения.

В связи с этим Правилами дорожного движения запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (подп. 10.1 п. 10). Владельцу транспортного средства либо лицу, имеющему право на управление транспортным средством, запрещается передавать управление транспортным средством другому лицу, не убедившись, что оно не находится в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (подп. 11.2 п. 11).

Кроме того, в соответствии с подп. 9.2 п. 9 Правил дорожного движения на водителя возложена обязанность по требованию сотрудника ГАИ пройти в установленном порядке проверку (освидетельствование) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.16 КоАП, состоит в нарушении указанных правил и образуется следующими альтернативными деяниями:

управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (*деяние в форме действия*);

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (*деяние в форме действия*);

отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (*деяние в форме бездействия*).

При этом *управление транспортным средством* – воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального.

Состояние алкогольного опьянения – наличие абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха.

Состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, – наличие наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ в биологических образцах, забранных у физического лица, при одновременном выявлении у него совокупности нарушений физических и (или) психических функций вследствие потребления соответствующих наркотических средств или других веществ.

Передача управления транспортным средством выражается в даче согласия на его управление в любой форме.

Отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования – выраженное в письменной или устной форме несогласие физического лица проходить в установленном порядке освидетельствование в целом, а равно отказ физического лица от выполнения указаний должностного лица (врача или иного специалиста), касающихся освидетельствования.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.16 КоАП, образует действие, выраженное в употреблении водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

При этом данное действие подлежит квалификации по ч. 3 ст. 18.16 КоАП только в случае его совершения в определенный промежуток времени – *после* подачи сотрудником ОВД сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого является указанный водитель, *до* прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

По конструкции объективной стороны *составы* указанных правонарушений являются формальными, т. е. для квалификации деяний по ст. 18.16 КоАП наступления общественно вредных последствий в результате их совершения не требуется.

Субъектом правонарушений, предусмотренных ст. 18.16 КоАП, может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое. При этом для действия, выражающегося в передаче управления транспортным средством, субъект правонарушения должен иметь право управления либо являться владельцем транспортного средства.

С субъективной стороны рассматриваемые правонарушения характеризуются умышленной формой вины.

Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст. 18.17 КоАП)

Объект правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 18.17 КоАП, – общественные отношения по поводу порядка движения транспортных средств (основной), здоровье человека (дополнительный); предусмотренного ч. 2 ст. 18.17 КоАП, – общественные отношения по поводу порядка действий водителя – участника дорожно-транспортного происшествия.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.17 КоАП, образует деяние, выраженное в нарушении Правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения.

Таким образом, по конструкции объективной стороны *состав* рассматриваемого правонарушения является материальным. Для квалификации деяния требуется установление факта нарушения Правил дорожного движения, факта причинения потерпевшему легкого телесного повреждения и причинно-следственной связи между данным нарушением и телесными повреждениями.

При этом под *телесным повреждением* понимается причиненный вред здоровью, проявившийся нарушениями анатомической целостности органов и тканей, физиологических функций организма или его отдельных органов и тканей различными заболеваниями, обусловленными воздействием физических, химических, биологических или психических факторов внешней среды.

К *легкому телесному повреждению* следует относить повреждение, имевшее незначительные, скоропроходящие последствия, длившиеся не более 6 дней (легкое телесное повреждение, не повлекшее за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности) либо повлекшее расстройство здоровья, продолжительностью более 6 дней, но не свыше трех недель (21 дня) или

стойкую утрату общей трудоспособности до 10 % (легкое телесное повреждение, повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности) (п. 19–21 Правил судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений в Республике Беларусь, утвержденных приказом Белорусской государственной службы судебно-медицинской экспертизы от 1 июня 1999 г. № 38-с).

Установление степени тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему, требуется также для отграничения административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.17 КоАП, от уголовного наказуемых деяний, предусмотренных ст. 317 УК.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.17 КоАП, выражается в действии – оставлении водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами.

В соответствии с Правилами дорожного движения *дорожно-транспортное происшествие* – происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица (подп. 2.18 п. 2).

Оставление места дорожно-транспортного происшествия – действия участника дорожно-транспортного происшествия, направленные на сокрытие факта такого происшествия или обстоятельств его совершения, повлекшие необходимость проведения сотрудниками ГАИ мероприятий по установлению (розыску) данного участника и (или) розыску транспортного средства (подп. 2.40¹ п. 2).

Согласно подп. 32.1 п. 32 Правил дорожного движения участнику дорожного движения, являющемуся участником дорожно-транспортного происшествия, *запрещается* оставлять место дорожно-транспортного происшествия, перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию, кроме случаев, указанных в подп. 31.3 и части второй подп. 31.4 п. 31 данных правил.

Таким образом, для квалификации деяния по ч. 2 ст. 18.17 КоАП необходимо установить: имело ли место дорожно-транспортное происшествие; совершены ли участником ДТП (водителем) действия, указанные в подп. 2.40¹ п. 2 Правил дорожного движения; не имеет ли место случай, предусмотренный подп. 31.3 и части второй подп. 31.4 п. 31 указанных правил.

По конструкции объективной стороны *состав указанного правонарушения является формальным*, т. е. для квалификации деяния по ч. 2 ст. 18.17 КоАП наступления общественно вредных последствий в результате его совершения не требуется.

Субъектом правонарушений, предусмотренных ст. 18.17 КоАП, может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, владеющее, управляющее транспортным средством (ч. 1), являющееся водителем – участником дорожно-транспортного происшествия (ч. 2).

С *субъективной стороны* правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.17 КоАП, характеризуется неосторожной формой вины в виде легкомыслия или небрежности: нарушая Правила дорожного движения, физическое лицо предвидит возможность причинения потерпевшему легкого телесного повреждения, но без достаточных оснований рассчитывает на их предотвращение (легкомыслие) либо не предвидит возможность наступления указанных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (небрежность). Если у лица, совершившего деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 18.17 КоАП, имелся умысел на причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, то такое деяние следует квалифицировать по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (в случае причинения легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности) либо по ст. 153 УК (в случае причинения легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности).

Правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.17 КоАП, характеризуется умышленной формой вины (лицо сознает противоправность своего деяния и желает его совершить).

Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения (ст. 18.22 КоАП)

Объектом правонарушений, предусмотренных ч. 1–4, 6 и 7 ст. 18.22 КоАП, выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу порядка остановки и стоянки транспортных средств. Объектом правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 18.22 КоАП, являются общественные отношения по поводу порядка движения транспортных средств.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.22 КоАП, выражается в действии – остановке или стоянке транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения.

При этом под *остановкой транспортного средства* понимается преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также более чем на 5 минут, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров либо загрузки (разгрузки) транспортного средства.

Стоянка транспортного средства – преднамеренное прекращение движения транспортного средства более чем на 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров либо загрузкой (разгрузкой) транспортного средства.

Правила остановки и стоянки транспортных средств содержатся в гл. 19 Правил дорожного движения.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.22 КоАП, выражается в двух альтернативных действиях:

остановке или стоянке транспортного средства с нарушением правил дорожного движения, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения;

неправомерной стоянке транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов.

Таким образом, ч. 2 ст. 18.22 КоАП содержит квалифицированный состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 данной статьи. Квалифицирующими признаками указанного правонарушения являются повторность его совершения, а также его совершение в месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.22 КоАП, выражается в действии – остановке или стоянке грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением Правил дорожного движения.

Таким образом, в ч. 3 ст. 18.22 КоАП содержится квалифицированный состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 данной статьи. В качестве квалифицирующего признака указанная норма предусматривает виды транспортных средств (грузовой автомобиль, автобус, колесный трактор, самоходная машина и прицеп).

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.22 КоАП, выражается в действиях, предусмотренных ч. 3 рассматриваемой статьи, совершенных повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Таким образом, в ч. 4 ст. 18.22 КоАП содержится особо квалифицированный состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 данной статьи. Квалифицирующими признаками рассматриваемого правонарушения являются повторность его совершения, а также виды транспортных

средств (грузовой автомобиль, автобус, колесный трактор, самоходная машина и прицеп).

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 18.22 КоАП, образует деяние, выраженное в нарушении лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных ст. 18.12–18.16, 18.19–18.21 КоАП и ч. 1–4 ст. 18.22 КоАП.

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных ч. 6 и 7 ст. 18.22 КоАП, также выражается в действиях – остановке или стоянке транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения, которые предусмотрены ч. 2 и 3 рассматриваемой статьи соответственно. Однако особенностью данных норм является то, что они применяются только в случае, когда такое нарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Так, в случае если работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи зафиксирована остановка или стоянка транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, то такое деяние квалифицируется по ч. 6 ст. 18.22 КоАП.

Если указанными специальными техническими средствами зафиксирована остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения, то такое деяние квалифицируется по ч. 7 ст. 18.22 КоАП.

Таким образом, по конструкции объективной стороны *составы* указанных правонарушений являются формальными, т. е. для квалификации действий по ст. 18.22 КоАП наступления общественно вредных последствий в результате их совершения не требуется.

Субъектом правонарушений, предусмотренных ст. 18.22 КоАП, может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

С субъективной стороны рассматриваемые правонарушения характеризуются умышленной формой вины (лицо сознает противоправность остановки или стоянки транспортного средства с нарушением правил дорожного движения и желает совершить такое действие). Вместе с тем не исключается возможность совершения данных правонарушений и по неосторожности, когда лицо в силу каких-либо обстоятельств не созна-

вало общественно опасный характер своего деяния (например, в силу своей невнимательности не заметило дорожный знак «Остановка запрещена»), хотя должно было и могло это сознавать.

Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) (ст. 18.23 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения по поводу порядка движения пешеходов и иных участников дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств).

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.23 КоАП, образует деяние, выражающееся в нарушении Правил дорожного движения, установленных для пешеходов, лиц, управляющих велосипедом, гужевым транспортным средством, а также лиц, участвующих в дорожном движении и не управляющих транспортным средством.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.23 КоАП, образуют два альтернативных деяния:

нарушение Правил дорожного движения, указанных в ч. 1 ст. 18.23 КоАП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Состояние алкогольного опьянения – наличие абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха.

Состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, – наличие наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ в биологических образцах, забранных у физического лица, при одновременном выявлении у него совокупности нарушений физических и (или) психических функций вследствие потребления соответствующих наркотических средств или других веществ.

Отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования – выраженное в письменной или устной форме несогласие физи-

ческого лица проходить в установленном порядке освидетельствование в целом, а равно отказ его от выполнения указаний должностного лица (врача или иного специалиста), касающихся освидетельствования.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.23 КоАП, образует деяние, выражающееся в нарушении Правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки.

Под *созданием аварийной обстановки* понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.23 КоАП, образуют два альтернативных деяния:

нарушение Правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества;

оставление места дорожно-транспортного происшествия участниками данного происшествия.

Под *телесным повреждением* понимается причиненный вред здоровью, проявившийся нарушениями анатомической целостности органов и тканей, физиологических функций организма или его отдельных органов и тканей различными заболеваниями, обусловленными воздействием физических, химических, биологических или психических факторов внешней среды.

К *легкому телесному повреждению* следует относить повреждение, имевшее незначительные, скоропроходящие последствия, длившиеся не более 6 дней (легкое телесное повреждение, не повлекшее за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности) либо повлекшее расстройство здоровья, продолжительностью более 6 дней, но не свыше трех недель (21 дня) или стойкую утрату общей трудоспособности до 10 % (легкое телесное повреждение, повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности) (п. 19–21 Правил судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений в Республике Беларусь, утвержденных приказом Белорусской государственной службы судебно-медицинской экспертизы от 1 июня 1999 г. № 38-с).

Под *повреждением* транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества следует понимать приведение данных объектов в частичную негодность, т. е. понижение их ценности, в результате чего они не могут быть использованы по назначению без восстановления, ремонта.

Дорожно-транспортное происшествие – происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица (подп. 2.18 п. 2 Правил дорожного движения).

Оставление места дорожно-транспортного происшествия – действия участника дорожно-транспортного происшествия, направленные на сокрытие факта такого происшествия или обстоятельств его совершения, повлекшие необходимость проведения сотрудниками ГАИ мероприятий по установлению (розыску) данного участника и (или) розыску транспортного средства (подп. 2.40¹ п. 2 Правил дорожного движения).

Для квалификации деяния по ч. 4 ст. 18.23 КоАП необходимо установить.

По первому деянию:

факт нарушения Правил дорожного движения;

факт причинения потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества;

причинно-следственную связь между данным нарушением и повреждением (-ями).

По второму деянию:

имело ли место дорожно-транспортное происшествие;

совершены ли его участником действия, указанные в подп. 2.40¹ п. 2 Правил дорожного движения.

Таким образом, по конструкции объективной стороны *составы* правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 и 4 (относительно второго из указанных альтернативных деяний) ст. 18.23 КоАП, являются формальными, т. е. для их квалификации наступления общественно вредных последствий не требуется.

Составы правонарушений, предусмотренные ч. 3 и 4 (относительно первого из указанных альтернативных деяний) ст. 18.23 КоАП, являются материальными. Для их квалификации требуется установление факта нарушения Правил дорожного движения, факта создания аварийной обстановки и причинно-следственной связи между данным нарушением и аварийной обстановкой (ч. 3 ст. 18.23 КоАП); установление факта нарушения Правил дорожного движения, факта причинения потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества и причинно-следственной связи между данным нарушением и повреждением (-ями) (ч. 4 ст. 18.23 КоАП).

Субъектом рассматриваемых правонарушений может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, являющееся пешехо-

дом, лицом, управляющим велосипедом, гужевой повозкой, или лицом, участвующим в дорожном движении, и не управляющее транспортным средством.

С субъективной стороны правонарушения, предусмотренные ст. 18.23 КоАП, могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности. При этом если у лица, совершившего первое из приведенных альтернативных деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 18.23 КоАП, имелся умысел на причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, то такое деяние следует квалифицировать по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (в случае причинения легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности) или по ст. 153 УК (в случае причинения легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности) либо по ст. 10.9 КоАП или ст. 218 УК (в случае повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, в зависимости от размера причиненного ущерба).

ГЛАВА 10

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОРЯДКА АРХИТЕКТУРНОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА, В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ

10.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области охраны историко-культурного наследия

Государственная политика Беларуси в сфере культуры ориентирована на сохранение самобытности культуры белорусского народа и национальных традиций, возрождение, сохранение и развитие культурного наследия, обеспечение доступности культурных ценностей для

всего населения, интеграцию в систему всемирной культуры на правах равноправного участника. Охрана историко-культурного наследия представляет собой систему организационных, правовых, экономических, материально-технических, научных, информационных и (или) иных мер, направленных на выявление культурных ценностей для придания им статуса историко-культурных, придание материальным объектам и нематериальным проявлениям творчества человека статуса историко-культурной ценности, учет, сохранение, восстановление, содержание и использование историко-культурных ценностей, осуществляемых в целях сохранения и приумножения историко-культурного наследия и создания условий для его передачи поколению. Охрана историко-культурного наследия гарантируется Конституцией Республики Беларусь и основана на ряде нормативных правовых актов. В частности, ст. 54 Конституции Республики Беларусь обязывает каждого беречь историко-культурное, духовное наследие и иные национальные ценности.

Для учета, хранения, восстановления, содержания и использования историко-культурных ценностей при Министерстве культуры создан Совет, который принимает решение о придании статуса историко-культурной ценности и отнесении к категории «0», «1», «2», «3»; осуществляет научно-методическое обеспечение охраны историко-культурного наследия. На территории административно-территориальных единиц также функционируют советы по вопросам историко-культурного наследия.

Особое внимание охране наследия уделено и в КоАП. В гл. 19 данного кодекса содержатся девять статей, предусматривающих административную ответственность за совершение правонарушений в области охраны историко-культурного наследия. *Родовым объектом* административных правонарушений в области охраны историко-культурного наследия является совокупность близких между собой общественных отношений, возникающих, развивающихся и прекращающихся в сфере охраны историко-культурного наследия.

Объективная сторона данной категории правонарушений выражается как в действии (ст. 19.4 «Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности» КоАП), так и бездействии (ст. 19.2 «Невыполнение обязанностей по установке охранных досок, составлению паспортов историко-культурных ценностей, подписанию и соблюдению требований охранных обязательств» КоАП), а также как в действии, так и бездействии (ст. 19.3 «Нарушение порядка и (или) условий выполнения работ на историко-культурных ценностях либо совершение действий, создающих угрозу историко-культурным

ценностям» КоАП). По конструкции объективной стороны правонарушения, предусмотренные гл. 19 КоАП, как правило, с формальным составом, некоторые – с материальным (например, ст. 19.4 КоАП предусматривает ответственность за совершение действий, повлекших уничтожение или повреждение историко-культурных ценностей). В некоторых правонарушениях рассматриваемой главы в качестве обязательного признака объективной стороны является место совершения правонарушения. Так, согласно ст. 19.7 «Нарушение порядка вскрытия воинских захоронений либо проведения поисковых работ» КоАП правонарушением является проведение поисковых работ в местах, где велись боевые действия или совершались карательные акции. *Субъект* правонарушений в области охраны историко-культурного наследия, в основном, *общий* – физические лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые. Однако за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности (ст. 19.4 КоАП) и за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых работ (ст. 19.7 КоАП), согласно ст. 4.3 КоАП, привлекаются физические лица, достигшие 14-летнего возраста. По ряду правонарушений (ст. 19.2–19.5 КоАП) субъектами помимо физических лиц являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также должностные лица (специальный субъект). *Субъективная сторона* данных правонарушений характеризуется, как правило, умышленной, редко – неосторожной формой вины (например, ст. 19.4 КоАП). За совершение правонарушений, предусмотренных гл. 19 КоАП, в качестве административных взысканий налагаются предупреждение, штраф, конфискация.

Объективные и субъективные признаки составов административных правонарушений, содержащихся в гл. 19 Особенной части КоАП.

Статьей 19.1 КоАП предусмотрена ответственность за несоблюдение требований законодательства об обращении с культурными ценностями, которым может быть придан статус историко-культурных ценностей. Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 95-З изменена данная норма и изложена в новой редакции: «Несоблюдение требований законодательства о фиксации, научной обработке, художественной оценке или об обеспечении сохранности выявленных культурных ценностей, обладающих отличительными духовными, художественными и (или) документальными достоинствами и соответствующих одному из критериев для придания им статуса историко-культурной ценности, либо о сообщении в местный исполнительный и распорядительный орган об их выявлении», что влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере обращения с материальными объектами и нематериальными проявлениями творчества человека, которым может быть придан статус историко-культурной ценности. Предметом данного правонарушения являются культурные ценности, которые согласно ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о культуре представляют собой созданные человеком или тесно связанные с его деятельностью материальный объект и нематериальное проявление творчества человека, которые имеют историческое, художественное, научное или другое значение. Культурные ценности делятся на материальные и нематериальные. В зависимости от особенностей охраны и использования они подразделяются:

на историко-культурные ценности;

культурные ценности, которые образуют Библиотечный фонд Республики Беларусь, Национальный архивный фонд Республики Беларусь или включены в Музейный фонд Республики Беларусь, за исключением историко-культурных ценностей;

культурные ценности, предлагаемые в установленном порядке для присвоения им статуса историко-культурной ценности;

другие культурные ценности.

Материальные историко-культурные ценности представляют собой ценности, материальное воплощение которых составляет их содержание. Они могут быть недвижимыми (перемещение которых требует осуществления инженерных мероприятий и ведет к частичной или полной утрате ими исторического, художественного, научного или иного значения) и движимыми (при перемещении их в пространстве не утрачивают свою ценность).

К материальным историко-культурным ценностям относятся:

документальные памятники – акты государственных органов, иные письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, древние и иные рукописи, архивные документы, редкие печатные издания;

заповедные места – топографически обозначенные зоны или ландшафты, созданные человеком, человеком и природой;

памятники археологии – археологические объекты и археологические артефакты;

памятники архитектуры – капитальные строения (здания, сооружения), отдельные или объединенные в комплексы и ансамбли; объекты народного зодчества, в состав которых могут входить связанные с указанными объектами произведения изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства;

памятники истории – капитальные строения (здания, сооружения), другие объекты, территории, которые связаны с важными историческими событиями, развитием общества и государства, международными отношениями, развитием науки и техники, культуры и быта, политическими, государственными, военными деятелями, деятелями науки, литературы, культуры и искусства;

памятники градостроительства – застройка, планировочная структура застройки или фрагменты планировочной структуры застройки населенных пунктов с культурным слоем (памятники градостроительства являются комплексами историко-культурных ценностей);

памятники искусства – произведения изобразительного, декоративно-прикладного и других видов искусства (ст. 83 Кодекса Республики Беларусь о культуре).

Материальные историко-культурные ценности могут быть следующих категорий:

категория «0» – историко-культурные ценности, имеющие мировую значимость и включены или предложены для включения в установленном порядке в Список всемирного культурного и природного наследия или Список всемирного наследия, находящегося под угрозой;

категория «1» – историко-культурные ценности, имеющие международную значимость;

категория «2» – историко-культурные ценности, имеющие национальную значимость;

категория «3» – историко-культурные ценности, имеющие значимость для отдельного региона Республики Беларусь.

Материальные культурные ценности, входящие в состав комплекса, ансамбля, комплекта, коллекции материальных историко-культурных ценностей, но которым отдельно не придан статус историко-культурной ценности, являются историко-культурными ценностями без категории.

В свою очередь, нематериальные культурные ценности представляют собой культурные ценности, материальное воплощение которых не оказывает существенного влияния на их содержание. К нематериальным культурным ценностям относятся обычаи, традиции, обряды, фольклор (устное народное творчество), белорусский и другие языки, традиционные национальные формы обращения к людям, содержание геральдических объектов, собственных географических названий и произведений народного искусства, иные нематериальные проявления творчества человека.

Нематериальные историко-культурные ценности делятся на следующие категории:

категория «А» – историко-культурные ценности, полная аутентичность и точность которых безусловные и неизменные;

категория «Б» – историко-культурные ценности, которые полностью или частично восстановлены (зафиксированы) на вторичном материале или объективно со временем могут меняться.

Категории присваиваются Министерством культуры Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами областного территориального уровня. Сведения об историко-культурных ценностях размещаются в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Материальные культурные ценности, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности, могут быть выявлены профессионально или случайно, а нематериальные культурные ценности – профессионально. Профессиональное выявление культурных ценностей может осуществляться в ходе профессиональной научно-исследовательской деятельности и при проведении археологических исследований. При этом фотографирование материальных культурных ценностей производится с учетом правил, изложенных в ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о культуре. Графическое отображение проводится путем обозначения на картографический материал в масштабе 1 : 10 000 (для населенных пунктов в масштабе не более 1 : 20 000) места нахождения материальных культурных ценностей и в масштабе 1 : 200 000 – места нахождения нематериальных культурных ценностей.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается в форме бездействия – в несоблюдении требований законодательства о фиксации, научной обработке, художественной оценке или об обеспечении сохранности выявленных культурных ценностей, обладающих отличительными духовными, художественными, документальными достоинствами и соответствующих одному из критериев для придания им статуса историко-культурной ценности; несообщении в местный исполнительный и распорядительный орган об их выявлении.

Юридическое или физическое лицо, которое во время профессиональной научно-исследовательской деятельности выявило материальный объект или нематериальное проявление творчества человека, которые могут представлять историко-культурную ценность, обязано провести их фиксацию, научную обработку и художественную оценку, принять меры по их сохранению (с момента выявления до передачи собственнику) и не позже чем в двухдневный срок сообщить в Министерство культуры Республики Беларусь о выявленном материальном объекте или нематериальном проявлении творчества человека. Юриди-

ческое или физическое лицо, которое случайно выявило движимый материальный объект, который может представлять историко-культурную ценность, обязано принять меры по его сохранению и не позже чем в двухдневный срок сообщить в местный исполнительный и распорядительный орган или в территориальный ОВД о выявленном объекте. Указанные государственные органы после получения сообщения о выявлении движимого материального объекта, который может представлять историко-культурную ценность, обязаны принять этот объект от лица, выявившего его, оформив данную процедуру актом приема, и не позже чем в двухдневный срок сообщить в Министерство культуры Республики Беларусь о выявленном объекте. Юридическое или физическое лицо, которое случайно выявило недвижимый материальный объект (археологический объект, элемент декора либо художественной отделки, элементы росписи и т. д.), который может представлять историко-культурную ценность, обязано безотлагательно приостановить работы или иную деятельность, которые могут оказать воздействие на этот объект, принять меры по его сохранению и сообщить в Министерство культуры Республики Беларусь или местный исполнительный и распорядительный орган о выявленном объекте. Местный исполнительный и распорядительный орган после получения сообщения о выявлении недвижимого материального объекта, который может представлять историко-культурную ценность, обязан не позже чем в двухдневный срок сообщить в Министерство культуры Республики Беларусь о выявленном объекте. Приостановленные в связи с выявлением недвижимого материального объекта работы или иная деятельность возобновляются только с письменного разрешения Министерства культуры Республики Беларусь. Решение о предоставлении культурной ценности статуса историко-культурной является ненормативным правовым актом и подлежит доведению до сведения юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей путем его размещения не позднее десяти рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте Министерства культуры в глобальной компьютерной сети Интернет.

По конструкции *объективной стороны* состав рассматриваемого административного правонарушения является формальным, т. е. административное правонарушение признается оконченным с момента совершения деяния. *Субъектом* правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 КоАП, являются вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста. *Субъективная сторона* правонарушения характеризуется умышленной и неосторожной формой вины.

Особенной частью КоАП предусмотрена ответственность по ст. 19.2 за невыполнение обязанностей по установке охранных досок на не-

движимых материальных историко-культурных ценностях, составлению паспортов материальных историко-культурных ценностей, подписанию и соблюдению требований охранных обязательств, что влечет наложение на физическое лицо административного взыскания в виде предупреждения либо штрафа в размере до восьми базовых величин, на индивидуального предпринимателя – предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати пяти базовых величин, на юридическое лицо – предупреждение или наложение штрафа в размере до девяноста базовых величин.

Непосредственным объектом данного административного правонарушения являются общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся по поводу охраны историко-культурного наследия Республики Беларусь.

Предмет правонарушения составляют материальные объекты и нематериальные проявления творчества человека, признанные историко-культурными ценностями. *Объективная сторона* выражается в форме бездействия – невыполнение обязанностей по установке охранных досок на недвижимых материальных историко-культурных ценностях, составлению паспортов материальных историко-культурных ценностей, подписанию и соблюдению требований охранных обязательств. По конструкции объективной стороны состав правонарушения является формальным.

Охранное обязательство может быть установлено в отношении как историко-культурной ценности, так и земельного участка, на котором она находится. Форма охранного обязательства утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 611. В ст. 6 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» изложены требования в области сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей. В частности, в населенных пунктах и на межселенных территориях, где имеются недвижимые материальные историко-культурные ценности, в соответствии с градостроительными проектами устанавливаются границы охранных зон, в пределах которых запрещается или ограничивается архитектурная, градостроительная и строительная деятельность, которая может причинить вред недвижимым материальным историко-культурным ценностям.

Согласно ст. 74 Кодекса Республики Беларусь о культуре собственнику (пользователю) материальной историко-культурной ценности, землепользователю, на земельном участке которого расположена таковая, запрещается:

уничтожать историко-культурную ценность;
допускать причинение вреда, изменение историко-культурной ценности;

выполнять научно-исследовательские и проектные работы без разрешения на их выполнение на материальных историко-культурных ценностях;

менять место пребывания (хранения), условия содержания и использования историко-культурной ценности без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня, за исключением историко-культурных ценностей, которые включены в Музейный фонд Республики Беларусь;

вывозить движимую материальную историко-культурную ценность из Республики Беларусь на постоянное хранение;

передавать материальную историко-культурную ценность во владение, пользование Вооруженным Силам Республики Беларусь и другим воинским формированиям Республики Беларусь.

В охранном обязательстве перечислены обязанности собственника (пользователя) материальной историко-культурной ценности, а также землепользователя, на земельном участке которого расположена материальная историко-культурная ценность. В частности, указанные субъекты обязуются хранить в целостности коллекцию историко-культурных ценностей; обеспечивать доступ к историко-культурной ценности специалистов, которые по поручению (согласованию) Министерства культуры Республики Беларусь имеют право на ее изучение; предоставлять гражданам по договоренности с местными исполнительными и распорядительными органами доступ к историко-культурной ценности на срок не менее шести месяцев в течение каждого десяти лет; сообщать в местный исполнительный и распорядительный орган об обстоятельствах, угрожающих сохранению историко-культурной ценности, не позднее трех календарных дней со дня выявления этих обстоятельств; установить на недвижимой материальной историко-культурной ценности охранной доски и составить паспорт материальной историко-культурной ценности; передать паспорт материальной историко-культурной ценности новому собственнику (пользователю), землепользователю при переходе права собственности или иного вещного права на материальную историко-культурную ценность, право собственности, право пожизненного наследуемого владения, постоянного или временного пользования или аренды (субаренды) на земельный участок, на котором расположена недвижимая материальная историко-культурная ценность, не позднее пяти календарных дней со дня перехода права. В случае необеспече-

ния условий содержания материальной историко-культурной ценности, что может повлечь потерю ее отличительных духовных, художественных, документальных достоинств, то по решению суда такая историко-культурная ценность может быть отобрана у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. В аналогичном случае у землепользователя изымается земельный участок, на котором расположена историко-культурная ценность.

К административной ответственности по ст. 19.2 КоАП могут быть привлечены физическое лицо, вменяемое и достигшее 16 лет, а также индивидуальный предприниматель и юридическое лицо. *Субъективная сторона* рассматриваемого административного правонарушения характеризуется умышленной либо неосторожной формой вины.

В случае несоблюдения порядка, условий выполнения работ на историко-культурных ценностях либо совершения действий, создающих угрозу историко-культурным ценностям подлежат ответственности по ст. 19.3 КоАП физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Непосредственным объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны историко-культурного наследия Республики Беларусь. Предмет правонарушения составляют материальные и нематериальные историко-культурные ценности. *Объективная сторона* административного правонарушения выражается в форме действия (совершение действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения историко-культурных ценностей) и в форме бездействия в виде несоблюдения порядка и условий выполнения работ на историко-культурных ценностях. Научно-исследовательские, проектные и реставрационно-восстановительные работы могут осуществляться только с разрешения Министерства культуры Республики Беларусь, за исключением периодических работ по обеспечению надлежащего технического и санитарного состояния историко-культурной ценности.

Действия, создающие угрозу историко-культурным ценностям, могут выражаться в механическом, химическом, термическом, электрическом и иного характера воздействии на них. *Под уничтожением историко-культурной ценности* следует понимать приведение объекта в негодность, т. е. в такое состояние, при котором он навсегда утрачивает ценность и не может отвечать функционально или по содержанию своему назначению. *Повреждением историко-культурной ценности* является существенное изменение объекта либо его частей (например, удаление фрагментов). При повреждении историко-культурная ценность не может использоваться по своему назначению без проведения восстановительных работ. Однако даже физическое восстановление объекта не

восполнит утрату аутентичных свойств уникальности культурного достояния. Не будут являться повреждением трудносчитываемые надписи, рисунки, поскольку эти действия не носят характер безвозвратных потерь. Ответственность за умышленное уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности предусмотрена ст. 344 УК, а также ст. 345 УК за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности, по неосторожности.

Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. Лицо сознает, что его действия направлены на нарушение порядка и условий выполнения работ на историко-культурных ценностях, предвидит наступление последствий и желает их наступления (либо сознательно допускает их наступление или относится к ним безразлично). Лицо также предвидит, что может причинить вред историко-культурным ценностям в результате своего бездействия (пассивного поведения), необоснованно рассчитывает на предотвращение такого вреда (легкомыслие), или не предвидит наступления вреда, хотя при должной внимательности и осторожности должно было и могло его предвидеть (небрежность). Умышленно совершаются действия, создающие угрозу уничтожения, повреждения историко-культурных ценностей, т. е. лицо сознает, что его действия направлены на уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей, предвидит наступления последствий в виде причинения имущественного вреда и желает наступления такового (либо сознательно допускает наступление последствий или относится к ним безразлично). К ответственности по ст. 19.3 КоАП могут быть привлечены физические лица, вменяемые, достигшие 16 лет; индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Статьей 19.4 КоАП предусмотрена ответственность за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности. Рассматриваемое правонарушение имеет административную преюдицию, а именно при наличии таких квалифицирующих признаков, как причинение ущерба в крупном либо особо крупном размерах; предметом посягательства являются особо ценные материальные историко-культурные ценности или особо ценные материальные объекты, лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 345 УК.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.4 КоАП, являются общественные отношения в сфере охраны

историко-культурного наследия Республики Беларусь. В качестве *предмета* посягательства выступают историко-культурные ценности либо культурные ценности, обладающие отличительными духовными, художественными, документальными достоинствами. *Объективная сторона* правонарушения выражается в неосторожном уничтожении, повреждении историко-культурных ценностей (культурных ценностей); их утрате вследствие небрежного хранения (если в этих деяниях нет состава преступления). *Субъективная сторона* правонарушения характеризуется неосторожной формой вины, т. е. лицо предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение (легкомыслие); лицо не предвидело возможности наступления вредных последствий своего противоправного деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (небрежность). К ответственности по ст. 19.4 КоАП могут быть привлечены физическое лицо, вменяемое, достигшее 14 лет, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.

За нарушение режима содержания, использования зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей предусмотрена ответственность ст. 19.5 КоАП. *Объектом* данного правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны историко-культурных ценностей.

Для обеспечения сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей и окружающей среды устанавливаются границы территорий недвижимых материальных историко-культурных ценностей и одна или несколько из зон охраны их:

- охранная зона;
- зона регулирования застройки;
- зона охраны ландшафта;
- зона охраны культурного слоя (слоя).

Проектом зон охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности, который утверждается Министерством культуры Республики Беларусь, определяются границы территории недвижимой материальной историко-культурной ценности, зоны охраны ее и их границы, режимы содержания и использования зон охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности. Так, Министерством культуры Республики Беларусь изданы постановление от 1 сентября 2017 г. № 59 «Об утверждении проекта зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, расположенных в кварталах, ограниченных пр. Независимости – ул. Козлова – ул. Берестянская – ул. 3. Бя-

дули – пер. Броневой – ул. Захарова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе в г. Минске», постановление от 27 июля 2012 г. № 49 «Об утверждении проекта зон охраны историко-культурных ценностей – археологических объектов Дрогичинского района Брестской области» и др.

Режимами содержания и использования зон охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности предусматриваются ограничение или полный запрет деятельности, создающей угрозу сохранению историко-культурной ценности, ее окружающей среде в границах зон охраны и условиям их содержания, использования.

За совершение рассматриваемого административного правонарушения подлежат ответственности физическое лицо, вменяемое, достигшее 16 лет, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. В свою очередь, *субъективная сторона* правонарушения характеризуется умышленной либо неосторожной формой вины.

За несоблюдение требований об ограничении прав собственника историко-культурной ценности установлена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП. *Объектом* данного правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны историко-культурных ценностей. Последние образуют предмет административного правонарушения. *Объективная сторона* выражается: в смене места нахождения (хранения), условий содержания и (или) использования историко-культурной ценности без согласования с местным исполнительным и распорядительным органом (за исключением историко-культурной ценности, включенной в Музейный фонд Республики Беларусь), передаче историко-культурной ценности во владение или пользование Вооруженным Силам Республики Беларусь, а также другим войскам или воинским формированиям (транспортным войскам Республики Беларусь, внутренним войскам МВД Республики Беларусь, органам государственной безопасности, органам пограничной службы, Службе безопасности Президента Республики Беларусь, территориальным войскам и иным государственным военным организациям, образуемым в соответствии с законодательством). Например, во Втором протоколе к Гагской конференции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. прописано, что конфликтующие стороны в целях сохранения культурных ценностей принимают меры по вывозу движимых культурных ценностей из мест, находящихся вблизи военных объектов, либо предпринимают меры по их защите; должны избегать размещения военных объектов вблизи культурных ценностей. В целях защиты культурных ценностей запрещено с оккупированной территории незаконно вывозить культурные ценности, изымать или передавать право

собственности на них; производить любые модификации или изменения вида использования культурной ценности на территории вооруженного конфликта с целью сокрытия или уничтожения свидетельства культурного, исторического или научного характера.

В соответствии с действующим законодательством на собственника материальной историко-культурной ценности возложена обязанность обеспечить ее сохранность, о чем им подписывается охранный обязательство, а также установить на недвижимой историко-культурной ценности охрannую доску и составить паспорт историко-культурной ценности.

Субъектом рассматриваемого правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16 лет. Субъективная сторона правонарушения характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины.

За нарушение порядка вскрытия воинских захоронений либо проведения поисковых работ предусмотрена ответственность ст. 19.7 КоАП. Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны историко-культурного наследия. Предметом посягательства являются воинские захоронения, документальные и вещественные реликвии, оружие и боеприпасы, награды.

Объективная сторона рассматриваемого административного правонарушения выражается в несоблюдении порядка вскрытия воинских захоронений, нарушении порядка осуществления поисковых работ в местах, в которых велись боевые действия, совершались карательные акции. В Указе Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2016 г. № 109 «Об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн» дано определение поисковых работ, под которыми понимается проведение архивно-исследовательских и полевых поисковых работ в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества и сохранения памяти о жертвах войн. В свою очередь, под полевыми поисковыми работами понимается составная часть поисковой работы, связанная с раскопками неучтенных воинских захоронений и захоронений жертв войн, проводимая для установления данных о погибших, последующего захоронения останков.

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения полевых поисковых работ с участием членов общественных объединений и граждан, утвержденной постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 7 августа 2017 г. № 16, установленные в ходе архивно-исследовательских работ сведения о местах неучтенных воинских захоронений, копии таких документов направляются в местный исполнительный и распорядительный орган либо военкомат для составле-

ния информационного листа, а также в уполномоченную организацию Вооруженных Сил для планирования совместных полевых поисковых работ. Общее руководство работой на поисковом объекте возлагается на командира специализированного поискового подразделения, который перед началом работ разъясняет порядок их проведения, распорядок дня на поисковом объекте, требования безопасности, ответственность за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений, правила использования научно-технических средств (фото-, видеоаппаратуры).

Данные о погибших во время военных действий, которые устанавливаются при проведении архивно-исследовательских работ, вносятся в автоматизированный банк данных «Книга Памяти Республики Беларусь» и районные (областные) автоматизированные банки данных «Книга Памяти». Сведения об обнаружении взрывоопасных предметов передаются в территориальный ОВД или военкомат для принятия мер по их охране, уничтожению.

В качестве факультативного признака объективной стороны данного административного правонарушения выступает место его совершения – места, где велись боевые действия либо совершались карательные акции.

К ответственности по ст. 19.7 КоАП привлекается физическое лицо, вменяемое, достигшее 14 лет. *Субъективная сторона* данного правонарушения характеризуется умышленной формой вины.

За незаконный поиск археологических артефактов предусмотрена ответственность ст. 19.8 КоАП. *Объектом* правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны историко-культурного наследия. *Предметом* посягательства являются археологические артефакты. Обязательным условием проведения археологических исследований является получение разрешения на право их проведения, выдаваемого Национальной академией наук Беларуси. Порядок выдачи такого разрешения, приостановления, прекращения его действия оговорен в Положении о порядке выдачи разрешения на право проведения археологических исследований, приостановления, прекращения его действия, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2016 г. № 185¹.

Под поиском археологических объектов, археологических артефактов следует понимать визуальное или с использованием металлоискателя, георадаров и других технических средств и инструментов обследование поверхности земли, дна природных и искусственных водоемов с

¹ Гл.: Палажэнне аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння і ўнясенні дапаўненняў у пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 г. № 156.

выполнением или без выполнения земляных работ, в ходе которых проводится полный или частичный сбор и выемка движимых материальных объектов, обладающих признаками археологических артефактов.

Субъектом рассматриваемого правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16 лет. *Субъективная сторона* характеризуется умышленной формой вины.

В свою очередь, за незаконный оборот археологических артефактов Особенной частью КоАП предусмотрена административная ответственность (ст. 19.9). *Объектом* данного правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны историко-культурного наследия. *Предмет* правонарушения – археологические артефакты, которые подлежат конфискации согласно санкции указанной нормы. *Объективную сторону* правонарушения образуют альтернативные действия, которые запрещены в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством, а именно приобретение, продажа, дарение, мена, залог археологических артефактов. При этом обязательным условием привлечения к ответственности по ст. 19.9 КоАП является отсутствие в деянии признаков незаконной предпринимательской деятельности. *Субъектом* данного административного правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16 лет. *Субъективная сторона* характеризуется умышленной формой вины.

Историко-культурное наследие Республики Беларусь находится под надежной охраной государства. На законодательном уровне установлен порядок обращения с материальными объектами и нематериальными проявлениями творчества человека, которым придан статус историко-культурной ценности, а также утверждены правила выполнения научно-исследовательских, проектных, реставрационно-восстановительных, поисковых работ в отношении таких объектов, обладающих отличительными духовными, художественными, документальными достоинствами.

10.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против порядка использования топливно-энергетических ресурсов

К административным правонарушениям против порядка использования топливно-энергетических ресурсов относятся противоправные виновные деяния, характеризующиеся признаками, предусмотренными статьями гл. 20 КоАП, за совершение которых предусмотрена административная ответственность.

Родовым объектом указанных правонарушений являются общественные отношения, составляющие в совокупности установленный порядок использования топливно-энергетических ресурсов.

Объективная сторона данной категории правонарушений может выполняться путем действия (ст. 20.7 «Повреждение газопроводов (кроме магистральных)» КоАП, ст. 20.10 «Нарушение правил пользования электрической или тепловой энергией» КоАП); бездействия (несоблюдение установленного режима и лимита потребления газа на газоиспользующих установках – ст. 20.4 «Пуск газа на газоиспользующие установки без разрешения органов, осуществляющих надзор за использованием газа» КоАП и др.). Отдельные административные правонарушения могут совершаться как путем действия, так и бездействия (ст. 20.2 «Нарушение правил, регламентирующих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» КоАП).

По конструкции объективной стороны административные правонарушения против порядка использования топливно-энергетических ресурсов в своем большинстве являются деяниями с формальным составом, часть – с материальным (например, ч. 2 ст. 20.3 «Нарушение правил охраны электрических сетей» КоАП устанавливает ответственность за нарушение правил охраны электрических сетей, вызвавшее повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение иного ущерба; ст. 20.11 «Нарушение правил эксплуатации тепловых сетей» КоАП предусматривает ответственность за нарушения правил эксплуатации тепловых сетей, которые вызвали или могли вызвать повреждение тепловых сетей, или перерыв в подаче тепловой энергии потребителям, или причинение иного ущерба).

Субъектом рассматриваемых административных правонарушений является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое (ч. 1, 2 ст. 20.1, 20.2–20.12 КоАП). Вместе с тем по многим правонарушениям против порядка использования топливно-энергетических ресурсов субъектами могут быть также индивидуальные предприниматели, юридические лица (ст. 20.1–20.5, 20.8, 20.11, 20.12 КоАП). Субъектом правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП, выступает исключительно юридическое лицо.

Субъективная сторона данных правонарушений характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины.

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.1, 20.2, 20.5 КоАП, имеют право составлять уполномоченные должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов;

ст. 20.3–20.7, 20.9–20.12 КоАП – органов государственного энергетического и газового надзора Министерства энергетики Республики Беларусь; ст. 20.1, 20.2 КоАП – органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь; ст. 20.3, 20.10 КоАП (в части нарушения правил пользования электрической энергией) – органов, в ведении которых находятся электрические сети; ст. 20.7, 20.8 КоАП – органов, осуществляющих государственный надзор в области промышленной безопасности и безопасности перевозки опасных грузов; ст. 20.12 КоАП (за деяние, совершенное при обращении с легковоспламеняющимися веществами и пиротехническими изделиями) – органов государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Дела об административных правонарушениях против порядка использования топливно-энергетических ресурсов рассматривают суды (ст. 20.1–20.3, 20.5, 20.8, 20.12 КоАП); административные комиссии (ст. 20.7, 20.9, 20.10 КоАП); органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ст. 20.1, 20.2 КоАП); органы государственного энергетического и газового надзора Министерства энергетики Республики Беларусь (ст. 20.3–20.6, 20.9–20.12 КоАП).

За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.1 «Нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов» КоАП, административное взыскание может быть наложено не позднее трех лет со дня совершения и шести месяцев со дня обнаружения данных противоправных деяний.

10.3. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями

В гл. 21 КоАП, предусматривающую ответственность за правонарушения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями, включено 26 статей.

Родовым объектом данных правонарушений являются общественные отношения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями.

Внутри родового объекта указанных деликтов можно выделить следующие шесть групп административных правонарушений:

правонарушения, связанные с проектированием в строительстве, соблюдением архитектурных и градостроительных норм, получением разрешительной документации (ст. 21.1–21.3, 21.18 КоАП);

правонарушения, связанные с нарушением порядка осуществления строительства (ст. 21.4–21.6, 21.11–21.12, 21.19 КоАП);

правонарушения, связанные с завышением стоимости в строительстве и порядком его финансирования (ст. 21.7, 21.8, 21.17 КоАП);

правонарушения против порядка представления информации об авариях и расследований аварий в строительстве (21.9, 21.10 КоАП);

правонарушения против благоустройства и пользования жилыми помещениями (21.13–21.16 КоАП);

правонарушения, связанные с нарушением требований нормативных правовых актов, условий договоров строительного подряда, сроков проектных, изыскательских, строительных работ (21.20–21.26 КоАП).

Объективная сторона рассматриваемых административных правонарушений может быть выражена деянием в форме действий (ст. 21.12 «Самовольное строительство» КоАП), а также деянием в форме бездействия (ст. 21.23 «Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей при осуществлении технического или авторского надзора» КоАП). Отдельные правонарушения могут быть совершены как путем действия, так и бездействия (ст. 21.15 «Нарушение порядка проведения раскопок» КоАП). Объективную сторону указанного правонарушения составляют: проведение без соответствующего разрешения раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования, отсутствие ограждений в местах проведения раскопок или ненадлежащее их содержание, а равно непринятие мер по приведению мест раскопок в порядок в установленные сроки.

По конструкции объективной стороны большинство административных правонарушений, предусмотренных гл. 21 КоАП, являются деликтами с формальным составом, некоторые – с материальным (ст. 21.8 «Ненадлежащее выполнение работ, повлекшее завышение объемов или стоимости выполненных строительно-монтажных работ и произведенных затрат» КоАП).

В ряде статей законодатель выделяет некоторые факультативные признаки объективной стороны правонарушения в качестве обязательных. Так, обязательным признаком объективной стороны административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 21.14 «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» КоАП и ст. 21.15 «Нарушение порядка проведения раскопок» КоАП, является *место* их совершения (улицы, площади, дворы, другие земли общего пользова-

ния). Обязательным признаком объективной стороны отдельных административных правонарушений, предусмотренных гл. 21 КоАП, является *время* их совершения (ст. 21.22 «Нарушение сроков выполнения проектных и изыскательских работ» КоАП, ст. 21.25 «Нарушение сроков разработки градостроительной документации» КоАП и др.).

Санкции отдельных статей данной главы КоАП предусматривают ответственность за повторное в течение года совершение правонарушений после наложения административных взысканий за такие же деяния (ч. 2 ст. 21.1 «Отступление от утвержденного архитектурного проекта» КоАП, ч. 2 ст. 21.2 «Самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект или отступление от него» КоАП и др.).

Субъект правонарушений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями, как правило, *общий* – физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое. По ряду статей субъект рассматриваемых правонарушений является *специальным*. Так, административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 21.17 «Нарушение порядка проведения процедур закупок при строительстве» КоАП, ст. 21.18 «Нарушение сроков оформления и выдачи разрешительной документации» КоАП и др. подлежат должностные лица. К административной ответственности по ст. 21.9–21.11 КоАП наряду с должностными лицами привлекаются индивидуальные предприниматели; по ст. 21.8, 21.16 и 21.19 КоАП могут быть привлечены юридические лица. Субъектами административных правонарушений, предусмотренных ст. 21.2–21.4, ч. 3, 4 ст. 21.6, 21.7, 21.12, 21.14, 21.15, ч. 1, 2 ст. 21.17, ч. 3 ст. 21.20, 21.21, 21.22, 21.26 КоАП, являются как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.

Субъективная сторона данных правонарушений характеризуется умышленной, а также неосторожной формой вины.

Осуществлять подготовку дел об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 21 КоАП, рассматривать данные дела имеют право уполномоченные на то должностные лица: сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов; администраций районов в городах; областных и Минского городского исполнительных комитетов; районных, городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах; органов, осуществляющих государственный санитарный надзор; организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих коммунальные услуги; органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь; органов, осуществляющих государственный строительный надзор, и др.

Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 21.14, 21.15 КоАП, а также рассматривать дела об административных правонарушениях по указанным статьям имеют право уполномоченные на то должностные лица ОВД.

За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 21.1–21.4, 21.6–21.8, 21.12, 21.17, 21.20–21.26 КоАП, административное взыскание может быть наложено не позднее трех лет со дня совершения и шести месяцев со дня обнаружения данных противоправных деяний.

Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов (ст. 21.14 КоАП)

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, составляющие правила благоустройства и содержания населенных пунктов.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 21.14 КоАП, выражается в действиях, а именно в загромождении улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования строительными материалами и другими предметами.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 21.14 КоАП, выражена действием (например, размещение листовок в не предназначенных для этого местах) или бездействием (непринятие мер по санитарной очистке и уборке территории, прилегающей к автозаправочным станциям), которые нарушают другие правила благоустройства и содержания населенных пунктов.

Если диспозиция ч. 1 ст. 21.14 КоАП прямо указывает на запрещенные действия, за которые последует административная ответственность, то диспозиция ч. 2 ст. 21.14 КоАП является бланкетной и отсылает к нормативным правовым актам, регламентирующим Правила благоустройства и содержания населенных пунктов.

В соответствии с Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087, благоустройство и содержание (эксплуатация) территории осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в целях приведения территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирования экологически и пожаробезопасной, эстетически выразительной среды обитания и включают в себя:

1) строительство в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией и содержание (эксплуатацию):

транспортной инфраструктуры (улицы, проезды, подъезды, мосты, транспортно-пересадочные узлы, площади, автомобильные стоянки, автомобильные парковки, велосипедные стоянки, пешеходные пути (тротуары, аллеи, бульвары, пешеходные улицы и площади, надземные, наземные и подземные пешеходные переходы, лестницы, пешеходные и велосипедные дорожки);

водоотводных систем и устройств улиц, в том числе открытого типа (канавы, лотки, кюветы) и закрытого типа (коллекторы). Землепользователи осуществляют строительство в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией и содержание (эксплуатацию) водоотводящих устройств для организации поверхностного стока и водоотвода с территории предоставленных им земельных участков до места подключения в водоотводные системы и устройства населенного пункта, находящиеся в коммунальной собственности, содержание (эксплуатация) которых осуществляется организациями, в чьем хозяйственном ведении (оперативном управлении) они находятся;

отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных туалетов, биотуалетов;

ограждений, турникетов, малых архитектурных форм (фонтаны, беседки, оборудование спортивных и детских площадок, скамейки, урны и др.);

2) организацию работ по сбору, перемещению на охраняемое место для хранения и утилизации неэксплуатируемых транспортных средств;

3) санитарную очистку и уборку территории, состоящие:

из сбора, разделения по видам и удаления коммунальных отходов в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами;

ежедневной уборки (очистки от песка, отходов, всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых зонах;

очистки водоотводных систем и устройств;

очистки элементов наружного освещения, технических средств организации дорожного движения;

ежедневной очистки и уборки урн и других малых архитектурных форм, а также территорий спортивных, детских и хозяйственных площадок;

очистки зданий и сооружений, элементов благоустройства от надписей, листовок, объявлений, плакатов;

ежедневной уборки и своевременной очистки отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных туалетов, биотуалетов;

4) обращение с объектами растительного мира, обеспечивающее их санитарно-гигиенические, рекреационные, инженерно-технические, культурные и эстетические функции, состоящее:

из озеленения территорий;

содержания (эксплуатации) объектов озеленения, включая технологическое (применение средств защиты растений, регуляторов их роста, удобрений, обрезка, прополка, рыхление, полив растений) и санитарное (ежедневная уборка озелененных территорий, удаление отходов);

удаления объектов растительного мира, находящихся в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии;

регулирования распространения и численности борщевика Сосновского и иных видов инвазивных растений, которые оказывают вредное воздействие и (или) представляют угрозу биологическому разнообразию, жизни и здоровью граждан;

своевременного скашивания и удаления сорных растений;

5) создание мест и зон отдыха на ландшафтно-рекреационных территориях, в том числе на водных объектах;

6) другие виды работ по благоустройству и содержанию (эксплуатации) территории земель общего пользования населенных пунктов, в том числе:

установку ограждений, шлагбаумов, других малых архитектурных форм;

размещение средств наружной рекламы в соответствии с Законом Республики Беларусь «О рекламе»;

оборудование мест для разжигания костров, сжигания растительных остатков с использованием специальных устройств согласно требованиям законодательства о пожарной безопасности, об охране окружающей среды, обращении с отходами;

оборудование площадок для выгула собак в установленных местными исполнительными и распорядительными органами для этих целей местах.

Субъектом правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 21.14 КоАП, являются физические лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые; индивидуальные предприниматели; юридические лица.

Субъективная сторона указанных правонарушений характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла.

10.4. Общая характеристика и виды административных правонарушений в области связи и информации

Глава 22 КоАП, регламентирующая административную ответственность за совершение правонарушений в области связи и информации, включает 14 статей (ст. 22.1 и 22.12 КоАП исключены).

Родовым объектом данных правонарушений являются общественные отношения, складывающиеся в области связи и информации.

Объективная сторона рассматриваемых административных правонарушений выражается деянием в форме действий (например, ст. 22.5 «Самовольное использование сетей электросвязи» КоАП, ст. 22.6 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» КоАП); бездействием (ст. 22.10 «Незаконный отказ в доступе к архивному документу» КоАП). Некоторые правонарушения могут быть совершены как путем действия, так и бездействия (ст. 22.11 «Нарушение законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства» КоАП). Объективную сторону данного правонарушения составляют выделение помещений для хранения документов с нарушением установленных законодательством норм, изъятие помещений архивов и (или) использование их не по назначению, а равно невыполнение обязанности по передаче документов Национального архивного фонда Республики Беларусь в государственные архивы в случаях и (или) сроки, установленные законодательством.

По конструкции объективной стороны большинство противоправных деяний, предусмотренных гл. 22 КоАП, относятся к правонарушениям с формальным составом (например, нарушение правил охраны линий и сооружений связи, если оно не повлекло перерыва связи, теле- и радиовещания – ч. 1 ст. 22.4 «Нарушение правил охраны линий и сооружений связи» КоАП), отдельные – к правонарушениям с материальным составом (ч. 2 данной статьи предусматривает ответственность за повреждение по неосторожности линий и сооружений связи, телевидения и радиовещания, повлекшее перерыв связи, теле- и радиовещания, если в этом деянии нет состава преступления).

Отдельные статьи гл. 22 КоАП в качестве обязательного признака устанавливают повторность совершения правонарушения в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же деяние (ч. 2 ст. 22.2 «Нарушение порядка регистрации, ввоза на территорию Республики Беларусь радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств» КоАП, ч. 2 ст. 22.3 «Несоблюдение порядка использования радиочастотного спектра» КоАП).

Субъектом административных правонарушений в области связи и информации является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, а также *специальный субъект* – должностное лицо (ст. 22.10 «Незаконный отказ в доступе к архивному документу» КоАП). К административной ответственности по ст. 22.2, 22.3, 22.7, 22.8, ч. 3 ст. 22.9, ч. 1, 3–5 ст. 22.16 КоАП могут привлекаться индивидуальные предприниматели или юридические лица; по ч. 4 ст. 22.9 КоАП – только юридические лица.

Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений характеризуется умышленной (ст. 22.8 «Незаконная деятельность в области защиты информации» КоАП), а также неосторожной (ст. 22.15 «Разглашение служебной тайны по неосторожности» КоАП) формой вины. Обязательным признаком субъективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 22.9 «Нарушение законодательства о средствах массовой информации» КоАП, является *цель* – финансирование средств массовой информации.

Осуществлять подготовку дел об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 22 КоАП, рассматривать данные дела имеют право уполномоченные на то должностные лица: органов Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, налоговых органов, органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства в области архивного дела и делопроизводства, и др.

Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 22.6, ч. 1–3 ст. 22.9, ст. 22.13, 22.16 КоАП, имеют право уполномоченные на то должностные лица ОВД.

Несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 22.6 КоАП)

Объект правонарушения представляет собой общественные отношения, составляющие порядок доступа к компьютерной информации, складывающиеся в области компьютерной безопасности.

Предметом рассматриваемого административного правонарушения является охраняемая законом информация, хранящаяся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях. Под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления (абз. 12 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 362-З «Об информации, информатизации и защите информации» (далее – Закон).

Согласно ст. 15 Закона в зависимости от категории доступа информация делится на общедоступную информацию, информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено. *Предмет* рассматриваемого состава правонарушения составляет второй вид информации, к которому в соответствии со ст. 17 Закона относится:

информация о частной жизни физического лица и персональные данные;

сведения, составляющие государственные секреты;

служебная информация ограниченного распространения;

информация, составляющая коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

информация, содержащаяся в делах об административных правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения производства по делу;

иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами Республики Беларусь.

Информация, распространение и (или) предоставление которой ограничено, обладает признаком конфиденциальности, под которым следует понимать требование не допускать распространения и (или) предоставления информации без согласия ее обладателя или иного основания, предусмотренного законодательными актами Республики Беларусь (абз. 21 ст. 1 Закона).

В свою очередь, предоставление информации – это действия, направленные на ознакомление с информацией определенного круга лиц, а ее распространение – действия, направленные на ознакомление с информацией неопределенного круга лиц (абз. 27, 28 ст. 1 Закона).

Под *компьютерной системой* следует понимать систему, состоящую из одного или нескольких компьютеров.

Компьютерная сеть – это система связи компьютеров и (или) компьютерного оборудования (серверов, маршрутизаторов и другого оборудования), для передачи информации в которой могут быть использованы различные физические явления (электрические, световые сигналы или электромагнитное излучение).

Машинный носитель информации – любой материальный объект или среда, способный достаточно длительное время сохранять (нести) в своей структуре занесенную в (на) него информацию, с которого возможно считывание имеющейся на нем информации с помощью комплекса (комплексов) программно-технических средств (магнитные ленты, лазерные диски, флэш-накопители и иные материальные носители, ис-

пользуемые для записи и хранения информации с помощью электронно-вычислительной техники).

Объективная сторона правонарушения выражена активными действиями, а именно несанкционированным доступом к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, сопровождающимся при этом нарушением системы защиты.

Доступ к информации – это возможность получения информации и пользования ею (абз. 8 ст. 1 Закона).

Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, представляет собой несанкционированное собственником, правомерным владельцем или иным законным пользователем компьютерной информации проникновение к ней путем нарушения системы защиты, которое позволяет распоряжаться данной информацией и создает угрозу как для самой информации, так и для интересов собственника, правомерного владельца или иного законного пользователя.

Под защитой информации понимается комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности и сохранности информации (абз. 10 ст. 1 Закона).

К правовым мерам по защите информации относятся заключаемые обладателем информации с пользователем информации договоры, в которых предусмотрены условия пользования информацией, а также ответственность сторон по договору за нарушение указанных условий, в том числе меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за несанкционированный доступ к информации.

К организационным мерам по защите информации относятся обеспечение пропускного режима на территорию (в помещения), где может быть осуществлен доступ к информации (материальным носителям информации), установка охранной сигнализации на этих территориях (в помещениях), дифференциация возможностей пользователей и др.

К техническим мерам по защите информации относятся меры по использованию средств технической и криптографической защиты информации, а также меры по контролю защищенности информации (типовые средства защиты, входящие в программное обеспечение, индивидуальные коды доступа, идентифицирующий диалог с системой и др.).

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого административного правонарушения является формальным и считается оконченным с момента совершения деяния, указанного в диспозиции ст. 22.6 КоАП.

В случае если несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы защиты, повлек по неосторожности наступление следующих последствий: изменение, уничтожение, блокирование информации, или вывод из строя компьютерного оборудования, либо причинение иного существенного вреда, то такое деяние необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» УК.

Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети, следует квалифицировать по ч. 2 ст. 349 УК.

Ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной информации либо самовольное пользование электронной вычислительной техникой, средствами связи компьютеризованной системы, компьютерной сети, повлекшие по неосторожности крушение, аварию, катастрофу, несчастные случаи с людьми, отрицательные изменения в окружающей среде или иные тяжкие последствия, предусмотрена ч. 3 ст. 349 УК.

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 22.6 КоАП, является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое. Лицо, осуществляющее несанкционированный доступ, не имеет права доступа к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, или нарушает установленный порядок доступа к ней, что ведет к нарушению свойств конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности и сохранности информации.

Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла.

Нарушение законодательства о средствах массовой информации (ст. 22.9 КоАП)

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 22.9 КоАП, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения свободы массовой информации.

Предметом рассматриваемого правонарушения является массовая информация. Под массовой информацией в соответствии с п. 11 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» следует понимать предназначенные для неопре-

деленного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, опубликованные в печати, сообщенные посредством телевизионного вещания и радиовещания или в иной форме периодического распространения.

Объективная сторона данного противоправного деяния выражается деянием в форме неправомерных действий, направленных на нарушение законодательства о средствах массовой информации, выразившееся в незаконном ограничении свободы массовой информации.

Правовую основу деятельности средств массовой информации составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» (далее – Закон), международные договоры и иные акты законодательства Республики Беларусь.

Средство массовой информации – это форма периодического распространения массовой информации с использованием печати, телевизионного вещания и радиовещания, глобальной компьютерной сети Интернет (п. 20 ст. 1 Закона).

Согласно ст. 7 Закона не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации, которое выражается:

в осуществлении цензуры массовой информации – требовании со стороны должностных лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц к юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, информационному агентству, корреспондентскому пункту, главному редактору (редактору), журналисту, учредителю (учредителям) средства массовой информации предварительно согласовывать информационные сообщения и (или) материалы, за исключением случаев согласования с автором или интервьюируемым, распространения официальных информационных сообщений, порядок которых имеет специальный режим;

вмешательстве в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации;

приостановлении или прекращении выпуска средства массовой информации с нарушением требований данного Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь;

принуждении журналиста средства массовой информации к распространению либо отказу от распространения информации;

нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных нормами вышеназванного Закона и иными актами законодательства Республики Беларусь;

ином воспрепятствовании в какой-либо форме законной деятельности учредителя (учредителей) средства массовой информации, юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, распространителя продукции средства массовой информации.

Объект административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 22.9 КоАП, составляют общественные отношения, складывающиеся в сфере установленного порядка деятельности средств массовой информации.

Объективная сторона противоправного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 22.9 КоАП, выражается в нарушении установленного порядка рассылки обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий; распространения эротических изданий; опубликования средством массовой информации опровержения, а равно в незаконном изготовлении и (или) распространении продукции средств массовой информации.

Нарушение установленного порядка рассылки обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий.

Печатное средство массовой информации – газета, журнал, бюллетень, другое издание, имеющие постоянное название, порядковый номер, сквозную нумерацию страниц и выходящие в свет не реже одного раза в шесть месяцев (п. 14 ст. 1 Закона).

В соответствии со ст. 23 Закона обязательные бесплатные экземпляры печатных средств массовой информации, в том числе освобожденных законодательно от государственной регистрации, сразу после издания рассылаются учредителю (учредителям) печатного средства массовой информации, республиканскому органу государственного управления в сфере массовой информации, в учреждение «Национальная книжная палата Беларуси», государственные учреждения «Национальная библиотека Беларуси», «Президентская библиотека Республики Беларусь», «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси», другие организации согласно перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь.

Порядок рассылки обязательных бесплатных экземпляров печатных средств массовой информации определяется Положением об обязательном бесплатном экземпляре документов, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.

Положением об обязательном бесплатном экземпляре документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1284, устанавливается система обязательного бесплатного экземпляра документов в Республике Беларусь; определяются виды документов, которые относятся к обязательному бесплатному экземпляру документов; порядок и сроки их рассылки, распределения и использования; перечень получателей обязательного бесплатного экземпляра документов; права, обязанности, ответственность их производителей, получателей и пользователей.

Нарушение установленного порядка распространения эротических изданий.

Порядок изготовления и распространения продукции средств массовой информации эротического характера, а также порядок отнесения продукции средств массовой информации к продукции эротического характера определяются законодательством Республики Беларусь.

Порядок распространения эротических изданий (продукции) определен в Инструкции о порядке выпуска, тиражирования, показа, проката, продажи и рекламирования эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции сексуального назначения и признании утратившим силу постановления Министерства культуры Республики Беларусь от 13 апреля 2000 г. № 8п, утвержденной постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 18.

Эротическая продукция – продукция, в которой более 50 процентов объема, площади или продолжительности составляет отображение в художественной форме обнаженного человеческого тела или интимных отношений лиц противоположных полов без элементов порнографии. В эротической продукции систематически эксплуатируется интерес к сексу; тема, идея, интрига и приемы воплощения связаны в ней с сексуальными фантазиями и переживаниями в отношении людей, человек и каждый предмет в ней представлены как объект эротических чувств.

Продукция, содержащая элементы эротики, – продукция, которая не относится исключительно к эротической, но использует эротическую составляющую. Эротическая составляющая должна проявляться эпизодически, ее объем не должен превышать 50 процентов объема, площади или продолжительности продукции.

Порядок распространения эротической продукции, в том числе, выпуск, тиражирование, показ, прокат, продажа и рекламирование такой продукции *запрещается* в случаях, если содержатся элементы порнографии, пропаганда насилия и жестокости, вульгарная и табуированная лексика, объявление об интимных встречах за вознаграждение и деви-

антных формах интимных отношений, демонстрация положительных эмоций людей от употребления наркотических средств или психотропных веществ либо оскорбление чести и достоинства человека.

В случае возникновения спорных вопросов по отнесению продукции к тому либо иному виду, а также соблюдению установленного законодательством порядка выпуска, тиражирования, показа, проката, продажи и рекламирования эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции сексуального назначения заинтересованные лица вправе обратиться в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости для дачи соответствующего экспертного заключения.

Информация о том, что продукция относится к эротической, в обязательном порядке должна быть указана при публичной демонстрации данной продукции, а также помечена на любых предназначенных для проката и продажи носителях такой продукции установленным законодательством способом.

Реализация эротической продукции должна осуществляться в торговых объектах (местах в торговых объектах), расположение которых определяется в установленном порядке местными исполнительными и распорядительными органами.

Продукция, упаковка (обложка, первая страница при отсутствии обложки) которой содержит эротическую составляющую, при ее реализации должна быть снабжена дополнительной непрозрачной упаковкой.

Наличие эротической составляющей на обложках (при отсутствии обложки – на первых страницах) периодических печатных изданий, не зарегистрированных в качестве специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, не допускается.

Распространение радио- и телепрограмм, которые специализируются на сообщениях и материалах эротического характера, без кодирования сигнала не допускается.

Реклама эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции сексуального назначения не должна содержать визуальную и звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы морали и нравственности.

Продажа несовершеннолетним, а также несовершеннолетними эротической продукции, продукции сексуального назначения или ознакомление несовершеннолетних с указанной продукцией запрещается.

Нарушение установленного порядка опубликования средством массовой информации опровержения.

Физические лица вправе требовать от юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, или владельца информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет, опровержения распространенных сведений, если эти сведения не соответствуют действительности и порочат их честь, достоинство или деловую репутацию.

Юридические лица, в том числе иностранные, вправе требовать от юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, или владельца информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет, опровержения распространенных сведений, если эти сведения не соответствуют действительности и порочат их деловую репутацию.

Если юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, или владелец информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет, не имеют доказательств того, что распространенные ими сведения соответствуют действительности, они обязаны распространить опровержение (поправку либо уточнение).

Физические лица, государственные органы, политические партии, другие общественные объединения, иные юридические лица, в отношении которых в средстве массовой информации распространены сведения, ущемляющие их права или охраняемые законом интересы, имеют право на распространение своего ответа в том же средстве массовой информации.

Опровержение распространенных в средстве массовой информации сведений, не соответствующих действительности, не лишает физических и юридических лиц права на обращение в судебном порядке за защитой их чести, достоинства или деловой репутации.

В опровержении (ответе) должно быть указано, какие сведения не соответствуют действительности, когда и как они были распространены средством массовой информации.

Печатное средство массовой информации обязано распространить опровержение (ответ) в специальной рубрике либо на том же месте полосы и тем же шрифтом, что и опровергаемые информационные сообщения и (или) материал.

В телевизионных или радиовещательных средствах массовой информации опровержение (ответ) должно быть передано в то же время суток и в той же передаче или в передаче сходной тематики, что и опровергаемые информационные сообщения и (или) материал.

Опровержение (ответ) должно быть распространено:

в средствах массовой информации, выпуск которых осуществляется не реже одного раза в неделю, – не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования об опровержении (ответе) или его текста;

в других средствах массовой информации – при очередном выпуске.

Опровержение информации, распространенной посредством информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет, осуществляется на том же информационном ресурсе (его составной части), посредством которого были распространены опровергаемое информационное сообщение и (или) материал, не позднее дня, следующего за днем поступления требования об опровержении (ответе) или текста опровержения (ответа), в специальной рубрике либо на том же месте страницы и тем же шрифтом, что и опровергаемое информационное сообщение и (или) материал. При этом опровергаемые информационное сообщение и (или) материал подлежат удалению (ст. 42 Закона).

В ст. 43 Закона предусмотрены основания для отказа в распространении опровержения (ответа), если данное требование содержит информацию, распространение которой ограничено или запрещено в соответствии с нормами закона; противоречит вступившему в законную силу решению суда; является анонимным. Отказ в распространении опровержения (ответа) в пятидневный срок направляется заинтересованным лицам в письменной форме с указанием причин отказа.

Незаконное изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации.

Распространение продукции средства массовой информации – продажа, подписка, доставка печатного средства массовой информации, аудио- либо видеозаписей программ, трансляция и ретрансляция радио-, телепрограмм, демонстрация кинохроникальных программ, иная форма доведения массовой информации до всеобщего сведения (п. 18 ст. 1 Закона).

Распространение продукции средства массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

юридическим лицом, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо на основании договора, заключенного им в установленном порядке с распространителем продукции средства массовой информации;

владельцем информационного ресурса (его составной части) в случае распространения продукции средства массовой информации посредством информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если средство массовой информации распространяет информационные сообщения и (или) материалы, ранее распространенные другим средством массовой информации, то при этом должна быть сделана ссылка на средство массовой информации, ранее распространившее эти информационные сообщения и (или) материалы.

Информационные сообщения и (или) материалы, распространяемые информационным агентством, должны сопровождаться ссылкой на данное информационное агентство.

Продукция иностранного средства массовой информации, распространяемая на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания, может быть распространена в Республике Беларусь после получения иностранным средством массовой информации соответствующего разрешения в республиканском органе государственного управления в сфере массовой информации.

Порядок выдачи разрешения на распространение данной продукции иностранного средства массовой информации устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

До начала распространения продукции средства массовой информации юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, обязано в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом Министров Республики Беларусь, присвоить продукции средства массовой информации знак возрастной категории, за исключением случаев, когда наличие такого знака является необязательным.

Распространение продукции средства массовой информации, в том числе продукции иностранного средства массовой информации, без знака возрастной категории, который присваивается в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом Министров Республики Беларусь, запрещается, за исключением:

теле- и радиопередач, транслируемых в прямом эфире;

теле- и радиопередач информационно-аналитического, информационного, культурно-просветительного, спортивного и духовно-просветительного характера;

иностраннх теле- и радиопрограмм, распространяемых на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания;

печатных средств массовой информации, специализирующихся на распространении информации общеполитического, научного, производственно-практического, нормативного производственно-практического, массово-политического, официального, духовно-просветительного, справочного, культурно-просветительного, реферативного и статистического характера;

информационных сообщений и (или) материалов, распространяемых через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Для распространения на территории Республики Беларусь продукции иностранного средства массовой информации, не имеющей знака возрастной категории, который присваивается в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом Министров Республики Беларусь, распространитель продукции иностранного средства массовой информации вправе самостоятельно присвоить ей такой знак.

Присвоение продукции иностранного средства массовой информации знака возрастной категории в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом Министров Республики Беларусь, не является изменением ее формы или содержания.

Знак возрастной категории присваивается информационным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет, их владельцами на добровольной основе в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом Министров Республики Беларусь.

Распространители продукции печатных средств массовой информации, а также продукции телевизионных, радиовещательных средств массовой информации (далее – распространители) подлежат включению в Государственный реестр распространителей продукции печатных средств массовой информации и Государственный реестр распространителей продукции телевизионных и радиовещательных средств массовой информации (далее – государственные реестры) соответственно.

Деятельность по распространению продукции печатных средств массовой информации, а также продукции телевизионных и радиовещательных средств массовой информации без включения в соответствующий Государственный реестр является незаконной и влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Включение распространителей в соответствующий Государственный реестр осуществляется республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подачи ими заявления с приложением документов, перечень, порядок подачи и рассмотрения которых определяются республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации.

Распространители продукции телевизионных, радиовещательных средств массовой информации не позднее двух рабочих дней до начала (прекращения) распространения радио-, телепрограммы уведомляют республиканский орган государственного управления в сфере массовой

информации о начале (прекращении) распространения радио-, телепрограммы.

Исключение из государственных реестров осуществляется по решению республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в случае:

несоответствия действительности сведений, указанных в документах, представленных для включения в соответствующий Государственный реестр;

принятия распространителем решения о прекращении распространения продукции печатных средств массовой информации, а также продукции телевизионных, радиовещательных средств массовой информации на территории Республики Беларусь;

реорганизации распространителя – юридического лица (за исключением случаев реорганизации распространителя – юридического лица в форме выделения либо присоединения к нему другого юридического лица);

ликвидации (прекращения деятельности) распространителя – юридического лица (индивидуального предпринимателя);

вынесения распространителю в течение года двух и более письменных предупреждений и др.

Республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации определяет порядок создания государственных реестров, включения (исключения) в (из) них распространителей и осуществляет ведение государственных реестров.

Государственные реестры размещаются в открытом доступе на официальном сайте республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации.

Санкция ч. 3 ст. 22.9 КоАП устанавливает ответственность за повторное нарушение средством массовой информации законодательства о средствах массовой информации в течение одного года после вынесения в отношении его письменного предупреждения.

Письменное предупреждение выносится республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, или владельцу информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет, в случаях, предусмотренных ст. 49 Закона.

К нарушениям средством массовой информации законодательства о средствах массовой информации, за которые ему выносится письменное предупреждение, относятся:

совершение действий, противоречащих требованиям Закона, в том числе доведение до всеобщего сведения информации, распространение которой ограничено или запрещено;

распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам;

производство и (или) распространение продукции средства массовой информации без разрешения главного редактора (редактора) средства массовой информации;

распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо деловую репутацию юридических лиц;

отсутствие на продукции средства массовой информации, произведенной на территории Республики Беларусь, знака возрастной категории, который присваивается в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом Министров Республики Беларусь, когда наличие такого знака является обязательным.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 22.9 КоАП, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере установленного порядка финансирования деятельности средств массовой информации.

Объективную сторону данного административного правонарушения составляют действия по получению денежных средств и (или) другого имущества в целях финансирования средств массовой информации от иностранных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории Республики Беларусь, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, а также от анонимных источников.

В соответствии со ст. 8 Закона источниками финансирования средств массовой информации могут быть средства учредителя (учредителей), средства республиканского и местных бюджетов, а также иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

При этом запрещается получать денежные средства и другое имущество в целях финансирования средств массовой информации от иностранных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории Республики Беларусь, за исключением случаев участия указанных лиц в уставном фонде юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, а также других случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; анонимных источников.

Субъектами административных правонарушений, предусмотренных ст. 22.9 КоАП, могут быть физические лица, достигшие 16-летнего

возраста, вменяемые, индивидуальные предприниматели, юридические лица.

Субъективная сторона данных правонарушений характеризуется умышленной формой вины.

Разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны либо персональных данных (ст. 22.13 КоАП)

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в связи с установлением, изменением и отменой коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

Предметом правонарушения является коммерческая или иная охраняемая законом тайна.

В соответствии со ст. 140 ГК информация (сведения о лицах, фактах, событиях, явлениях и процессах) охраняется в качестве нераскрытой информации, если она составляет служебную или коммерческую тайну.

В отношении информации может быть установлен режим коммерческой тайны при условии, что составляющие ее сведения не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями, имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим лицам, не являются объектами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и не отнесены в установленном порядке к государственным секретам. Режим коммерческой тайны считается установленным после определения состава сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и принятия лицом, правомерно обладающим такими сведениями, совокупности мер, необходимых для обеспечения их конфиденциальности.

Коммерческая тайна охраняется Законом Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне» (далее – Закон).

Согласно абз. 4 ст. 1 данного Закона *коммерческая тайна* – это сведения любого характера (технического, производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), соответствующие требованиям вышеназванного Закона, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны.

Под режимом коммерческой тайны понимаются правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые в целях обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну (абз. 9 ст. 1 Закона).

Коммерческая тайна представляет собой преднамеренно скрываемые экономические интересы и информацию о различных сторонах и сферах

производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности субъекта хозяйствования.

Содержание и объем информации, составляющей коммерческую тайну, а также порядок ее защиты определяются руководителем субъекта хозяйствования, который доводит их до работников либо лиц, имеющих доступ к таким сведениям.

Условия и порядок отнесения информации к *служебной тайне* определяются законодательством.

Иная охраняемая законом тайна – это защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая известной лицу (держателю) в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей, распространение которой может нанести ущерб правам и законным интересам другого лица (доверителя), доверившего эти сведения, не являющаяся государственной или коммерческой тайной.

К такой информации можно отнести врачебную, банковскую, налоговую, адвокатскую или иную охраняемую законом тайну.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается в неправомерных действиях или бездействии, состоящих в умышленном разглашении третьим лицам сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без согласия ее владельца или иного законного основания, лицом, которому такая коммерческая или иная тайна стала известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью.

Данные деяния могут быть выражены в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств).

За умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее владельца при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 226¹ и 254 УК, лицом, которому такая коммерческая или банковская тайна известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 255 «Разглашение коммерческой тайны» УК. То же действие, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, квалифицируется по ч. 2 данной статьи.

Субъектом рассматриваемого административного правонарушения является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умышленной формой вины, о чем прямо указано в диспозиции ст. 22.13 КоАП.

В соответствии с п. 9 ст. 4.5 КоАП разглашение коммерческой или иной тайны относится к противоправным деяниям, влекущим административную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к административной ответственности.

Нарушение требований по использованию национального сегмента сети Интернет (ст. 22.16 КоАП)

Объектом административных правонарушений, предусмотренных ст. 22.16 КоАП, являются общественные отношения, складывающиеся в области установленного порядка использования национального сегмента сети Интернет.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 22.16 КоАП, составляют неправомерные действия по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не размещенных на территории Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в установленном порядке.

Согласно п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» (далее – Указ) с 1 июля 2010 г. деятельность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, осуществляется юридическими лицами, их филиалами и представительствами, созданными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местонахождением в Республике Беларусь, а также индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь, с использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и зарегистрированных в установленном порядке.

Государственная регистрация информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь, осуществляется по заявительному принципу Министерством связи и информатизации Республики Беларусь либо уполномоченной им организацией на основании соответствующего обращения поставщиков интернет-услуг.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 22.16 КоАП, выражается в действиях, связанных с нарушением тре-

бований законодательных актов по осуществлению идентификации абонентских устройств при оказании интернет-услуг и (или) пользователей интернет-услуг в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, учету и хранению сведений об абонентских устройствах, персональных данных пользователей.

В соответствии с п. 6 Указа поставщики интернет-услуг обязаны осуществлять идентификацию абонентских устройств при оказании интернет-услуг, учет и хранение сведений о таких устройствах, а также сведений об оказанных интернет-услугах. Собственники пунктов обязаны осуществлять идентификацию пользователей интернет-услуг в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, учет и хранение персональных данных пользователей интернет-услуг, а также сведений об интернет-услугах, оказанных пунктами коллективного пользования интернет-услугами.

К пунктам коллективного пользования интернет-услугами относятся компьютерные клубы, интернет-кафе, домашние сети, иные места, в которых обеспечивается коллективный доступ пользователей интернет-услуг к сети Интернет.

В соответствии с п. 149 Правил оказания услуг электросвязи, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055 оказание услуг передачи данных и телематических услуг в пунктах коллективного пользования производится после идентификации пользователя путем осуществления учета его персональных данных (имя, отчество, фамилия, вид и номер документа, позволяющего идентифицировать личность его владельца, наименование органа, его выдавшего) либо с использованием технических средств фото-, видеофиксации или иным программно-техническим способом (в том числе SMS-сообщения), обеспечивающим сопоставление сетевых реквизитов пользователей с их персональными данными. Конкретный способ идентификации определяется руководителем пункта коллективного пользования или уполномоченным им лицом.

Идентификация абонентских устройств осуществляется путем ведения электронных журналов, куда включаются идентификационные сведения об абонентских устройствах (MAC-адрес, внутренние и внешние IP-адреса), дате, времени проведения соединения и доменных именах или IP-адресах интернет-ресурсов, к которым обращался пользователь.

Хранение сведений осуществляется *в течение одного года* со дня оказания интернет-услуг.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 3 рассматриваемой статьи, составляют действия, связанные с нарушением требований законодательства по ограничению доступа пользователей

интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению в соответствии с законодательными актами.

В соответствии с п. 8 Указа к информации, запрещенной к распространению, относится информация, содержание которой направлено на осуществление экстремистской деятельности; незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых, токсических веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; содействие незаконной миграции и торговле людьми; распространение порнографических материалов; пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных законодательством.

Поставщики интернет-услуг оказывают услуги по ограничению доступа пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению, государственным органам и организациям, а также организациям образования и культуры – в обязательном порядке; иным пользователям интернет-услуг – по их запросу.

Поставщики интернет-услуг, непосредственно оказывающие услуги по ограничению доступа, обязаны:

- ввести в эксплуатацию систему ограничения доступа и обеспечить ее качественное функционирование;

- определить лиц, ответственных за функционирование системы ограничения доступа;

- обеспечить возможность настройки системы ограничения доступа только из внутреннего сегмента сети поставщика интернет-услуг;

- осуществлять документирование изменений конфигурации системы ограничения доступа и хранить указанную информацию не менее трех лет;

- по требованиям Министерства связи и информатизации и ОАЦ незамедлительно устранять нарушения, связанные с оказанием услуг по ограничению доступа.

Список ограниченного доступа формируется РУП «БелГИЭ» на основании решений руководителей Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, ОАЦ, республиканских органов государственного управления (далее – уполномоченные государственные органы) о включении идентификаторов Интернет-ресурса в список ограниченного доступа. Решения принимаются руководителями уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции.

О принятом решении уполномоченным государственным органом в течение трех рабочих дней направляется соответствующее уведомление РУП «БелГИЭ»; владельцу (собственнику) Интернет-ресурса, доступ к

которому ограничивается, при условии нахождения данного Интернет-ресурса в национальном сегменте сети Интернет.

Список ограниченного доступа размещается на интернет-сайте РУП «БелГИЭ», что позволяет своевременно реагировать на ситуацию. Сведения, содержащиеся в списке ограниченного доступа с идентификаторами, определяющими интернет-ресурсы, зарегистрированные в национальном сегменте сети Интернет, носят общедоступный характер.

Учетные данные для доступа поставщиков интернет-услуг к списку ограниченного доступа предоставляются РУП «БелГИЭ» в течение трех дней после поступления запроса поставщика интернет-услуг и носят конфиденциальный характер.

Поставщики интернет-услуг обязаны ежедневно проверять актуальность списка ограниченного доступа на интернет-сайте РУП «БелГИЭ» и вносить необходимые изменения в эксплуатируемую ими систему ограничения доступа.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 22.16 КоАП, выражается в неисполнении владельцем интернет-ресурса уведомления Министерства информации Республики Беларусь о необходимости удаления сообщения или материала, направленных на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

В соответствии с п. 8 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» владельцы интернет-ресурсов обязаны:

- анализировать содержание принадлежащих им информационных ресурсов и не допускать использования их информационных ресурсов для распространения сообщений и (или) материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков;

- информировать ОВД о попытках использования принадлежащих им информационных ресурсов для распространения сообщений и (или) материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков.

При наличии информации о размещении сообщений и (или) материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков, на информационном ресурсе, владельцем которого в том числе является юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом) с местом нахождения за пределами Республики Беларусь или физическое лицо, не имеющее постоянного места жительства в Республике Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь направляет владельцу такого ресурса уведомление о необходимости удаления соответствующего

щих сообщений и (или) материалов. Такие уведомления являются обязательными для исполнения всеми владельцами интернет-ресурсов на территории Республики Беларусь (п. 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»).

Поставщики интернет-услуг на основании решений Министерства информации Республики Беларусь обязаны ограничивать доступ к информационным ресурсам, содержащим сообщения и (или) материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.

Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим сообщения и (или) материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков, принимаются Министерством информации Республики Беларусь на основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Объективная сторона противоправного деяния, предусмотренного ч. 5 ст. 22.16 КоАП, заключается в невыполнении поставщиком интернет-услуг предусмотренных законодательными актами обязанностей по формированию и хранению актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах.

Поставщики интернет-услуг за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, с 1 января 2016 г. обязаны обеспечивать формирование и хранение актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах в порядке, определяемом Министерством связи и информатизации Республики Беларусь (п. 9 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»).

В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке формирования и хранения сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах, утвержденной постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 18 февраля 2015 г. № 6 поставщики интернет-услуг обеспечивают хранение актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах *в течение одного года* со дня оказания интернет-услуг.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ст. 22.16 КоАП, являются физические лица, достигшие 16-летнего возраста, вменяемые, индивидуальные предприниматели, юридические лица.

Субъективная сторона правонарушений характеризуется умышленной или неосторожной формой вины.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОСУДИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ПОРЯДКА ПРИПИСКИ ГРАЖДАН К ПРИЗЫВНЫМ УЧАСТКАМ, ПРИЗЫВА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ И ВОИНСКОГО УЧЕТА

11.1. Общая характеристика и виды административных правонарушений против порядка управления

Объектом правонарушений, охраняемых гл. 23 КоАП являются общественные отношения в сфере государственного управления, т. е. отношения, складывающиеся между государством в лице его органов и должностных лиц с одной стороны и физическими и юридическими лицами – с другой. Государственно-управленческие отношения своей целью имеют полное и эффективное осуществление прав, свобод и законных интересов граждан, реализация которых в той или иной степени зависит от действий и решений органов государственного управления. При этом необходимость участия в данных правоотношениях государства в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечения и защиты публичных интересов при реализации интересов частных (субъективных). Исходя из изложенного *предметом* противоправного посягательства административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена рассматриваемой главой, являются именно публичные (государственные) интересы, напрямую связанные с обеспечением неукоснительного соблюдения законности подвластными субъектами, обеспечением установленного правопорядка.

Действие КоАП направлено на защиту разнообразных – как частных, так и публичных правоотношений. Так, гл. 9 Особенной части КоАП охраняет исключительно частные (субъективные) права и интересы (здоровье, честь и достоинство человека, права и свободы человека и гражданина), гл. 10 Особенной части КоАП охраняет общественные отношения в сфере собственности (как государственной, так и частной), однако большинство общественных отношений, охраняемых Особенной частью КоАП, являются публично-правовыми.

Характеризуя государственно-управленческие (по сути административные) правоотношения, практически все ученые выделяют следующие их особенности:

складываются непосредственно в связи с осуществлением органами государственного управления задач исполнительно-распорядительной деятельности;

их участниками могут быть разнообразные субъекты: органы государственного управления, предприятия, учреждения, граждане и др., чьи интересы связаны с осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности;

в административных правоотношениях всегда присутствует специальный субъект – орган государственного управления (исполнительной власти);

орган государственного управления действует властно, распоряжаясь, т. е. реализуя принадлежащие ему полномочия государственно-властного характера;

они могут возникать по инициативе любой из сторон, но согласие второй стороны не является обязательным условием их возникновения;

спору между сторонами в большинстве случаев разрешаются во внесудебном (административном) порядке;

в случае нарушения одной из сторон административно-правовых норм эта сторона несет ответственность перед государством в лице его органов, каковыми являются, как правило, сами органы государственного управления¹.

Анализ Особенной части КоАП, с учетом изложенных особенностей государственно-управленческих отношений, позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство ее глав направлено на охрану правоотношений, складывающихся между государством и физическими и юридическими лицами (финансовые, налоговые, таможенные, информационные, в сфере безопасности дорожного движения и т. д.).

Тем не менее соответствующие главы Особенной части КоАП направлены на охрану государственно-управленческих правоотношений, складывающихся в специфических сферах и отраслях государственного управления по поводу определенного (специфического) объекта.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что гл. 23 Особенной части КоАП охраняет не все государственно-управленческие правоотношения, а какую-то определенную их часть.

Под порядком управления, который, исходя из названия рассматриваемой главы, является основным объектом ее правовой охраны, следует понимать эффективную реализацию полномочий различных

государственных органов и их должностных лиц по осуществлению установленной для них компетенции. Однако анализ составов административных правонарушений, предусмотренных данной главой, показывает, что собственно порядок управления охраняют лишь несколько статей гл. 23 Особенной части КоАП (например, ст. 23.1–23.5, 23.14, 23.26 и др.). Большинство статей устанавливают административную ответственность за административные правонарушения, напрямую не влияющие на правильность и эффективность деятельности различных государственных органов и их должностных лиц, однако представляющих определенную угрозу общественным интересам в различных сферах государственного управления (пограничный режим, отношения в сфере оборота оружия, гражданства и миграции и т. д.), составляющим в своей совокупности общественную безопасность.

Таким образом, содержание рассматриваемой главы Особенной части КоАП направлено на охрану двух основных объектов: общественные отношения в сфере порядка управления (полная и эффективная реализация государственными органами и их должностными лицами своих полномочий) и общественные отношения в сфере обеспечения общественной безопасности.

Исходя из изложенного *родовым объектом* рассматриваемых правонарушений является совокупность близких между собой общественных отношений, создающих благоприятные условия для нормальной управленческой деятельности, обеспечения общественной безопасности.

С *объективной стороны* часть правонарушений данной группы совершается путем действия (ст. 23.5 «Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий» КоАП, ст. 23.30 «Нарушение пограничного режима» КоАП, ст. 23.39 «Самоуправство» КоАП, ст. 23.47 «Незаконные действия в отношении холодного оружия» КоАП); отдельные путем бездействия (ст. 23.16 «Непредставление документов, отчетов и иных материалов» КоАП, ст. 23.60 «Неисполнение военно-транспортной обязанности» КоАП).

Большинство правонарушений рассматриваемой группы относится к правонарушениям с формальным составом, часть – с материальным (ч. 3 ст. 23.12 «Нарушение требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации, технических регламентов» КоАП, ч. 1, 2 ст. 23.27 «Нарушение законодательства при распоряжении государственным имуществом» КоАП и др.).

По ряду статей в качестве квалифицирующего признака предусмотрена повторность совершения правонарушения в течение одного года (ч. 2 ст. 23.18 «Нарушение порядка представления данных государствен-

¹ См.: Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. С. 72–73.

ной статистической отчетности» КоАП, ч. 3 ст. 23.21 «Нарушение порядка размещения заказов на изготовление бланков строгой отчетности, их изготовления и использования» КоАП и др.).

По ряду составов предусмотрена административная ответственность за покушение на совершение административного правонарушения (ст. 23.14, 23.29, ч. 1 ст. 23.30 КоАП).

Субъектами указанных административных правонарушений являются:

лица, достигшие 16-летнего возраста – в большинстве правонарушений;

лица, достигшие 14-летнего возраста (ст. 23.46, 23.47 КоАП);

должностные лица (ст. 23.16, 23.21, 23.25 КоАП);

индивидуальные предприниматели (ст. 23.11–23.13 КоАП и др.);

юридические лица (ст. 23.56, 23.58 КоАП);

специальный субъект (ст. 23.69 КоАП).

Субъективная сторона большинства правонарушений выражается в форме умысла, отдельных правонарушений в форме умысла или неосторожности (ч. 1 ст. 23.38).

В составах, предусмотренных ст. 23.3, 23.24, ч. 4 ст. 23.34 КоАП, в качестве обязательного признака субъективной стороны предусмотрена *цель* совершения противоправных действий.

В случаях повторного совершения отдельных административных правонарушений, предусмотренных гл. 23 Особенной части КоАП, в течение одного года после наложения мер административного взыскания наступает уголовная ответственность. Это следующие составы административных правонарушений:

ч. 2 ст. 23.24 «Нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи» (ст. 369² УК);

ст. 23.29 «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь» (ч. 1 ст. 371 УК);

ст. 23.40 «Незаконное пользование эмблемой или наименованием Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла» (ст. 385 УК);

ст. 23.41 «Самовольное занятие земельного участка» (ст. 386 УК);

ст. 23.46 «Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия» (ч. 1 ст. 297 УК);

ст. 23.47 «Незаконные действия в отношении холодного оружия» (ч. 1 ст. 296 УК);

ст. 23.56 «Нарушение законодательства о пожарной безопасности» (ч. 1 ст. 304 УК);

ст. 23.71 «Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия» (ч. 1 ст. 295¹ УК).

На основании ч. 1 ст. 3.6 ПИКоАП ОВД рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 23.1, 23.30, 23.35, ч. 1 ст. 23.48, ст. 23.49, 23.50, ч. 1 ст. 23.52, ст. 23.53–23.55, 23.85 КоАП, протоколы о совершении которых составлены должностными лицами ОВД. От имени ОВД дела об административных правонарушениях вправе рассматривать руководители территориальных ОВД и их заместители.

В соответствии с ч. 3 ст. 3.6 ПИКоАП от имени ОВД дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 23.1 КоАП, вправе рассматривать начальник, заместители начальника специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» МВД Республики Беларусь, начальники, заместители начальников управлений, отделов, отделений Государственной автомобильной инспекции, а при отсутствии в отделах внутренних дел исполнительных комитетов, отделов и отделений Государственной автомобильной инспекции – старшие государственные автомобильные инспекторы.

Согласно ч. 5 ст. 3.6 ПИКоАП от имени ОВД дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 23.53, 23.55 КоАП, вправе рассматривать начальники, заместители начальников отделов по гражданству и миграции, начальники отделений по гражданству и миграции территориальных ОВД, начальник отделения по контролю за пребыванием иностранных граждан на территории Республики Беларусь отдела внутренних дел на воздушном транспорте.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП ОВД наделены полномочиями на составление протоколов за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 23.14, 23.16, 23.24, 23.30, 23.33–23.37, ч. 1 ст. 23.38, ст. 23.39, 23.44–23.55, 23.57, 23.59, 23.63, 23.65, 23.71, 23.85 КоАП.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 3.30 ПИКоАП ОВД наделены полномочиями на составление протоколов за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 23.1–23.5 КоАП.

Неисполнение письменного требования (предписания) (ст. 23.1 КоАП)

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации), либо неинформирование государственного органа (организации) в установленный срок об исполнении такого требования (предписания).

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере исполнения письменного требования (предписания) должностного лица государственного органа (организации).

В соответствии с п. 6 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» по результатам проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера контролирующие (надзорные) органы в пределах своей компетенции:

в случае выявления на территории и (или) объектах субъекта нарушений выносят требование (предписание) об их устранении в установленный срок;

в случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде:

вручают (направляют) предложение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования (далее – предложение о приостановлении деятельности) до устранения нарушений, послуживших основанием для вручения (направления) такого предложения;

выносят требование (предписание) о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого требования (предписания).

Об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения требования (предписания), субъект в пределах срока, установленно-го в требовании (предписании), письменно сообщает контролирующему (надзорному) органу, вынесшему это требование (предписание), с приложением подтверждающих документов, а также предоставляет этому контролирующему (надзорному) органу возможность удостовериться на месте в устранении нарушений.

В случае выполнения в установленный срок субъектом требований (предписаний) об устранении нарушений, приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств меры ответственности за данные нарушения в отношении субъекта и (или) его должностных лиц не применяются.

При неустранении выявленных нарушений, выявлении повторных нарушений, ранее установленных в ходе мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, а также при выявлении нарушений, устранение которых невозможно, меры ответственности применяются в порядке, установленном законодательством.

О принятом на основании предложения о приостановлении деятельности решении субъект информирует контролирующий (надзорный) орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого предложения.

В случае принятия субъектом решения о нецелесообразности приостановления деятельности контролирующий (надзорный) орган вправе обратиться в суд с заявлением об установлении такого приостановления.

Приостановление (запрет) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств может применяться контролирующим (надзорным) органом только в случае, если такие полномочия контролирующего (надзорного) органа прямо установлены настоящим Указом или иными законодательными актами.

Объективная сторона рассматриваемого административного правонарушения выражена деянием в форме следующих альтернативных действий:

неисполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации);

ненадлежащее исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации);

несвоевременное исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации);

неинформирование государственного органа (организации) в установленный срок об исполнении такого требования (предписания).

Субъектом данного правонарушения может являться любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект).

С *субъективной стороны* данное правонарушение характеризуется виной в форме прямого умысла.

Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы (ст. 23.2 КоАП)

Воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного органа (организации) в проведении проверки, экспертизы, в получении доступа к информационным системам и базам данных или в осуществлении иных действий, предусмотренных законодательством, либо создание условий, препятствующих их проведению.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности.

В соответствии с п. 4 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» контролирующие (надзорные) органы и проверяющие в пределах своей компетенции вправе:

при предъявлении служебных удостоверений и предписания на проведение проверки (в отношении объектов, допуск на которые ограничен в соответствии с законодательством, – иных документов, предусмотренных законодательством для допуска на объекты) свободно входить в служебные, производственные и иные помещения (объекты), территории проверяемого субъекта для проведения проверки;

при проведении проверки проверять у представителей проверяемого субъекта документы, удостоверяющие личность, и (или) документы, подтверждающие полномочия, а также в случаях и порядке, установленных законодательными актами, производить личный досмотр (обыск) и досмотр находящихся при них вещей, документов, ценностей и транспортных средств;

в рамках вопросов, подлежащих проверке, требовать и получать от проверяемого субъекта, участников контрольного обмера необходимые для проверки документы (их копии), в том числе в электронном виде, иную информацию, касающуюся его деятельности и имущества. Если такие документы (их копии) в соответствии с законодательством не должны находиться в месте проверки, проверяющий (руководитель проверки) обязан установить разумный срок (не менее двух рабочих дней) для представления документов (их копий);

истребовать посредством направления письменных запросов от контрагентов проверяемого субъекта копии документов и иную информацию по операциям и расчетам, проводимым с проверяемым субъектом или с третьими лицами, имеющими отношение к проверяемым финансово-хозяйственным операциям, а при необходимости проводить встречные проверки;

истребовать в пределах своей компетенции на безвозмездной основе у государственных органов, иных организаций и физических лиц, обладающих информацией и (или) документами, имеющими отношение к деятельности и (или) имуществу проверяемого субъекта, необходимую для проверки информацию и (или) документы;

привлекать экспертов, специалистов;

получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам данных проверяемого субъекта с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации;

вызывать в контролирующий (надзорный) орган представителей проверяемого субъекта, участников контрольного обмера, а также других лиц, имеющих документы и (или) информацию о деятельности проверяемого субъекта;

при проведении проверки использовать технические средства, в том числе аппаратуру, осуществляющую звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройства для сканирования документов, идентификаторы скрытых изображений, для контроля (надзора) за соблюдением законодательства, сбора и фиксации доказательств, подтверждающих факты правонарушений;

изымать у проверяемого субъекта подлинники документов (иные носители информации), имеющих отношение к выявленным нарушениям, а также для проведения экспертизы (исследования) документов, иных носителей информации в целях установления их подлинности на срок, не превышающий срок проведения проверки (кроме случаев передачи подлинников документов (иных носителей информации) в органы уголовного преследования и суды или использования их в качестве источников доказательств по делу об административном правонарушении) либо требовать представления выписок из них или копий.

Согласно п. 8 рассматриваемого положения проверяемые субъекты, их представители, участники контрольного обмера обязаны:

выполнять законные требования контролирующих (надзорных) органов и проверяющих, включая требование о предъявлении книги учета проверок;

обеспечить допуск проверяющих к проверке и предоставить необходимые для проверки документы, а также допустить проверяющих для обследования территорий и помещений, транспортных средств и иных объектов, используемых для осуществления деятельности;

обеспечивать проверяющим возможность осуществления их прав и обязанностей, включая предоставление помещений, пригодных для проведения проверки (в случае их наличия);

обеспечить проведение инвентаризации, контрольных обмеров, контрольных запусков в производство сырья и материалов, расчетов и экспертиз, а также других действий по проверке деятельности проверяемого субъекта;

обеспечить возможность осуществления отбора проб и образцов, проведения испытаний, технических освидетельствований;

изготавливать за свой счет копии изымаемых документов;

возмещать в случаях и порядке, установленных Советом Министров Республики Беларусь, затраты, связанные с проведением исследований, испытаний, технических освидетельствований и экспертиз, привлечением экспертов, специалистов, а также стоимость израсходованных проб и образцов;

содействовать проверяющим в проведении проверки;

давать по требованию проверяющих письменные и устные объяснения по вопросам деятельности проверяемого субъекта, представлять справки, расчеты;

являться в контролирующий (надзорный) орган по его вызову. При невозможности явиться в указанные в уведомлении место и (или) время вызываемое лицо обязано сообщить об этом в контролирующий (надзорный) орган, указав причины, и согласовать иное время прибытия;

представить проверяющему затребованные у них информацию и (или) документы или сообщить об их отсутствии;

предупредить проверяющих о том, что проверяемые ими сведения относятся к охраняемой законодательными актами тайне;

принять меры к устранению выявленных контролирующим (надзорным) органом по результатам проверки нарушений, возместить вред, причиненный государству, иным лицам.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражена деянием в форме следующих альтернативных действий:

воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного органа (организации) в проведении проверки;

воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного органа (организации) в проведении экспертизы;

воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного органа (организации) в получении доступа к информационным системам и базам данных;

воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного органа (организации) в осуществлении иных действий, предусмотренных законодательством, либо создание условий, препятствующих их проведению.

Субъектом данного правонарушения может являться любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, в отношении которого осуществляется контрольно-надзорная деятельность (общий субъект).

С *субъективной стороны* данное правонарушение характеризуется виной в форме прямого умысла.

Вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении (ст. 23.3 КоАП)

Воздействие в какой бы то ни было форме на должностное лицо, ведущее административный процесс, с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела или с целью добиться вынесения незаконного решения.

Объектом рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения в сфере ведения административного процесса.

В соответствии со ст. 2.9 ПИКоАП государственные органы, должностные лица в пределах своей компетенции обязаны принимать меры по обнаружению административного правонарушения, выявлению лиц, его совершивших.

Согласно ст. 2.10 ПИКоАП суд, орган, ведущий административный процесс, обязаны принять все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств административного правонарушения, устанавливая как уличающие, так и оправдывающие, как смягчающие, так и отягчающие ответственность обстоятельства, а также другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в административном процессе.

Запрещается принуждение к даче объяснений путем насилия, угроз и применения иных незаконных мер.

Статья 2.13 ПИКоАП устанавливает, что судья, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, независимы и принимают решение по делу только в соответствии с законодательством. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств административного правонарушения либо с целью добиться принятия незаконного решения влечет установленную законом ответственность.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражена деянием в форме действия (воздействие на должностное лицо, ведущее административный процесс).

Формы такого воздействия могут быть различными (препятствование проведению процессуальных действий, дача советов, указаний участникам административного процесса лицом, не являющимся защитником, представителем, законным представителем участников административного процесса, сокрытие либо уничтожение доказательств и т. д.). При этом указанные действия квалифицируются в соответствии с данной статьей, если они совершаются на любой стадии административного процесса (за исключением стадии исполнения постановления по делу об административном правонарушении).

Субъектом данного правонарушения может являться любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект).

С *субъективной стороны* данное правонарушение характеризуется виной в форме прямого умысла. Факультативным признаком субъективной стороны является *цель* – воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела или добиться вынесения незаконного решения.

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП)

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе.

Непосредственным объектом рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения в сфере деятельности должностных лиц государственных органов (организаций) при исполнении ими служебных полномочий.

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» государственный служащий имеет право:

на письменное закрепление своих служебных обязанностей и создание надлежащих условий для их исполнения;

принятие решений или участие в их подготовке в соответствии со служебными обязанностями;

посещение в установленном порядке для исполнения служебных обязанностей государственных органов, иных организаций;

получение в установленном порядке от граждан, государственных органов, иных организаций информации и других материалов, необходимых для исполнения служебных обязанностей.

Согласно ст. 21 рассматриваемого нормативного правового акта государственный служащий обязан:

поддерживать конституционный строй Республики Беларусь, обеспечивать неукоснительное соблюдение норм Конституции Республики Беларусь и иных актов законодательства;

исполнять служебные обязанности в пределах полномочий, предоставленных ему законодательством;

соблюдать ограничения, связанные с государственной службой, установленные Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами;

обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц;

исполнять в установленном законодательством порядке приказы, распоряжения руководителей, изданные в пределах их компетенции;

соблюдать культуру общения, другие нормы служебной этики;

не допускать действий и поступков, порочащих государственную службу и несовместимых с занятием государственной должности;

соблюдать установленные в государственном органе регламент, правила внутреннего трудового распорядка, должностные положения и инструкции, порядок работы со служебной информацией;

в пределах своих должностных полномочий своевременно и объективно рассматривать обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и разрешать их в порядке, установленном законодательством;

сохранять, не распространять доверенные ему государственные секреты, в том числе после прекращения государственной службы в течение срока, установленного законодательством;

не разглашать полученные при исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать от них представления таких сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

поддерживать необходимый уровень квалификации для эффективного исполнения своих служебных обязанностей.

Законодательными актами могут быть установлены иные обязанности государственного служащего.

Конкретные обязанности государственных служащих определяются на основе соответствующих квалификационных характеристик и за-

крепляются в должностных положениях и инструкциях, утверждаемых руководителями государственных органов в пределах их компетенции, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Объективная сторона рассматриваемого административного правонарушения выражена деянием в форме бездействия (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации)). Факультативным признаком объективной стороны является обстановка (при исполнении государственным служащим служебных полномочий).

Неповиновение выражается в пассивном отказе лица, совершающего противоправное деяние от выполнения требований должностного лица государственного органа (организации) о его прекращении. Для квалификации рассматриваемого правонарушения важно, чтобы лицо, которому предъявляются требования, не оказывало физического противодействия должностному лицу, поскольку такое противодействие составляет объективную сторону сопротивления.

Субъектом данного правонарушения может являться любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект). При этом ответственности подлежит лицо, не подчиненное должностному лицу по службе.

С *субъективной стороны* данное правонарушение характеризуется виной в форме прямого умысла.

Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.5 КоАП)

Оскорбление должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе.

Основным непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере деятельности должностных лиц государственных органов (организаций). Факультативным *объектом* являются общественные отношения в сфере защиты чести и достоинства данных должностных лиц.

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» государственный служащий имеет право на уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к себе со стороны руководителей, иных должностных лиц и граждан.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражена деянием в форме действия: оскорбление должностного лица государственного органа (организации). Проблемы квалификации рассматриваемого правонарушения заключаются в том, что рассматриваемая норма – это норма прямого действия, она характеризует противоправное деяние так, как оно описано непосредственно в статье. По форме изложения рассматриваемая норма является абсолютно неопределенной, т. е. не содержит конкретных признаков и способов совершения деяния.

КоАП содержит описание оскорбления, посягающего на честь и достоинство человека, при этом потерпевший не должен являться должностным лицом государственного органа (организации) (умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (ст. 9.3 КоАП)). Статья 23.5 КоАП является нормой прямого действия и не отсылает при квалификации деяния к ст. 9.3 КоАП, положения данной статьи (9.3) при квалификации правонарушения по ст. 23.5 КоАП применяться не должны.

Кроме того, в отличие от ст. 9.3 КоАП административный процесс по ст. 23.5 КоАП может начинаться при наличии любого повода к началу административного процесса, содержащегося в ч. 1 ст. 9.1 ПИКоАП, должностное лицо государственного органа (организации) при совершении данного деяния не является потерпевшим как таковым, а основным предметом противоправного посягательства является нормальное функционирование того или иного государственного органа.

Рассматриваемое правонарушение направлено не столько на защиту чести и достоинства конкретного человека (должностного лица), сколько на порядок управления, способ совершения данного правонарушения при его квалификации принципиального значения не имеет.

Таким образом, под оскорблением должностного лица государственного органа (организации) следует понимать любые высказывания, унижающие его честь и достоинство, негативно влияющие на порядок осуществления его деятельности, независимо от того, в какой форме они выражаются.

Факультативным признаком объективной стороны рассматриваемого правонарушения является обстановка (деяние должно совершаться при исполнении должностным лицом государственного органа (организации) служебных полномочий), что также свидетельствует о том, что непосредственным предметом правовой охраны рассматриваемой статьи является не честь и достоинство конкретной личности, а порядок реализации полномочий должностным лицом государственного органа (организации).

Субъектом данного правонарушения может являться любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект). При этом ответственности подлежит лицо, не подчиненное должностному лицу по службе.

С субъективной стороны данное правонарушение характеризуется виной в форме прямого умысла.

Незаконное проникновение на охраняемые объекты (ст. 23.14 КоАП)

Незаконное проникновение или покушение на незаконное проникновение на объекты, охраняемые организациями, осуществляющими охранную деятельность.

Непосредственным объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся по поводу неприкосновенности охраняемых объектов. В соответствии с абз. 4 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» охраняемые объекты – здания, строения, сооружения, участки местности, транспортные средства, грузы, перемещаемые транспортом, денежные средства, материальные ценности и иное имущество юридических и физических лиц. Согласно абз. 5 рассматриваемой статьи охрана объектов, физических лиц – мероприятия по обеспечению защиты охраняемых объектов, физических лиц от противоправных посягательств.

Статья 9 рассматриваемого нормативного правового акта устанавливает, что организациями, осуществляющими охранную деятельность, являются:

Служба безопасности Президента Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, подчиненные им юридические лица, а также органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, таможенные органы Республики Беларусь, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

организации, обладающие правом создания военизированной охраны; организации, не обладающие правом создания военизированной охраны.

Организации в сфере охранной деятельности вправе осуществлять охрану своих работников, принадлежащих этим организациям объектов, проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание средств

и систем охраны на основании специальных разрешений (лицензий) на охранную деятельность.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения проявляется в совершении действия – незаконное проникновение или покушение на незаконное проникновение на охраняемые объекты. Под термином «незаконное проникновение» следует понимать попадание на охраняемый объект физического лица способом, не предусмотренным как нормами законодательства, так и правилами внутреннего распорядка охраняемого объекта. Например, проникновение на охраняемый объект в неустановленное время либо с нарушением правил пропускного режима (вне мест, в которых осуществляются контрольно-пропускные мероприятия, попадание на территорию охраняемого объекта без соответствующего разрешительного документа (пропуска)) и т. д.

Объективную сторону данного правонарушения образует также покушение на его совершение.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный.

Субъектом данного правонарушения может являться любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект). Лица, являющиеся сотрудниками предприятия, учреждения либо организации, находящегося на территории охраняемого объекта, реализующие его непосредственные функции и совершающие деяние, обладающее признаками объективной стороны рассматриваемого правонарушения, не подлежат административной ответственности по ст. 23.14 КоАП, а должны нести дисциплинарную ответственность за нарушение правил пропускного режима.

С субъективной стороны данное правонарушение характеризуется виной в форме прямого умысла.

Непредставление документов, отчетов и иных материалов (ст. 23.16 КоАП)

Непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или индивидуальным предпринимателем в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов в случаях, когда обязанность их представления предусмотрена законодательными актами, либо представление таких документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

Непосредственным объектом рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере представления документов, отчетов, сведений или иных материалов.

Объективная сторона данного правонарушения может выражаться деянием в форме альтернативных: бездействия (непредставление документов, отчетов, сведений или иных материалов) и действия (представление таких документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения).

Обязательным элементом объективной стороны непредставления документов, отчетов, сведений или иных материалов является установленный срок их представления, т. е. правонарушение будет считаться оконченным по истечении данного срока (до его истечения лицо действует правомерно).

В свою очередь, для квалификации правонарушения, выражающегося в представлении документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, срок их представления значения не имеет и моментом окончания данного правонарушения является сам факт подачи таких документов.

Субъектом рассматриваемого правонарушения являются должностное или иное уполномоченное лицо или индивидуальный предприниматель (субъект специальный).

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме прямого умысла.

Нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи (ст. 23.24 КоАП)

Предоставление иностранным гражданином или лицом без гражданства иностранной безвозмездной помощи на осуществление деятельности, запрещенной законодательством.

Получение, а равно хранение, перемещение иностранной безвозмездной помощи для осуществления экстремистской деятельности или других деяний, запрещенных законодательством, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовой работы среди населения, если в этих деяниях нет состава преступления.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере предоставления, получения и использования иностранной безвозмездной помощи.

В соответствии с п. 2 Положения о порядке получения, учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее получением и целевым использованием, а также регистрации гуманитарных программ, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» (далее – Декрет) иностранная безвозмездная помощь (далее – помощь) – денежные средства, в том числе выделяемые иностранными учредителями для финансирования созданных ими учреждений Республики Беларусь, взносы иностранных учредителей (членов) некоммерческих организаций Республики Беларусь, беспроцентные займы, а также товары (имущество), за исключением недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь, и имущественных прав, безвозмездно предоставляемые получателям в пользование, владение и (или) распоряжение отправителями.

Согласно п. 3 рассматриваемого нормативного правового акта помощь и имущество, приобретенное за счет средств помощи, используются:

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

проведения научных исследований, разработок, обучения, а также реализации научно-исследовательских программ;

содействия охране историко-культурного наследия, развитию библиотечного и музейного дела, кинематографии, изобразительного, декоративно-прикладного, монументального, музыкального, театрального, хореографического, эстрадного, циркового и иных видов искусств (включая создание новых произведений, подготовку концертных программ, постановку спектаклей), проведения культурных мероприятий, а также развития и поддержки народного творчества, народных промыслов (ремесел), развития особо охраняемых природных территорий, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

обеспечения исполнения наказаний, профилактики правонарушений и пропаганды законопослушного образа жизни;

оказания медицинской помощи, в том числе медико-социальной;

оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам, детям, многодетным, неполным, опекунам и приемным семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

укрепления материально-технической базы государственных учреждений, строительства, ремонта (реконструкции) объектов социального назначения;

развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, в том числе проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

иных целей, определяемых Управлением делами Президента Республики Беларусь;

по согласованию с Президентом Республики Беларусь – в отношении помощи в размере (стоимости), превышающем 500 базовых величин на дату ее поступления;

без согласования с Президентом Республики Беларусь – в отношении помощи в размере (стоимости), не превышающем 500 базовых величин на дату ее поступления.

В соответствии с п. 4 рассматриваемого положения помощь и имущество, приобретенное за счет средств помощи, а также иные средства, полученные от использования помощи, не могут использоваться:

для осуществления экстремистской деятельности, других деяний, запрещенных законодательством, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий;

подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местного Совета депутатов, организации либо проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов;

проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовой работы среди населения.

Объективная сторона ч. 1 ст. 23.24 КоАП выражается деянием в форме действия – предоставление иностранным гражданином или лицом без гражданства иностранной безвозмездной помощи.

Субъективная сторона данного правонарушения выражается виной в форме прямого умысла. При этом для квалификации такого правонарушения необходимо установить факультативный признак субъективной стороны – цель. Так, предоставление такой помощи преследует цель содействия осуществлению деятельности, запрещенной законодательством Республики Беларусь (не предусмотренной Декретом № 5).

Субъект данного правонарушения *специальный* – иностранный гражданин или лицо без гражданства.

Объективная сторона ч. 2 ст. 23.24 выражается деянием в форме следующих альтернативных действий:

получение иностранной безвозмездной помощи;

хранение иностранной безвозмездной помощи;

перемещение иностранной безвозмездной помощи.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Для квалификации рассматриваемого правонарушения необходимо наличие факультативного признака субъективной стороны – цели (совершение указанного деяния должно преследовать цель осуществления экстремистской деятельности или других деяний, запрещенных законодательством, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовой работы среди населения, если в этих деяниях нет состава преступления.

Нарушение пограничного режима (ст. 23.30 КоАП)

1. Нарушение порядка въезда (входа), временного пребывания, передвижения физических лиц и транспортных средств в пограничной зоне и пограничной полосе, учета, содержания, плавания и нахождения водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, содержания и использования в пограничной зоне и пограничной полосе механических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов и летательных аппаратов, а также порядка осуществления хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне и пограничной полосе, а равно покушение на такие нарушения.

2. Деяния, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере осуществления пограничного режима.

В соответствии с абз. 19 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» пограничный режим – порядок въезда (входа), временного пребывания, передвижения физических лиц и транспортных средств в пограничной зоне и пограничной полосе, учета, содержания, плавания и нахождения водных судов во внутренних водах Республики Беларусь (водах рек,

озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Республике Беларусь) в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, содержания и использования в пограничной зоне и пограничной полосе механических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов и летательных аппаратов, а также порядок осуществления хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне и пограничной полосе.

В соответствии со ст. 35 рассматриваемого нормативного правового акта пограничный режим устанавливается в целях создания необходимых условий для охраны Государственной границы в пределах пограничной зоны и пограничной полосы. Согласно ст. 36 пределы пограничной зоны определяются решениями областных исполнительных комитетов по предложению Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и обозначаются предупреждающими знаками, которые устанавливаются в местах, определенных решениями районных (городских) исполнительных и распорядительных органов по предложениям уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы. В пограничную зону могут не включаться территории населенных пунктов, санаториев, домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отдыха, водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места традиционного массового пребывания физических лиц.

Пределы пограничной полосы определяются решениями областных исполнительных комитетов с учетом местных условий по предложению уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы.

Исходя из характера отношений Республики Беларусь с сопредельным государством на отдельных участках Государственной границы пограничная зона и пограничная полоса могут не устанавливаться.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, выражается деянием в форме следующих альтернативных действий:

нарушение порядка въезда (входа) физических лиц и транспортных средств в пограничной зоне и пограничной полосе;

нарушение порядка временного пребывания физических лиц и транспортных средств в пограничной зоне и пограничной полосе;

нарушение порядка передвижения физических лиц и транспортных средств в пограничной зоне и пограничной полосе;

нарушение порядка учета водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы;

нарушение порядка содержания водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы;

нарушение порядка плавания водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы;

нарушение порядка нахождения водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы;

нарушение порядка содержания водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы;

нарушение порядка использования в пограничной зоне и пограничной полосе механических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов и летательных аппаратов;

нарушение порядка осуществления хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне и пограничной полосе.

Кроме того, *объективную сторону* данного правонарушения также образует и покушение на нарушения, изложенные в диспозиции ч. 1 рассматриваемой статьи.

Часть 2 рассматриваемой статьи содержит квалифицированный состав рассматриваемого правонарушения. Квалифицирующим признаком является повторное совершение рассматриваемого деяния в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется виной в форме прямого умысла.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Распространение средствами массовой информации заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Президента Республики Беларусь (ст. 23.33 КоАП)

Распространение средствами массовой информации заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Президента Республики Беларусь.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере защиты чести и достоинства Президента Республики Беларусь.

Согласно ст. 7 Закона Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г. № 3602-ХІІ «О Президенте Республики Беларусь» Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.

В соответствии с ч. 20 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» средство массовой информации – форма периодического распространения массовой информации с использованием печати, вещания теле- или радиопрограммы, глобальной компьютерной сети Интернет.

Объективная сторона данного правонарушения выражается деянием в форме действия – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Президента Республики Беларусь.

Субъективная сторона правонарушения выражена виной в форме прямого умысла.

Субъект специальный – средства массовой информации.

Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП)

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления.

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в этих деяниях нет состава преступления, совершенные организатором таких мероприятий.

3. Деяния, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

3¹. Деяния, предусмотренные ч. 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

4. Деяния, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение.

5. Деяния, предусмотренные ч. 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере установленного порядка организации и проведения массовых мероприятий.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» массовое мероприятие – собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, пикетирование и иное массовое мероприятие;

иное массовое мероприятие – спортивно-массовое, культурно-зрелищное, иное зрелищное или культурное мероприятие, религиозное мероприятие, проводимые в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещении;

собрание – совместное присутствие граждан в заранее определенном месте под открытым небом либо в помещении в установленное время, собравшихся для коллективного обсуждения и решения вопросов, затрагивающих их интересы;

митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте под открытым небом, собравшихся для публичного обсуждения и выражения своего отношения к действиям (бездействию) лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни, а также для решения вопросов, затрагивающих их интересы;

уличное шествие – организованное массовое движение группы граждан по пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, проспекта, площади в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам или публичного выражения своих общественно-политических настроений либо протеста;

демонстрация – организованное массовое движение группы граждан по пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, проспекта, площади, в том числе с использованием автотранспортных средств и иных средств передвижения, в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам или публичного выражения своих общественно-политических настроений либо протеста с использованием плакатов, транспарантов и иных средств;

пикетирование – публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плака-

тов, транспарантов и иных средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного деяния, организованное (в том числе через глобальную компьютерную сеть Интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, выражается деянием в форме следующих альтернативных действий:

нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия;

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения.

Субъектом данного правонарушения является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект), при этом административной ответственности по ч. 1 ст. 23.34 КоАП подлежит участник массового мероприятия либо иное лицо, не являющийся его организатором.

С *субъективной стороны* административное правонарушение по ч. 1 ст. 23.34 КоАП характеризуется умышленной формой вины. Умысел может быть как прямым, так и косвенным.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 рассматриваемой статьи, выражается деянием в форме следующих альтернативных действий:

нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия;

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения.

Административной ответственности по ч. 2 ст. 23.34 КоАП подлежит организатор массового мероприятия.

С *субъективной стороны* административное правонарушение по ч. 2 ст. 23.34 КоАП характеризуется умышленной формой вины. Умысел может быть как прямым, так и косвенным.

Часть 3 рассматриваемой статьи содержит квалифицированный состав правонарушений, предусмотренных ч. 1. Квалифицирующим признаком является повторное совершение рассматриваемого деяния в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

В соответствии с ч. 3¹ рассматриваемой статьи квалифицированный состав правонарушений, предусмотренных ч. 2, квалифицирующим признаком которой является повторное совершение рассматриваемого деяния в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Субъективная сторона административного правонарушения по ч. 3 и 3¹ ст. 23.34 КоАП выражается умышленной формой вины.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 4 рассматриваемой статьи, выражается в совершении действий, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи. При этом для квалификации данного правонарушения необходим факультативный признак субъективной стороны – цель (совершение данного деяния в целях получения вознаграждения).

Часть 5 рассматриваемой статьи содержит квалифицированный состав правонарушения, предусмотренного ч. 2. Квалифицирующим признаком является выплата вознаграждения организатором массового мероприятия его участникам за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании.

Субъективная сторона административного правонарушения по ч. 4 и 5 ст. 23.34 КоАП выражается виной в форме прямого умысла.

Умышленные повреждение или срыв печати (пломбы) (ст. 23.35 КоАП)

Умышленные повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной уполномоченным должностным лицом, за исключением действий, предусмотренных ст. 18.34 настоящего Кодекса.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере сохранности печати (пломбы), наложенной уполномоченным должностным лицом.

Объективная сторона выражается деянием в форме двух альтернативных действий:

повреждение печати (пломбы), наложенной уполномоченным должностным лицом;

срыв печати (пломбы), наложенной уполномоченным должностным лицом.

Под печатью понимается инструмент для заверения подлинности документов, а также оттиск, полученный с помощью этого инструмента. Применительно к рассматриваемой статье под печатью понимается материальный носитель (бумажный, сургучный, пластиковый и т. д.), используемый для опечатывания различных объектов, на которые необходимо ограничить доступ (сейфы, входы в помещения и т. д.) с оттиском печати.

Под пломбой понимается уникальное устройство одноразового использования, созданное для индикации несанкционированного доступа. Сплюснутый кусочек свинца, мастики и т. п. с оттиском печати (клейма), привешиваемый к различным предметам, приборам, дверям помещений, вагонов и т. п. в качестве запретительного знака.

Рассматриваемая норма носит отсылочный характер и не распространяет свое действие на общественные отношения, охраняемые ст. 18.34 КоАП.

Субъективная сторона правонарушения выражается виной в форме как прямого, так и косвенного умысла.

Субъект обций – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Нарушение порядка приобретения печатного оборудования (ст. 23.36 КоАП)

Нарушение порядка приобретения печатного оборудования.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере оборота печатного оборудования. Указанные отношения урегулированы Положением о порядке приобретения печатного оборудования, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 593.

В соответствии с п. 3 рассматриваемого нормативного правового акта юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие (имеющие намерение осуществлять) полиграфическую деятельность, приобретают печатное оборудование при наличии разрешения на приобретение печатного оборудования (далее – разрешение), выдаваемого Министерством информации (далее – Мининформ).

Не требуется получение разрешения на приобретение: печатного оборудования форматом печати менее 25 × 30 см; печатного оборудования трафаретной печати;

плоттеров;

цифровых дубликаторов (ризографов);

цифрового печатного и копировального оборудования без внешнего контроллера печати с максимальной производительностью менее 50 листов в минуту и форматом печати 420 × 297 мм и менее.

Согласно п. 4 рассматриваемого нормативного правового акта для получения разрешения юридические лица и индивидуальные предприниматели подают в Мининформ заявление, в котором указываются полное наименование юридического лица и его местонахождение, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя и его место жительства, банковские реквизиты, обоснование необходимости приобретения печатного оборудования, его наименование, марка, год выпуска, заводской номер, количество единиц приобретаемого печатного оборудования, а также полное наименование и местонахождение поставщика печатного оборудования.

В соответствии с п. 5 данного нормативного правового акта Мининформ рассматривает представленные заявление и документы в 15-дневный срок со дня их получения и по результатам рассмотрения выдает разрешение или отказывает в его выдаче в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Согласно п. 8 постановления срок действия разрешения – шесть месяцев.

Заявитель обязан:

в течение указанного срока приобрести печатное оборудование и вернуть контрольный талон в Мининформ;

при истечении срока действия разрешения вернуть в Мининформ неиспользованное разрешение и контрольный талон и при необходимости обратиться за новым разрешением в установленном настоящим Положением порядке.

Объективная сторона данного правонарушения выражена деянием, которое может совершаться как в форме действия (приобретение печатного оборудования без разрешения, приобретение печатного оборудования, не указанного в разрешении), так и в форме бездействия (невозвращение контрольного талона в Мининформ в случае приобретения печатного оборудования либо невозвращение неиспользованного разрешения и контрольного талона).

Субъективная сторона правонарушения выражена виной в форме прямого умысла.

Субъект обций – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Утрата или незаконное уничтожение документов постоянного или временного хранения (ст. 23.37 КоАП)

Утрата или незаконное уничтожение документов постоянного или временного хранения, а равно причинение им непоправимых повреждений.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения сохранности документов постоянного или временного хранения.

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» государственные органы, иные организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать в течение установленных сроков накопление, хранение, учет и использование образующихся в процессе их деятельности документов Национального архивного фонда и передачу их в государственные архивы, территориальные (городские или районные) архивы местных исполнительных и распорядительных органов (далее – территориальные (городские или районные) архивы).

Представительства иностранных организаций обязаны обеспечивать в течение установленных сроков накопление, хранение, учет и использование образующихся в процессе их деятельности документов по личному составу работников этих представительств и передачу их в территориальные (городские или районные) архивы.

Негосударственные организации и граждане также имеют право на участие в комплектовании государственных архивов и включение их документов (помимо указанных в части первой настоящей статьи) в состав государственной части Национального архивного фонда.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражена деянием в форме трех альтернативных действий:

утрата документов постоянного или временного хранения. Данное действие выражается в неправомерном безвозвратном прекращении права владения и распоряжения на документы постоянного или временного хранения, совершенное лицами, ответственными за их накопление, хранение и передачу в соответствующие государственные органы;

незаконное уничтожение документов постоянного или временного хранения. Данное действие выражается в неправомерном прекращении права собственности путем безвозвратной ликвидации документа как материального носителя информации;

причинение документам постоянного или временного хранения непоправимых повреждений. Данное действие выражается в неправомерном причинении документу постоянного или временного хранения

непоправимого вреда, влекущего безвозвратную утрату его основных существенных свойств (уничтожение или искажение информации, содержащейся в документе, его обязательных реквизитов и т. д.).

Субъективная сторона правонарушения выражена виной в форме прямого умысла.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Нарушение установленного порядка сдачи печатей и штампов (ст. 23.38 КоАП)

1. Нарушение установленного порядка сдачи печатей и штампов юридического лица для уничтожения после принятия решения о его ликвидации, совершенное должностным лицом, либо нарушение правил хранения таких печатей и штампов, повлекшее их утрату.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов.

В соответствии с п. 10 Инструкции о порядке изготовления и уничтожения печатей с изображением Государственного герба Республики Беларусь, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 12 июня 2009 г. № 189 при ликвидации организаций, зарегистрированных и ликвидируемых в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь в регистрирующий орган представляют ликвидационные комиссии (ликвидаторы).

В иных случаях печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь сдаются в орган внутренних дел по месту нахождения организации, соответствующей нотариальной конторы, нотариального бюро.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается в форме двух альтернативных действий:

нарушение установленного порядка сдачи печатей и штампов юридического лица для уничтожения. Факультативным признаком объективной стороны данного правонарушения является время (после принятия решения о ликвидации юридического лица);

нарушение правил хранения печатей и штампов. По конструкции объективной стороны данное правонарушение имеет материальный состав (нарушение указанных правил должно повлечь утрату печатей и штампов).

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.
Субъект специальный – должностное лицо юридического лица, ответственное за сдачу печатей и штампов.

Самоуправство (ст. 23.39 КоАП)

1. Самовольное осуществление своего действительного или предполагаемого права, совершенное с нарушением порядка, установленного законодательством.

2. То же действие, причинившее ущерб в крупном размере либо существенный вред правам и законным интересам граждан или государственным и общественным интересам.

Примечание. Крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба на сумму, в сто и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения правонарушения.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения законности реализации гражданами своих прав и обязанностей.

Объективная сторона административного правонарушения выражена деянием в форме действия (самовольное осуществление своего действительного или предполагаемого права с нарушением порядка, установленного законодательством).

Как справедливо указывают авторы научно-практического комментария к КоАП, реализация объективной стороны может иметь место, например, в следующих случаях:

лицо осуществляет свое право при отсутствии обстоятельств, наличие которых обязательно (время службы, работы, наступление каких-либо юридических фактов и т. д.);

лицо осуществляет свое право с нарушением процедуры, предусмотренной для этого законодательством;

лицо осуществляет право, которое ему ранее принадлежало, но о прекращении возможности его реализации оно не знало;

лицо осуществляет свое право, которое ему должно принадлежать в будущем, но о том, что время его осуществления еще не наступило, оно не знало;

лицо осуществляет права иных лиц (в том числе и должностных), добросовестно заблуждаясь о наличии возможности осуществлять эти права или созная это;

лицо осуществляет несуществующие права, добросовестно заблуждаясь о наличии таковых или созная это.

Субъективная сторона выражается виной в форме прямого умысла.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Незаконные действия в отношении государственных наград (ст. 23.44 КоАП)

1. Ношение ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР лицом, не имеющим права на их ношение.

2. Незаконные приобретение либо сбыт ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере обращения, владения и пользования государственными наградами.

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 288-З «О государственных наградах Республики Беларусь» званием «Герой Беларуси», орденами, медалями, почетными званиями Республики Беларусь отмечаются граждане Республики Беларусь за заслуги перед Республикой Беларусь. Этими государственными наградами Республики Беларусь могут награждаться также иностранные граждане и лица без гражданства.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, выражается деянием в форме действия (ношение ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР) при этом ответственности подлежит лицо, не являющееся субъектом награждения государственной наградой.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 рассматриваемой статьи, является деяние в форме следующих альтернативных действий:

незаконное приобретение ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР;

незаконный сбыт ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Незаконные изготовление, реализация и ношение формы одежды и знаков различия (ст. 23.45 КоАП)

1. Изготовление, реализация установленной формы одежды, знаков различия Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики Беларусь в нарушение установленного порядка.

2. Ношение военной формы одежды, формы одежды военнослужащих, работников (сотрудников) государственных органов, иных государственных организаций со знаками различия лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда гражданам либо государственным или общественным организациям.

3. Действия, предусмотренные ч. 1 и 2 настоящей статьи, направленные на причинение ущерба государственному и общественному порядку, правам и законным интересам граждан.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере установленного законодательством порядка обращения и ношения форменной одежды Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики Беларусь.

В соответствии с п. 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 17 марта 1997 г. № 9 «О мерах по упорядочению ношения, изготовления и реализации формы одежды воинских формирований и военизированных организаций» запрещается ношение установленной для воинских формирований и военизированных организаций, создаваемых в соответствии с действующим законодательством, формы одежды лицам, не проходящим в них службу, за исключением лиц, уволенных в запас или отставку с правом ношения соответствующей формы одежды.

Согласно п. 2 рассматриваемого нормативного правового акта изготовление и реализация установленной формы одежды осуществляется исключительно по заказам Министерства обороны, МВД, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета и других воинских формирований и военизированных организаций, создаваемых в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июля 2009 г. № 388 «О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям» утверждены:

военная форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь;

знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Согласно п. 2 рассматриваемого нормативного правового акта установлено, что:

военнослужащие других войск и воинских формирований носят военную форму одежды и знаки различия по воинским званиям, установленные для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, с особенностями;

Министерство обороны по согласованию с МВД, Государственным пограничным комитетом, Комитетом государственной безопасности, Службой безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь утверждает правила ношения, описание предметов военной формы одежды и знаков различия по воинским званиям; особенности военной формы одежды граждан, призываемых на военные сборы;

Государственный пограничный комитет по согласованию с Министерством обороны утверждает правила ношения и описание предметов военной формы одежды, установленные для военнослужащих речных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь;

лица рядового и начальствующего состава ОВД, имеющие специальные звания внутренней службы, и Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь при Министерстве связи и информатизации носят военную форму одежды и знаки различия по воинским званиям, установленные для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, выражена деянием в форме следующих альтернативных действий:

изготовление установленной формы одежды, знаков различия Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики Беларусь в нарушение установленного порядка;

реализация установленной формы одежды, знаков различия Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики Беларусь в нарушение установленного порядка.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 настоящей статьи, выражена деянием в форме действия (ношение военной формы одежды, формы одежды военнослужащих, работников (сотрудников) государственных органов, иных государственных организаций со знаками различия).

Административной ответственности за совершение данного деяния подлежит лицо, не имеющее на это права.

По конструкции объективной стороны данное правонарушение является правонарушением с материальным составом. Данное деяние квалифицируется как административное правонарушение при условии, что оно не причинило существенного вреда гражданам либо государственным или общественным организациям. Под существенным вредом следует понимать нарушение конституционных прав и свобод граждан, дезорганизацию работы юридических лиц, совершение преступлений или иных административных правонарушений и т. д.

К административной ответственности по ч. 3 ст. 23.45 КоАП за совершение правонарушения может быть привлечено лицо, совершившее деяние, предусмотренное ч. 1 и 2 настоящей статьи, при наличии в субъективной стороне правонарушения факультативного признака – цели (правонарушение должно быть направлено на причинение ущерба государственному и общественному порядку, правам и законным интересам граждан).

Субъективная сторона выражается виной в форме прямого умысла.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия (ст. 23.46 КоАП)

Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или метательного оружия.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере владения и пользования газовым, пневматическим или метательным оружием.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» газовое оружие – оружие, в котором в качестве поражающего элемента используются вещества слезоточивого или раздражающего действия; метательное оружие – оружие, в котором для метания поражающего элемента используется мускульная сила человека либо механическое устройство; пневматическое оружие – оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия сжатого, сжиженного или отвержденного газа.

Согласно ст. 7 указанного нормативного правового акта газовое оружие относится к гражданскому оружию самообороны. Метательное и пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж, но не более 25 Дж относится к спортивному и охотничьему оружию.

В соответствии с п. 58 Порядка оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473, ношение оружия и боеприпасов осуществляется на основании выданных ОВД разрешений на хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия:

лицами, подлежащими государственной защите, – в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Беларусь;

работниками юридических лиц с особыми уставными задачами – при исполнении служебных обязанностей;

гражданами – во время охоты, спортивных мероприятий или тренировочных стрельб, в учебных целях, в целях самообороны (только газовое оружие);

гражданами Республики Беларусь – на основании разрешения на хранение и ношение наградного оружия.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, могут использовать принадлежащее им оружие в местах проведения охоты, во время спортивных мероприятий.

Ношение охотничьего оружия, полученного гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, во временное пользование на время охоты у пользователя охотничьих угодий, осуществляется на основании разрешения на ношение этого оружия, выданного им пользователем охотничьих угодий.

В соответствии с п. 64 рассматриваемого нормативного правового акта юридические лица имеют право транспортировать принадлежащие им оружие и боеприпасы на основании разрешений ОВД, выдаваемых в порядке, устанавливаемом законодательными актами или постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Для транспортировки оружия и боеприпасов юридические лица обязаны:

согласовать с ОВД по месту учета оружия и боеприпасов маршрут движения и вид транспорта;

оборудовать транспортные средства в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями по перевозке опасных грузов;

обеспечить сопровождение партий огнестрельного оружия в количестве более 5 единиц или боеприпасов в количестве более 400 штук в пути следования охраной в количестве не менее двух человек, вооруженных огнестрельным оружием;

транспортировать оружие и боеприпасы в заводской упаковке либо в специальной таре, которая должна быть опечатана или опломбирована.

Оружие при транспортировке должно находиться в разряженном состоянии отдельно от боеприпасов.

При транспортировке партий оружия или боеприпасов транспортные средства должны быть технически исправны, исключена возможность визуального обзора груза и свободного доступа к нему посторонних лиц.

Согласно п. 70 рассматриваемого указа без разрешений ОВД осуществляется транспортировка оружия и боеприпасов:

государственными воинскими формированиями и военизированными организациями, таможенными органами и органами прокуратуры в порядке, устанавливаемом этими организациями;

юридическими лицами и гражданами в пределах территорий административных территориальных единиц Республики Беларусь, ОВД, в которых данное оружие и боеприпасы поставлены на учет;

гражданами, имеющими на законных основаниях спортивное и охотничье оружие, для участия в охоте, спортивных мероприятиях или тренировочных и учебных стрельбах, на основании разрешений ОВД на хранение и ношение оружия;

гражданами, имеющими на законных основаниях газовые пистолеты (револьверы), на основании разрешений ОВД на хранение и ношение оружия;

не подлежащих регистрации в ОВД.

В соответствии с п. 72 рассматриваемого нормативного правового акта граждане осуществляют транспортировку оружия в количестве не более 5 единиц и боеприпасов не более 400 штук на основании разрешений ОВД на приобретение, хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на право коллекционирования и экспонирования оружия и боеприпасов.

Транспортировка оружия и боеприпасов в количестве, превышающем указанные нормы, осуществляется гражданами в порядке, предусмотренном для юридических лиц.

Транспортировка принадлежащего гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, оружия осуществляется в чехах, кобурах или специальных футлярах.

Объективная сторона рассматриваемого административного правонарушения выражена деянием в форме следующих альтернативных действий:

незаконное ношение газового, пневматического или метательного оружия;

незаконная перевозка газового, пневматического или метательного оружия.

Примечание к ст. 23.46 КоАП содержит условие, при котором лицо, совершившее рассматриваемое деяние, освобождается от административной ответственности. Так, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, ст. 23.47 и 23.71 КоАП, освобождается от административной ответственности за деяния, предусмотренные этими статьями.

Повторное совершение рассмотренных деяний в течение года после наложения административного взыскания формирует административную преюдицию и образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Незаконные действия в отношении холодного оружия (ст. 23.47 КоАП)

Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере владения и пользования холодного оружия.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте этого оружия с объектом поражения.

В соответствии со ст. 7 рассматриваемого нормативного правового акта холодное оружие относится к гражданскому спортивному и охотничьему оружию.

Ношение и транспортировка холодного оружия осуществляется по тем же правилам, что и ношение, транспортировка газового и пневматического оружия, установленным Порядком оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражена деянием в форме следующих альтернативных действий: незаконное ношение холодного оружия; незаконная перевозка холодного оружия.

В соответствии с примечанием к ст. 23.46 КоАП, которое носит отсылочный характер, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные ст. 23.47 настоящего Кодекса, освобождается от административной ответственности за деяния, предусмотренные этой статьей.

Повторное совершение рассмотренных деяний в течение года после наложения административного взыскания формирует административную преюдицию и образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК.

Субъект обций – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями (ст. 23.48 КоАП)

1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий.

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере владения и пользования огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» огнестрельное оружие – оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества. Боеприпасы – устройства и предметы, непосредственно предназначенные для поражения цели, выполнения задач, способствующих ее поражению, и содержащие разрывной, пиротехнический или метательный заряды либо их сочетание.

В соответствии с п. 45 Порядка оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473, учету в ОВД подлежат оружие и боеприпасы, имеющиеся у юридических лиц и граждан, независимо от их вида, типа, модели и источников поступления, за исключением оружия и боеприпасов, имеющихся в государственных воинских формированиях и военизиро-

ванных организациях, таможенных органах и органах прокуратуры, а также оружие, регистрация которого не предусмотрена, и боеприпасов, приобретенных гражданами к оружию, имеющемуся у них на законных основаниях в частной собственности.

В соответствии с п. 49 рассматриваемого порядка хранение оружия и боеприпасов разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в ОВД разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Срок действия разрешения на хранение или хранение и ношение оружия – три года со дня выдачи разрешения, он может быть продлен на три года по заявлению владельца соответствующего разрешения при представлении документов, предусмотренных законодательными актами (за исключением наградного оружия, разрешение на хранение и ношение которого действует бессрочно). Заявление о продлении срока действия разрешения подается за месяц до истечения срока его действия и рассматривается ОВД в течение одного месяца со дня подачи заявления.

В соответствии с п. 50 рассматриваемого нормативного правового акта юридические лица после получения в ОВД разрешений на хранение оружия и боеприпасов в порядке, устанавливаемом МВД, если иное не определено законодательными актами, обязаны хранить оружие и боеприпасы в условиях, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.

По согласованному с ОВД решению руководителя организации, на должностных лиц которой возложены функции государственной лесной охраны и (или) охраны охотничьих животных в охотничьих угодьях, допускается хранение оружия и боеприпасов, закрепленных за указанными должностными лицами, по месту их жительства (пребывания). При этом оружие и боеприпасы должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Помещения, в которых хранится огнестрельное оружие с нарезным стволом, либо места его хранения оборудуются техническими средствами систем охранной сигнализации.

Оружие и боеприпасы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми МВД, если иное не определено законодательными актами, подлежат хранению в изолированных помещениях, специально оборудованных для этих целей, оснащенных техническими средствами охраны и иными средствами защиты, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах. При этом объемы хранения боеприпасов, дым-

ного или бездымного пороха в заводских упаковках, сейфах или металлических шкафах определяются комиссией, образуемой в установленном порядке, исходя из требований противопожарной безопасности, но не более 50 кг расфасованного для реализации дымного или бездымного пороха.

Ношение и транспортировка огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляется по тем же правилам, что и ношение и транспортировка газового и пневматического оружия, установленным Порядком оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473.

В соответствии с п. 73 рассматриваемого указа пересылка оружия и боеприпасов запрещается.

При перевозке взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий, в соответствии с п. 45 Правил по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 73, грузоотправитель обязан:

убедиться в том, что опасные грузы допущены к перевозке во внутривнутриреспубликанском сообщении, а также в международном сообщении между странами СНГ в соответствии с требованиями настоящих Правил, Правил перевозки опасных грузов, Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, а в международном сообщении (за исключением перевозок между странами СНГ) в соответствии с Приложением 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении;

передать перевозчику информацию, сведения и документы по перевозке опасных грузов;

загружать опасные грузы только в подвижной состав, который по своей конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и сохранной перевозки конкретного опасного груза;

иметь документацию, подтверждающую классификацию опасного груза, об условиях его безопасной перевозки и аварийную карточку;

применять тару, упаковку, транспортные упаковочные комплекты, которые должны соответствовать требованиям настоящих Правил, технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;

соблюдать предписания по перевозке опасных грузов, в том числе в части наименования груза, правильности и полноты данных, вносимых

в перевозочные документы, указания максимально допустимой массы грузового места, нанесения предписанных знаков опасности на упаковки, грузовые места, вагоны и контейнеры, а также в части маркировки вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн;

иметь соответствующие разрешения и согласования.

Согласно п. 46 рассматриваемого нормативного правового акта перевозчик обязан выполнять следующее:

удостовериться в том, что предъявляемые к перевозке опасные грузы допущены к перевозке в соответствии с требованиями настоящих Правил;

убедиться при визуальном осмотре в том, что подвижной состав, контейнеры, тара и упаковка не имеют явных дефектов, не протекают и не имеют трещин, а также надлежащим образом оборудованы;

удостовериться при визуальном осмотре в том, что нанесены знаки опасности и маркировка, предписанные для конкретного перевозимого опасного груза.

При хранении пиротехнических изделий в соответствии с п. 54 Правил безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 4 октября 2004 г. № 32.

Хранение пиротехнических изделий на складах различного назначения (базисных, промежуточных, расходных) (далее – склады) должно быть организовано в зависимости от группы опасности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации и настоящих Правил.

Согласно п. 55, 56, 57 рассматриваемого нормативного правового акта базисные и промежуточные склады преимущественно располагаются в лесных массивах лиственных пород, в склонах рельефа местности или в выполненном по расчету земляном обваловании.

Территория складов должна быть огорожена сплошным забором высотой не менее 2 м. По верху забора на металлические стержни высотой не менее 0,5 м должна натягиваться колючая проволока в четыре нитки.

Склады хранения пиротехнических изделий должны охраняться круглосуточно караулом. Вид охраны, состав, количество, дислокация постов и порядок охраны склада, а также вид оружия (нарезное, гладкоствольное) устанавливаются руководителем предприятия по согласованию с Департаментом охраны МВД Республики Беларусь.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи, выражается деянием в форме действия (нарушение

правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий).

Часть 2 рассматриваемой статьи содержит квалифицированный состав правонарушения, предусмотренного в первой части. Квалифицирующим признаком является повторность.

Деяние, предусмотренное настоящей статьей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в крупном размере, образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК, а повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам – ч. 2 указанной статьи.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Нарушение сроков регистрации огнестрельного, газового, пневматического или метательного оружия, сроков продления действия разрешений на его хранение и ношение либо правил постановки его на учет (ст. 23.49 КоАП)

Нарушение установленных сроков регистрации огнестрельного, газового, пневматического или метательного оружия, а равно установленных сроков продления действия разрешений на его хранение и ношение либо правил постановки его на учет при изменении места жительства.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере соблюдения сроков регистрации огнестрельного, газового, пневматического или метательного оружия, а равно установленных сроков продления действия разрешений на его хранение и ношение либо правил постановки его на учет при изменении места жительства.

В соответствии с п. 47 Порядка оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473, оружие и боеприпасы, приобретенные юридическими лицами и гражданами, за исключением оружия, регистрация которого не предусмотрена, и боеприпасов, приобретенных гражданами к оружию, имеющемуся у них на законных основаниях в частной собственности, а также оружие и боеприпасы, выданные в установленном порядке лицам, подлежащим государственной защите, наградное оружие и оружие, полученное в результате дарения и наследования, в десятидневный срок подлежат регистрации в соответствующих ОВД.

При перемене места жительства граждане, имеющие на законных основаниях в собственности оружие, должны обратиться в ОВД по месту регистрации оружия с заявлением о снятии его с учета. По прибытии к новому месту жительства эти лица обязаны в десятидневный срок обратиться в ОВД для учета оружия.

Каждый экземпляр нарезного огнестрельного оружия подвергается контрольному отстрелу для помещения объектов отстрела в республиканскую пулегильзотеку в порядке, определенном МВД, по месту его учета.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражена деянием в форме двух альтернативных действий:

нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного или газового оружия при изменении места жительства или места пребывания;

нарушение правил постановки огнестрельного или газового оружия на учет при изменении места жительства или места пребывания.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов (ст. 23.50 КоАП)

Уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов, совершенное лицом, у которого аннулировано разрешение на их хранение.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации огнестрельного оружия или боеприпасов лицами, у которых аннулировано разрешение на их хранение.

В соответствии со ст. 27 Закона Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З «Об оружии» разрешения на приобретение, хранение или хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти разрешения, в случаях:

добровольного отказа от данных разрешений либо ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия;

неоднократного (не менее двух раз в течение года) нарушения либо неисполнения юридическими лицами и гражданами требований, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующими оборот оружия и боеприпасов;

конструктивной переделки собственником гражданского или служебного оружия и боеприпасов, повлекшей изменение баллистических и других технических характеристик указанных оружия и боеприпасов;

утери гражданином оружия в результате нарушения правил безопасного обращения с оружием.

Аннулирование разрешения производится также в отношении следующих категорий лиц (ст. 14 указанного закона):

не достигших 18-летнего возраста;

имеющих заболевания или физические недостатки, при наличии которых противопоказано владение оружием;

имеющих судимость за совершение умышленных преступлений, иных преступлений, связанных с использованием или применением оружия, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

отбывающих наказание в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы за преступления, совершенные по неосторожности;

подвергавшихся административному взысканию за умышленное причинение телесного повреждения, мелкое хулиганство, стрельбу из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, передачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в виде лишения специального права, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания подвергавшиеся административному взысканию за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения;

не имеющих места жительства (пребывания) и (или) не соблюдающих условий, обеспечивающих сохранность оружия и боеприпасов, безопасность их хранения, исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Принятию решения об аннулировании разрешения в случаях неоднократного (не менее двух раз в течение года) нарушения либо неисполнения гражданами требований, предусмотренных указанным законом и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующими оборот оружия и боеприпасов, должно предшествовать предварительное письменное предупреждение владельца разрешения органом, выдавшим это разрешение. В предупреждении указывается, какие именно правовые нормы и правила нарушены или не выполнены, и устанавливается срок для устранения допущенных нарушений.

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

В случае аннулирования разрешений повторное обращение за их получением для юридических лиц и граждан возможно по истечении трех лет со дня аннулирования.

В случае добровольного отказа от разрешений сроки для повторного обращения за их получением не устанавливаются.

В соответствии с п. 3 Порядка изъятия на возмездной основе боевого и служебного оружия, за исключением наградного, приобретенного гражданами на законных основаниях и находящегося в их собственности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2003 г. № 134 (далее – Указ) оружие на возмездной основе изымается ОВД по месту регистрации оружия (далее – территориальный ОВД).

Согласно п. 4 рассматриваемого нормативного правового акта территориальный ОВД письменно уведомляет собственника оружия (далее – собственник) о необходимости сдачи оружия в соответствии с требованиями ст. 5, 6 и 28 Закона «Об оружии» и положениями настоящего Порядка. При этом в письменном уведомлении собственнику разъясняется, что в случае отказа сдать оружие он может быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Письменное уведомление вручается собственнику сотрудниками территориального ОВД под подпись.

В соответствии с п. 5 рассматриваемого указа собственник в десятидневный срок после получения письменного уведомления обязан явиться в территориальный ОВД, имея при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявить оружие, а также разрешение на его хранение.

Согласно п. 6 Указа после предъявления собственником оружия и разрешения на его хранение сотрудниками территориального ОВД составляются заключение об аннулировании разрешения на хранение оружия и заключение об изъятии оружия.

Данные заключения составляются на каждую единицу оружия и утверждаются начальником территориального ОВД.

С заключениями под подпись знакомится собственник. Если собственник откажется подписать заключение, об этом делается отметка в заключении, которая заверяется подписью начальника территориального ОВД.

В соответствии с п. 11 Указа для решения вопросов, связанных с оценкой стоимости изъятого оружия и возмещением данной стоимости гражданам, при главном управлении внутренних дел Минского горисполкома, управлениях внутренних дел облисполкомов создаются межведомственные комиссии по работе с изъятым оружием (далее – межведомственные комиссии).

В состав межведомственных комиссий включаются представители органов и подразделений внутренних дел, Вооруженных Сил, органов системы Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства торговли, а также при необходимости других государственных органов и организаций.

Объективная сторона рассматриваемого административного правонарушения выражается деянием в форме бездействия (уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов).

Субъект обций – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. При этом ответственности подлежит лицо, у которого аннулировано разрешение на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (ст. 23.51 КоАП)

Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты), порядок использования которых устанавливается законодательством.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере пользования гражданским или служебным оружием.

В соответствии со ст. 8 Закона Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З «Об оружии» на территории Республики Беларусь запрещается установка на служебном или гражданском оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения или их реализация, за исключением прицелов для охо-

ты, порядок использования которых определяется законодательством Республики Беларусь.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается деянием в форме действия (установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения).

Субъект обций – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Нарушение правил оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 23.52 КоАП)

1. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, при наличии специального разрешения (лицензии).

2. Нарушение правил разработки, ввоза в Республику Беларусь и вывоза из Республики Беларусь, а также порядка подтверждения соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, регистрации и учета специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В соответствии с п. 2.17 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования», к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся:

1) специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации:

системы проводной связи, предназначенные для негласного получения и (или) регистрации акустической информации;

радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного получения и (или) регистрации акустической информации;

электронные устройства, предназначенные для негласной регистрации акустической информации;

2) специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и регистрации видеоинформации:

объективы с вынесенным зрачком входа;

фотокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков: закамуфлированные под предметы другого функционального назначения; имеющие объективы с вынесенным зрачком входа;

телевизионные и видеокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков: закамуфлированные под предметы другого функционального назначения; имеющие объективы с вынесенным зрачком входа;

системы проводной связи, предназначенные для негласного получения и (или) регистрации видеоинформации;

радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного получения и (или) регистрации видеоинформации;

электронные устройства, предназначенные для негласной регистрации видеоинформации;

3) специальные технические средства для негласного прослушивания телефонных переговоров:

системы проводной связи, предназначенные для негласного прослушивания телефонных переговоров;

радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного прослушивания телефонных переговоров;

электронные устройства, предназначенные для негласной регистрации информации о телефонных переговорах;

4) специальные технические средства для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;

5) специальные технические средства для негласного контроля почтовых сообщений и отправок;

6) специальные технические средства для негласного исследования предметов и документов, в том числе переносная малогабаритная рентгеноскопическая, рентгенотелевизионная и рентгенографическая аппаратура;

7) специальные технические средства для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов:

средства для вскрытия запирающих устройств;

переносная малогабаритная рентгеноскопическая, рентгенотелевизионная и рентгенографическая аппаратура;

8) специальные технические средства для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов;

9) специальные технические средства для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи;

10) специальные технические средства для негласной идентификации личности;

11) специальные технические средства для негласной регистрации психофизиологических реакций человека.

В соответствии с п. 107.2 Положения о порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами) (далее – Положение), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 71, лицензируемая деятельность в отношении средств негласного получения информации включает следующие составляющие работы и услуги:

научные исследования (научно-исследовательские работы) в области средств негласного получения информации;

опытно-конструкторские работы по созданию или модернизации средств негласного получения информации;

производство средств негласного получения информации;

реализацию средств негласного получения информации;

монтаж (сборку, наладку) средств негласного получения информации;

техническое обслуживание средств негласного получения информации;

ремонт средств негласного получения информации;

утилизацию и (или) уничтожение средств негласного получения информации.

Согласно п. 112 рассматриваемого нормативного правового акта лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление деятельности, связанной со средствами негласного получения информации, являются наличие работников, имеющих профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующие профилю выполняемых работ и (или) оказываемых услуг; на праве собственности или ином законном основании необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности помещений, соответствующих требованиям эксплуатации установленного в них оборудования.

В соответствии с п. 113 данного Положения лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату, осуществляющему деятельность, связанную со средствами негласного получения информации, являются:

соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в п. 112 настоящего Положения;

использование поверенного технологического, испытательного оборудования, средств измерения, инструмента при осуществлении лицензируемой деятельности;

соблюдение требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;

согласование с КГБ договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказание услуг при осуществлении лицензируемой деятельности, выпуска рекламных, справочных или других видов информационных материалов, связанных с лицензируемым видом деятельности. Такое согласование должно осуществляться до начала выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных в данных договорах (контрактах), выпуска рекламных, справочных или других видов информационных материалов;

наличие подразделения по защите государственных секретов, выполнение требований законодательства о государственных секретах в случае выполнения работ и (или) оказания услуг с использованием государственных секретов;

выполнение работ и (или) оказание услуг только для государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и имеющих право использования соответствующих средств негласного получения информации, а в других случаях – по согласованию с лицензирующим органом.

Лицензиат вправе предавать гласности или передавать другому юридическому лицу сведения о содержании и направленности работ (услуг) в отношении средств негласного получения информации только по согласованию с КГБ и с письменного разрешения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в интересах которого выполняются работы и (или) оказываются услуги, в соответствии с законодательством. Такое разрешение не требуется, если сведения предоставляются лицензирующему органу.

В соответствии с п. 4 Положения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» ввоз и (или) вывоз специальных технических средств осуществляется при наличии лицензии, оформленной в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт

отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199 (далее – лицензия), или заключения (разрешительного документа), составленного по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45 (далее – заключение (разрешительный документ)).

В соответствии с п. 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2012 г. № 722 «О некоторых вопросах проведения экспертизы образцов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» заказчиками экспертизы образцов специальных технических средств могут быть государственные органы, юридические и физические лица Республики Беларусь, осуществляющие ввоз на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (далее – Таможенный союз) или вывоз с таможенной территории Таможенного союза товаров, которые по наименованию, описанию, техническим характеристикам, а также коду единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза могут быть отнесены к специальным техническим средствам.

Результаты экспертизы образцов специальных технических средств используются заказчиками для определения необходимости получения лицензий на их экспорт и (или) импорт.

Проведение экспертизы образцов специальных технических средств, заказчиками которой являются юридические и физические лица Республики Беларусь, осуществляется Комитетом государственной безопасности на возмездной основе.

Комитет государственной безопасности определяет порядок проведения экспертизы образцов специальных технических средств, а также по согласованию с Министерством финансов порядок возмещения заказчиками расходов на ее проведение.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, выражена деянием в форме следующих альтернативных действий:

нарушение правил производства специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

нарушение правил хранения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

нарушение правил продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

нарушение правил приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Субъект специальный – лицо, имеющее лицензию на осуществление рассматриваемых видов деятельности.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 рассматриваемой статьи, выражена деянием в форме следующих альтернативных действий:

нарушение правил разработки специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

нарушение правил ввоза в Республику Беларусь технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

нарушение правил вывоза из Республики Беларусь специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

нарушение порядка подтверждения соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

нарушение правил регистрации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

нарушение правил учета специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Субъект обций – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность (ст. 23.53 КоАП)

1. Проживание без регистрации по месту жительства или по месту пребывания в случаях, когда регистрация по месту пребывания является обязательной.

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

3. Проживание без документов, удостоверяющих личность, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере порядка регистрации по месту жительства (пребывания) и документирования населения.

В соответствии с п. 4 Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» (далее – Указ) *место житель-*

ства – местонахождение (адрес) жилого помещения, право владения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, и в котором он постоянно либо преимущественно проживает, за исключением случаев, предусмотренных в гл. 4;

место пребывания – местонахождение (адрес) жилого помещения или помещения для временного проживания, право владения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, и в котором он временно пребывает, за исключением случаев, предусмотренных в гл. 4 Указа.

Согласно п. 3 рассматриваемого нормативного правового акта каждый гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства в пределах Республики Беларусь в случаях и порядке, предусмотренных Положением о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания (далее – Положение), обязан либо вправе зарегистрироваться по месту пребывания в пределах Республики Беларусь.

На день вступления в силу данного Указа граждане считаются зарегистрированными:

по месту жительства согласно постоянной прописке. При этом штамп о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина, не проставляется;

по месту пребывания согласно временной прописке. При этом свидетельство о регистрации по месту пребывания не выдается.

Действие этого нормативного правового акта распространяется на граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе которым предоставлен статус беженца или предоставлено убежище в Республике Беларусь, постоянно проживающих в Республике Беларусь.

Действие настоящего Положения не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца или предоставлено убежище в Республике Беларусь, до получения ими разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, регистрация которых осуществляется в соответствии с другими актами законодательства.

В соответствии с п. 4.1 рассматриваемого Указа документом, удостоверяющим личность, является один из следующих документов:

паспорт гражданина Республики Беларусь;

свидетельство о рождении – для граждан Республики Беларусь, не достигших 14-летнего возраста и не имеющих паспортов граждан Республики Беларусь;

вид на жительство в Республике Беларусь;

удостоверение беженца.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, выражена деянием в форме действия (проживание без регистрации по месту жительства или по месту пребывания в случаях, когда регистрация по месту пребывания является обязательной).

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 рассматриваемой статьи, содержит квалифицированный состав правонарушения, предусмотренного ч. 1. Квалифицирующим признаком является повторность.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 3 рассматриваемой статьи, выражена деянием в форме следующих альтернативных действий:

проживание без документов, удостоверяющих личность;

проживание по недействительным документам, удостоверяющим личность.

Субъект обидей – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность, или принятие его в залог (ст. 23.54 КоАП)

1. Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность.

2. Принятие документа, удостоверяющего личность, а также проездного документа Республики Беларусь, выдаваемого отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, в залог.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения в сфере документирования населения.

В соответствии с п. 11 Положения о документах, удостоверяющих личность (далее – Положение), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения Республики Беларусь» запрещается изъятие у граждан, иностранцев или беженцев документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также прием и передача таких документов в залог.

Пункт 12 рассматриваемого нормативного правового акта устанавливает, что документ, удостоверяющий личность, подлежит изъятию в случае:

его недействительности;

утраты владельцем этого документа права на его использование;

неправомерного нахождения данного документа у лица, не являющегося его владельцем;

получения нового документа, удостоверяющего личность, при его обмене.

Согласно п. 13 Положения изъятие документа, удостоверяющего личность, производится:

должностным лицом органа внутренних дел – в отношении документа, удостоверяющего личность;

должностным лицом органа пограничной службы, Министерства иностранных дел, дипломатического представительства или консульского учреждения – в отношении паспорта, вида на жительство;

должностным лицом дипломатического представительства или консульского учреждения – в отношении удостоверения беженца.

В соответствии с п. 14 Положения документ, удостоверяющий личность, подлежит временному изъятию у владельца в случае:

применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;

осуждения его к наказанию в виде ареста, ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни;

госпитализации его в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение;

направления этого владельца в лечебно-трудовой профилакторий.

Документ, удостоверяющий личность, может также временно изыматься у его владельца в случае:

задержания его в качестве подозреваемого, обвиняемого или осужденного, а также административного задержания за совершение административного правонарушения на срок свыше трех часов, применения административного взыскания в виде административного ареста;

если такие документы являются вещественными доказательствами по уголовному делу, делу об административном правонарушении.

Временное изъятие документа, удостоверяющего личность, производится:

должностным лицом органа уголовного преследования (при применении меры пресечения в виде заключения под стражу органом уголовного преследования), администрации места содержания под стражей (при применении меры пресечения в виде заключения под стражу

судом), администрации исправительного учреждения, арестного дома (при прибытии к месту отбывания наказания осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, ареста, лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни) – в случаях, предусмотренных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта;

должностным лицом психиатрического (психоневрологического) учреждения – в случае, определенном в абзаце четвертом части первой настоящего пункта;

должностным лицом органа внутренних дел, исполняющим решение суда, – в случае, указанном в абзаце пятом части первой настоящего пункта;

должностным лицом органа уголовного преследования или органа, ведущего административный процесс, – в случаях, предусмотренных в части второй настоящего пункта.

В соответствии с п. 3 Положения о документах для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294, проездной документ Республики Беларусь (далее – проездной документ) – документ, подтверждающий право на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь либо на однократный выезд из Республики Беларусь в сроки, определенные в нем, и удостоверяющий личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь:

иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь, не имеющих в течение двух лет действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства или международной организацией (далее – документ для выезда за границу);

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь;

иностранных граждан или лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь;

иностранных граждан или лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь и не имеющим действительного документа для выезда за границу;

иностранных граждан или лиц без гражданства, которым предоставлено убежище в Республике Беларусь и не имеющим действительного документа для выезда за границу;

иностранных граждан и лицам без гражданства.

Пункт 11 рассматриваемого Положения запрещает изъятие у граждан, иностранцев либо иностранных граждан или лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь, документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также прием и передача таких документов в залог.

В соответствии с п. 12 Положения документ для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь подлежит изъятию в случае:

его недействительности;

утраты владельцем этого документа права на его использование;

неправомерного нахождения данного документа у лица, не являющегося его владельцем;

получения нового документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь при его обмене.

Согласно п. 13 рассматриваемого Положения изъятие документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь производится:

должностным лицом органа пограничной службы – в отношении документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь;

должностным лицом Министерства иностранных дел или командирующих государственного органа, иной государственной организации (при пребывании гражданина на территории Республики Беларусь) либо дипломатического представительства или консульского учреждения (при пребывании гражданина за пределами Республики Беларусь) – в отношении дипломатического и служебного паспортов;

должностным лицом ОВД (при пребывании владельца документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь на территории Республики Беларусь) либо дипломатического представительства или консульского учреждения (при пребывании владельца документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь за пределами Республики Беларусь) – в отношении свидетельства на возвращение и проездного документа;

должностным лицом Министерства транспорта и коммуникаций – в отношении национального удостоверения личности моряка.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, выражена деянием в форме действия (незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность).

Субъект специальный – должностное лицо.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи выражена деянием в форме действия (принятие документа, удостоверяющего личность, а также проездного документа Республики Беларусь, выдаваемого отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, в залог).

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 23.55 КоАП)

В Республике Беларусь с целью упорядочения миграции иностранцев принята система нормативных правовых актов, определяющих правила въезда, транзитного проезда, выезда, временного пребывания, временного и постоянного проживания иностранцев, осуществления ими трудовой деятельности. Основания и порядок въезда, пребывания, выезда, транзитного проезда, занятия трудовой деятельностью иностранцев в Республике Беларусь определены Законами Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее – Закон «О правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь»), «О внешней трудовой миграции», постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2006 г. № 73 и от 19 января 2006 г. № 63, утвердившими соответственно Правила пребывания иностранцев в Республике Беларусь (далее – Правила пребывания) и Правила транзитного проезда (транзита) иностранцев через территорию Республики Беларусь (далее – Правила транзита), а также международными договорами, в которых участвует Республика Беларусь.

В целях правового обеспечения охраны миграционных правил в гл. 23 КоАП закреплены составы административных правонарушений, посягающих на административно-правовые отношения, возникающие в процессе миграции иностранцев, урегулированные нормами миграционного законодательства: ст. 23.29–23.32 КоАП устанавливают ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, нарушение пограничного режима, нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь, нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Бела-

русь, ст. 23.55 КоАП предусматривает ответственность за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Статья 23.55 КоАП включена в гл. 23 КоАП «Административные правонарушения против порядка управления». *Родовым объектом* правонарушений, предусмотренных гл. 23 КоАП, является установленный порядок управления. Общественные отношения, возникающие в процессе миграции иностранцев, имеют четко выраженный обособленный характер. Поэтому видовым объектом правонарушений, предусмотренных ст. 23.55 КоАП, является установленный порядок миграции иностранцев. Непосредственным *объектом* посягательства правонарушений, предусмотренных ст. 23.55 КоАП, является установленный порядок пребывания, транзитного проезда иностранцев через территорию Республики Беларусь, осуществления иностранцами трудовой деятельности.

Объективная сторона правонарушения по ч. 1 ст. 23.55 КоАП выражается в следующих деяниях: нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания в Республике Беларусь, т. е. пребывание в Республике Беларусь без визы Республики Беларусь, паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или выданного международной организацией, либо пребывание в Республике Беларусь по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации либо передвижения и выбора места жительства или места пребывания, уклонение от выезда по истечении установленного срока пребывания, либо пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, надлежащим образом уведомленного об отказе во въезде в Республику Беларусь, до окончания срока запрета такого въезда, если в этом деянии нет состава преступления, а также нарушение правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь либо порядка занятия трудовой деятельностью.

По конструкции *объективной стороны* вышеперечисленные составы правонарушений являются формальными. Административное правонарушение является оконченным с момента совершения правонарушения вне зависимости от наступивших последствий. Объективная сторона рассматриваемых составов правонарушений выражается в нарушении правил поведения, установленных миграционным законодательством Республики Беларусь. Следовательно, диспозиции административно-правовых норм, содержащихся в ч. 1 ст. 23.55 КоАП, являются бланкетными. Соответственно, для уяснения сущности нарушения необходимо

обратиться к нормативным правовым актам Республики Беларусь, регулирующим общественные отношения в сфере миграции иностранцев, предписания которых нарушаются.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 23.55 КоАП, выражается в следующих альтернативных деяниях:

1) нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания в Республике Беларусь, то есть:

пребывание в Республике Беларусь без визы Республики Беларусь, паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или выданного международной организацией – для уяснения сущности нарушения необходимо обратиться к Правилам пребывания, международным соглашениям о безвизовых поездках граждан. В данном случае иностранец, пребывающий в Республике Беларусь без визы, паспорта, нарушает требование ч. 1 п. 3 Правил пребывания: «иностранцы, находящиеся в Республике Беларусь, обязаны иметь при себе действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу и выданный соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранца или международной организацией (далее – документ для выезда за границу), другие документы, установленные законодательством, международными договорами Республики Беларусь и настоящими Правилами, которые подтверждают, что эти иностранцы временно пребывают или временно либо постоянно проживают в Республике Беларусь».

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 г. № 8 установлен безвизовый режим въезда для граждан 74 государств, въезжающих в Республику Беларусь через Национальный аэропорт Минск, а согласно Указу от 7 августа 2019 г. № 300 определен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из Республики Беларусь для граждан 73 государств, а также временного пребывания в туристических целях на срок до пятнадцати суток на безвизовой территории Брест – Гродно и при групповом посещении гражданами безвизовой территории Брест – Гродно, а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории, при следовании по маршруту туристического путешествия;

пребывание иностранца в Республике Беларусь по недействительным документам: в соответствии с ч. 3 п. 3 Правил пребывания: «до-

кумент для выезда за границу является недействительным в случаях: отсутствия в нем сведений, указанных в образце документа для выезда за границу, представленном государством гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранца или международной организацией; его подделки; истечения срока его действия; невозможности идентификации сведений, указанных в документе для выезда за границу, либо средств защиты бланка этого документа; принадлежности документа для выезда за границу иному иностранцу»;

несоблюдение иностранцем установленного порядка регистрации – нарушаются требования ч. 1 п. 10 Правил пребывания: «иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь (кроме иностранцев, не подлежащих регистрации в соответствии с Законом), в течение десяти суток обязаны зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел или подразделении по гражданству и миграции (далее – орган регистрации) по месту фактического временного пребывания на основании заявления о регистрации или письменного ходатайства принимающей организации, если иное не определено Законом, иными законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь».

Кроме того, обязанность иностранцев регистрироваться закреплена в ч. 5 ст. 50 и ч. 5 ст. 57 Закона «О правовом положении иностранцев в Республике Беларусь». Согласно ч. 5 ст. 50 «иностранец, у которого аннулировано разрешение на временное проживание по основаниям, предусмотренным частью первой и абзацами вторым, третьим и пятым части второй настоящей статьи, обязан в течение пяти суток со дня его уведомления о принятом решении об аннулировании разрешения на временное проживание зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания». В соответствии со ч. 5 ст. 57 данного Закона «иностранец, у которого аннулировано разрешение на постоянное проживание по основаниям, предусмотренным частью первой и абзацами вторым–пятым части второй настоящей статьи, обязан в течение пяти суток со дня его уведомления о принятом решении об аннулировании разрешения на постоянное проживание зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания».

В ст. 45 Закона «О правовом положении иностранцев в Республике Беларусь» определены категории иностранцев, не подлежащих регистрации. Кроме того, в соответствии с международными соглашениями граждане Литовской Республики, Латвийской Республики, Украины освобождены от регистрации на период пребывания до 30 дней с даты въезда, а Российской Федерации – до 90;

несоблюдение иностранцем установленного порядка передвижения и выбора места жительства или места пребывания – нарушаются требования ч. 1 п. 11 Правил пребывания: при перемене места временного пребывания иностранец (кроме иностранцев, прибывших в Республику Беларусь в целях туризма и путешествующих в пределах территории Республики Беларусь в соответствии с программой тура) в течение трех рабочих дней, исчисляемых со дня прибытия на новое место временного пребывания, обязан представить заявление о регистрации в орган регистрации по новому месту временного пребывания»; ч. 1 п. 4: «иностранцы, въехавшие в Республику Беларусь на основании документа, определенного международным договором Республики Беларусь с сопредельным государством о правилах приграничного движения и предоставляющего его владельцу право многократного въезда, выезда и пребывания на приграничной территории Республики Беларусь (далее – разрешение на приграничное движение), не имеют права передвигаться за пределами приграничной территории Республики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных таким международным договором». Например, согласно ст. 8 Соглашения между Республики Беларусь и Латвийской Республики об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий: «жителям приграничных территорий государства одной Стороны, пребывающим на приграничной территории государства другой Стороны в соответствии с положениями настоящего Соглашения, разрешается выезжать за пределы приграничной территории в обозначенном в ст. 7 настоящего Соглашения случае – с целью посещения ближайшего дипломатического представительства или консульского учреждения государства своего гражданства или постоянного проживания с целью получения свидетельства на возвращение или новых действительных проездных документов», а также ч. 1 и 2 п. 20: временно проживающий в Республике Беларусь (далее – временно проживающий) иностранец обязан проживать в Республике Беларусь только по тому месту временного проживания, которое указано в марке «Дазвол на часовае пражыванне». При перемене места временного проживания временно проживающий иностранец обязан в течение трех рабочих дней, исчисляемых со дня прибытия на новое место временного проживания, представить в подразделение по гражданству и миграции по новому месту временного проживания документы, установленные законодательными актами, для внесения изменений в марку «Дазвол на часовае пражыванне»;

уклонение иностранца от выезда по истечении определенного им срока пребывания: в Правилах пребывания отсутствует требование о

выезде иностранца по истечении определенного им срока пребывания, однако такие требования есть в ст. 25, ч. 7 ст. 30, ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 46, ч. 9 ст. 48, ч. 4 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 56, ч. 4 ст. 57 Закона «О правовом положении иностранцев в Республике Беларусь». Согласно ст. 25 «в случае отсутствия законных оснований для дальнейшего пребывания в Республике Беларусь иностранцы обязаны выехать из Республики Беларусь до окончания срока временного пребывания или временного проживания либо в иные сроки, предусмотренные настоящим Законом», ч. 7 ст. 30 «срок выезда из Республики Беларусь иностранца, указанного в части шестой настоящей статьи, не должен превышать десяти суток с момента проставления в его документе для выезда за границу соответствующей отметки», ч. 3 ст. 39 «временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец обязан выехать из Республики Беларусь до истечения срока регистрации или установленного настоящим Законом, иными законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь срока временного пребывания в Республике Беларусь без регистрации, если на момент истечения указанных сроков иностранцу не продлен срок временного пребывания, либо иностранец не зарегистрировался в органе регистрации, либо иностранец не получил разрешение на временное проживание или разрешение на постоянное проживание», ч. 4 ст. 46 «в случае, если срок временного пребывания в Республике Беларусь сокращен и не имеется других законных оснований для пребывания в Республике Беларусь, иностранец обязан выехать из Республики Беларусь в течение десяти суток со дня его уведомления о принятом решении о сокращении срока его временного пребывания», ч. 9 ст. 48 «временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан выехать из Республики Беларусь до истечения срока действия разрешения на временное проживание, если на дату истечения указанного срока он не зарегистрировался в органе регистрации по месту фактического временного пребывания как временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец или им не получены новое разрешение на временное проживание либо разрешение на постоянное проживание», ч. 4 ст. 49 «иностранец, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче разрешения на временное проживание, если не имеется других законных оснований для его пребывания в Республике Беларусь, обязан выехать из Республики Беларусь в течение пятнадцати суток со дня его уведомления о принятом решении об отказе в выдаче разрешения на временное проживание, выданное иностранцу, аннулировано и не имеется других законных оснований для его пребывания в Республике Беларусь,

иностранец обязан выехать из Республики Беларусь в течение пятнадцати суток со дня его уведомления о принятом решении об аннулировании разрешения на временное проживание, если иной срок выезда не установлен законодательными актами Республики Беларусь, регулирующими особенности правового положения иностранцев, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, а также иностранцев, которым предоставлены статус беженца или дополнительная либо временная защита в Республике Беларусь», ч. 5 ст. 56 «иностранец, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче разрешения на постоянное проживание, если не имеется других законных оснований для его пребывания в Республике Беларусь, обязан выехать из Республики Беларусь в течение одного месяца со дня его уведомления о принятом решении об отказе в выдаче разрешения на постоянное проживание», ч. 4 ст. 57 «в случае, если разрешение на постоянное проживание, выданное иностранцу, аннулировано и не имеется других законных оснований для его пребывания в Республике Беларусь, иностранец обязан выехать из Республики Беларусь в течение одного месяца со дня его уведомления о принятом решении об аннулировании разрешения на постоянное проживание, если иной срок выезда не установлен законодательными актами Республики Беларусь, регулирующими особенности правового положения иностранцев, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, а также иностранцев, которым предоставлены статус беженца или дополнительная либо временная защита в Республике Беларусь»;

пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, надлежащим образом уведомленного об отказе во въезде в Республику Беларусь, до окончания срока запрета такого въезда, если в этом деянии нет состава преступления: согласно ч. 6 ст. 30 Закона «О правовом положении иностранцев в Республике Беларусь» находящийся в Республике Беларусь «иностранец, включенный в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен, за исключением иностранцев, ранее депортированных или высланных из Республики Беларусь, обязан выехать из Республики Беларусь в течение срока, установленного органом, уполномоченным принимать решение об отказе во въезде в Республику Беларусь и выявившим такого иностранца на территории Республики Беларусь». В соответствии со ст. 371² УК Республики Беларусь пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания срока запрета

въезда в Республику Беларусь является преступлением. Соответственно административным правонарушением является пребывание в Республике Беларусь иностранца, надлежащим образом уведомленного об отказе во въезде в Республику Беларусь, который не депортировался и не выдворялся из Республики Беларусь;

2) нарушение иностранцем правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь:

въезд/выезд, следование по территории Республики Беларусь иностранца по недействительному паспорту, без транзитной визы Республики Беларусь. При этом нарушаются требования ч. 1 п. 5 Правил транзита: «иностранец, следующий транзитом через территорию Республики Беларусь, въезжает в Республику Беларусь и выезжает из Республики Беларусь по действительному документу для выезда за границу, при наличии транзитной визы или иной визы Республики Беларусь, предоставляющей иностранцу право на пересечение Государственной границы Республики Беларусь, если иное не определено международными договорами Республики Беларусь»;

отклонение от маршрута следования – нарушаются требования п. 7 Правил транзита: «иностранцы, проезжающие на транспортных средствах через территорию Республики Беларусь транзитом, могут следовать только по автомобильным дорогам Республики Беларусь, используемым для международного автомобильного сообщения. Остановки для приема пищи, отдыха и ночлега возможны только в пунктах, находящихся на маршруте следования, где имеются гостиницы, мотели, кемпинги или специально выделенные охраняемые стоянки. В случае отсутствия гостиниц, мотелей, кемпингов или специально выделенных охраняемых стоянок на маршруте следования остановка для приема пищи, отдыха и ночлега должна быть осуществлена в населенном пункте, расположенном вблизи от маршрута следования»;

неинформирование об остановке в пограничной зоне или пограничной полосе – нарушаются требования п. 9 Правил транзита: «иностранцы, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь, в случае вынужденной остановки в пограничной зоне или пограничной полосе обязаны своевременно информировать об этом органы пограничной службы»;

превышение срока транзита иностранцев через территорию Республики Беларусь – нарушается требование п. 10 Правил транзита: «транзит иностранцев через территорию Республики Беларусь осуществляется в срок, не превышающий двух суток со дня въезда в Республику Беларусь, за исключением случая вынужденной остановки»;

необращение в ОВД при вынужденной остановке для продления срока временного пребывания, регистрации, оформления визы для выезда из Республики Беларусь, чем нарушаются требования п. 13 Правил транзита: В случае вынужденной остановки иностранец или его представитель либо лицо, следующее совместно с ним, обращается с заявлением в подразделение по гражданству и миграции территориального ОВД (далее – подразделение по гражданству и миграции) по месту вынужденной остановки для продления срока временного пребывания в Республике Беларусь, выдачи визы для выезда из Республики Беларусь»;

3) нарушение иностранцем порядка занятия трудовой деятельностью. Порядок занятия иностранцами, не имеющими разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, трудовой деятельностью в Республике Беларусь определяется ст. 11 Закона «О правовом положении иностранцев в Республике Беларусь» и ст. 23 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. «О внешней трудовой миграции». В соответствии со ст. 23 данного Закона трудящиеся-иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Беларусь при условии получения специального разрешения и заключения трудового договора. Иностранцы, осуществляющие реализацию товаров на рынках без специальных разрешений на право разовой реализации товаров на рынках на территории Республики Беларусь, привлекаются к административной ответственности по ч. 9 ст. 12.17 «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению» КоАП.

Субъектом правонарушения по ч. 1 ст. 23.55 КоАП является иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигший 16-летнего возраста.

Субъективная сторона рассматриваемого состава административного правонарушения характеризуется виной в форме как умысла, так и неосторожности.

Согласно ч. 2 ст. 23.55 КоАП административным правонарушением является принятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным должностным лицом юридического лица, принимающими иностранного гражданина или лицо без гражданства, установленных мер по их своевременной регистрации, получению ими разрешения на временное проживание в Республике Беларусь, выезду этих лиц из Республики Беларусь по истечении установленного срока пребывания в Республике Беларусь – в данном случае нарушаются требования ч. 1 п. 26 Правил пребывания.

Субъектом правонарушения могут быть индивидуальные предприниматели или должностные лица организаций, которые принимают в

Республике Беларусь иностранцев (данными лицами могут быть как граждане Республики Беларусь, так и иностранцы). Субъективная сторона состава правонарушения – вина как в форме умысла, так и неосторожности.

Часть 3 ст. 23.55 КоАП устанавливает административную ответственность за непринятие физическим лицом (как гражданином Республики Беларусь, так и иностранцем), пригласившим в Республику Беларусь иностранного гражданина или лицо без гражданства, установленных мер по их своевременной регистрации, выезду из Республики Беларусь по истечении установленного срока пребывания в Республике Беларусь, что также является нарушением требований ч. 1 п. 26 Правил пребывания.

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с п. 2 Правил пребывания «под юридическими или физическими лицами, ходатайствующими о въезде иностранца в Республику Беларусь, пребывании или проживании в Республике Беларусь, понимаются юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, физическое лицо или сельскохозяйственная организация, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, принимающие иностранцев, получившие документ для приглашения иностранца в Республику Беларусь, оформившие ходатайство, на основании которого иностранцу выдана виза Республики Беларусь или осуществлены регистрация иностранца, продление срока временного пребывания либо выдано разрешение на временное проживание».

В соответствии с диспозицией ч. 4 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь административным правонарушением является:

предоставление жилого или иного помещения для проживания, транспортного средства иностранцу, находящемуся в Республике Беларусь с нарушением правил пребывания в Республике Беларусь и правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь – требование к лицу, предоставившему иностранцу жилое или иное помещение для проживания, транспортное средство, удостоверить в законном нахождении иностранца в Республике Беларусь, содержится в ч. 2 п. 26 Правил пребывания;

использование иностранного гражданина или лица без гражданства для осуществления трудовой, предпринимательской или иной деятельности с нарушением установленного порядка может выражаться в использовании иностранцев для осуществления трудовой деятельности без специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью

в Республике Беларусь, при этом нарушаются требования ст. 22 Закона «О внешней трудовой миграции»; в использовании временно пребывающих и временно проживающих иностранцев для осуществления предпринимательской деятельности, что противоречит требованиям ч. 3 ст. 11 Закона «О правовом положении иностранцев в Республике Беларусь»: «иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в Республике Беларусь, не вправе осуществлять в Республике Беларусь предпринимательскую деятельность без образования юридического лица»; в использовании нанимателем Республики Беларусь труда иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, в количестве, превышающем десять человек, без получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, что является нарушением требований ч. 1 ст. 26 и абз. 2 ч. 2 ст. 36 Закона «О внешней трудовой миграции»; в использовании нанимателем Республики Беларусь иностранцев для осуществления трудовой деятельности без заключения с ними трудового договора, что является нарушением требований абз. 3 ч. 2 ст. 36 Законом «О внешней трудовой миграции»; в использовании нанимателем Республики Беларусь иностранца для осуществления трудовой деятельности без регистрации, заключенного с ним трудового договора, в подразделении по гражданству и миграции в месячный срок со дня его заключения, что является нарушением требований абз. 4 ч. 2 ст. 36 Закона «О внешней трудовой миграции».

Административная ответственность по ч. 5 ст. 23.55 КоАП наступает за деяния, предусмотренные ч. 2–4 данной статьи, а по ч. 6 ст. 23.55 КоАП – за деяния, предусмотренные ч. 1 данной статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Согласно ст. 2.5 КоАП, повторностью совершения административных правонарушений признается совершение двух или более административных правонарушений, предусмотренных одной и той же частью статьи либо статьей Особенной части настоящего Кодекса, когда статья состоит из одной части. Причем, совершение административного правонарушения не признается повторным, если за ранее совершенное административное правонарушение физическое лицо, его совершившее, или юридическое лицо были освобождены от административной ответственности по основаниям, предусмотренным настоящим КоАП, либо в связи с истечением срока, по окончании которого физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.

В соответствии с примечанием к ст. 23.55 КоАП «действие частей 1 и 6 настоящей статьи не распространяется на случаи пребывания в Ре-

спублике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства без визы Республики Беларусь, паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или выданного международной организацией, либо пребывания в Республике Беларусь по недействительным документам, несоблюдения иностранным гражданином или лицом без гражданства установленного порядка регистрации либо передвижения и выбора места жительства или места пребывания до обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь при условии, что они без промедления обратились с таким ходатайством». Поэтому при задержании иностранцев данной категории необходимо выяснять порядок их въезда, сроки пребывания в Республике Беларусь, возможность без промедления обратиться с ходатайством о защите, а затем принимать решение о привлечении либо непривлечении данных иностранцев к ответственности.

Нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности (ст. 23.57 КоАП)

Нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности, предусмотренных законодательством.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере осуществления охранной деятельности.

В соответствии со ст. 9 Закона Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-3 «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» организациями, осуществляющими охранную деятельность, являются:

Служба безопасности Президента Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, подчиненные им юридические лица, а также органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, таможенные органы Республики Беларусь, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

организации, обладающие правом создания военизированной охраны;

организации, не обладающие правом создания военизированной охраны.

Организации в сфере охранной деятельности вправе осуществлять охрану своих работников, охрану принадлежащих этим организациям объектов, проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание средств и систем охраны на основании специальных разрешений (лицензий) на охранную деятельность (далее – лицензия), если иное не предусмотрено частями третьей–пятой настоящей статьи и иными законодательными актами.

Организации гражданской авиации, обладающие правом создания военизированной охраны, осуществляют на основании лицензии охрану имущества и других объектов, находящихся в контролируемых ими зонах, в рамках мероприятий по обеспечению авиационной безопасности в соответствии с настоящим Законом, Воздушным кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами и международными договорами.

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» осуществляет на основании лицензии охрану грузов в пути следования и на железнодорожных станциях, объектов организаций железнодорожного транспорта общего пользования, в том числе на договорной основе силами военизированной охраны, в соответствии с настоящим Законом и Законом Республики Беларусь от 6 января 1999 г. «О железнодорожном транспорте», иными законодательными актами и международными договорами.

Служба безопасности Президента Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, подчиненные им юридические лица, а также органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, таможенные органы Республики Беларусь, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вправе в пределах своей компетенции осуществлять охранную деятельность, в том числе без лицензии выполнять работы (оказывать услуги), составляющие лицензируемую охранную деятельность, в соответствии с законодательными актами, регулирующими их деятельность, а в части, не урегулированной такими актами, – в соответствии с настоящим Законом.

Согласно ст. 10 рассматриваемого нормативного правового акта организациям, осуществляющим охранную деятельность, за исключением указанных в части пятой ст. 9 настоящего Закона, а также их работникам запрещается:

осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. «Об оперативно-розыскной деятельности»;

выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, воинских формирований и военизированных организаций;

устанавливать и носить форму одежды, не соответствующую требованиям настоящего Закона;

носить и хранить оружие, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;

разглашать без согласия гражданина сведения, которые затрагивают частную жизнь, личную и семейную тайну, ставшие известными в процессе осуществления охранной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

совершать деяния (действия, бездействие), ставящие под угрозу жизнь и (или) здоровье граждан, их права, свободы, честь и достоинство, имущество юридических и физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;

осуществлять охрану физических лиц, не являющихся работниками этих организаций, и не принадлежащих этим организациям объектов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;

осуществлять сопровождение товаров и транспортных средств, перемещаемых по территории Республики Беларусь под таможенным контролем, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;

обеспечивать охрану общественного порядка на договорной основе.

Объективная сторона выражается деянием в форме действия (нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности, предусмотренных законодательством).

Субъект общий – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении (ст. 23.59 КоАП)

Нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации законодательства о чрезвычайном или военном положении.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117-З «О чрезвычайном положении» чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и настоящим Законом на всей территории Республики Беларусь или в ее отдельных местностях особый временный правовой режим деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц, допускающий установленные настоящим Законом ограничения (приостановление) прав и свобод граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – граждане), прав организаций, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

В соответствии со ст. 1 рассматриваемого нормативного правового акта Указом Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения на срок действия чрезвычайного положения может предусматриваться введение следующих чрезвычайных мер и временных ограничений (приостановления):

- полное или частичное приостановление на территории, на которой введено чрезвычайное положение, полномочий государственных органов, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;

- установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства;

- усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

- установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;

- установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости;

- запрещение или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования со стороны групп лиц и организаций, в результате действий которых введено чрезвычайное положение;

- отложение проведения забастовок или приостановление их на территории, на которой введено чрезвычайное положение, но не более чем на трехмесячный срок;

- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

- приостановление деятельности опасных производств и организаций, определяемых Указом Президента Республики Беларусь при введении чрезвычайного положения, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные вещества;

- эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 января 2003 г. № 185-З «О военном положении» (далее – Закон) военное положение – особый правовой режим деятельности государства и общества, временно вводимый на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы Республике Беларусь или нападения на Республику Беларусь (акта вооруженной агрессии), связанный с предоставлением государственным органам и органам военного управления, местным советам обороны полномочий, необходимых для предотвращения военной угрозы Республике Беларусь или отражения нападения на Республику Беларусь (акта вооруженной агрессии), а также с временным ограничением прав и свобод личности и прав организаций, возложением на них дополнительных обязанностей.

В соответствии со ст. 23 рассматриваемого нормативного правового акта в период действия военного положения граждане пользуются всеми установленными Конституцией Республики Беларусь правами и свободами, за исключением прав и свобод, ограничение которых установлено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и другими законами Республики Беларусь.

Граждане обязаны:

- выполнять требования настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь по вопросам обеспечения режима военного положения;

- выполнять требования государственных органов и органов военного управления, местных советов обороны, обеспечивающих режим военного положения, их должностных лиц и оказывать им содействие;

- являться по вызову в государственные органы и органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения;

- участвовать в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в выполнении работ оборонного характера, ликвидации последствий применения оружия, восстановлении поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также в борьбе с пожарами, эпидемиями, эпизоотиями;

- предоставлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь транспортные средства и иное необходимое для нужд обороны

имущество, находящееся в их собственности, с последующей выплатой государством стоимости указанного имущества.

Согласно ст. 24 Закона в период действия военного положения права организаций могут быть ограничены в целях устранения военной угрозы или отражения нападения по основаниям, установленным настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним законодательными актами Республики Беларусь.

Организации обязаны выполнять требования государственных органов и органов военного управления, местных советов обороны, обеспечивающих режим военного положения, и оказывать им содействие.

Организации в период действия военного положения обязаны: предоставлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь транспортные средства и иное необходимое для нужд обороны имущество, находящееся в их собственности, с последующей выплатой государством стоимости указанного имущества;

выполнять задания (заказы) в целях обеспечения обороны Республики Беларусь в соответствии с заключенными договорами (контрактами).

Объективная сторона выражается деянием в форме действия (нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении).

Субъект обций – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Купание в запрещенных местах (ст. 23.63 КоАП)

Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения является установленный законодательством порядок использования рек, озер или иных водоемов.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 Водного кодекса Республики Беларусь в целях охраны жизни и здоровья населения местные исполнительные и распорядительные органы могут устанавливать запреты и ограничения на осуществление общего водопользования на водных объектах, включая запреты на купание, плавание на маломерных судах, изъятие воды для хозяйственно-питьевых нужд, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Объективная сторона административного правонарушения выражается деянием в форме действия (купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов).

Субъектом административного правонарушения является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона данного административного правонарушения выражается виной в форме прямого умысла.

Незаконное проведение кастингов (ст. 23.65 КоАП)

Организация, проведение либо создание условий для проведения конкурсных отборов кандидатов на участие в рекламных проектах либо в целях последующего их трудоустройства (кастинг) с нарушением законодательства.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере осуществления кастингов.

В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 35-З «О противодействии торговле людьми» проведение конкурсных отборов кандидатов (за исключением случаев проведения организациями конкурсных отборов на замещение вакантных должностей в этих организациях) для участия в рекламных проектах либо последующего их трудоустройства (кастинг) осуществляется:

органами по труду, занятости и социальной защите;

средствами массовой информации, государственными учреждениями культуры в целях реализации собственных проектов на территории Республики Беларусь, модельными агентствами в этих же целях, а также для трудоустройства в Республике Беларусь граждан Республики Беларусь;

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.

Проведение конкурсных отборов кандидатов для участия в рекламных проектах либо последующего их трудоустройства (кастинг) иными лицами, не указанными выше, запрещается.

Объективная сторона административного правонарушения выражается деянием в форме действия (организация, проведение либо создание условий для проведения конкурсных отборов кандидатов на участие в рекламных проектах либо в целях последующего их трудоустройства (кастинг) с нарушением законодательства).

Организация представляет собой общее руководство и (или) управление деятельностью по проведению конкурсных отборов кандидатов на участие в рекламных проектах либо в целях последующего их трудоустройства (кастинг) с нарушением законодательства.

Создание условий представляет собой предоставление услуг имущественного, финансового, интеллектуального и иного характера, способствующих проведению кастинга.

Состав административного правонарушения формальный, т. е. административное правонарушение является оконченным с момента начала организации или предоставления услуг по проведению кастинга либо с момента начала его непосредственного проведения.

Субъектом административного правонарушения являются:

физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;

индивидуальный предприниматель;

юридическое лицо.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия (ст. 23.71 КоАП)

Незаконные приобретение, передача во владение, хранение, перевозка, пересылка или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему либо незаконные приобретение, передача во владение, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

Непосредственным *объектом* рассматриваемого административного правонарушения являются отношения, складывающиеся в сфере оборота охотничьего оружия.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» охотничье оружие – оружие, предназначенное для любительской и промысловой охоты.

Составные части и компоненты огнестрельного оружия – любые элементы или запасные детали, специально предназначенные для огнестрельного оружия и необходимые для его функционирования, в том числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор или барабан, ось затвора или казенник, а также любое устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом.

Боеприпасы – устройства и предметы, непосредственно предназначенные для поражения цели, выполнения задач, способствующих ее поражению, и содержащие разрывной, пиротехнический или метательный заряды либо их сочетание.

Согласно п. 18 Порядка оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г.

№ 473 «О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь», право на приобретение оружия и боеприпасов на территории Республики Беларусь по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел, имеют субъекты, определенные в ст. 11 Закона Республики Беларусь «Об оружии», за исключением государственных воинских формирований и военизированных организаций, таможенных органов и органов прокуратуры.

Разрешение на приобретение оружия выдается ОВД на основании заявления. Срок действия разрешения на приобретение оружия – шесть месяцев со дня выдачи.

Заявление о выдаче разрешения рассматривается ОВД в течение одного месяца со дня его подачи. В заявлении указываются сведения о видах оружия, планируемых к приобретению, и мерах, принятых для обеспечения учета и сохранности оружия. Заявитель, за исключением заявителей, указанных в части шестой настоящего пункта, также обязан представить документы, удостоверяющие личность, и другие документы, предусмотренные настоящим Порядком, законодательными актами или постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Срок действия разрешения на приобретение оружия может быть продлен на шесть месяцев по заявлению владельца соответствующего разрешения. Заявление о продлении срока действия указанного разрешения подается за месяц до истечения срока его действия и рассматривается органом внутренних дел в течение одного месяца со дня подачи заявления.

Выдача гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, разрешений на приобретение гражданского оружия, а также продление срока их действия осуществляются ОВД на основании документов, установленных законодательными актами.

Приобретение оружия и боеприпасов должно оформляться документами установленного образца, перечень, форма и порядок ведения которых определяются Министерством внутренних дел.

В соответствии с п. 14 рассматриваемого Положения оружие и боеприпасы могут передаваться:

в ОВД для обеспечения сохранности оружия и боеприпасов (на время отпуска, командировки, лечения и в иных случаях) лицами, подлежащими государственной защите, гражданами;

в организации, ведущие охотничье хозяйство, гражданами для обеспечения сохранности оружия и боеприпасов перед проведением охоты

либо по ее завершении на основании записи в книгах приема и выдачи оружия, которые ведутся указанными организациями;

в экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел для проверки технических характеристик и соответствия криминалистическим требованиям;

в органы по сертификации, аккредитованные Государственным комитетом по стандартизации, в испытательные лаборатории (станции) для проведения сертификационных испытаний;

специалистам, аттестованным Министерством культуры, для проведения историко-культурной или искусствоведческой экспертизы коллекционируемого, а также обращенного в доход государства оружия и боеприпасов, копий (реплик) оружия и боеприпасов в порядке, устанавливаемом Министерством культуры по согласованию с Министерством внутренних дел;

юридическим лицам, уставами которых предусмотрено осуществление деятельности по перевозке оружия и боеприпасов, для перевозки оружия и боеприпасов в установленном порядке;

в организации физической культуры и спорта, имеющие специально оборудованные помещения в стрелковых тирах, на стрельбищах, стрелково-охотничьих стендах, гражданами для обеспечения сохранности оружия и боеприпасов по месту проведения тренировочных стрельб и спортивных мероприятий;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Согласно п. 49 Положения хранение оружия и боеприпасов разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в ОВД разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Срок действия разрешения на хранение или хранение и ношение оружия – три года со дня выдачи разрешения, он может быть продлен на три года по заявлению владельца соответствующего разрешения при представлении документов, предусмотренных законодательными актами (за исключением наградного оружия, разрешение на хранение и ношение которого действует бессрочно). Заявление о продлении срока действия разрешения подается за месяц до истечения срока его действия и рассматривается ОВД в течение одного месяца со дня подачи заявления.

Формы разрешений на хранение или хранение и ношение оружия, в том числе наградного, устанавливаются Министерством внутренних дел.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражена деянием в форме следующих альтернативных действий:

незаконное приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему;

незаконная передача во владение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему;

незаконное хранение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему;

незаконная перевозка охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему;

незаконная пересылка охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему;

незаконное ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему;

незаконное приобретение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;

незаконная передача во владение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;

незаконная перевозка составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;

незаконная пересылка составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;

незаконное ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

Субъектом административного правонарушения является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла.

Незаконные действия по отношению к государственным символам Республики Беларусь (ст. 23.85 КоАП)

Использование Государственного флага Республики Беларусь, Государственного герба Республики Беларусь с нарушением требований, установленных законодательством, а равно нарушение установленных законодательством требований к исполнению Государственного гимна Республики Беларусь, если в этих деяниях нет состава преступления.

Объектом правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере использования государственных символов Республики Беларусь.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З «О государственных символах Республики Беларусь» символами Республики Беларусь как суверенного государства являются Государственный флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь.

Граждане Республики Беларусь, а также находящиеся на территории Республики Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважительно относиться к Государственному флагу Республики Беларусь, Государственному гербу Республики Беларусь и Государственному гимну Республики Беларусь.

Государственный флаг Республики Беларусь не может быть использован в качестве основы флагов административно-территориальных единиц Республики Беларусь, государственных органов, иных государственных организаций, политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений, республиканских государственно-общественных объединений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Изображение Государственного флага Республики Беларусь может быть использовано в декоративных целях в качестве государственного и национального символа таким образом, чтобы при этом не было проявлено неуважение к Государственному флагу Республики Беларусь.

Не допускается размещение на Государственном флаге Республики Беларусь надписей и графических изображений независимо от способа их нанесения.

Запрещается использование Государственного герба Республики Беларусь в качестве основы геральдических знаков – эмблем общественных объединений, республиканских государственно-общественных объединений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Граждане Республики Беларусь могут использовать изображение Государственного герба Республики Беларусь при обеспечении необходимого уважения к Государственному гербу Республики Беларусь, за исключением случаев помещения его изображения на бланках писем.

Не допускается помещение изображения Государственного герба Республики Беларусь на визитных карточках граждан Республики Беларусь, не являющихся государственными служащими.

При официальном исполнении Государственного гимна Республики Беларусь присутствующие слушают его стоя (мужчины – без головных уборов, военнослужащие, иные лица, для которых предусмотрено ношение форменной одежды, – в соответствии с законодательством Республики Беларусь).

Исполнение Государственного гимна Республики Беларусь при проведении Республикой Беларусь официальных мероприятий на территории иностранных государств осуществляется в соответствии с правилами, установленными Министерством иностранных дел Республики Беларусь, законами, правилами и обычаями государства пребывания.

Объективная сторона правонарушения может выражаться как действием, так и бездействием.

Субъект общий – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона может выражаться как умыслом, так и неосторожностью.

11.2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной и административной юрисдикции

Родовым объектом рассматриваемых правонарушений является совокупность близких между собой общественных отношений, создающих благоприятные условия для нормальной деятельности суда, органов уголовной и административной юрисдикции.

Административное взыскание за совершение правонарушения против правосудия и деятельности органов уголовной и административной юрисдикции может быть наложено не позднее двух месяцев со дня его совершения, за совершение длящегося административного правонарушения – не позднее двух месяцев со дня его обнаружения либо прекращения в случае, когда такое правонарушение было прекращено до его обнаружения.

В случае повторности совершения деяний, предусмотренных ст. 24.11 (передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы), и систематичности (более двух раз) совершения деяний, предусмотренных ст. 24.12 (несоблюдение требований превентивного надзора) КоАП в течение одного года после наложения мер административного взыскания наступает уголовная ответственность по ст. 412 и 421 УК соответственно.

Неуважение к суду (ст. 24.1 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия деятельности суда, порядок во время судебных заседаний.

Объективная сторона правонарушения выражается в альтернативных бездействиях:

неявка в суд по вызову без уважительной причины (к таким причинам можно отнести тяжелую болезнь лица или его родственников, смерть близких, стихийные бедствия, катастрофы, аварии и иные обстоятельства, препятствующие явке вызванного лица в суд);

неподчинение распоряжению председательствующего на судебном заседании;

а также в альтернативных действиях:

нарушение порядка во время судебного заседания;

иные действия, свидетельствующие о явном пренебрежении к суду.

По конструкции объективной стороны состав правонарушения – *формальный*. Правонарушение будет считаться оконченным с момента неявки в суд по первому вызову либо совершения любого из указанных действий.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что своими действиями или бездействиями препятствует судебному разбирательству или нарушает порядок судебного разбирательства, и желает их совершить.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Если в ходе судебного заседания лицо умышленно в неприличной форме унижает честь и достоинство судьи или народного заседателя, то его действия должны квалифицироваться по ст. 391 «Оскорбление судьи или народного заседателя» УК.

Воспрепятствование явке в суд народного заседателя (ст. 24.2 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия исполнения своих обязанностей лицами, отобранными судом для участия в рассмотрении дела в качестве народных заседателей.

В соответствии со ст. 89 Кодекса Республики Беларусь о судостроительстве и статусе судей (далее – КоСУиСС) лица, отобранные судом для участия в рассмотрении дела в качестве народных заседателей, обязаны явиться в указанный суд в назначенное время и исполнить возложенные на них обязанности.

Объективная сторона правонарушения выражается в воспрепятствовании любым способом явке в суд народного заседателя для участия в судебном разбирательстве. Такие действия могут выражаться в запрете на оставление рабочего места, направлении в командировку в период, когда должно состояться судебное заседание, в отказе учитывать время участия народного заседателя в судебном заседании при начислении заработной платы, премий и иных выплат либо в угрозе совершения таких действий.

Согласно ст. 136 КоСУиСС народный заседатель привлекается к исполнению своих обязанностей на срок не более 21 дня в году, а в слу-

чае, если время рассмотрения конкретного дела превышает указанный срок, – на срок рассмотрения этого дела. Исполнение народными заседателями обязанностей в суде, а также получаемые ими за этот период выплаты согласно со ст. 138 КоСУиСС приравниваются соответственно к исполнению ими обязанностей по месту основной работы, получаемой заработной плате и учитываются при начислении по месту основной работы премий и иных выплат.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – *формальный*. Правонарушение будет считаться оконченным с момента совершения любого из указанных действий.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что своими действиями препятствует участию народного заседателя в судебном разбирательстве, и желает действовать подобным образом.

Субъект специальный – наниматель или лицо, его представляющие.

Насилие или угроза его применения в отношении народного заседателя в целях воспрепятствования его явке в суд должны квалифицироваться по ст. 388 или 389 УК.

Непринятие мер по частному определению (постановлению) суда или представлению об устранении нарушений законодательства, причин и условий, способствующих совершению правонарушений (ст. 24.3 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия деятельности суда, прокуратуры, органов, осуществляющих предварительное следствие или дознание.

Объективная сторона правонарушения выражается в альтернативных бездействиях:

оставление без рассмотрения частного определения (постановления) суда или представления об устранении нарушений законодательства, причин и условий, способствующих совершению правонарушений, внесенного Следственным комитетом, ОВД, прокуратурой, органами государственной безопасности, пограничной службы, таможенными органами, органом государственной охраны, органами финансовых расследований Комитета государственного контроля, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, лицом, производящим дознание, следователем;

непринятие мер к устранению указанных в них нарушений;

несвоевременный ответ на такое частное определение (постановление) или представление.

В соответствии со ст. 33, 199 УПК должностные лица государственных органов и иных организаций обязаны *в течение месяца* со дня поступления частного определения или представления сообщить о принятых мерах по устранению нарушений законодательства, причин и условий, способствующих совершению правонарушений, органам, их вынесшим и направившим.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Данное правонарушение является длящимся и будет считаться оконченным с момента его обнаружения или прекращения, по истечении одного месяца с момента получения частного определения или представления.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что воздерживается от выполнения обязательных законных требований соответствующих государственных органов, и желает бездействовать подобным образом.

Субъект специальный – должностное лицо. В соответствии со ст. 1.3 КоАП должностным лицом признается физическое лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, либо лицо, уполномоченное в установленном порядке на совершение юридически значимых действий, а также государственный служащий, имеющий право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе.

Заведомо ложные объяснение либо заявление (ст. 24.4 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия деятельности органов, ведущих административный процесс, а также права и законные интересы участников административного процесса.

Объективная сторона правонарушения выражается в альтернативных действиях:

1) дача заведомо ложного объяснения свидетелем или потерпевшим.

Ложные показания свидетеля или потерпевшего – не соответствующие действительности сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела об административном правонарушении, сообщенные потерпевшим или свидетелем при их опросе, а также при производстве иных процессуальных действий с их участием.

Перед опросом указанные участники административного процесса предупреждаются об ответственности за заведомо ложные объяснения. Потерпевший и свидетель могут быть опрошены о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу об административном правонарушении, а также о своих взаимоотношениях с лицом, в отношении которого ведется административный процесс. Не могут служить доказательствами сведения, сообщаемые потерпевшим, если он не может указать источник своей осведомленности.

Для признания указанных лиц виновными в совершении правонарушения необходимо, чтобы их объяснения были надлежащим образом оформлены в материалах дела об административном правонарушении (протоколом опроса, протоколом судебного заседания или заседания коллегиального органа);

2) дача заведомо ложного заявления о совершении административного правонарушения.

Ложное заявление – это сообщение в государственные органы (должностным лицам), которые наделены юрисдикционными полномочиями, письменно, устно, с использованием средств связи или третьих лиц не соответствующей действительности информации о факте совершения административного правонарушения или лице, его совершившем.

В соответствии с ч. 2 ст. 9.2 ПИКоАП в случае подачи устного заявления заявитель предупреждается об административной ответственности за заведомо ложное заявление, о чем расписывается в протоколе устного заявления;

3) дача экспертом заведомо ложного заключения.

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 4.7 ПИКоАП эксперт обязан давать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам. Заключение эксперта будет являться ложным, если в нем содержатся неверные выводы по поставленным перед экспертом вопросам;

4) заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в рамках дела об административном правонарушении.

В соответствии с п. 4 и 5 ч. 4 ст. 4.9 ПИКоАП переводчик обязан точно и полно выполнить порученный ему перевод и удостоверить правильность перевода своей подписью.

Неправильный перевод – это искажение в процессе перевода с одного языка на другой сведений, которые сообщают участники процесса при опросах или производстве процессуальных сведений, либо информации, содержащейся в письменных документах или на иных носителях информации, об обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения по делу об административном правонарушении.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет считаться оконченным с момента: подписания протокола опроса свидетелем, потерпевшим или переводчиком;

окончания дачи ложных устных объяснений или перевода при рассмотрении дела об административном правонарушении;

передачи государственному органу (должностному лицу) заведомо ложного заявления о совершении административного правонарушения;

представления в суд или орган, ведущий административный процесс, оформленного в соответствии с ПИКоАП заключения эксперта;

представления в суд или орган, ведущий административный процесс, оформленного письменного перевода.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что дает ложное объяснение, представляет ложное заключение или делает неправильный перевод, и желает действовать подобным образом.

Субъект специальный – вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, при участии в административном процессе в качестве:

свидетеля – лица, в отношении которого имеются основания полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по делу об административном правонарушении, вызванное судьей, должностным лицом органа, ведущего административный процесс, для дачи объяснений либо дающее объяснения (ч. 1 ст. 4.2 ПИКоАП);

потерпевшего – физического лица, которому административным правонарушением причинен вред жизни или здоровью либо имущественный или моральный вред, а также юридическое лицо, которому причинен имущественный вред или вред деловой репутации (ч. 1 ст. 4.6 ПИКоАП);

эксперта – не заинтересованного в исходе дела об административном правонарушении лица, обладающего специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, которому судьей, должностным лицом органа, ведущего административный процесс, поручено производство экспертизы (ч. 1 ст. 4.7 ПИКоАП);

переводчика – не заинтересованного в исходе дела об административном правонарушении совершеннолетнего лица, владеющего языками, знание которых необходимо для перевода, и участвующего в процессуальных действиях в случаях, когда лицо, в отношении которого ведется административный процесс, потерпевший, их защитники, а также свидетели и иные участники административного процесса не владеют языком, на котором ведется административный процесс, а равно

для перевода письменных документов. Переводчиком считается также лицо, понимающее знаки глухого или немого и способное изъясняться с ними знаками (ч. 1 ст. 4.2 ПИКоАП).

Субъект правонарушения, совершаемого в форме заведомо ложного заявления о совершении административного правонарушения, *общий* – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей (ст. 24.5 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия деятельности органов, ведущих административный процесс, а также права и законные интересы участников административного процесса.

Объективная сторона правонарушения выражается в альтернативных формах деяния:

- 1) отказ свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений;
- 2) уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений.

В соответствии с п. 1–2 ч. 3 ст. 4.2 и п. 1–2 ч. 4 ст. 4.6 ПИКоАП потерпевший и свидетель обязаны являться по вызовам судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс; уведомлять суд, орган, ведущий административный процесс, которые их вызвали, о наличии уважительных причин, препятствующих их явке по вызову; давать объяснения суду, органу, ведущему административный процесс.

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений представляет собой устное или письменное заявление указанных лиц о нежелании сообщить суду, органу, ведущему административный процесс, известные им сведения, имеющие значения по делу об административном правонарушении, или о нежелании отвечать на поставленные вопросы.

Уклонение от дачи объяснений представляет собой различные действия или бездействия свидетеля или потерпевшего, совершаемые с целью избежания выполнения возложенных на них процессуальных обязанностей: оставление поставленных вопросов без ответов, отказ сообщить источник своей осведомленности об обстоятельствах совершенного правонарушения и т. д.

Состав рассматриваемого административного правонарушения не образует отказ или уклонение от дачи объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников.

Согласно ст. 1.3 ПИКоАП *членами семьи* признаются близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные

физические лица, проживающие совместно с участником административного процесса и ведущие с ним общее хозяйство.

Близкими родственниками признаются родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, а также супруг (супруга) потерпевшего, физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, свидетеля;

3) отказ или уклонение эксперта без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей по делу об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 4 ст. 4.7 ПИКоАП эксперт обязан являться по вызовам судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс; давать обоснованное и объективное заключение по поставленным вопросам; отказаться от дачи заключения, если представленные материалы недостаточны или поставленный вопрос выходит за пределы специальных знаний эксперта; представить судье, должностному лицу органа, ведущего административный процесс, документы, подтверждающие его специальную квалификацию; сообщить по требованию судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, сведения о своем профессиональном опыте и отношении к лицам, участвующим в административном процессе; без разрешения суда, органа, ведущего административный процесс, не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с проведением экспертизы, в случае, если он был предупрежден об этом судьей, должностным лицом органа, ведущего административный процесс.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение любой из указанных обязанностей, образует состав рассматриваемого правонарушения;

4) отказ или уклонение переводчика без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей по делу об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 4 ст. 4.9 ПИКоАП переводчик обязан являться по вызовам судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс; отказаться от участия в административном процессе, если он не обладает знаниями, необходимыми для перевода; при необходимости представить судье, должностному лицу органа, ведущего административный процесс, документы, подтверждающие его квалификацию переводчика; точно и полно выполнить порученный ему перевод; удостоверить правильность перевода своей подписью; соблюдать порядок при производстве процессуальных действий с его участием; подчиняться законным распоряжениям судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс.

К *уважительным причинам*, препятствующим выполнению указанными лицами своих процессуальных обязанностей, можно отнести тяжелую болезнь лица или его родственников, смерть близких, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, выезд в другую местность, командировку, на отдых, лечение и иные обстоятельства, препятствующие явке вызванного лица в указанные органы.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет считаться оконченным с момента совершения любого из указанных действий или начала бездействия.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что воздерживается от выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей, и желает действовать или бездействовать подобным образом.

Субъект специальный – свидетель, потерпевший, эксперт или переводчик при участии указанных лиц в административном процессе.

Уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю (ст. 24.6 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия деятельности органов, ведущих административный или уголовный процесс, дознания или предварительного следствия, судебных исполнителей.

Объективная сторона правонарушения выражается в уклонении без уважительных причин от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо в орган дознания или предварительного следствия.

Согласно перечням обязанностей участников процесса, закрепленных в статьях гл. 6 УПК и гл. 4 ПИКоАП участники уголовного или административного процесса обязаны являться по вызовам органов, ведущих административный или уголовный процесс, дознания или предварительного следствия.

Примерный перечень уважительных причин приведен в комментарии к ст. 24.5 КоАП.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет считаться оконченным с момента неявки в соответствующий орган по первому вызову.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что уклоняется от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо в орган дознания или

предварительного следствия, и желает действовать или бездействовать подобным образом.

Субъект обиды – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Несообщение либо непредставление доказательств в суд, а равно несообщение о перемене адреса (ст. 24.7 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия рассмотрения судами гражданских или экономических дел, а также права и законные интересы заинтересованных в исходе дела сторон.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, выражается в бездействии – невыполнении участниками процесса обязанности сообщить в суд о перемене адреса. Согласно ст. 147 ГПК юридически заинтересованные в исходе дела лица обязаны сообщать суду о перемене своего адреса во время производства по делу. Лица, участвующие в деле, в соответствии со ст. 143 ХПК, обязаны сообщать суду о перемене своего адреса во время производства по делу.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 рассматриваемой статьи, выражается в альтернативных формах:

несообщение в суд без уважительных причин доказательств по гражданским либо экономическим делам, которое выражается в замалчивании сведений об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения гражданских либо экономических дел, либо об источниках этих сведений;

непредставление в суд без уважительных причин доказательств по гражданским либо экономическим делам, которое выражается в сокрытии, уничтожении или утаивании вещественных доказательств, документов или иных носителей информации, содержащих сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения гражданских либо экономических дел.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет считаться оконченным с момента совершения любого из указанных действий или начала бездействия.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что воздерживается от выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей, и желает действовать или бездействовать подобным образом.

Субъект правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, *специальный* – лицо, участвующее в гражданском или хозяйственном процессе, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

Субъект правонарушения, предусмотренного ч. 2 рассматриваемой статьи, *специальный* – лицо, не являющееся участником гражданского или хозяйственного процесса, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое.

Несоблюдение мер по обеспечению иска, исполнения исполнительного документа (ст. 24.8 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия исполнения судебных решений, а также права и законные интересы заинтересованных граждан и юридических лиц.

Перечень мер по обеспечению иска содержится в ст. 255 ГПК, ст. 116 ХПК и ст. 156 УПК.

Объективная сторона правонарушения выражается в альтернативных действиях, которые связаны с нарушением требований, содержащихся в судебном решении:

запрет ответчику совершать определенные действия;

запрет другим лицам передавать имущество ответчику;

запрет другим лицам выполнять по отношению к ответчику иных обязательств, совершение которых предписано судебным решением.

Запрет представляет собой требование виновного, выраженное любым способом (устно, письменно, с использованием третьих лиц или средств связи), воздержаться от совершения каких-либо действий или изменить характер совершаемых действий. Запрет может сопровождаться угрозой причинения вреда адресату, основываться на отношениях подчиненности, служебной, материальной или иной зависимости.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет считаться оконченным с момента доведения требования до сведения адресата запрета.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что своими действиями нарушает требования судебного решения, и желает действовать подобным образом.

Субъект обиды – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве (ст. 24.9 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия исполнения судебных решений, а также права и законные интересы заинтересованных граждан и юридических лиц.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 24.9 КоАП, выражается в альтернативных бездействиях:

невыполнение требований судебного исполнителя об обращении взыскания на имущество или денежные средства должника, находящиеся у других лиц;

непредставление сведений по требованию судебного исполнителя, необходимых для исполнения исполнительного документа.

В соответствии с п. 74–75 Инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. № 67 (далее – Инструкция по исполнительному производству), обращение взыскания на денежные средства и иное имущество, принадлежащие и (или) причитающиеся должнику и находящиеся у третьих лиц, производится посредством направления (вручения) судебным исполнителем этим лицам обязательного для исполнения предписания.

Направление предписания третьему лицу производится заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении или посредством использования электронной и иных видов связи, обеспечивающих фиксирование факта получения предписания.

Со дня получения предписания судебного исполнителя третьему лицу:

запрещается производить любые расчеты с должником, а также совершать любые действия, направленные на изменение либо прекращение правоотношений с должником, в соответствии с которыми должнику причитаются денежные средства от третьего лица, в том числе уступку права требования, перевод долга иным лицам;

запрещается совершать какие-либо действия в отношении имущества, принадлежащего и (или) причитающегося должнику, за исключением случаев, когда действие предписания отменено или имеется разрешение судебного исполнителя;

предписывается перечислять причитающиеся должнику денежные средства полностью или частично на счет органа принудительного исполнения до уведомления судебным исполнителем об отмене такого предписания;

предписывается сообщить судебному исполнителю информацию в письменной форме или посредством использования электронной и иных видов связи о размере причитающихся должнику денежных средств на момент получения предписания и сроке их уплаты, а также об имуществе, принадлежащем и (или) причитающемся должнику и находящемся у третьего лица.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет считаться оконченным с момента совершения любых действий или начала невыполнения требований, указанных в запросе судебного исполнителя.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 24.9 КоАП, выражается в несоблюдении срока возврата исполнительного документа судебному исполнителю. Так, в соответствии с п. 91 Инструкции по исполнительному производству исполнительный документ, по которому взыскание произведено в полном объеме, в трехдневный срок подлежит возврату нанимателем в суд, иной уполномоченный орган (уполномоченному лицу), выдавшие этот исполнительный документ, с отметкой, скрепленной подписью и печатью нанимателя, о произведенных удержаниях с указанием удержанной суммы, а также с извещением об этом взыскателя и судебного исполнителя, направившего исполнительный документ.

Исполнительный документ, по которому взыскание произведено в полном объеме, в *трехдневный срок* подлежит возврату нанимателем в суд, иной уполномоченный орган (уполномоченному лицу), выдавшие этот исполнительный документ, с отметкой, скрепленной подписью и печатью нанимателя о произведенных удержаниях с указанием удержанной суммы, а также с извещением об этом взыскателя и судебного исполнителя, направившего исполнительный документ.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Данное правонарушение является длящимся и будет считаться оконченным с момента его обнаружения или прекращения, по истечении установленного срока возврата исполнительного документа.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 24.9 КоАП, выражается в бездействии – неустранении нарушений, допущенных при производстве удержаний из заработной платы и приравненных к ней доходов должника или при пересылке удержанных сумм взыскателю, в установленный судебным исполнителем срок.

В соответствии с п. 90 Инструкции по исполнительному производству наниматель в установленный судебным исполнителем срок, но не более десяти дней, обязан принять соответствующие меры по устране-

нию имеющихся нарушений и недостатков, о чем в письменной форме проинформировать судебного исполнителя.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Данное правонарушение является длящимся и будет считаться оконченным с момента его обнаружения или прекращения, по истечении установленного судебным исполнителем срока.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 24.9 КоАП, выражается в бездействии – неисполнение требований о взыскании денежных средств с должника в случае предъявления им исполнительного документа при наличии денежных средств на счете должника.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет считаться оконченным с момента начала невыполнения требования.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо создает, что не выполняет требования исполнительного документа, и желает бездействовать подобным образом.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 24.9 КоАП, если будет установлено, что этим юридическим лицом не выполнены требования о взыскании денежных средств с должника, и данным лицом не были приняты все меры по их выполнению.

Субъект правонарушения, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, *общий* – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъект правонарушения, предусмотренного ч. 2 рассматриваемой статьи, *специальный* – должностное лицо, уполномоченное лицо или индивидуальный предприниматель, которые получили исполнительный документ.

Субъект правонарушения, предусмотренного ч. 3 рассматриваемой статьи, *специальный* – должностное лицо или индивидуальный предприниматель, которые исполняют исполнительный документ.

Субъект правонарушения, предусмотренного ч. 4 рассматриваемой статьи, *специальный* – руководитель или представитель банка или небанковской кредитно-финансовой организации. По ч. 4 ст. 24.9 КоАП к административной ответственности может быть привлечено и юридическое лицо – банк или небанковская кредитно-финансовая организация.

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве (ст. 24.10 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия исполнения судебных решений, а также права и законные интересы заинтересованных граждан и юридических лиц.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 24.10 КоАП выражается в уклонении должника от выплаты подлежащих взысканию с него денежных средств, совершаемом как в форме бездействия, так и действия:

непредставление информации об имеющемся у него имуществе, месте нахождения его имущества, изменении места работы или жительства, дополнительном заработке (в том числе за работу по совместительству) и иных доходах;

представление заведомо недостоверной информации об имеющемся у него имуществе, месте нахождения его имущества, изменении места работы или жительства, дополнительном заработке (в том числе за работу по совместительству) и иных доходах.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет считаться оконченным с момента совершения действия или начала бездействия.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 24.10 КоАП, выражается в бездействии – неисполнение в установленный судом, иным органом или судебным исполнителем срок исполнительного документа, не связанного с передачей денежных сумм.

В соответствии с гл. 35 Инструкции по исполнительному производству при исполнении судебного постановления, согласно которому должник обязан совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или передачей имущества, судебный исполнитель после возбуждения исполнительного производства по истечении срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа, за исключением случаев, когда исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, обязан проверить исполнение должником требований, содержащихся в исполнительном документе.

О выполнении (невыполнении) должником требований исполнительного документа судебный исполнитель составляет акт.

В случае неисполнения требований исполнительного документа судебный исполнитель вручает (направляет) должнику предписание о необходимости исполнить указанные в исполнительном документе требования в установленный судебным исполнителем срок.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 24.10 КоАП, выражается в бездействии – неисполнение в установленный законодательными актами или судом либо судебным исполнителем срок судебного постановления или иного акта, обязывающего должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.

По конструкции объективной стороны *составы* правонарушений, предусмотренные ч. 2 и 3, – формальные. Данные правонарушения являются длящимися и будут считаться оконченными с момента их обнаружения или прекращения, по истечении установленных сроков.

С *субъективной стороны* правонарушение характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что не выполняет возложенные на него судебным решением обязательства, и желает действовать или бездействовать подобным образом.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 24.10 КоАП, если будет установлено, что этим юридическим лицом не выполнены долговые обязательства и им не были приняты все меры по их выполнению.

Субъект специальный – должник, физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, юридическое лицо.

Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ (ст. 24.11 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия деятельности следственных изоляторов, исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, или арестных домов.

Предметом правонарушения являются предметы или вещества, хранение или использование которых ограничено, сверх разрешенного количества либо предметы или вещества, хранение и использование которых запрещено.

Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые лица, содержащиеся под стражей, могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету, установлен приложением № 1 к Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь, утвержденных постановлением МВД Республики Беларусь от 13 января 2004 г. № 3.

Перечень предметов и веществ, разрешенных иметь при себе осужденным, установлен приложением № 3 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных постановлением МВД Республики Беларусь от 20 октября 2000 г. № 174.

Предметы и вещи, не предусмотренные указанными перечнями, являются запрещенными.

Объективную сторону правонарушения образуют альтернативные действия:

передача любым способом лицам, содержащимся в следственных изоляторах или иных местах лишения свободы, запрещенные для передачи предметы и вещества;

получение от такого лица указанных предметов или веществ с целью выноса за пределы следственного изолятора, исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома.

Например, в соответствии с п. 169 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений во время проведения свиданий не допускается передача осужденным или осужденными каких-либо документов, записей, чертежей и т. д.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет оконченным с момента совершения любого действия, направленного на получение или передачу запрещенных предметов или веществ, независимо от того, получил ли адресат возможность пользования предметом правонарушения.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что своими действиями нарушает установленный внутренний распорядок указанных учреждений, и желает их совершить.

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Несоблюдение требований превентивного надзора или профилактического наблюдения (ст. 24.12 КоАП)

Объект правонарушения – общественные отношения в области правосудия, складывающиеся по поводу установленного порядка осуществления превентивного надзора или профилактического наблюдения.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 24.12 КоАП, может выражаться в действиях или бездействиях несоответствующих требованиям превентивного надзора, установленных в определении (постановлении) суда об установлении превентивного надзора.

В соответствии с ч. 7 ст. 80 УК суд при установлении превентивного надзора или при его осуществлении может обязать лицо, за которым установлен превентивный надзор, соблюдать следующие требования превентивного надзора:

не посещать определенные места;

не покидать свое жилище в определенное время суток;

являться в ОВД для регистрации от одного до четырех раз в месяц.

Согласно ст. 201 УИК лицо, за которым установлен превентивный надзор, обязано выполнять следующие требования превентивного надзора:

прибыть в установленный администрацией исправительного учреждения, исправительного учреждения открытого типа, арестного дома или лечебно-трудового профилактория срок к избранному месту жительства и зарегистрироваться в ОВД;

являться по вызову в ОВД в указанный срок и давать пояснения по вопросам соблюдения им требований превентивного надзора;

уведомлять ОВД о перемене места работы и (или) жительства;

выезжать за пределы района (города) по служебным и личным делам только с согласия ОВД.

Лицо, за которым установлен превентивный надзор, не должно совершать преступления и административные правонарушения.

Превентивный надзор устанавливается на сроки:

за лицом, допустившим особо опасный рецидив преступлений – до снятия судимости;

за остальными лицами – от шести месяцев до двух лет.

По конструкции объективной стороны *состав* правонарушения – формальный. Правонарушение будет оконченным с момента совершения любого действия или бездействия, нарушающего требования превентивного надзора.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что нарушает установленные в отношении его требования превентивного надзора, и желает действовать подобным образом.

Субъект специальный – лицо, в отношении которого в соответствии с ч. 3 или 4 ст. 80 УК вынесено определение (постановление) суда об установлении превентивного надзора.

Несоблюдение требований превентивного надзора без уважительных причин, совершенное лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, влечет уголовную ответственность по ст. 421 УК.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 24.12 КоАП, образуют альтернативные бездействия лица, отбывшего наказание и находящегося под профилактическим наблюдением:

несоблюдение обязанности по предварительному уведомлению ОВД об изменении места жительства;

несоблюдение обязанности по предварительному уведомлению ОВД о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца;

неявка по вызову в ОВД без уважительной причины.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 24.12 КоАП, образуют альтернативные бездействия лица, отбывшего наказание и находящегося под профилактическим наблюдением, совершенные в течение одного года после наложения административного взыскания за совершения правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 24.12 КоАП.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо сознает, что не исполняет возложенные на него обязанности, и желает бездействовать подобным образом.

Субъект специальный – лицо, отбывшее наказание и находящееся под профилактическим наблюдением.

11.3. Административные правонарушения против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета

Родовым объектом административных правонарушений, предусмотренных гл. 25 Особенной части КоАП, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.

В соответствии со ст. 57 Конституции Республики Беларусь защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь.

Порядок прохождения воинской службы, основания и условия освобождения от воинской службы либо замена ее альтернативной определяются законом.

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-ХІІ «О воинской обязанности и воинской службе» (далее – Закон) воинскую обязанность исполняют граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к ее исполнению, независимо от происхождения, социального и имущественного по-

ложения, расовой и национальной принадлежности, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, политических и иных убеждений, а также граждане женского пола, отвечающие установленным требованиям и получившие подготовку по специальностям, необходимым для Вооруженных Сил и других воинских формирований.

Воинская обязанность не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Республики Беларусь.

Граждане освобождаются от призыва на военную службу и службу в резерве только согласно основаниям и условиям, установленным настоящим Законом.

Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, другие государственные органы, иные организации и их должностные лица.

Граждане, которые в соответствии с настоящим Законом обязаны исполнять воинскую обязанность, подразделяются на допризывников, призывников, военнослужащих, резервистов, военнообязанных.

Родовой объект рассматриваемых административных правонарушений включает в себя три видовых:

общественные отношения, складывающиеся в сфере порядка приписки граждан к призывным участкам;

общественные отношения, складывающиеся в сфере призыва на воинскую службу;

общественные отношения, складывающиеся в сфере воинского учета.

В соответствии со ст. 15 рассматриваемого нормативного правового акта приписка граждан к призывным участкам осуществляется комиссиями, создаваемыми районными, районными в городах, городскими (городов областного подчинения) исполнительными и распорядительными органами.

На комиссии по приписке граждан к призывным участкам возлагаются:

организация медицинского освидетельствования граждан, подлежащих приписке к призывным участкам, а также определение их категории годности и предназначения к военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья;

направление в государственные организации здравоохранения граждан, нуждающихся в медицинском обследовании, лечении и наблюдении;

рассмотрение вопросов об освобождении граждан от приписки к призывным участкам;

определение предварительного предназначения граждан для использования на военной службе;

предварительный отбор на добровольной основе граждан для направления в военные учебные заведения;

отбор граждан, годных по состоянию здоровья и другим показаниям для подготовки по специальностям, родственным военно-учетным.

Руководители государственных органов, иных организаций ежегодно в сроки, устанавливаемые законодательством Республики Беларусь, представляют в соответствующие военные комиссариаты списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

Граждане, подлежащие приписке к призывным участкам, обязаны прибыть в военные комиссариаты или на призывные пункты в сроки, указанные в повестках военного комиссариата, и предъявить необходимые документы. Перечень этих документов указывается в повестках военного комиссариата.

Гражданину, приписанному к призывному участку, выдается удостоверение призывника, разъясняются права и обязанности призывника, правила воинского учета и порядок прохождения обязательной подготовки к военной службе.

Согласно ст. 30 данного закона призыву на военную службу, службу в резерве подлежат:

на срочную военную службу, службу в резерве – граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не состоящие в запасе (далее – граждане, не состоящие в запасе);

на военную службу офицеров по призыву – граждане мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, сдавшие государственные выпускные экзамены, зачисленные в запас и имеющие воинское звание офицера (далее – граждане, зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера).

На военную службу, службу в резерве не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Законом освобождены от призыва на военную службу, службу в резерве либо имеют право на отсрочку от призыва.

Статья 31 Закона устанавливает категории граждан, которые освобождаются от призыва на военную службу, службу в резерве:

признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе с исключением с воинского учета;

отцы, матери, родные братья или сестры которых, являясь военнослужащими, лицами начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибли или умерли либо стали инвалидами I или II группы в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, имеющие право на освобождение от призыва по этому основанию, могут быть призваны на военную службу, службу в резерве по их желанию;

проходящие или прошедшие альтернативную службу;

прошедшие военную службу или иным образом исполнившие воинскую обязанность в другом государстве.

Призыву на военную службу, службу в резерве не подлежат граждане:

отбывшие наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;

отбывающие наказание в виде лишения свободы, общественных или исправительных работ, ограничения свободы или ареста;

имеющие судимость;

в отношении которых судом применены принудительные меры безопасности и лечения, — в течение срока применения этих мер;

в отношении которых осуществляется уголовное преследование или уголовное дело передано прокурору для направления в суд либо осуществляется судебное производство.

В соответствии со ст. 34 Закона призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве включает следующие мероприятия:

явку на медицинское освидетельствование, медицинское обследование;

проведение медицинского освидетельствования, медицинского обследования;

заседание призывной комиссии;

явку призванных граждан в военный комиссариат, на призывной (сборный) пункт для отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве и нахождения в военном комиссариате, на призывном (сборном) пункте до отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве;

отправку призванных граждан к месту срочной военной службы, службы в резерве.

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве организует руководитель местного исполнительного и распорядительного органа совместно с военным комиссаром. Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве проводит призывная комиссия.

Призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, включает следующие мероприятия:

явку на медицинское освидетельствование, медицинское обследование и к военному комиссару для принятия решения о призыве на военную службу;

проведение медицинского освидетельствования, медицинского обследования;

явку в военный комиссариат и получение предписания для убытия к месту военной службы.

В соответствии со ст. 11 рассматриваемого нормативного правового акта все призывники и военнообязанные подлежат воинскому учету. Функционирование системы воинского учета обеспечивается Министерством обороны Республики Беларусь, Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, ОВД, местными исполнительными и распорядительными органами и иными организациями.

Воинский учет призывников и военнообязанных в местных исполнительных и распорядительных органах, военных комиссариатах и организациях ведется в порядке, определяемом настоящим Законом и Положением о воинском учете, утверждаемым Правительством Республики Беларусь (далее — Положение о воинском учете).

Воинский учет военнообязанных в органах государственной безопасности ведется в порядке, определяемом настоящим Законом и Положением о воинском учете в органах государственной безопасности, утверждаемым Правительством Республики Беларусь.

Воинский учет призывников и военнообязанных подразделяется на количественный, персонально-качественный и персонально-первичный. Военнообязанные также состоят на общем или специальном воинском учете.

Согласно ст. 9 Закона должностные лица республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций (далее — должностные лица), ответственные за военно-учетную работу, обязаны:

вести учет всех призывников и военнообязанных, работающих (обучающихся) в этих организациях, и в недельный срок сообщать в военные комиссариаты сведения о приеме на работу (поступлении на учебу) граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, и об их увольнении с работы (отчислении из учреждений образования);

по требованию военных комиссариатов районов, районов в городах, городов без районного деления (далее – военные комиссариаты) оповещать граждан об их вызове в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет;

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызову военных комиссариатов или иных органов, осуществляющих воинский учет;

направлять в недельный срок в местные исполнительные и распорядительные органы, военные комиссариаты, иные организации, осуществляющие воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, принимаемых на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять. Другие сведения о призывниках и военнообязанных направляются в местные исполнительные и распорядительные органы, военные комиссариаты, иные организации, осуществляющие воинский учет, по их запросу.

Руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, должностные лица (работники) этих организаций, ответственные за военно-учетную работу, собственники жилых домов обязаны представлять в недельный срок в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, домовые книги, регистрационные и учетные воинские документы на граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, для оформления приема их на воинский учет или сверки учетных данных.

Должностные лица ОВД в пределах своей компетенции обязаны:

направлять в недельный срок по запросу местных исполнительных и распорядительных органов, военных комиссариатов, иных организаций, осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете;

направлять в недельный срок в местные исполнительные и распорядительные органы, военные комиссариаты, иные организации, осуществляющие воинский учет, сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, получивших гражданство Республики Беларусь и подлежащих приему на воинский учет;

принимать по письменным обращениям военных комиссаров меры по установлению местонахождения граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, и вручению им повесток военного комиссариата для прибытия в военный комиссариат в случае невыполнения ими установ-

ленных настоящим Законом обязанностей, причины которого не установлены;

обеспечивать охрану общественного порядка на призывных (сборных) пунктах военных комиссариатов в период призыва и отправки призванных граждан на военную службу, службу в резерве, а также в пунктах сбора военнообязанных или техники в период отправки их на сборы или проведения мобилизационных мероприятий.

Руководители органов, регистрирующих акты гражданского состояния, обязаны в недельный срок сообщать в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, сведения об изменении гражданами, состоящими или обязанными состоять на воинском учете, фамилии, собственного имени, отчества, семейного положения, даты и места их рождения, а также о фактах регистрации их смерти.

Руководители органов дознания или предварительного следствия обязаны в недельный срок сообщать в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, о возбуждении в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, уголовных дел или о признании их подозреваемыми либо о привлечении в качестве обвиняемых, а также о передаче в отношении их уголовных дел прокурору для направления в суд или о прекращении уголовного преследования.

Председатели судов Республики Беларусь обязаны в недельный срок сообщать в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, о вступивших в законную силу приговорах или прекращении производства по уголовным делам в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, с направлением в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, воинских документов граждан, осужденных к общественным или исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы.

Руководители медико-реабилитационных экспертных комиссий и управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета, управления (отдела) социальной защиты местной администрации района в городе обязаны в недельный срок сообщать в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, сведения о признании инвалидами граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.

Руководители республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций несут персональную ответственность за обеспечение ис-

полнения гражданами воинской обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Глава 25 КоАП содержит пять статей, предусматривающих административную ответственность за совершение правонарушений, посягающих на охраняемые ею общественные отношения. Правонарушения, предусмотренные ст. 25.1–25.3 КоАП, совершаются путем бездействия, правонарушения, предусмотренные ст. 25.4, 25.8 КоАП совершаются путем действия.

Субъект правонарушений, предусмотренных ст. 25.2–25.4, ч. 2 ст. 25.8 КоАП, *специальный* – должностное лицо, *субъект* правонарушений, предусмотренных ст. 25.1, ч. 1 ст. 25.8 КоАП, *общий* – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Учебное издание

КРЮКОВ Владимир Николаевич,
ЕГОРОВ Дмитрий Анатольевич,
МАХ Игорь Иванович и др.

**АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ
И ПРОЦЕССУАЛЬНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Учебник

В двух частях

Часть 1

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО

Редактор *С.В. Крощенко*
Технический редактор *А.В. Мозалевская*
Корректор *М.С. Прушак*

Подписано в печать 04.12.2020. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 25.11. Уч.-изд. л. 24,56.
Тираж 150 экз. Заказ 285.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/102 от 02.12.2013.
Пр-т Машерова, 6, 220005, Минск.

A28 **Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право** : учебник : в 2 ч. / под общ. ред. С.В. Добрияна ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2020.

ISBN 978-985-576-282-0

Ч. 1 : Административно-деликтное право / В.Н. Крюков [и др.]. – 227, [5]с.

ISBN 978-985-576-283-7

Рассматриваются вопросы правового регулирования административно-деликтных отношений, понятие и состав административного правонарушения, основания и условия административной ответственности. Проведен анализ составов административных правонарушений. Исследованы стадии административного процесса, правовой статус его участников, процесс доказывания по делу об административном правонарушении и порядок исполнения административных взысканий.

Предназначен для студентов учреждений высшего образования юридического профиля, курсантов и слушателей учреждений образования МВД Республики Беларусь, практических сотрудников органов внутренних дел и иных правоохранительных органов.

УДК 342.92
ББК 67.401